المصنف

ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ)

الجزء ٤

نص المؤلف كما في طبعة: كمال يوسف الحوت ، الرياض ، 1409 ، مكتبة الرشد
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

(158) ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة)

17182 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال أسلم غيلان بن مسلم الثقفي وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا

17183 حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أو ست قال يمسك منهن أربعا

17184 حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال نا عيسى بن المختار عن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا

(159) ما قالوا في قوله ﴿ غير أولي الإربة ﴾ 1)

17185 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله ﴿ غير أولي الإربة ﴾ قال الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء

17186 حدثنا بن إدريس أظنه عن ليث عن مجاهد قال في قوله ﴿ غير أولي الإربة ﴾ قال الأبله الذي لا يعرف أمر النساء

17187 حدثنا بن علية عن بن أبي نجيح في قوله ﴿ غير أولي الإربة من الرجال ﴾ قال الذي لم يبلغ إربه من النساء

17188 حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال المعتوه

17189 حدثنا أبو بكر قال نا اسباط بن عمر عن أشعث عن الحسن قال هو الذي يقولون أحمق [ج ٤ - ص ٣]

17190 حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن بن عباس قال هو الذي لا تستحي منه النساء

17191 حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال هو الذي لا يقوم إربه

(160) ما قالوا في المراة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا)

17192 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال فرق عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري لم يكن صداقها في بيت المال هو بما أصاب من فرجها

17193 حدثنا بن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها

17194 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها

17195 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال يفرق ينهما ويبقى الصداق في بيت المال

17196 حدثنا عبدة عن بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما

17197 حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها

17198 حدثنا بن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قضى عمر في أمرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال كان نكاحها حراما فصداقها حرام وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك

(161) ما قالوا في الرجل يرى المراة فتعجبه من قال يجامع أهله)

17199 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن حبيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة يدفن طيبا قال فعرفن ما في وجهه فأخلينه فقضى حاجته فخرج فقال من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فليواقعها فإن ما معها مثل الذي معها [ج ٤ - ص ٤]

17200 حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر يدفن

17201 حدثنا وكيع وبن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام قال قال عبد الله من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله فإن معهن مثل الذي معهن

17202 حدثنا عبدة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال إذا رأى امرأة تعجبه فليأت أهله فإن معهن مثل الذي معهن

17203 حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزيد عن جابر بنحو حديث عبد الله

17204 حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى المرأة تعجبه قال يذكر أحشاء البقر

17205 حدثنا بن حباب عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبه قال يذكر منابتها

(162) ما قالوا في الرجل يتزوج المراة على حكمها)

17206 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت النخعي قال تزوج الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال ارضها ارضها

17207 حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال تزوج الرجل المراة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطط والنكاح جائز

17208 حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا أتريد أن تحكم رجلا من طيء في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال جهزها

17209 حدثنا حفص عن أشعث عن بن سيرين أن الأشعث تزوج أمرأة على حكمها فسأله عمر عنها فقال بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس فقال ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها [ج ٤ - ص ٥]

17210 حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال لها صداق نسائها

17211 حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال يجوز قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر

(163) ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له)

17212 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن قال قال رجل للآخر بالرفاء والبنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا وقولوا بارك الله فيك وبارك عليك

17213 حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدعاهم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا ذاك قالوا كيف نقول يا أبا يزيد قال تقولون بارك الله لك وبارك عليك فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك

(164) ما قالوا في الرجل تمر به المراة فينظر إليها من كره ذلك)

17214 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو [عن] جرير قال سألت رسول الله صلى

الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري

17215 حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال كان يقال لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب

17216 حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي قال ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ 1 قلت للشعبي الرجل ينظر المراة لايرى منها محرما قال ما لك أن تتبعها بعينك

17217 حدثنا بن علية عن ليث عن عطاء قال نظرة يهواها القلب فلا خير فيها

17218 حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة الايادي عن بن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لعلي لا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة

17219 حدثنا حسين بن علي عن موسى الجهني قال كنت مع سعيد بن جبير في طريق فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها جميعا قال ثم إن سعيدا غض بصره فنظرت إليها قال فقال لي سعيد الأولى لك والثانية عليك

17220 حدثنا بن نمير عن إسماعيل عن قيس قال كان يقال النظرة الأولى لا يملكها أحد ولكن الذي يدس النظر دسا [ج ٤ - ص ٦]

17221 حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند قال قال رجل لابن سيرين أستقبل القبلة في الطريق أليس لي النظرة الأولى ثم أصرف عنها بصري قال أما تقرأ القرآن فغضوا أبصاركم ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ 1

17222 حدثنا أبو أسامة عن خالد بن مجدوح قال سمعت أنسا يقول إذا لقيت المرأة فغض عينك حتى تمضي

17223 حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن أبي قلابة قال لا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها

17224 حدثنا بن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد قال قال سعد بن أبي وقاص بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبتني دلها فأردت أن أسأل عنها فوجدتها مشغولة ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها

17225 حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم

17226 حدثنا أبو أسامة قال أخبرني أبو عمير عن أيوب قال كان طاوس لا يصحب رفقة فيها امرأة

17227 حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي طفيل عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبعن النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة

17228 حدثنا جرير عن منصور قال قال بن عباس ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ قال الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطنوا به غض بصره عنها وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورتها

17229 حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال قال أبو موسى لأن تمتلئ منخري من ريح جيفة أحب إلي من أن تمتليان من ريح امرأة

17230 حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله لأن أزاحم بعيرا مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة

17231 حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال كل عين فاعلة يعني زانية [ج ٤ - ص ٧]

(165) الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة) ما لها من الصداق

17232 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها وهو برى أن له عليها رجعة قال لها الصداق ويفرق بينهما

17233 حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال لها الصداق كاملا لغشيانه إياها

17234 حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن يونس عن الحكم قال لها الصداق كاملا

17235 حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال لها صداق ونصف

17236 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال يفرق بينهما ولها الصداق كاملا

17237 حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال لها صداق ونصف وقال الحكم لها الصداق

17238 حدثنا الضحاك بن مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها قال لها الصداق كاملا

17239 حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن عطاء قال لها صداق ونصف

17240 حدثنا حفص عن مسعر عن حماد قال صداق ونصف

17241 حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال سئل عمن تزوج أمرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له إنها لم تحرم عليك فدخل بها كالنكاح الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال يفرق بينهما ويعطي المراة بنكاحها الأول نصف مهرها وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا

17242 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن سالم عن الشعبي قال لها الصداق

17243 حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لها صداق ونصف

(166) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق)

17244 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن بن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال لا شيء لها لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله

17245 حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة

17246 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره

17247 حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها

17248 حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال لا شيء لها

(167) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان)

17249 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة

17250 حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك

17251 حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن سالم عن الشعبي قال إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته

17252 حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنى ثم لا ترافعه قال يكذب نفسه وهما على نكاحهما

(168) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها)

17253 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني عن عمر بن عبد العزيز قال لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها

17254 حدثنا عبد الوهاب عن بن أبي عروبة عن قتادة عن بن عمر بن عبد العزيز بمثله

17255 حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها [ج ٤ - ص ٩]

17256 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق

17257 حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها

17258 حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة

17259 حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما

17260 حدثنا أبو معاوية عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها

(169) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه)

17261 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن سيف عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا

17262 حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه

17263 حدثنا بن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس قال لا تزاحم من زاحم أبوك زوج أمك

(170) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما)

17264 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المراة تزوج ولها زوج قال إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر

17265 حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة الولد للآخر

(171) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها)

17266 حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها [ج ٤ - ص ١٠]

17267 حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها

17268 حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها وإن كانت البنت تزوج الأم إن شاء

17269 حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها قالا حرمت عليه

(172) ماقالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته)

17270 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن السدي عن أبي مالك عن بن عباس قال لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته

17271 حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المراة ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها

17272 حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته

17273 حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال تستتر المرأة عن غلامها

17274 حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا تغرنكم هذه الآية ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد

17275 حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها

17276 حدثنا بن يمان عن سفيان عن حرير عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته

(173) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته)

17277 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته وابنته

17278 حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى شعر ابنته أو أخته

17279 حدثنا يعلى [بن] عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء ما يحرم عليه نكاحه رؤوسهن إن سترت أحب إلي وإن رأى فلا بأس [ج ٤ - ص ١١]

17280 حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط

17281 حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها قال والله ما لها ذاك

17282 حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم

(174) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها)

17283 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه

17284 حدثنا معتمر عن أبيه أن طلقا كان يذؤب أمه

17285 حدثنا وكيع عن شريك عن رجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه

17286 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه وإن تستتر أحب إلي

17287 حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن الضحاك قال لو دخلت على أمي لقلت أيتها العجوز غطي رأسك

17288 حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن بن الحنفية أنه كان يذوب أمه

17289 حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال لو دخلت علي أمي لقلت غطي رأسك

(175) ما قالوا في الرجل يباشر أمه)

17290 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وبن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى

(176) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده)

17291 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين وكان بن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل

17292 حدثنا بن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أيرى الرجل رأس جدته قال فتلا علي الآية ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ﴾ 1 الآية قال أراها فيهن [ج ٤ - ص ١٢]

17293 حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ﴾ حتى فرغ منها قالا لم يذكر العم والخال لأنهما سعشان لأبنائهما وقالا لا تضع خمارها عند العم والخال

(177) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطأها)

17294 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن بن عمر سئل عن أمرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال بن عمر لا أدري لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقتها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت

17295 حدثنا بن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز

17296 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال لاتحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء

17297 حدثنا بن إدريس عن أشعث عن الحسن قال لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له

17298 حدثنا بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي قال إذا وطئها فهي له

17299 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا إذا أحل له فرجها فهي له

17300 حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم هذا فرج أتاه بجهالة فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها

17301 حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن بن سيرين قال الفرج لا يعار

17302 حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال أمة لصاحبتي أحلتها لي قال لا تحل لك إلا ان تملك رقبتها [ج ٤ - ص ١٣]

(178) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته)

17303 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال يجب لها صداق مثلها

17304 حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر

17305 حدثنا بن إدريس قال كان بن أبي ليلى يقول تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت

17306 حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال لا بأس به له شرطه وله أن يطأها

17307 حدثنا وكيع عن إسماعيل [بن] أبي خالد عن الشعبي في رجل وطىء مكاتبته فقال ما رق منها فهو لما أعتق منها

(179) ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر)

17308 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال ليس على زان عقر

17309 حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن عبد رجل استكره حرة قالا لا عقر عليه لا يضرك حرة كانت أو أمة

17310 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء وعن رجل عن الزهري قالا إن كانت بكرا فالعقر والحد وإن كانت ثيبا فالحد

17311 حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا يجتمع حد ولا صداق على زان

17312 حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال إذا اوقعت عليه الحد لم آخذ منه العقر

(180 ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم)

17313 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن زيد بن معين قال قال بن عمر لأن يحل في رأسي مخيط حيث أخبو أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم

17314 حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لأن يقمل دماغ رجل خير له من أن تقبله امرأة يحل له نكاحها وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلا فقبلته [ج ٤ - ص ١٤]

17315 حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال سمعت الحسن يقول لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم

17316 حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار قال لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم

17317 حدثنا أبو داود عن شعبة قال سمعت قتادة يقول سافرت مع امرأة إلى مكة وإن فيها لبقة فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي

17318 حدثنا عبيد الله عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي

(181) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها)

17319 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال ليس له أن يخرجها من المصر

17320 حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا ليس لهم بد أن يستخدموها

(182) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها)

17321 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن بن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم هبها لي فقال سعيد بن المسيب لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له

17322 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم

17323 حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا لا يجوز إلا بصداق

17324 حدثنا إسماعيل بن عياش عن [عبد] الله بن عبيد قال سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

17325 حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها [ج ٤ - ص ١٥]

17326 حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا يكون إلا بصداق

17327 حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى ﴿ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ 1 قالت فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك

17328 حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال لا يصلح إلا بصداق لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم

(183) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه)

17329 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال لها الصداق

17330 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال لها ما أخذت

17331 حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله

17332 حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها أيصدق الرجل أخته أو أمه

17333 حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق

17334 حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال لها الصداق كاملا

17335 حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال لها الصداق ما أخذت

17336 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال كل جماع دريء فيه الحد ففيه الصداق كاملا

17337 حدثنا عمر بن هارون عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال يفرق بينهما وليس لها الصداق كله لها بعضه [ج ٤ - ص ١٦]

(184) ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها)

17338 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي إبنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة

17339 حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت

17340 حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة

17341 حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فقال علي إنها صغيرة فانظر إليها فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت لولا أنك شيخ أو لولا أنك امير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه

17342 حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين

17343 حدثنا بن علية عن يونس قال كان لا يعجبه نكاح الصغار

(185) من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة)

17344 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دارالهجرة

17345 حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كره أن يتزوج الأعرابي المهاجرة

17346 حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كره أن يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من المصر

17347 حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن أبيه قال خطب منظور بن ريان إلى خالد وكانا حاجين أو معتمرين فقال نعم إذا رجعتم أنكحتك فخرج إليها أخوها بن أمها وأبيها فأنكحها بن خالها فقدم وقال نكحت فغضب أبوها غضبا شديدا وقال إني أفر إلى الله من هذا النكاح إني سمعت عمر يقول لا ينكح المهاجرات الأعراب

(186) ما قالوا في لبن الفحل من كرهه)

17348 حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن بن جريج عن عمرو بن الشريد قال سئل بن عباس عن رجل له امرأة وسرية فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية قال لا اللقاح واحد [ج ٤ - ص ١٧]

17349 حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن مجاهد أنه كره لبن الفحل وكره قول إبراهيم فيه

17350 حدثنا هشيم وبن علية عن يونس عن الحسن أنه كرهه يعني لبن الفحل

17351 حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي أنه كرهه

17352 حدثنا حفص عن بن جريج عن عطاء قال كان يرى لبن الفحل تحريما

17353 حدثنا وكيع عن شقيق عن خصيف عن سالم أنه كرهه

17354 حدثنا بن علية عن عباد بن منصور قال سالت القاسم بن محمد قالت امرأة إنها أرضعت جارية من عرض الناس بلسان إخوتي من أبي تحل لي قال لا أبوك أبوها وسألت طاوسا فقال مثل ذلك وسألت الحسن فقال مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال اختلف فيه الناس ولا أقول فيها شيئا وسألت بن سيرين فقال مثل قول مجاهد

17355 حدثنا بن علية عن أيوب قال ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال نبئت أن أناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه

17356 حدثنا بن علية عن محمد بن عمرو قال قدم الزهري في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتها امرأة أخيه فأبت تأذن له فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فهلا أذنت له فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد الله بن أبي حبيبة مولى الزبير امرأته عند ذلك

17357 حدثنا بن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال ذكر لبن الفحل فقال وقد كرهه أناس ورخص فيه أناس فكان من كرهه عند الناس أفضل وكان القاسم بن محمد ممن يكرهه

17358 حدثنا مالك عن حماد بن زيد عن هشام أن أباه كره لبن الفحل

(187) من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا)

17359 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت كانت أسماء أرضعتني وكان بن الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول أقبلي على محمد بحديثي تري أنه أبي وإنما ولد إخوتي فلما كان الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب أبنتي على حمزة والزبير وحمزة ومصعب للكلبية فارسلت إليه هل تصلح له فأرسل إلي إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما ولد الزبير لغير أسماء

فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون [ج ٤ - ص ١٨]

وأمهات المؤمنين فقالوا إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا

17360 حدثنا إبن إدريس عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا لا تحرم شيئا

17361 حدثنا بن علية عن محمد بن عمرو قال حدثني بن لرافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته بن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد سوى أم أبيه الذي أنكحها إياه

17362 حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئا

17363 حدثنا بن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسا

17364 حدثنا بن علية عن أيوب قال أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل اياس بن معاوية يقول وما بأس هذا ومن يكره هذا

17365 حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا

17366 حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا

(188) إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها)

17367 حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله

17368 حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى أن لا قوت عليها ولا نفقة

17369 حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا

17370 حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي وعن أبي وائل عن عبد الله قالا لا يجتمعان المتلاعنان أبدا

17371 حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر قال المتلاعنان لا يجتمعان في مصر

17372 حدثنا حفص قال سألت [عمرو] فقال كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا

17373 حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال لا يجتمعان [ج ٤ - ص ١٩]

17374 حدثنا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال لايجتمعان أبدا

17375 حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال لا يجتمعان

17376 حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال المتلاعنان لا يجتمعان

17377 حدثنا بن إدريس عن بن إسحاق عن بن شهاب قال مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدا

17378 حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال إذا لاعن انقطع ما بينهما

(189) من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه)

17379 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال يضرب وهو يخاطب

17380 حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته

17381 حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن المتلاعنين فقال يتزوجها إن أكذب نفسه

(190) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر)

17382 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله فمالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فهو بما أستحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك

17383 حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال فتعلق بها فقلت له لا مال لك قال فانطلق إلى أبي بردة فقال يذهب مالي وامرأتي جميعا قال لا قال إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال لا شيء لك قال وفعل ذلك قال نعم قال فجئت قال فقال أبو بردة ما يقول هذا قلت وما يقول قال يقول ذهبت امرأته وماله قال قلت ما يحمل الفساق على أن يزنو يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله قال فكتب به إلى الحجاج قال فقال صدق ثم إن رجلا أتاني قال فظننت أن الحجاج أمره فقال الذي قلت أشيء قلته برأيك أو شيء بلغك قال قلت قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان [ج ٤ - ص ٢٠]

(191) ما قالوا في المراة تصدق الرجل)

17384 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي خالفت السنة ووليت الأمر غير اهله عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة

17385 حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال ليس للنساء أن يصدقن الرجال

(192) ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها)

17386 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن حماد عن أبي الدرداء قال سألت الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال هي احق بنفسها قلت إنه أخوها لأبيها وأمها قال هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت

17387 حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال الأمر إلى أبيها

(193) من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها)

17388 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

17389 حدثنا يونس بن محمد قال نا عبد الواحد بن زياد قال نا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاخطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها

17390 حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها

17391 حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس قال أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي أذهب فانظر إليها قال فلبست وتهيأت فلما رآني قال لا تذهب

17392 حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها [ج ٤ - ص ٢١]

17393 حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها لأن الله عز وجل يقول ﴿ ولو أعجبك حسنهن ﴾

17394 حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك وهي على انجار من أناجير المدينة ببصره فقلت أتفعل هذا قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها

(194) قوله ﴿ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾)

17395 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن بن عون عن محمد قال سألت عبيدة عن قوله ﴿ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ﴾ 2 قال ترغبون فيهن

17396 حدثنا أبو أسامة عن بن عون عن الحسن قال قال في هذه ترغبون عنهن

17397 حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ﴿ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ﴾ قال أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله

فيرغب عن أن يتزوجها ويكره أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره

17398 حدثنا عن عمر قال من كانت عنده في حجره بركة بها عوار فليضمها إليه وإن كانت مرغبة به فليزوجها غيره

17399 حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ قال المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها

17400 حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير ﴿ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ﴾ قال ما يتلى عليكم في اول السورة من المواريث وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم

17401 حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قول الله ﴿ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ﴾ فقال كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها شك أبو بكر ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها ﴿ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴾ 3 قال كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر [ج ٤ - ص ٢٢]

(195) ما ذكر في نكاح نساء الصابئين)

17402 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين

(196) قوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ 1)

17403 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ قال ما حل لكم من النساء ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾

17404 حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ يقول ما أحللت لكم

17405 حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ﴾ قال كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾

(197) قوله ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ 2)

17406 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ قال إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها

17407 حدثنا بن إدريس عن ليث عن مجاهد ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ العفائف

(198) قوله ﴿ علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾ 3)

17408 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن ليث عن مجاهد ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ قال ﴿ علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾ قال ذكره إياها في نفسه

17409 حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن ﴿ علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾ قال في الخطبة [ج ٤ - ص ٢٣]

(199) في الرجل يتزوج المراة فيظلمها مهرها)

17410 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم قال سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة

17411 حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا ليس شيء اشد من مهر امرأة أو أجر أجير

(200) من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها)

17412 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها

(201) قوله ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ 1)

17413 حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشعبي عن بن عباس ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال تميلوا

17414 حدثنا جرير عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن أبي رزين ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال تميلوا

17415 حدثنا محمد بن فضيل عن يونس عن مجاهد ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال تميلوا

17416 حدثنا بن مهدي عن قرة عن الحسن ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال تميلوا

17417 حدثنا عثام بن علي ومحمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال تميلوا

17418 حدثنا عبد الله بن نمير عن جرير عن الضحاك ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ قال تميلوا

(202) في الرجل يتزوج وهو مريض أيجوز)

17419 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه

17420 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض هو يتزوج قال هو جائز من غير الثلاث [ج ٤ - ص ٢٤]

17421 حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال قال أراد عبد الرحمن بن أم الحكم أن يشتري ثمنه من بنت جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثا وهو مريض فجاز

17422 حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال إن معاوية أجازه

17423 حدثنا أبو داود عن عبد الله بن يزيد الباهلي قال سألت عطاء عن رجل يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك فقال إن الناس يقولون إنه يجوز

17424 حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن في رجل يتزوج وهو مريض قال إن كان مضارا لم يجز وإن كان إنما تزوجها لتقوم عليه فهو جائز

17425 حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد في رجل يتزوج في مرضه قال هو من ثلاثة

17426 حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال سألت عطاء عن المريض يتزوج قال ما أراه إلا حدثا

17427 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج في مرضه قال لا يجوز

17428 حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب قال سألت عنه فقال هو جائز وترثه وتأخذ صداقها

17429 حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب عن نافع بن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة

(203) قوله ﴿ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ﴾)

17430 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينها وبينهم عهد من المشركين ﴿ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ 1 يقول آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها

17431 حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد مثله أو نحوه

(204) من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل)

17432 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن مختار بن مسيح عن قتادة عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم

17433 حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى بيته

17434 حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيد [الربذي] عن عبد الله بن خراش قال رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحماء أو سحناء قال وهو في مظلة له سوداء قال فقيل له يا أبا ذر لو اتخذت امرأة أرفع من هذه فقال والله لأن اتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن اتخذ امرأة ترفعني

17435 حدثنا مروان بن معاوية عن بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب ما بقي من أخلاق الجاهلية شيء ألا إني لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت

17436 حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علقمة يخطب إلى من هو أسفل منه

17437 حدثنا يزيد قال نا هشيم عن محمد بن سيرين أن رجلا تزوج ابنة عبد خياط فولدت عنده غلاما فانتفى منه فقال له شريح ما الذي دلك على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل من العرب في شرف من العطاء وما الذي دعاك إلى أن تنتفي منه

(205) ما قالوا في المراة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني)

17438 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال سألت عطاء امرأة قالت لعبدها أعتقك على أن تزوجني فقال لو أنها بدأت بعتقه قال وسألت عبد الله بن عبيد بن عمير فقال مثل قول عطاء قال فسألت مجاهدا فغضب وقال في هذه عقوبة من الله ومن السلطان

17439 حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير قال تعتقه ولا تشارطه وقال مجاهد في هذا عقوبة من الله ومن السلطان

(206) في قوله ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ 1)

17440 حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء في قوله ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ قال في النفقة

17441 حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال يصيبها من نفسه ومن ماله [ج ٤ - ص ٢٦]

17442 حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال النفقة والايام

(207) قوله ﴿ أو أكننتم في أنفسكم ﴾ 1)

17443 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن ليث عن مجاهد ﴿ أو أكننتم في أنفسكم ﴾ قال ذكره أياه في نفسه

17444 حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن ﴿ أو أكننتم في أنفسكم ﴾ الخطبة

208) من قال النفساء لا تزوج حتى تطهر)

17445 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما كانا لا يريان بأسا للنفساء أن تزوج حتى تطهر

17446 حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي والمسيب بن رافع أنهما قالا في النفساء لا تزوج حتى يذهب الدم

17447 حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا في النفساء تزوج وإن لم يذهب الدم

17448 حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح جائز

(209) ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها)

17449 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جاءت فدخلت معه في لحافه فقال من هذه فقالت فلانة فقال أو ليس قد نفست قالت إذا قد رأيت الطهر قال فضربها برجله حتى أخرجها من اللحاف وقال لاتعزلي عن ديني حتى يمضي أربعون يوما

17450 حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لنسائه لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في النفاس

17451 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن عمر قال تجلس النفساء أربعين يوما

17452 حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال تربص النساء أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي وقال الشعبي تربص شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة [ج ٤ - ص ٢٧]

17453 حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال لا تجلس النفساء أكثر من أربعين يوما قال عطاء تجلس عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة

17454 حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن بن عباس قال تجلس النفساء نحوا من أربعين يوما

17455 حدثنا أبو أسامة عن زهير قال نا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نلطخ على وجوهنا الورس من الكلف

(210) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها ما قالوا في ذلك)

17456 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل بن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها قال لا وقرأ ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ 1

17457 حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له إن أبا موسى نهى حين فتح تستر لا تؤطأ الحبالى ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي

فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ

17458 حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطىء حبلى

17459 حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

17460 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق حبيب قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها حربة قال فقام فينا خطيبا فقال إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا يوم خيبر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره

17461 حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله

17462 حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضة [ج ٤ - ص ٢٨]

17463 حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض

17464 حدثنا بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال نهي أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره

17465 حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حتى تضع ولا يشاركوا المسلمين في اولادهم فإن الماء تمام الولد

17466 حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع ولا حابلا حتى تحيض

17467 حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن

17468 حدثنا يزيد بن هارون قال نا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة محج وهي على باب خباء أو فسطاط فقال لمن هذه فقالوا لفلان قال أيلم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل

معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في بصره وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له

(211) ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك)

17469 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر معه طعامه قال فخافت امراة أن يتزوجها عليها قال وغاب الرجل غيبة فاستعانت امرأة نسوة عليها فضبطنها لها وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل يفقدها عن مائدته فقال لأمرأته ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر فقالت دع عنك فلانة فقال ما شأنها قال فقذفتها قال فانطلق الرجل حتى دخل عليها فقال ما شأنك ما أمرك قال فجعلت لا تزيد على البكاء فقال أخبريني فأخبرته قال فانطلق إلى علي رضي الله عنه فذكر ذلك له قال فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن قال فما لبثن أن اعترفن قال فقال للحسن اقض فيها فقال الحسن أرى الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى المسكات قال فقال علي لو كلفت إبلا طحينا لطحنت قال وما يطحن يومئذ بعير

17470 حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي إن جوارا اربعا اجتمعن فقالت إحداهن هي رجل وقالت الأخرى هي امرأة وقالت الثالثة أنا أبو الذي زعمت أنها امرأة وقالت [ج ٤ - ص ٢٩]

الرابعة أنا أبو الذي زعمت أنها رجل فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها فاختصموا إلى عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي زعمت أنها امرأة لأنها أمسكت من نفسها قال فذكرت ذلك لعبد الله بن مغفل المزني فقال لو أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها

17471 حدثنا بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية بأصبعها وقالت إنها زنت فرفعت إلى علي فغرمها العقر وضربها ثمانين لقذفها إياها

17472 حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن الشعبي أن نسوة كن بالشام فأشرن ونظرن ولعبن الخرقة فركبت واحدة الأخرى وبجست الأخرى فأذهبت عذرتها فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسال عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن ذؤيب فقالا عليهن الدية وترفع نصيب واحدة وقال بن مغفل يرى من نطفها إلى باجستها وقال الشعبي وأنا أرى ذلك ولها عقرها

17473 حدثنا إسماعيل بن علية عن عبيد عن بكر أن جاريتين كانتا بالحمام فدفعت إحداهما الأخرى فانقضت عذرتها فقضى لها شريح عليها بمثل صداقها

(212) ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه)

17474 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين فأدخل على كل واحد منهما امرأة صاحبه قال لهما الصداق ويرجع الزوجان على من غيرهما

17475 حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا قال ذلك

17476 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال ذلك أيضا

17477 حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس تزوج أخوان اختين فأدخلت امراة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا فرفع ذلك إلى علي فرد كل واحدة منهما إلى صاحبها وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها وجعل لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها والغرم على الذي زوجها

(213) ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه)

17478 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي

17479 حدثنا عفان قال نا أبان العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث

[ج ٤ - ص ٣٠]

17480 حدثنا شبابة عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي

17481 حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي

17482 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في قوله ﴿ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴾ 1 قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته أذهبي فابغينا شيئا فانزل الله تعالى ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴾

17483 حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يتزوجوا على الدرهم والدرهمين مثل مهر البغي

17484 حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي

(214) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة)

17485 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال يفرق بينه وبين الأمة أو في رجل تزوج أختين في عقدة قال يفرق بينهما

17486 حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما

(215) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة)

17487 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال لها الصداق ولا ميراث لها

(216) ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع)

17488 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه [ج ٤ - ص ٣١]

17489 حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال إذا أراد ولي المراة أن يتزوجها بإذنها من نفسه ولي أمرها رجلا ثم تزوجها بشهادة العدول

(217) في نكاح المضطهد)

17490 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم عن بن سيرين عن شريح أنه كان لا يجيز نكاح المضطهد

17491 حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال لا نكاح لمضطهد

(218) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر)

17492 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال حدثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول المخرج عليها في العاجل إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه

17493 حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن انه كان يقول المخرج عليه

(219) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع)

17494 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة

17495 حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها قال نعم قال فبعتها قبل أن تستبرئها قال نعم قال ما كنت لذلك بخليق قال فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال قال فولد له منها كثير فما عيروه به

17496 حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسود عن عطاء في الرجل يشك في ولده قال مرة فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي الحقنا به ولدها وسألت عكرمة بن خالد فقال مرة فليستحلفه

17497 حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال قال عمر حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد أمرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري [ج ٤ - ص ٣٢]

(220) ما قالوا في الرجل يعبث بذكره)

17498 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمار عن أبي مسلم عن أبي عمران عن أبي يحيى قال رأيت رجلا سأل بن عباس فقال يا بن عباس إني رجل أعبث بذكري حتى أنزل قال فقال بن عباس أف أف هو خير من الزنى ونكاح الإماء خير منه

17499 حدثنا وكيع عن عطاء بن قدامة عن عكرمة عن بن عباس قال سئل بن عمر عنها يعني الخضخضة فقال ذلك الفاعل بنفسه

17500 حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال سئل عن ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ 1 فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد

(221) ما قالوا في نكاح الشغار)

17501 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وزاد بن نمير الشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي

17502 حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وعبيدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار

17503 حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

17504 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال كانوا يكرهون الشغار والشغار الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر

17505 حدثنا عمر عن بن جريج عن عطاء في المشاغرين يقران على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق

17506 حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام

17507 حدثنا عمر بن هارون عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار [ج ٤ - ص ٣٣]

(222) ما قالوا في خطب النكاح)

17508 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما خطبة الصلاة فالتشهد وأما خطبة الحاجة قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب الله ﴿ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ 2 ﴿ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ 3 ثم تعمد لحاجتك

17509 حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه أن الحسين بن علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو معرف

17510 حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم زوج

17511 حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل أن مسروقا زوج شريحا ولم يخطب ثم قال قد قضيت تلك الحاجة

17512 حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت عروة بن الزبير يقول خطبت إلى بن عمر ابنته فقال بن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوجناك على أمر الله به ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ 4 قال شعبة أحسبه قال أنكح عمر بن الخطاب رجلا وهو يمشي قال شعبة قال أبو بكر بن حفص لا أدري الذي قال أحسبه عروة بن الزبير أو بن عمر

(223) من كره المرأة أن تنام مستلقية)

17513 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن حميدة مولاة لعمر بن عبد العزيز قالت كان عمر يقول لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك

17514 حدثنا بن إدريس عن هشام قال كان بن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية [ج ٤ - ص ٣٤]

(224) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق)

17515 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها

17516 حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال لا شيء لها

17517 حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال يفرق بينهما ولها نصف الصداق

17518 حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال لها نصف الصداق

17519 حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها

17520 حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال لها نصف الصداق

(225) ما قالوا في الرجل يقر لأمرأته بصداقها في مرضه)

17521 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في رجل أقر لأمرأته بصداقها في مرضه قال لا يجوز ذلك

17522 حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره

17523 حدثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال يجوز إقراره لها بصداق مثلها

17524 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك

17525 حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لأنها وارثة ولا تجوز وصية لوارث

(226) ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق)

17526 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال القول قول الرجل وقال حماد وبن ذكوان القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها

17527 حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال هو قولها ما بينها وبين صداق مثلها [ج ٤ - ص ٣٥]

17528 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها قالا البينة أنه دفعه إليها

(227) في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها)

17529 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال يسألها البينة

17530 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحكم قال بينها وقال حماد صداق نسائها

17531 حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك

(228) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق)

17532 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا

17533 حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق

17534 حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وبن عمر قالا إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق

17535 حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله

17536 حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله

17537 حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق

17538 حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا

17539 حدثنا أبو بحر عن جريج عن عطاء قال يلاعن ولها نصف الصداق [ج ٤ - ص ٣٦]

(229) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله)

17540 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك

17541 حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

17542 حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن معاذا كانت له امرأتان فكان يكره أن يتوضأ في يوم هذه عند هذه أو يكون في يوم هذه عند هذه

17543 حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم قال سمعت محمدا يقول فيمن له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت أحديهما دون الأخرى

17544 حدثنا محمد بن بكر عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل

17545 حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه

17546 حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال إنهم كانوا يسوون بينهن حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشيء مما لا يستطع كيله

17547 حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة قال فأحللن له فكان في بيت عائشة

17548 حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فكان يميل مع إحديهما على الأخرى بعث يوم القيامة وأحد شقيه ساقط

(230) ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحديهما والأخرى تنظر)

17549 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن غالب قال سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال كانوا يكرهون

الوجس وهو أن يطأ إحديهما والأخرى تنظر أو تسمع [ج ٤ - ص ٣٧]

17550 حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال سمعت عكرمة يحدث عن بن عباس قال كان ينام بين جاريتين

17551 حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا برى بأسا أن ينام الرجل بين الأمتين

(231) ما قالوا في الرجل تهدى إليه امرأته فتقول لم يمسني ويضع فيها ما لها من الصداق)

17552 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن عروة عن شريح أنه قال في رجل أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق والزمها العدة وقال لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك

17553 حدثنا محمد بن يزيد عن أبي أيوب عن أبي العلاء عن منصور عن الحسن قال عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته

(232) ما قالوا في الرجل يقول للرجل إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي)

17554 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال سألت الشعبي فقلت رجل قال للرجل إذا مضى شوال زوجتك ابنتي فقال ليس هذا بنكاح

(233) في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال عليه النفقة)

17555 حدثنا أبو بكر عبد الله قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه قال عليه النفقة

(234) في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها)

17556 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها

17557 حدثنا وكيع وبن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال مباشرة الرجل امه وأخته شعبة من الزنى

(235) في اخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها)

17558 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال ما أبالي إذاخلوت بأهلي وأغلقت بابي وأرخيت ستري حدثت به الناس أو صنعت ذلك والناس ينظرون [ج ٤ - ص ٣٨]

17559 حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة العمري قال نا عبد الرحمن بن سعد مولى لأبي سفيان قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها

17560 حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أحدكم يخبر بما صنع بأهله وعسى إحداكن أن تخبر بما صنع بها زوجها فقامت امرأة سوداء فقالت يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمثل ذلك مثل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطانة فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون فقضى حاجته منها والناس ينظرون

17561 حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراما ﴾ 1 قال إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه

(236) ما قالوا في النكاح في عام من الجدب)

17562 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني مجاعة

(237) في الرجل الولي يزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد)

17563 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال إذا أنكح المرأة الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح جديد

(238) في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه)

17564 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه

17565 حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه

17566 حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال إذا أقر به أو هنئ به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي منه

17567 حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه [ج ٤ - ص ٣٩]

17568 حدثنا بن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنئوه به وأقر به فقال شريح الزم ولدك قال عامر فإن عمر يقضي بذلك

17569 حدثنا بن إدريس عن هشام عن الحسن قال إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال

17570 حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم قال إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه وقال حماد إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره إن شاء يقول أخطأت في العدة

17571 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعد ما تضع وإن كان قد اقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك

17572 حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان بن عمر بن عبد العزيز قال إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه

17573 حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان بن سرية صار عبدا

17574 حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم يضرب وقال حماد يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله

17575 حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

17576 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال ليس إنكاره بشيء يلزق به

17577 حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال له أن ينفيه وإن كان رجلا

17578 حدثنا عبدة عن عاصم قال جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت زوجنيه أبي وأمي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال فضرب رأسه بالدرة وقال هي امرأتك والولد ولدك

(239) ما قالوا في قوله ﴿ فإذا أحصن ﴾ 1)

17579 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة ﴿ فإذا أحصن ﴾ قال إذا أحصنتهن البعولة

17580 حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقرأها ﴿ فإذا أحصن ﴾ يقول إذا تزوجن

(240) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا)

17581 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا

17582 حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال كان زوجها حرا

17583 حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته زوج بريرة كان حرا حين أعتقت

17584 حدثنا علي بن مسهر وبن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت كان زوج بريرة عبدا

17585 حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أن زوج بريرة كان عبدا

17586 حدثنا بن علية عن يونس عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث عبد لبني المغيرة من بني مخزوم

17587 حدثنا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث

كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها ودموعه تجري على لحيته يترضاها كي تختاره فلم تختره يعني زوج بريرة

17588 حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة عن بن عباس قال زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث

17589 حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر

17590 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا

(241) ما قالوا في الحسن ما هو)

17591 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن عمر الأعور عن عبد الله بن جعفر قال قالت عائشة البياض نصف الحسن [ج ٤ - ص ٤١]

17592 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن

17593 حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي يوسف شطر الحسن

(242) في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة)

17594 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المراة ولا الوالد ولده ولا الولد والده

17595 حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة في ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها

17596 حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد

17597 حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المراة ليس بينهما شيء أو معاكمة أو مكاعمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء

17598 حدثنا أحمد بن عبد الله عن بن شهاب عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال بن أبي ليلى وأنا أرى في ذلك تعزيرا

17599 حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة

(243) ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته)

17600 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن زيد بن اسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي قال نعم أتحب أن تراها عريانة

17601 حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن يسار عن حذيفة قال إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوءك

17602 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال لعمر أستأذن على أمي قال نعم استأذن عليها

17603 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء إليه رجل فقال أستأذن علي أمي قال نعم قال ما على كل أحيانها تحب أن تراها

17604 حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليل مرارا فكان يأتيهن بالليل فسأل بن عباس أستأذن عليهن كلما دخلت فقال نعم ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن

17605 حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال استأذن على أمك وإن كانت عجوزا

17606 حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الزهري عن هزيل عن عبد الله قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم

17607 حدثنا أبو خالد عن أشعث عن كردوس عن أبيه عن عبد الله قال يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى [ابنته] وعلى أخته

17608 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن هشام عن الحسن قيل يستاذن الرجل على أمه وعلى أخته قال نعم استأذن عليهما

17609 حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سأل رجل عكرمة استأذن علي أمي قال نعم استأذن على أمك

17610 حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال وإخوة المرأة يستأذنون عليها

(244) ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته)

17611 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيد] الله بن أبي يزيد سمع بن عباس يقول إنه لم يؤمر بها أكثر الناس الإذن وإني آمر جاريتي أن تستأذن علي

17612 حدثنا أبو خالد عن مالك عن عطاء عن بن عباس قال غلب الشيطان على الناس في الساعات ﴿ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ﴾ 1 قال كان أهلهم يعلمونا أن نسلم قال فكان أحدنا إذا جاء يقول السلام عليكم أيدخل فلان [ج ٤ - ص ٤٣]

17613 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال نزلت في النساء ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ 1

17614 حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ قال ليست بمنسوخة قلت فإن الناس لا يعملون بها قال الله المستعان

17615 حدثنا بن نمير عن حنظلة قال سمعت القاسم وسئل عن الإذن فقال استأذن عند كل عورة ثم هو طواف بعدها

(245) ما قالوا في قوله ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ 2)

17616 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ قال انقضاء العدة

17617 حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن مجاهد ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ قال انقضاء العدة

17618 حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ قال لا تواعدوها في عدتها إني أتزوجك حتى تنقضي عدتك

(246) ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ 3)

17619 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ قال لا تقربوها

17620 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قوله ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ قالا لا يضاجعها

17621 حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن بن عباس ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ قال إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها

17622 حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن حصين عن عكرمة ومقسم قوله ﴿ واهجروهن في المضاجع واضربوهن ﴾ قال مقسم ولا تقرب فراشها وقال عكرمة هو الكلام وقالا جميعا ﴿ واضربوهن ﴾ ضرب غير مبرح [ج ٤ - ص ٤٤]

17623 حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ﴿ واضربوهن ﴾ قال ضرب غير مبرح غير مؤثر

(247) ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله

17624 حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس يقول إذا جامعت فاستتر

17625 حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين

(248) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة)

17626 حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني

17627 حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر انه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال إنها تشرب الخمر

17628 حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور

17629 حدثنا شريك عن إبراهيم قال لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية

(249) باب كراهية أن تصف المراة المرأة لزوجها)

17630 حدثنا هشيم قال نا منصور عن بن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء لا تصفنني لأزواجكن

(250) من قال إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها)

17631 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال إذا تزوج الأمة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها

17632 حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال إذا تزوج الأمة تزوجا لم يستبرئها

(251) من قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)

17633 حدثنا أبو بكر قال نا بن مسهر وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا أن يأذن له

17634 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه

(252) ما ذكر في الزنى وما جاء فيه)

17635 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن مدرك عن بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن

17636 حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن بن أبي أوفى عن النبي عليه السلام مثله

17637 حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن يحيى بن عباد عن أبان بن عثمان قال تعرف الزناة بنتن فروجهم يوم القيامة

17638 حدثنا أبو معاوية عن أبي الضحى عن مسروق قال إن أكبر ما يصيب الناس من الذنوب الزنى هو شهوة وليس له ريح ولا يكاد تقام حدوده

17639 حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن زكريا بن صهيب عن أبي صالح قال بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء

17640 حدثنا بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن بن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم الزاني إلا نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه

17641 حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال الإيمان برة فمن زنى فارقه الايمان فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان

17642 حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء

17643 وحدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس قال لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء

17644 حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

17645 حدثنا حبيب قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بعجة الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله [ج ٤ - ص ٤٦]

(253) ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي)

17646 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج أمرأة ولم يعلمها ففرق بينهما

17647 حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب قال لا ينكح الخصي حرة مسلمة

(254) ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة)

17648 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال لا ترث وسألت الحكم فقال ترث

(255) ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها)

17649 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن داود بن جبير قال زف سعيد بن جبير ابنته إلى زوجها

(256) ما قالوا في الرجل يزوج أمه)

17650 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك وذهب إلى عمر فذكر ذلك له فقال اذهب فإذا كان غدا أتيتكم قال فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيد ابنها فقال له زوجها فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام يعني عمر أم نفسه سألتني أن أزوجها لزوجتها فزوج الرجل أمه

17651 حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان قال بلى قالت فلا تستحي من ذلك فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره حتى أنظر قال فذهب ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت يا أنس قم فزوج أبا طلحة فزوجها

(257) ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو اخته)

17652 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني يزيد النحوي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة [ج ٤ - ص ٤٧]

17653 حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد أن أبا بكر قبل رأس عائشة

17654 حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أنس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء فأشارت فقبل رأسها

(258) ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة)

17655 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات

17656 حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه وإن قيل حموها قال ألا إن حموها الموت

17657 حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال سمعت بن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

17658 حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم

17659 حدثنا شبابة بن سوار قال نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إلا الحمو فقال الحمو الموت

17660 حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت ذكوانا يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن

17661 حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عمرو بن العاص نهينا أن ندخل على المغيبات إلا بإذن أزواجهن

(259) ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء)

17662 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن الحسن وبن سيرين أنهما كانا [لا] يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيفا

17663 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يتزوج الرجل على بنت وخادم وعلى الوصفاء والوصائف [ج ٤ - ص ٤٨]

(260) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها)

17664 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت لعلنا نصطاد بها شباب قريش

17665 حدثنا وكيع قال نا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنهم مروا عليه بجارية قد زينت قال فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة

17666 حدثنا أبو بكر قال نا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال قال عمر إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها وليطوف بها يتعرض بها رزق الله

(261) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال)

17667 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون

(262) ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب)

17668 حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم

17669 حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره نكاح نصارى أهل الروم من غير أهل العهد قال فوصف محمد الرجل يكون أميرا فيريد أن يتزوج فيكره ذلك له

(263) من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام)

17670 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عطاء قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام

(264) ما قالوا في النقش بالخضاب)

17671 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن يزيد بن ميسرة عن أبي عطية من امرأة منهم قال سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب [ج ٤ - ص ٤٩]

17672 حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أمية قالت كنت آمر العرائس بالمدينة فسألت عائشة عن الخضاب فقالت لا بأس به ما لم يكن فيه نقش

17673 حدثنا عبد الأعلى عن جابر عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب والتطاريف

(265) ما قالوا في الخلوق للرجال)

17674 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران فقال لي يا يعلى هل لك امراة فقلت لا قال فاذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد قال فغسلته ثم غسلته ثم لم أعد

17675 حدثنا معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله أن نبي الله كره الصفرة يعني الخلوق

17676 حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر

17677 حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أيوب عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوار بن عمرو متخلقا فقال حط حط ورس ورس

17678 حدثنا بن علية عن هشام عن كثير مولى بن سمرة عن بن عباس قال لا تقرب الملائكة متضمخا بخلوق

17679 حدثنا أبو داود عن بن عون عن محمد أن الأشعري لما قدم البصرة رأى قيس بن عباد وعليه أثر صفرة أو قال خلوق قال فنظر إليه فانطلق يغسله ثم جاء فقال الأشعري ما أسرع ما أعفيت هذا

17680 حدثنا بن فضيل عن زياد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه دعي إلى عرس بليل فادهن بدهن فيه صفرة فأصبح وفي لحيته صفرة فغسلها فلم يذهب فغسلها بصابون

17681 حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن عمر عن عمار قال قدمت من السفر فمسحتني أهلي بشيء من الصفرة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال انطلق فاغسل عنك هذا فذهبت فغسلته فبقي في من أثره شيء فأتيته فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال انطلق فاغسل عنك هذا فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرحب بي وقال إن الملائكة لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا متضمخ بخلوق

(266) من رخص في الخلوق للرجال)

17682 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال رأيت المغيرة بن شعبة متضمخا بالخلوق كأنه

عرجون [ج ٤ - ص ٥٠]

17683 حدثنا هشيم عن أبي ساسان عن أبان بن كثير النهشلي قال رأيت أنسا قد مسح ذراعيه بشيء من خلوق من وضح كان به

(267) من قال الولد للفراش)

17684 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

17685 حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش

17686 حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

17687 حدثنا يزيد بن هارون قال نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الأثلب قيل وما الأثلب قال الحجر

17688 حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش

17689 حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح الحبشي

عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش

17690 حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

17691 حدثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

17692 حدثت عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش

(268) ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو أتزوج امرأته)

17693 حدثنا أبو أسامة قال حدثني شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلحق بأرض العدو أتتزوج امرأته قال أحدهما لا وقال الآخر نعم

(269) ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك)

17694 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال نا عاصم قال عمر بن الخطاب عليكم بالأبكار من النساء فانهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير

17695 حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن بن مسعود قال تزوجوا الأبكار فإنهن أقل جدا وأشدودا

17696 حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجوار الشواب فانكحوهن فإنهن أطيب أفواها وأعز أخلاقا وأصح أرحاما

17697 حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن سالم عن جابر قال قال سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا تزوجت أم ثيبا قال قلت لا بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك

17698 حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله قال مشيت مع النبي عليه السلام فقال ألك امرأة يا جابر قلت نعم فقال ثيبا نكحت أم بكرا قلت تزوجتها وهي ثيب فقال النبي عليه السلام فلولا تزوجت جارية تلاعبها قال قلت له قيل لي معك يوم كذا وكذا وذكر جواريا فكرهت أن أضم إليهن جارية

فتزوجت ثيبا تقطع قمل إحديهن وتخيط درع إحديهن إذا تخرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نعما رأيت

(270) ما قالوا في الأكفاء في النكاح)

17699 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب ما بقي في شيء من أخلاق الجاهلية ألا إني لا أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت

17700 حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة

17701 حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن كثير بن الصلت قال نكح مولى لنا عربية فأوتى عمر بن عبد العزيز ليتعدى عليه فقال والله لقد عدى مولى أبي كثير طوره

17702 حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر لامنعن فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء [ج ٤ - ص ٥٢]

17703 حدثنا أبو أسامة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أختا فأبى وتزوج مولاة له يقال لها نعيرة

17704 حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان قال لانؤمهم ولا ننكح نساءهم

17705 حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن بن أبي ذئب قال قال بن شهاب في العربي والمولى لا يستويان في النسب

17706 حدثنا يحيى بن آدم قال نا حسن قال سألت بن أبي ليلى عن الكفو في النكاح فقال في الدين والمنصب قال قلت في المال قال لا

(271) في الغيرة وما ذكر فيها)

17707 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

17708 حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ولأجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

17709 حدثنا محمد بن بشر قال نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن بن عتيك الأنصاري عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة

17710 حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأحوص قال قال عبد الله احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عورة وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك

17711 حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج

17712 حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها

17713 حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني غيور وإن إبراهيم كان غيورا وما من امرئ لا يغير إلا منكوس القلب

(272) من كان يقول إذا درأ اللعان ألزق به الولد)

17714 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي قالا إذا درأ اللعان ألزق به الولد

17715 حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله

17716 حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال إذا لم يكن لعان الحق الولد بالوالد

(273) ما قالوا في الرجل يفجر بالمراة أيتزوج ابنتها)

17717 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها

17718 حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال إذا أتى الرجل المراة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها

17719 حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا لا يحل له شيء من بناتها

17720 حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال لا يتزوجها

(274) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها)

17721 حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن بن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة يحل لابن الرجل أن يتزوجها

17722 حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن بن أبي نجيح عن عطاء قال لا بأس به

17723 حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه

17724 حدثنا الفضل عن سيف عن بن أبي نجيح عن عكرمة مولى بن عباس أنه كرهه [ج ٤ - ص ٥٤]

كتاب الطلاق)

(1) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق)

17725 حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال طاهرا من غير جماع

17726 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال بلغ أبا موسى أن النبي وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحدكم قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها

17727 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدث عن بن عباس في هذا الحرف ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ 1 قال في قبل عدتها

17728 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن بن سيرين قال قال رجل يعني عليا لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة

يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها

17729 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وإبن سيرين أنهما قالا طلاق السنة في قبل العدة يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء

17730 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله

17731 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع [ج ٤ - ص ٥٥]

17732 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

17733 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن ليث عن طاوس قال إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة

17734 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها

17735 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قالا طاهرا في غير جماع

17736 أخبرنا الثقفي عن خالد عن محمد ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال طاهرا أو حاملا

17737 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي قال ما طلق رجل طلاق السنة فندم

17738 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله قال طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع

(2) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو)

17739 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض

17740 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن [حجير] عن طاوس قال طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

17741 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها

17742 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن بن سيرين قال قال علي لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على أمرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض

17743 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض

17744 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

17745 حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول ما بال رجال يقول أحدهم أذهبي إلى أهلك فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي قال عبد الحكيم يعني بذلك العدة

(3) ما قالوا في الحامل كيف تطلق)

17746 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال سئل جابر عن حامل كيف تطلق فقال يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع

17747 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب قال سالت عن ذلك الزهري فقال كل ذلك لها وقت

17748 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا إذا كانت حاملا طلقها متى شاء

17749 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع

17750 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال تطلق الحامل بالأهلة

(4) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض)

17751 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها وقال الزهري وقتادة مثله

17752 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال لا تعتد بتلك الحيضة

17753 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة

17754 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ليث عن طاوس قال إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة [ج ٤ - ص ٥٧]

17755 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا تعتد بها

17756 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا تعتد بها

17757 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة

17758 حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال لا تعتد بها

17759 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال لا تعتد بتلك الحيضة

17760 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا لا تعتد بتلك الحيضة

17761 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن حميد بن الأسود عن بن عون عن بن سيرين قال لا تعتد بها

(5) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها)

17762 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال هو قرء من أقرائها

17763 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال كان هو يقول تعتد بتلك الحيضة

(6) من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض)

17764 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس عن بن سيرين قال قلت لابن عمر احتسبت بها قال فقال فمه يعني التطليقة

17765 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن يونس بن جبير عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له احتسبت بها يعني التطليقة قال فقال فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت

(7) ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة متى تنقضي عدتها)

17766 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها [ج ٤ - ص ٥٨]

17767 حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال عليها حيضة أخرى بعد آخر تطليقة

17768 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها

17769 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها

17770 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة

17771 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال وكيع والناس عليه

17772 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا لا تعتد (1) من آخر طلاقها قال سعيد بن المسيب ولا يعجبنا ذلك

(8) ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع)

17773 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن بن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها

17774 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال يشهد إذا علم

17775 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل

17776 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال لم يكن يكره ذلك تأثما ولكن كان يخاف أن يجحد

17777 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال غشيانه لها مراجعة فليشهد

17778 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا الجماع رجعة فليشهد [ج ٤ - ص ٥٩]

17779 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ (1) قال أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة

17780 حدثنا أبو بكر قال نا بن [أبي غنية] عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال فليشهد على رجعتها

17781 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال الفرقة والرجعة بالشهود

17782 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءة وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال غشيانه لها مراجعة

17783 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ليشهد على ما صنع

17784 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة

17785 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا راجع في نفسه فليس بشيء

(9) في الرجل يقول لأمرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم من قال يشهد على) رجعتها إذا علم

17786 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد قال سئل عن رجل قال لأمرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد وخلاس أنهم قالوا إذا علم أشهد على مراجعتها

17787 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة فدخلت وهو لا يشعر قال إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة

(10) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه)

17788 حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته [ج ٤ - ص ٦٠]

17789 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن بن عباس أتاه رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له مخرجا

17790 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما

17791 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال قلت للقاسم بن محمد الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثا قال يطلقها في مقاعد مختلفة

17792 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال بن عمر من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته

17793 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته

17794 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن بن عون عن الحسن قال كانوا ينكلون من طلق ثلاثا في مقعد واحد

(11) من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس)

17795 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال لا أعلم بذلك بأسا قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك

17796 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن بن عون عن محمد قال كان لا يرى بذلك بأسا

17797 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال يطلقها ثلاثا

(12) في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد)

17798 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتاه رجل فقال إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال فما قالوا لك قال قالوا قد حرمت عليك قال فقال عبد الله لقد ارادوا أن يشقوا عليك بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان

17799 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال حرمتها ثلاث وسبعة وتسعون عدوان

17800 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت

امرأتي مائة فقال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية [ج ٤ - ص ٦١]

17801 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما

17802 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال جاء رجل إلى علي فقال إني طلقت امرأتي ألفا قال بانت منك بثلاث واقسم سائرها بين نسائك

17803 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت جالسا عند بن عباس فأتاه رجل فقال يا بن عباس إنه طلق امرأته مائة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة فقال بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين

17804 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني طلقت امرأتي ألفا ومائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن وزر اتخذت آيات الله هزوا

17805 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي تحيا قال جاء رجل إلى عثمان فقال إني طلقت امرأتي مائة قال ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان

17806 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق

امرأته مائة فقال ثلاث تحرمنها عليه وسبعة وتسعون فضل

17807 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال نا سعيد المقبري قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقال يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة قال بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة

17808 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال رجل إني طلقتها مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن إسراف ومعصية

17809 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال جاء رجل إلى الحسن فقال إني طلقت امرأتي ألفا قال بانت منك العجوز

17810 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال جاء رجل إلى علي فقال إني طلقت امرأتي ألفا قال الثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين أهلك [ج ٤ - ص ٦٢]

(13) من قال لأمرأته أنت طالق عدد النجوم)

17811 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن بن سيرين عن علقمة عن عبد الله قال أتاه رجل فقال إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال تكلمت بالطلاق قال نعم قال قال عبد الله قد بين الله الطلاق فعمن أخذته فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون

17812 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عاصم عن بن سيرين عن شريح قال لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه حراما

17813 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو وسئل بن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال يكفيه من ذلك رأس الجوزاء

(14) الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا)

17814 حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد النكاح

17815 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك

17816 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال لا طلاق إلا بعد النكاح

17817 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك

17818 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا طلاق إلا بعد نكاح وقال الزهري إذا وقع النكاح وقع الطلاق

17819 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال

17820 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال لا طلاق قبل نكاح

17821 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها بن عباس قال لا طلاق قبل نكاح ولا

عتق قبل ملك

17822 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال ليس بشيء [ج ٤ - ص ٦٣]

17823 حدثنا أبو بكر قال نا خلف بن خليفة قال سألت منصورا عن الرجل له المرأة فيقول يوم أتزوجها فهي طالق قال كان الحسن لا يراه طلاقا

17824 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول يوم أتزوجها فهي طالق

17825 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس مثله

17826 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال ليس بشيء إنما الطلاق بعد النكاح

17827 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معرف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال لا طلاق قبل نكاح

17828 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن حسين أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح

17829 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني بن رفاعة الأنصاري أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا من الأنصار قيل له ذكر لنا أنك تخطب فلانة امرأة سموها فقال الأنصاري هي طالق إن

تزوجتها فزعم عبد الله أنه سأل سعيد فقال أما أنا فلا أراه شيئا قال يحيى وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول سعيد

17830 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة ووكيع قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال لا طلاق إلا بعد نكاح

(15) في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا)

17831 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معرف عن عمرو عن طاوس أنه قال لا طلاق قبل نكاح قال وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال ليس بشيء

17832 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معرف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي قال سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهي طالق فقالوا ليس بشيء وقال سعيد يكون سيل قبل مطر

17833 حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ 1 فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح [ج ٤ - ص ٦٤]

17834 حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير قالا لا طلاق إلا بعد نكاح

(16) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت)

17835 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه

17836 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال يكف عنها

17837 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا إذا وقت وقع

17838 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لأمرأته كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق قال فكل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق

17839 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه

17840 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري إذا وقع النكاح وقع الطلاق

17841 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لأمرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق قال هو وقت داخل عليه

17842 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حنظلة قال سئل القاسم وسالم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا هي كما قال

17843 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال سألت القاسم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طالق وسئل عمر يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال لا يتزوجها حتى يكفر

17844 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأة قبل أن يتزوجها فسأل بن مسعود فقال أعلمها بالطلاق ثم تزوجها [ج ٤ - ص ٦٥]

17845 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وابا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها

17846 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن شريح أن رجلا سأله عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني انها طالق

17847 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال سألت الشعبي عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال الشعبي هو كما قال فقلت إن عكرمة بزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال جرمز (1)

(17) في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا)

17848 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال قلت لسالم بن عبد الله رجل قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم اشتري

17849 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا إذا قال كل فليس بشيء

17850 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما يوجبان ذلك عليه

17851 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال كيف تطلق ما لا تملك إنما الطلاق بعد النكاح

(18) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها)

17852 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن مطرف عن الحكم عن بن عباس وبن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17853 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال إذاطلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17854 حدثنا أبو بكر قال نا عبده بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فساله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عطاء فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عبد الله بن عمرو ما يدريك إنما أنت

قاض ولست بمفتي الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

[ج ٤ - ص ٦٦]

17855 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن بن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17856 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17857 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت لا تحل له حتى يطأها زوجها

17858 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها

17859 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله

17860 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وبن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17861 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن بن معقل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17862 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال إن كان قال طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك

17863 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17864 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره

17865 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن خالد عن محمد قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ج ٤ - ص ٦٧]

17866 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17867 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17868 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17869 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال أكرهه

17870 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن بن عباس قالا إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(19) في الرجل يقول لأمرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها)

17871 حدثنا أبو بكر قال نا بن عياش عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لأمرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال بانت بالأولى

والأخريان ليستا بشيء قال قلت من يقول هذا قال علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدخل بها

17872 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن اشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال إذا قال لأمرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان

17873 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمي عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا قال قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى والأخريان ليستا بشيء

17874 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال بانت بالأولى

17875 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا بانت بالأولى واثنتان ليستا بشيء

17876 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال إذا قيل لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت

17877 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس قال إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح

زوجا غيره ولو قالها تترى (1) بانت بالأولى [ج ٤ - ص ٦٨]

(20) ما قالوا إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة)

17878 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

17879 حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال جاء أبو الصهباء إلى بن عباس فقال هات من هناتك إن الثلاث كن يحسبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة قال بلى فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق فأجازهن عليه

17880 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

(21) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول) طلقت فيقول نعم

17881 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب [عن] مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول طلقت امرأتك

فيقول نعم ثم لقيه آخر فقال طلقت قال نعم فقال إن كان نوى الأولى فهي واحدة

17882 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل [فيقول] طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم فحدثنا عن أبي إسحاق عن بن [معقل] والشعبي قالا إذا أراد الأول فلا بأس

17883 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي فقيل له طلقت امرأتك فقال نعم فلقي آخر فقيل له طلقت امرأتك فقال نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ما نوى

17884 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال طلقت امرأتك فقال نعم قال فقال إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شيء

17885 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لأمرأته أنت طالق فقالت أي شيء تقول فقال أنت طالق البتة فقال حماد إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس

17886 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال إعتدي فمثل ذلك [ج ٤ - ص ٦٩]

17887 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع فيقول الرجل نعم قال إبراهيم بانت منه

(22) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها)

17888 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة قال يقع عليها يوم قال

17889 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق

17890 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري قال إذا طلق إلى أجل وقع

17891 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال كان الزهري يقول تعتد من يوم قال

(23) من قال لا يطلق حتى يحل الأجل)

17892 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق

17893 حدثنا أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول حتى يجيء الأجل

17894 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن بن عباس قال إلى الأجل

17895 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد عن رجل قال لأمرأته إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة قال أراها طالق إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك

17896 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة عن بيان عن أبي ذر أنه قال لغلام له هو عتيق إلى الحول

(24) في الرجل يقول لأمرأته إعتدي ما يكون)

17897 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم في الرجل قال لأمرأته اعتدي قال هي تطليقة إذا عنى الطلاق

17898 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال هي تطليقة

17899 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء قال إعتدي واحدة

17900 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال هي واحدة وهو أحق بها

17901 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال سالت الحكم وحمادا عن رجل قال لأمرأته أنت طالق ونوى الأولى قالا هي واحدة

17902 حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا قال الرجل لأمرأته إعتدي إعتدي وقال إني نويت واحدة فواحدة

17903 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لأمرأته اعتدي اعتدي ثلاثا قال هي واحدة

(25) ما قالوا إذا قال إعتدي ثلاثا)

17904 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا إذا قال الرجل لأمرأته اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

17905 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله

(26) ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي)

17906 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال لأمرأته أنت طالق فاعتدي قال هي واحدة وإذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان

(27) ما قالوا في طلاق المجنون)

17907 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال المجنون لا يجوز طلاقه

17908 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق

17909 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال سألت بن سيرين عن طلاق المجنون فقال ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر يمينه

17910 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال لا

يجوز [ج ٤ - ص ٧١]

17911 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز

(28) ما قالوا في طلاق المعتوه)

17912 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

17913 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال سمعت عليا يقوله

17914 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

17915 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر بن عمر أن تعتد فقيل له إنه معتوه فقال إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره

17916 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق

17917 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طلق المعتوه امراته في حال إفاقته قال جاز

17918 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال طلاقه ليس بشيء

17919 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال لا يجوز طلاقه

17920 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال لا يجوز طلاقه

17921 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال ليس له طلاق

17922 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

17923 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال ليس لمعتوه طلاق [ج ٤ - ص ٧٢]

(29) ما قالوا في الذي به الموتة (1) يطلق)

17924 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي به الموتة قال إذا طلق فليس بشيء وإذا أفاق فطلاقه جائز

17925 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

17926 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق قال الحسن لا يلزمه وقال قتادة إذا اشترى وباع لزمه وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه

17927 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال طلاقه وعتاقه جائز

17928 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك

(30) ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عليه)

17929 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن

عمرو إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه

17930 حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء قال يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق

17931 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء طلاقه إلى وليه

17932 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه فكتب إلي أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر

17933 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر قال لا يجوز عليه طلاق وليه

(31) ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته)

17934 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتبت عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلي أن أجله سنة يتداوى [ج ٤ - ص ٧٣]

(32) ما قالوا في الصبي)

17935 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال لا يجوز طلاق الصبي

17936 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال لا يجوز طلاق الصبي

17937 حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز قال الحسن لا يجوز طلاقه حتى يحتلم

17938 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الضبعي قال طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك

17939 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي غلام طلق ثلاثا قال ما اراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا

17940 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول اكتموا الصبيان النكاح

17941 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع

17942 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه

17943 حدثنا أبو بكر قال نا بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شيء من أمره بشيء

17944 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال النساء كثير

17945 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال ليس بشيء والنساء كثير

17946 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان فإذا وقع لم يرده شيئا

17947 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي ليس بشيء [ج ٤ - ص ٧٤]

17948 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال سالت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا لا يجوز

(33) في طلاق المبرسم والذي يهذي)

17949 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال حدثني رجل من أهل الشام لم أر به بأسا قال كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما افاق قالوا له كذا وكذا قال ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه

17950 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو حديث بن علية عن يونس

17951 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال كان يقول طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشيء

17952 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه

17953 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن [هرم] عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك

17954 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا لا يجوز طلاق المبرسم

17955 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة

17956 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود إن كان يعقل فطلاقه جائز وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز

(34) من أجاز طلاق السكران)

17957 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال طلاق السكران جائز

17958 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران

17959 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا طلاقه جائز ويوجع ظهره [ج ٤ - ص ٧٥]

17960 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا طلاقه جائز

17961 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال طلاق السكران جائز

17962 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد

17963 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال طلق جاري سكرانا فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب فقال إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين

17964 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال طلاقه جائز

17965 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال يجوز طلاقه

17966 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال يجوز طلاق السكران

17967 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي قال قلت لمالك حدثت أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالا طلاقه جائز قال نعم

17968 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة

17969 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد

17970 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال يجوز طلاقه والحد في ظهره

17971 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشيء ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز

17972 حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال طلاق السكران جائز [ج ٤ - ص ٧٦]

(35) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا)

17973 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن بن أبي ذئب عن الزهري عن ابان بن عثمان عن عثمان قال كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك

17974 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا ليس بجائز

17975 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران

17976 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه

17977 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه

(36) في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي)

17978 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط بن عمير السدوسي قال خطبت امراة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا فقلت قد طلقتها ثلاثة قال فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا أليس قد طلقت امرأتك قلت بل كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها

وأما هذه فلم اطلقها فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال نيته

17979 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسلم بن محمد عن إبراهيم بن ميسرة عن بن طاوس عن أبيه أن رجلا كان جالسا مع امرأته على وسادة وكان الرجل رضي فقال لأمرأته أنت طالق يعني الوسادة فقال طاوس ما أرى عليك شيئا

17980 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به الطلاق

17981 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لأمرأته قد أعتقتك قال لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى ذلك

17982 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال قال مسروق إنما الطلاق ما عنى به الطلاق

17983 حدثنا أبو بكر قال نا بشر بن مفضل عن سوار قال نا أبو ثمامة وامراته من أهلنا أن كنانة بن الصلت كانت عنده امرأة وقد ولدت له اولادا في الجاهلية فقال لها ما فوق نطاقك محرر فخاصمته إلى الأشعري فقال أردت بما قلت الطلاق قال نعم قال فقد أبناها منك [ج ٤ - ص ٧٧]

17984 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل قال لأمرأته أنت عتيقة قال هي تطليقة وهو أحق بها

17985 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن حطان عن زبان بن صبرة الحنفي أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال نواة طالق نواه طالق ثلاثا قال فرفع إلى علي فقال ما نويت قال نويت امرأتي قال ففرق بينهما

17986 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أتي بن مسعود في رجل قال لأمرأته حبلك على غاربك فكتب بن مسعود إلى عمر فكتب عمر مرة فليوافيني بالموسم فوافاه بالموسم فأرسل إلى علي فقال له علي أنشدك بالله ما نويت قال نويت امرأتي قال ففرق بينهما

(37) في الرجل يقول لأمرأته قد أذنت لك فتزوجي)

17987 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لأمرأته قد اذنت لك فتزوجي قال إن لم ينو طلاقا فليس بشيء فذكر ذلك للشعبي فقال الشعبي والذي يحلف به إن أهون من هذا ليكون طلاقا

17988 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال لأمرأته اخرجي من بيتي ما يجلسك في بيتي لست لي بامرأة يقول ثلاث مرات قال الحسن هذه واحدة وينظر ما نوى

(38) في الرجل يقول لأمرأته لا حاجة لي فيك)

17989 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل بن إبراهيم في الرجل يقول لأمرأته لا حاجة لي فيك قال نيته

17990 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد عن مكحول في رجل قال لأمرأته لا حاجة لي فيك قال مكحول ليس بشيء

17991 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال سالت الحكم وحمادا عن رجل قال لأمرأته اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك قال إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها

17992 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحسن في رجل قال لأمرأته اخرجي استتري اذهبي لا حاجة لي فيك فهي تطليقة إن نوى الطلاق

17993 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لأمرأته الحقي بأهلك قال هذه واحدة فقال قتادة ما أعد هذا شيئا [ج ٤ - ص ٧٨]

(39) في رجل قال لأمرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك)

17994 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لأمرأته قد خليت سبيلك قال نيته قال أرأيت إن نوى ثلاثا قال أخاف أن يكون ذلك

17995 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال إذا قال لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة

17996 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله

(40) من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره)

17997 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن عامر وعن عمران بن مسلم عن بن عقال عن مصعب بن سعد وأبي مالك وعبد الله بن شداد قالوا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(41) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده)

17998 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه

17999 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم البناني قال حدثني رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا

18000 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال إن أمسك فليس بشيء وإن أمضاه فهو طلاق

18001 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم ياتيها الكتاب

18002 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال إذا كتب الرجل إلى امرأته إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب أما بعد فانت طالق قال بن شبرمة فهي طالق

(42) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد)

18003 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذاطلقت ولم تبلغ المحيض قالوا تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها [ج ٤ - ص ٧٩]

18004 حدثنا أبو بكر قال نا أبو ألأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض

18005 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال بن عباس

(43) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست كيف يطلقها)

18006 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها

18007 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال

18008 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال يطلقها عند الأهلة

18009 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها

(44) في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا بسمي)

18010 حدثنا أبو بكر قال نا بن المبارك عن معمر عن حماد قال سألته عن رجل قال امرأته طالق وله اربع نسوة قال يضع يده على أيتهن شاء قال معمر وكان الحسن يقول ذلك

18011 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن عليا اقرع بينهن

18012 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن رجل عن الشعبي قال إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق

18013 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفا لبني سعد سأل الحسين وكان السلطان استخلفه فقال لك ما نويت [ج ٤ - ص ٨٠]

18014 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال امرأته طالق وله ثلاث نسوة فقال إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار

18015 حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة فاطلعت منهن امراة فقال أنت طالق البتة فدخل عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي هذه وتقول هذه هي فلم يعرفها قال أبو جعفر بن منه جميعا

(45) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به)

18016 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير إذا لم يحنث لم يقع عليها

18017 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه

18018 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا له ثنياه قدم الطلاق أو أخره

18019 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال له ثنياه قدم الطلاق أو أخره

18020 حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم وما يدري شريح

18021 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال أتيت امرأتي طروقا فقالت لي ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال ليس بشيء

(46) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق)

18022 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق

18023 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه

18024 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال لأمرأته أنت طالق إن شاء الله قال له ثنياه وقال الحكم مثله

[ج ٤ - ص ٨١]

18025 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وإياس بن معاوية في رجل قال لأمرأته هي طالق إن شاء الله قالا ذهبت منه

18026 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال إذا قال لأمرأته هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشيء

(47) من لم ير طلاق المكره شيئا)

18027 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي زيد المديني عن بن عباس قال ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق

18028 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا

18029 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير قال كانا لا يريان طلاق المكره شيئا

18030 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا

18031 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال لا طلاق ولا عتاق على مكره

18032 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا

18033 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا براه شيئا قال عبد الملك في حديثه قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق

18034 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأوزاعي قال سألت عطاء عن طلاق المكره فقال ليس بشيء

18035 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا

18036 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لكم عن ثلاث الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه

18037 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال فلم يجز ذلك [ج ٤ - ص ٨٢]

18038 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن تور عن عبد الله بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

(48) من كان يرى طلاق المكره جائزا)

18039 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار قال قلت للشعبي إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا قال إنهم يكذبون علي

18040 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال طلاق المكره جائز

18041 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم قال هو جائز إنما هو شيء افتدى به نفسه

18042 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره

18043 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن بن سيرين عن شريح قال طلاق المكره جائز

18044 حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة قال طلاق المكره جائز

18045 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه

18046 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز

(49) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال فلانة خرجت أنت) طالق

18047 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال فلانة خرجت أنت طالق قال تطلق التي أراد ونوى

18048 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال تطلقان جميعا تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها أنت طالق

18049 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لأمرأته إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت فأنت طالق قال يقع طلاقه على امرأته [ج ٤ - ص ٨٣]

18050 حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن بن جريج عن عطاء قال سمعته يقول إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة أخرى فقيل له امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء ليس بشيء

18051 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال من هذه قيل فلانة قال إنها طالق وكانت التي لم تسم قال قد وقع الطلاق عليهما جميعا

18052 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال أنت طالق فاجابته الأخرى قال تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك

(50) ما قالوا في الرجل يقول لأمرأته الحقي بأهلك)

18053 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لأمرأته الحقي بأهلك قال نيته

18054 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يقول لأمرأته الحقي بأهلك قال ليس بشيء إلا أن ينوي طلاقا في غضب

18055 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال إذا قال الحقي بأهلك قال هذه واحدة وقال قتادة وما أعد هذا شيئا

18056 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لأمرأته اخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا هي واحدة وهو أحق برجعتها

(51) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة)

18057 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل له أربع نسوة فقال لهن بينكن ثلاث تطليقات قال بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات والرجل يطلق نصف تطليقة قال هي تطليقة تامة

18058 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن بينكن تطليقة قال لكل واحدة تطليقة

18059 حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن جراح عن الأوزاعي قال قيل لعمر بن عبد العزيز الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال هي تطليقة [ج ٤ - ص ٨٤]

18060 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل كن له أربع نسوة فقال لهن بينكن تطليقة قال على كل واحدة منهن تطليقة

18061 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال إذا قال أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة

(52) في الزوج يحدث نفسه بطلاق امرأته)

18062 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به

18063 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن بن أبي عروبة عن قتادة عن بن سيرين والحسن أنهما قالا حديث النفس بالطلاق ليس بشيء وقال بن سيرين لو لم يسأل كان أحب إلي

18064 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن إسماعيل بن آدم قال سألت محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق قال ليس حديث النفس بشيء

18065 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن سعيد بن جبير مثله

18066 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعن سفيان عن بن جريج عن عطاء قالا ليس بشيء

18067 حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن بن جريج عن عطاء وعن عمرو عن جابر بن زيد بنحوه

18068 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر قال إذا حدثت نفسه بالطلاق أو الاعتاق فليس بشيء

(53) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قا لوا فيه)

18069 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا جعل الرجل أمر ا مرأته بيد غيره فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة

18070 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال هو كما قال [ج ٤ - ص ٨٥]

18071 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل انطلق فطلق عني فلانة قال هو جائز إن طلق جاز

18072 حدثنا أبو بكر قال نا بن دكين عن زكريا قال سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة

18073 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة

18074 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا

(54) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها)

18075 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال جاء رجل إلى عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله ما تقول فقال عبد الله أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر وأنا أيضا أرى ذلك

18076 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لأمرأته إن جزت عتبة هذا الباب فامرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد هي واحدة

18077 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت رجل جعل أمر امراته بيدها قال قال فأمرها بيدها

18078 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال القضاء ما قضت

18079 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال القضاء ما قضت

18080 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض القضاء ما قضت

18081 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن بن المسيب قال القضاء ما قضت

18082 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال القضاء ما قضت

18083 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن بن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال القضاء ما قضت

18084 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا القضاء ما قضت

18085 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم قالت قد طلقت نفسي ثلاثا قال قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها

18086 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة ثم لقي عمر فقال نعم ما رأيت

18087 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها

(55) ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا)

18088 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن بن عباس في رجل قال لأمرأته أمرك بيدك فقالت أنت طالق ثلاثا فقال بن

عباس خطأ الله نوءها (1) لو قالت أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت

18089 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال ذكرته لإبراهيم فقال سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت طلقتك أو طلقت نفسي

18090 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال خطأ الله نوءها

18091 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق ثلاثا قال خطأ الله نوءها

18092 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع فقلت لها هي بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال فذكرت ذلك لعمر فقال لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب [ج ٤ - ص ٨٧]

(56) ما قالوا في الرجل يخير امراته فتختاره أو تختار نفسها)

18093 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال قال عبد الله إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها

18094 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسالتها عن ذلك فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا

18095 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال ليس بشيء قال وكان بن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة

18096 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته

18097 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن عاصم عن زاذان قال كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال ليس كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف فقيل له رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي فقال أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة

18098 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لأمرأته اختاري إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء

18099 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة

18100 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها وإن اختارت زوجها فلا شيء

18101 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا

18102 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال سألت أبا جعفر عن رجل يخير امرأته فتختار زوجها قال ليس بشيء قلت فإن اختارت نفسها قال تطليقة وهو أحق برجعتها

18103 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل خير امراته فردت ذلك إليه ولم يقض فيه شيئا

18104 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله

(57) من قال اختاري وأمرك بيدك سواء)

18105 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا أمرك بيدك واختاري سواء

18106 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق قال في قولهم أمرك بيدك واختاري سواء

18107 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن أبي ليلى عن علي وعبد الله وزيد قالوا أمرك بيدك واختاري سواء

18108 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي قالا أمرك بيدك واختاري سواء

18109 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز جعل أمرك بيدك واختاري سواء

(58) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها)

18110 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها فإن تفرقا فلا شيء

18111 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها

18112 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها

18113 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن اشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها

18114 حدثنا أبو بكر قال نا بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا خير الرجل امراته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت

18115 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا قامت من مجلسها فلا شيء

18116 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن بن جريج وعطاء وعمرو بن دينار قالوا إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها

18117 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو في رجل يخير امرأته قال لها مادامت في مجلسها

18118 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها

18119 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في الخيار

(59) من قال أمرها بيدها حتى تتكلم)

18120 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل قال هو بيده حتى تتكلم

18121 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئا فرفع إلى بن الزبير فقال على ما قمت قالت على أن لا أرجع إليه فأبانها منه

(60) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار)

18122 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل خير امرأته قال له أن يرجع ما لم تتكلم

18123 حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال له ذلك

18124 حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن بن جريج عن عطاء في رجل يخير امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم يرد ذلك من قبل أن تقول شيئا قال له ذلك

18125 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال بن مسعود إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء [ج ٤ - ص ٩٠]

(61) في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة)

18126 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث

18127 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خير امرأته ثلاث مراره فاختارت نفسها مرة واحدة قال بانت منه بثلاث

18128 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سئل عن رجل قال لأمرأته اختاري نفسك فسكتت ثم قال اختاري فسكتت ثم قال اختاري فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثا

18129 حدثنا أبو بكر قال حدثت عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا خيرها ثلاثا فاختارت مرة فهي ثلاث

(62) ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئا)

18130 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال سكوتها رضى بالزوج إذا خيرها فسكتت

18131 حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال سكوتها رضى بالزوج

(63) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة)

18132 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جرير بن حازم عن الزبير عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي فسأله فقال ما أردت بها فقال واحدة قال آلله ما أردت بها إلا واحدة قال آلله ما أردت بها إلا واحدة قال فرد عليه

18133 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال هي ثلاث

18134 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر في البتة ثلاث تطليقات [ج ٤ - ص ٩١]

18135 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا تطليقة وهو أملك بها

18136 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه جعل البتة تطليقة وزوجها أملك بها

18137 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار وعن بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله

18138 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال عن عمر في قول الرجل لأمرأته أنت طالق البتة إنها واحدة بائن وقال علي هي ثلاث وقال شريح نوقفه على بدعته

18139 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال شهد عبد الله بن شداد عن عروة بن مغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها وأن الرياش بن عدي شهد على علي أنه جعلها ثلاثا وأن شريحا قال نيته

18140 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن داود عن الشعبي قال لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه ليقولن فقال إن الله سن سننا وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن فإذا انتهى إليك من ذلك شيء فميزوا السنن فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع

بأهلها أما طالق فمعروفة وأما البتة فبدعة نوقفه على بدعته فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم

18141 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن نافع ان بن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عمر وبن الزبير فقال إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم أو هل تجدان له رخصة فقالا لا ولكنا تركنا بن عباس وأبا هريرة عند عائشة فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال بن عباس بتت وذكر من عائشة متابعة لهما

18142 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث

18143 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث

18144 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يسأل عن نيته

18145 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال هي ثلاث [ج ٤ - ص ٩٢]

18146 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد عن مكحول والزهري قالا ثلاث

18147 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال قال أبو بكر سالني عمر بن عبد العزيز عن البتة فقلت له إن أبان بن عثمان كان يقول هي واحدة فقال عمر لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا

18148 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قال عمر بن عبد العزيز يا أبا بكر البته ما يقول الناس فيها فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى بالغاية القصوى

18149 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البتة ثلاث

(64) ما قالوا في الخلية (1)

18150 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا في الخلية تطليقة وهو أملك برجعتها

18151 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن كردوس عن أبيه عبد الله في الخلية قال نيته

18152 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال هي ثلاث

18153 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن طاوس عن أبيه قال الخلية ما نوى

18154 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث

(65) ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها)

18155 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البريه قالا تطليقة وهو أملك بها [ج ٤ - ص ٩٣]

18156 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال هي ثلاث

18157 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال هي ثلاث

18158 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن بن أبي خالد عن الشعبي قال كان يقول هي واحدة

18159 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاث فثلاث

18160 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البرية قال هي ثلاث

18161 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن بن طاوس عن أبيه في البرية قال ما نوى

18162 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال سألت الشعبي عن رجل قال لأمرأته برئت منك قال نيته

18163 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ قال إن لم يكن نوى

الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة وله أن براجعها في عدتها

18164 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث

18165 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال هي ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

18166 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول البرية ثلاث

(66) ما قالوا في البائن)

18167 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن تطليقة وهو أملك برجعتها

18168 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال هي ثلاث [ج ٤ - ص ٩٤]

18169 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال هي ثلاث

18170 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن بن طاوس عن أبيه في البائن ما نوى

18171 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن معمر عن الزهري في البائنة ثلاث

18172 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

18173 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة ثلاث

(67) في الرجل يقول لأمرأته أنت علي حرج)

18174 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال أنت علي حرج فقال عمر ما هي بأهونهن

18175 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول ثلاث قال قتادة وكان ذلك رأي الحسن يفتي به

18176 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن الزهري في طلاق الحرج ثلاث

18177 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن بن طاوس عن أبيه في طلاق الحرج ما نوى

18178 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج ثلاثا قال وكذلك قال الحسن

(68) ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا)

18179 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال إذا قال الرجل لأمرأته أنت علي حرام فهي ثلاث

18180 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال ثلاث

18181 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها

18182 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله

18183 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن اشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى

18184 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال الحرام بائنة واحدة

18185 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا قال الرجل لأمرأته هي عليه حرام ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة

18186 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث

18187 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

18188 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الحرام ثلاث

(69) من قال الحرام يمين وليست بطلاق)

18189 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال الحرام يمين

18190 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله

18191 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت يمين

18192 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أنهم قالوا الحرام يمين

18193 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال ما أبالي إياها حرمت أو قرابا

18194 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا يمين

18195 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس ثلاث وقال آخرون كفارة يمين وأنا أرى عليه كفارة الظهار

18196 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا الحرام يمين [ج ٤ - ص ٩٦]

18197 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال الحرام يمين ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ 1

18198 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن بسار قالا الحرام يمين

18199 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد

18200 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وبن مسعود قالوا من قال لأمرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين

18201 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا قال الرجل لأمرأته أنت علي حرام فليس بشيء

18202 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال قال عامر زعم أناس أن عليا كان يجعلها حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولأنا أعلم بها من الذي قالها إنما قال ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر

18203 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لأمرأته أنت علي حرام قال يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب

(70) ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام)

18204 حدثنا أبو بكر قال نا بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال كل حل علي فهو حرام قال لولا امراته لأمرته أن يكفر يمينه

18205 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال سألت الشعبي عن رجل قال كل حل علي حرام قال لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا بكفر يمينه

18206 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال كل حل علي حرام إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها

18207 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال إذا قال كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين

18208 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا كل حل علي حرام فكفارة يمين

18209 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لأمرأته كل حل علي فهو حرام قال تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله

(71) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها)

18210 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء

18211 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها

18212 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لأمرأته استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة

18213 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها

18214 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى

تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها وبه كان يأخذ الحسن

18215 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شيء

18216 حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لأهلها تطليقة وهو أحق برجعتها

18217 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها

18218 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن ا لحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه

18219 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشيء قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها [ج ٤ - ص ٩٨]

(72) ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم)

18220 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال قالت امرأة لزوجها أراحني الله منك قال حميد أو نحوا من هذا قال فقال نعم فنعم قال فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر تريد أن أتحملها عنك هي بك هي بك

(73) ما قالوا في الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير)

18221 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

18222 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن أشعث عن الحسن عن أسيد بن عرجفة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(74) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها)

18223 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن

حلف فأحب إلي أن تفتدى منه إذا حلف

18224 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية

18225 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال تقدمه إلى السلطان فتستحلفه

18226 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المراة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر

18227 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال هما زانيان ما يجتمعان

18228 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر إنه يكون منه الشيء في السر فأحلفه وتركه

18229 حدثنا أبو داود قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو قال كنت جالسا عند بن عباس فأتته امرأة فقالت إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل

18230 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال تهرب منه [ج ٤ - ص ٩٩]

18231 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه

18232 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال تفتدي بمالها قال قلت فإن أبى قال تهرب منه ولا تقاره

18233 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال كان يامر مثل هذه أن تهرب

(75) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته)

18234 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال ليس على المؤمن غلط

18235 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشيء فغلط فطلق فقال الشعبي ليس بشيء وقال الحكم يلزمه

(76) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها)

18236 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة

18237 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن بن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال يلحقها طلاقه ما كانت في العدة

18238 حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا يقع عليها الطلاق

18239 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال يلزم المطلقة الطلاق في العدة

18240 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن إبراهيم قالا يلزمها الطلاق في عدتها

(77) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها)

18241 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي الطلاق والعدة بالنساء [ج ٤ - ص ١٠٠]

18242 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة

18243 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال الطلاق والعدة بالنساء

18244 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا العدة والطلاق بالنساء

18245 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال نبئت عن بن عباس بمثل ذلك

18246 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ايوب عن نافع قال تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين

18247 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض

(78) من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء)

18248 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ايوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبي عثمان وزيد قال سليمان ويقول أحد غير هذا

فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة

18249 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ايوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

18250 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن عكرمة مثله

18251 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

18252 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة

18253 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض وإذ كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان

18254 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب قال الطلاق للرجال والعدة للنساء

(79) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها)

18255 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش قال قال عبد الله بيع الأمة طلاقها

18256 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبيه قال بيع الأمة طلاقها

18257 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال أيهما بيع فذلك لها طلاق

18258 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال أيهما بيع فذلك لها طلاق

18259 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال يضعها في بيع أيهما كان

18260 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال بيعه طلاقها

18261 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال سألت عامرا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها قال إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال وإن يتنزه خير له

18262 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا بيعت الأمة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق

(80) من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق)

18263 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها

18264 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه [ج ٤ - ص ١٠٢]

18265 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيد الله بن سعد عن بن يسار عن عمر قال اشتر بضعها

18266 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن سعدا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة

18267 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد أن سعدا زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها

18268 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال أهديت لي جارية لها زوج

18269 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هشام عن بن أبي ليلى عن الشعبي قال أهدى رجل من همدان لعلي جارية فلما أنته سألها علي أفارغة أم مشغولة فقالت مشغولة يا أمير المؤمنين قال فاعتزلها وارسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة

18270 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا

18271 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن سيرين قال نبئت أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها قالوا هذه امة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه

18272 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد أو عن بن حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج

18273 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد

18274 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه علي بن صالح وقال عبد الرحمن بن عوف لا يصلح زوجان في الإسلام

18275 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن بن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال دلست لي إذن

(81) في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد)

18276 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا قال عمر إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج [ج ٤ - ص ١٠٣]

18277 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما قال ليس لك ذلك

18278 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا اذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد

18279 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن حسن عن الشعبي قال إذا تزوج باذن سيده فالطلاق بيد العبد

18280 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد

18281 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك

18282 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لأبي الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه قال بئس ما صنع

18283 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيدالعبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك

18284 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير إن جابر بن زيد كان يقول إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده فقال كذب جابر بن زيد

18285 حدثناأبو أسامة عن بن عون عن محمد قال الطلاق بيد من يملك البضع

18286 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ليس لسيده أن يطلق عنه

18287 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيد العبد

18288 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت

18289 حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد

18290 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك وبن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا الطلاق بيد العبد

18291 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه

18292 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد

(82) من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد)

18293 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن حصين عن عامر قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده

18294 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت

18295 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد

18296 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن بن عمر مثله

(83) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما)

18297 حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن بن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها

18298 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها قالا الإسلام أخرجها منه

18299 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال يفرق بينهما

18300 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا إن أسلم معها فهي امراته وإن لم يسلم فرق بينهما

18301 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس قال كان رجل من بني ثعلب يقال له عباد

بن النعمان بن زرعة كانت عنده [إمرأة] من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما [ج ٤ - ص ١٠٥]

18302 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن قال إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح

18303 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امراة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر

18304 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده يفرق بينهما

18305 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن بن شبرمة عن عمرو بن مرة قال سالت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت قال فرق

18306 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال يفرق بينهما

(84) من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه)

18307 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال إذا أسلمت النصرانية أمراة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا

18308 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال هو أحق بها ما داما في دار الهجرة

18309 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن بن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب تخيرن

18310 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال هو احق بها ما كانت في المصر

18311 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يقران على نكاحهما

18312 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقرون عنده

18313 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها

(85) من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة)

18314 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا تطليقة بائنة [ج ٤ - ص ١٠٦]

18315 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة وقال عكرمة مثل ذلك

18316 حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال تفريق الإمام تطليقة

(86) ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها)

18317 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

18318 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته

18319 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن بن أبي نجيح عن عطاء قال إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها

18320 حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال هو أحق بها ما دامت في العدة

18321 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته

18322 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال هو أحق بها ما دامت في العدة

18323 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان

(87) من قال ليس في الظهار وقت)

18324 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك

18325 حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله

18326 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امراته ولا يوقت أجلا قال لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة [ج ٤ - ص ١٠٧]

18327 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في الظهار وقت

18328 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال ليس في الظهار وقت

18329 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ليث عن طاوس قال ليس في الظهار وقت

18330 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لأمرأته إن قربها سنة فهي عليه كظهر امه قال فقال الشعبي لا يدخل الإيلاء في الظهار

18331 حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا قال الرجل لأمرأته هي عليه كظهر امه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال هي علي كظهر أمي فتركها سنة فليس إيلاء

18332 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن بن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال لايدخل الإيلاء في الظهار ولا ظهار في الإيلاء

(88) ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك)

18333 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في الظهار وقت إلا أن يقول إن قربتك فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه

بالإيلاء

18334 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن بن سالم عن الشعبي قال إذا قال الرجل لأمرأته أنت علي كظهر أمي إن قربتك فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء

18335 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال هو إيلاء

18336 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء في الرجل قال لأمرأته إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال ليس بشيء

18337 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا إذا قال الرجل لأمرأته إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار وقد وقت عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة

18338 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا سألتهما عن رجل قال لأمرأته إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر [ج ٤ - ص ١٠٨]

(89) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا)

18339 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع تطليقة بائن والإيلاء والمبارأة كذلك

18340 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن بن جريج قال قال عطاء كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة واحدة بالفداء

18341 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر قال قلت لعبد الكريم بلغني أن الزهري كان يقول المبارأة اشد الطلاق قال ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا بمنزلة الخلع

(90) من قال كل فرقة تطليقة)

18342 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا كل فرقة تطليقة

18343 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي طلاق

18344 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال كل فرقة فهي تطليقة

18345 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال كل فرقة فهي تطليقة

18346 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال كل فرقة فهي تطليقة بائن

18347 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن ليث عن طاوس قال كل فرقة طلاق

(91) ما قالوا في الأمة تخير فتختار نفسها)

18348 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن طاوس وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فاختارت فكان فرقة بغير طلاق

18349 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أعتقت فخيرت فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق

18350 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال هي تطليقة

18351 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن

(92) ما قالوا في الرجل يقول لأمرأته إن شئت فأنت طالق)

18352 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لأمرأته إن شئت فأنت طالق قال إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شيء

18353 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن في رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت فقال هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال إن شئت طلقتك فقالت قد شئت قال إن شاء لم يطلقها

(93) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون)

18354 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن قائد أن رجلا قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة ففعلت فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال ما نوى وأتت معه أبا عبيد الله الهذلي فقال ما نوى وقال سعيد بن جبير ليس بشيء

18355 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب إن الحجاج يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لأمرأته لست لي بامرأة فقال تطليقة فقال سعيد ما أبعد

18356 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم سئل جابر عن رجل قال لأمرأته ما أنت لي بامرأة مرارا وهو غضبان قال إبراهيم ما أراه بلغ هذا الحد إلا وهو يريد الطلاق

18357 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لأمرأته لست لي بامرأة قال ما نوى

18358 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن وعن عطاء في رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال كذبة ليست بشيء

18359 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال إذا واجهها بطلاق وأراد الطلاق فهي واحدة

(94) ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه)

18360 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش أنه سئل عن رجل قيل له ألك امرأة وله امرأة فقال لا فقال كذبة كذبها [ج ٤ - ص ١١٠]

18361 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال عن عمر أنه قال كذبة في الرجل له امرأة فسئل ألك امرأة فيقول لا

18362 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال ليس بشيء

18363 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال هو كاذب

(95) ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل)

18364 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يقال له طلقت امرأتك ولم يكن فعل فقال نعم فقال يقع عليها الطلاق

18365 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قيل له طلقت امرأتك ولم يكن طلقها فقال نعم فقال الحسن فقد طلقت

18366 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال له طلقت ولم يكن طلق فيقول نعم فقال كذبة

(96) ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا)

18367 حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن بن شبرمة عن الشعبي قال النية فيما خفي فأما فيما ظهر فلا نية فيه

18368 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عتيك عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا قال هي واحدة

18369 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم قال هي واحدة

18370 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم قال هي واحدة

18371 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم في رجل قال لأمرأته أنت طالق وأشار بيده ثلاثا قال فسألوه عن ذلك فقال هي واحدة

18372 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن بيان قال سئل الشعبي عن أبواب الطلاق فقال الشعبي سئل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق امرأته

(97) من قال اللعان تطليقة)

18373 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال اللعان تطليقة بائنة [ج ٤ - ص ١١١]

18374 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال اللعان تطليقة بائنة

18375 حدثنا أبو بكر قال نا [هشيم] عن مغيرة قال قلت لإبراهيم الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثا فقال نعم

18376 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي قال الملاعنة أشد من الرجم

(98) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده)

18377 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن سمعنا أبا هريرة يقول سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها على كم هي عنده قال هي على ما بقي من الطلاق

18378 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال ترجع إليه بما بقي من الطلاق

18379 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو

تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول على كم تكون عنده فقال عمران على ما بقي من الطلاق وقال شريح نكاح جديد وطلاق جديد

18380 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال كان عمر وابي وأبو الدرداء ومعاذ يقولون ترجع إليه على ما بقي

18381 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال لا يهدم الزوج إلا الثلاث

18382 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال على ما بقي

18383 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر ومعاذ وزيد وابي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق

18384 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال على ما بقي من الطلاق [ج ٤ - ص ١١٢]

(99) من قال هي عنده على طلاق جديد)

18385 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا إسماعيل عن الشعبي عن بن عمر قال هي عنده على طلاق مستقبل

18386 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن بن عباس وبن عمر قالا هي عنده على طلاق جديد

18387 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال هي عنده على ثلاث

18388 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين يعني طلاقا واحدا

18389 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين

18390 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاثة إلا عبيدة فإنه قال هي كما بقي

18391 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن داود عن الشعبي عن شريح قال على طلاق جديد وعلى نكاح جديد

18392 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال هي عنده على طلاق جديد

18393 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن بن عون عن رجاء عن قبيصة قلت رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول على كم هي عنده قال على مابقي من الطلاق قال قلت فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الأول على كم هي عنده قال هي على ما بقي قلت فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول على كم هي عنده قال هي على ثلاث

18394 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق

(100) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق)

18395 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت

18396 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته إذا حملت فأنت طالق قال يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل ذلك وقال بن سيرين يغشاها حتى تحمل

(101) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه)

18397 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة

18398 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح

18399 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال بانت منه

18400 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب

18401 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما

(102) من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم)

18402 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال ثلاث لا يلعب بهن النكاح والعتاق والطلاق

18403 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال أربع جائزة في كل حال العتق والطلاق النكاح والنذر

18404 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي [كيران] عن الضحاك قال سمعته يقول ثلاث لا يلعب بهن الطلاق والنكاح والنذر

18405 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك مهما أقلتم السفهاء عن شيء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق

18406 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول كنت لاعبا ويعتق ثم يرجع يقول كنت لاعبا فأنزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال إني كنت لاعبا فهو جائز

18407 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق

(103) ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية)

18408 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن مطرف عن الشعبي في رجل يقول لامرأته بهشتم قال تطليقة

18409 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال طلاق العجمي بلسانه جائز

18410 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي شهاب عن [جبلة] بن دعلج عن سعيد بن جبير قال إذا طلق الرجل بالفارسية قال يلزمها

18411 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن في رجل يقول لامرأته بهشتم قال يلزمه الطلاق

18412 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته بهشتم بهشتم بهشتم قال قد قالها بلسانه ذهبت منه

(104) ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته)

18413 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وبن سيرين قالا لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ 2

18414 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته ان لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شيء حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها

18415 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها [ج ٤ - ص ١١٥]

18416 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال يطيب لك الخلع إذا قالت لا إغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا

18417 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال يطيب للرجل الخلع إذا قالت لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا

18418 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال إذا عصتك أو آذتك

18419 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله ﴿ لا جناح ﴾ قال ذلك في الخلع إذا قالت لا اغتسل لك من الجنابة

18420 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى ﴿ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ 1 قال إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها

18421 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي غنية عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس

18422 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها

18423 حدثنا أبو بكر قال نا بن عليه عن بن جريج عن هشام بن عروة كان يقول لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول لا تحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة

18424 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن جريج قال كان طاوس يقول يحل له الفداء بما قال الله ﴿ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ 2 ولم يكن يقول قول السفهاء حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة ولكنه كان يقول ﴿ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة

18425 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها لا اغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال ليس بشيء يمسكها [ج ٤ - ص ١١٦]

18426 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن محمد بن إسحاق قال سئل القاسم بن محمد ﴿ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ قال ما افترض عليهما في العشرة والصحبة

18427 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها أخلعها

18428 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا لا يحل الخلع إلا من ناشز

(105) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق)

18429 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى

18430 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له قال فقال عثمان هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت

18431 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال الخلع تطليقة بائنة

18432 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة

18433 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة

18434 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال الخلع تطليقة بائنة

18435 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وبن عيينة وعلي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال عن علقمة عن عبد الله

18436 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن عامر وعطاء عن سعيد بن جبير قالا الخلع تطليقة بائنة

18437 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال الخلع تطليقة بائنة والإيلاء والمبارأة كذلك

18438 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ويونس عن الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا أخذه المال تطليقة بائنة [ج ٤ - ص ١١٧]

18439 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته

18440 حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة بن ذؤيب الخلع تطليقة إن شاءت تزوجته بصداق جديد

18441 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة

18442 حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال كل خلع تطليقة بائنة

18443 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء قال الخلع تطليقة بائنة

18444 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال هو تطليقة بائنة

18445 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن عمرو بن ميمون قال في قراءة أبي الخلع تطليقة بائنة

18446 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال كل مفتدية أحق بنفسها لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء

18447 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال الخلع تطليقة

18448 حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة

18449 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول الخلع تطليقة بائنة

18450 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها

(106) من كان لا يرى الخلع طلاقا)

18451 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال إنما هو فرقه وفسخ ليس بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ج ٤ - ص ١١٨]

(107) ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي)

18452 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا عدة المختلعة عدة المطلقة

18453 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال كان أبي يقول تعتد ثلاث حيض وهو أولى بخطبتها في العدة

18454 حدثنا أبو بكر قال نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كل فرقة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة

18455 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله

18456 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وهشام عن مالك بن مغول عن الشعبي قال عدتها ثلاثة قروء

18457 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بن الحنفية عن علي قال عدة المختلعة عدة المطلقة

18458 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض وخلاس قالوا عدة المختلعة عدة المطلقة

18459 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة

(108) من قال عدتها حيضة)

18460 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن نافع عن بن عمر عن عثمان أنه قال عدة المختلعة حيضة

18461 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عدة المختلعة حيضة

18462 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة وكان بن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به ويقول خيرنا وأعلمنا

18463 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن بن أبي عروبة عن أبي الطفيل عن سعيد بن حمل عن عكرمة قال عدة المختلعة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت السلول [ج ٤ - ص ١١٩]

18464 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال عدتها حيضة

18465 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة

(109) ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد)

18466 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال المعتدة تعتد في بيت زوجها لأنه إن شاء راجعها

18467 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عبد الله عن نافع عن بن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى معوذ عثمان فسأله فقال تنتقل قال نعم تنتقل

(110) ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان)

18468 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فاجازه

18469 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحا أجاز خلعا دون السلطان

18470 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان

18471 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال الخلع جائز دون السلطان

18472 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال الخلع جائز دون السلطان

18473 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه يقول يختلعون عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه

(111) من قال هو عند السلطان)

18474 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال هو عند السلطان [ج ٤ - ص ١٢٠]

18475 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المسيب في المختلعة قال إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع

(112) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق)

18476 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال كان عمران بن حصين وبن مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها

18477 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب عن بن عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا للمختلعة طلاق ما دامت في العدة

18478 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن [حي] عن الضحاك قال اختلف بن مسعود وبن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما ليس طلاقه بشيء وقال الآخر ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها

18479 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال يلحقها الطلاق

18480 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة

18481 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة

18482 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة

18483 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال الخلع تطليقة بائن وما اتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة

18484 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال ذلك أبعد له منها

18485 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال يلزم المطلقة الطلاق في العدة

18486 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان نرى أنه يقع [ج ٤ - ص ١٢١]

18487 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال يلحقها الطلاق

(113) من قال لا يلحقها الطلاق)

18488 حدثنا أبو بكر قال نا بن المبارك عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس وبن الزبير أنهما قالا ليس بشيء

18489 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة

18490 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة

18491 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة

18492 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه

18493 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها

18494 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وبان ثوبان قالا إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا

(114) ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا)

18495 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال للمختلعة السكنى والنفقة

18496 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال للمختلعة السكنى والنفقة لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته

18497 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة فقال كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها

18498 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة [ج ٤ - ص ١٢٢]

18499 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن زياد عن أبي العلاء عن قتادة قال ليس للمختلعة والمبارئة نفقة

(115) ما قالوا في متعة المختلعة)

18500 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن بن جريج عن عطاء قال للمملكة والمختلعة متعة

18501 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال للمختلعة متعة

18502 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال ليس للمختلعة متعة كيف يمتعها وهو يأخذ منها

18503 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن بن أبي عروبة عن قتادة قال لكل مطلقة متاع إلا المختلعة

18504 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس قال ليس للمختلعة متعة

(116) ما قالوا في المختلعة لزوجها أن يراجعها)

18505 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها

ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا قال نعم إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال وسألت ماهان فقال نعم ولو يكون من الماء

18506 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الرجعة وهو خاطب من الخطاب

18507 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال كان أبي يقول لصاحبها أن لا يخطبها في العدة

18508 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة

18509 حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن بن أبي ذئب عن الزهري قال لا يتزوجها بأقل مما أخذ عنها

18510 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول في الخلع إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا [ج ٤ - ص ١٢٣]

18511 حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال يخطبها بمهر جديد

(117) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها)

18512 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال تردين عليه ما أخذت منه قالت نعم وأزيده قال أما زيادة فلا

18513 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

18514 حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله

18515 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

18516 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

18517 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

18518 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها

18519 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

18520 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها

18521 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها اكثر مما أعطاها

18522 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان

18523 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها

18524 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد عن رجاء بن حيوة أنه سأله كيف كان الحسن يقول في المختلعة فقال إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها فقال رجاء قال قبيصة بن ذؤيب اقرأ الآية التي بعدها ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾

(118) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها)

18525 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال كيف وجدت فقالت ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال اخلعها ولو من قرطها

18526 حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا همام قال نا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال اخلعها بما دون عقاصها

18527 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك بن عمر فلم ينكره

18528 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن بن عباس قال يختلع حتى بعقاصها

18529 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله

18530 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها

(119) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من) الصداق

18531 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال لها الصداق كاملا

18532 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أشعث عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لها الصداق وعليها عدة مستقبلة

18533 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله قال وهو أملك برجعتها [ج ٤ - ص ١٢٥]

18534 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملا

(120) من قال لها نصف الصداق)

18535 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لها نصف الصداق

18536 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نصف الصداق وليس عليها عدة

18537 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة

18538 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق قال جعفر وكان غير ميمون يقول لها الصداق كاملا

(121) ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة)

18539 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها

18540 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك

18541 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشي عن توبة بن نمر عن بن عمر أن عبد العزيز سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان قال لا لأنها افتدت بمالها طيب به نفسها

(122) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق)

18542 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك عن معمر عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها [ج ٤ - ص ١٢٦]

18543 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال بن مسعود إذا مضت أربعة أشهر [فاعترف] بتطليقة

18544 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال إذا آلى فمضت اربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة

18545 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عمر وبن عباس قالا إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة

18546 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال سألت سعيدا امير مكة عن الإيلاء فقال كان بن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت امرها وكان بن عمر يقول ذلك

18547 [حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم] عن مقسم عن بن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع

18548 حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

18549 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

18550 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن بن الحنفية قالا إذامضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

18551 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها

18552 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به

18553 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وبن سيرين قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

18554 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها

18555 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها

18556 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها

18557 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى بن انس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى بن مسعود فقال أعلمها أنها قد ملكت أمرها فأتاها فأخبرها فقالت فأبى أهلك وأصدقها رطلا

18558 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير قال قرأت في كتاب أبي قلابة عند ايوب سألت أبا سلمة وسالما عن الإيلاء فقالا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة

18559 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره

(123) في المؤلي يوقف)

18560 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن الشيباني عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق

18561 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه

18562 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي يوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة

18563 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال أما أنا فكنت أوقفه بعد الأربعة فأما أن يفيء وإما أن يطلق وقال مروان ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل

18564 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة يوقف

18565 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يوقف

18566 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن الإيلاء فقال الأمراء يقضون في ذلك

18567 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد وعن بن طاوس عن أبيه قالوا في الإيلاء يوقف

18568 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولي يوقف [ج ٤ - ص ١٢٨]

18569 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفيء وإما أن يعزم

18570 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن فرات عن بن أبي مليكة قال سمعت عائشة تقول يوقف المولي

18571 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له اتق الله فإما أن تفيء وإما أن تطلق طلاقا يعرف

18572 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه

18573 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفيء فهي تطليقة بائنة

18574 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق

18575 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال الإيلاء ليس بشيء يوقف

18576 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الإيلاء قال يوقف فيقال للذي يسأله هل طلقت قال ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق

(124) من كان لا يرى الإيلاء طلاقا)

18577 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقا

18578 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو قال سألت سعيد بن المسيب عن الإيلاء فقال ليس بشيء

18579 حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال الإيلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته

18580 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب قالا معصية وليس بطلاق

(125) من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد)

18581 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن سالم عن بن الحنفية قالا إذا مضت أربعة أشهر في

الإيلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء [ج ٤ - ص ١٢٩]

18582 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض

18583 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة

18584 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض

18585 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة

18586 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال ليس عليها عدة

18587 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن [عبيد] عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد قال تعتد ثلاثة قروء

(126) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء)

18588 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن بن عباس قال إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد فليس بإيلاء

18589 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء

18590 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال لا يكون موليا

(127) من قال إذا حلف على دون الأربعة فهو مول)

18591 حدثنا أبو بكر قال نا بن ادريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله

18592 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة [ج ٤ - ص ١٣٠]

18593 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء

18594 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا حلف على دون أربعة فهو مول

18595 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال هو مول

(128) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه من) قال هو رجعة

18596 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا أذا فاء بلسانه فقد فاء

18597 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزاه ذلك

18598 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا راجع بلسانه فهو رجعة

18599 حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه

18600 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا إذا كان له عذر يعذر به فاشهد له أنه قد فاء إليها فذلك له

18601 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال إذا آلى الرجل من أمرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له

(129) من قال لا فيء له إلا الجماع)

18602 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن بن عباس قال الفيء الجماع

18603 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفيء الجماع

18604 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا الفيء الجماع

18605 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل قال لا فيء إلا الجماع

18606 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال لا فيء إلا الجماع

18607 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال الفيء الجماع

18608 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال الفيء الجماع

18609 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وبن مسعود وبن عباس قالوا الفيء الجماع وقال بن مسعود فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه

18610 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن

18611 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال الفيء الجماع

(130) ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤها)

18612 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمة إذا مضى شهران ولم يفيء زوجها فقد وقع الإيلاء

18613 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال إيلاؤها شهران

18614 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله

18615 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى من الأمة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة

18616 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال سألت الحكم عمن يولي من الأمة فقال قال إبراهيم عدتها شهران وسألت حمادا فقال مثل ذلك [ج ٤ - ص ١٣٢]

(131) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها)

18617 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الإيلاء

18618 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال هما كفرسي رهان أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به

18619 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول الشعبي

18620 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولي من امرأته ثم يطلق إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت

18621 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال يهدم الطلاق الإيلاء

18622 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال يهدم الطلاق الإيلاء

18623 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال يهدم الطلاق الإيلاء وقال علي هما كفرسي رهان

(132) من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب)

18624 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال الإيلاء في الرضى والغضب

18625 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية قالت قال جبير لأمرأته ارضعي بن أخي مع ابنك فقالت ما استطيع أن أرضع اثنين قال فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم حسن ما غذوتموه قال فقال جبير إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه قال فقال القوم هذا إيلاء فقال له علي إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك

18626 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال إنما الإيلاء في الغضب

18627 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال سألت الحسن عن الإيلاء فقال إنما الإيلاء ما كان في الغضب قال وسألت بن سيرين فقال ما أدري ما هذا وتلا آية الإيلاء

18628 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها قال إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء [ج ٤ - ص ١٣٣]

18629 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال الإيلاء في الرضى والغضب سواء

(133) من قال لا إيلاء إلا بحلف)

18630 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال لا إيلاء إلا بحلف

18631 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج عن عطاء قال الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع

18632 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال قد أطال الهجران قلت يدخل عليه الإيلاء قال حلف قلت لا قال لا إيلاء إلا أن يحلف

18633 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء

18634 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشهر قال لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة اشهر فقد بانت منه وهي الآلية

18635 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن هشام عن قتادة قال لا إيلاء إلا أن يحلف

18636 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء

18637 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء

(134) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق)

18638 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا

18639 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قال الرجل لأمرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق هي طالق فإن ذلك جائز عليها فإذا قال أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء يطلق ما لا يملك [ج ٤ - ص ١٣٤]

(135) ما قالوا في العبد يولي من الحرة)

18640 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد من الحرة فقال تربص أربعة أشهر

18641 حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر

(136) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة)

18642 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء

18643 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال يخطبها هو في عدتها ولا يخطبها غيره

18644 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن بن عون عن محمد قال كانوا يقولون أو يتحدثون في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء قال بن عون فقلت لمحمد أن عامرا يقول يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره قال صدق عامر

18645 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه سمع مسروقا قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره

18646 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء

(137) ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا)

18647 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن انه كان يقول للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمؤلى عنها وهي حامل النفقة

18648 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال للمطلقة ثلاثا والمؤلى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة [ج ٤ - ص ١٣٥]

(138) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول)

18649 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها قال الزهري لا إيلاء إلا بعد دخول

18650 حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء قال إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء قلت وإن كان على جماعها قادرا قال وإن كان على جماعها قادرا

18651 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن هاشم في الرجل قال لأمرأته والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر قال هو إيلاء وقال حماد ليس بإيلاء

18652 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن بن الزبير تزوج امراة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه قال فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء قال وكيع وهو قول سفيان وكذلك نقول

(139) من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة)

18653 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال لا يخير قول المرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة زاد بن فضيل وقالت عائشة ما لها في أن تذكر هذا خير

18654 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا لها السكنى والنفقة

18655 حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال لها السكنى والنفقة

18656 حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن الشعبي قال لها السكنى والنفقة

18657 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف

18658 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا في المطلقة ثلاثا لها السكنى ولا نفقة

18659 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة رسوله

لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة [ج ٤ - ص ١٣٦]

18660 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال سالت سعيد بن المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء على من الكراء قال على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير

18661 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة

18662 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة

18663 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة

18664 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحا قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة

18665 حدثنا أبو بكر قال نا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة

(140) من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة)

18666 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن أبي بكير بن أبي الجهم [بن] صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة

18667 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة

18668 حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة

18669 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن عكرمة والحسن قال سمعتهما يقولان المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة

18670 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن بن عمر قال لا نفقة لها

18671 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة لها من نفقة قال لا نفقة لها

(141) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة)

18672 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه

18673 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة

18674 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها

18675 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة

18676 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن بن سيرين قال لكل حامل نفقة

18677 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها قال نعم إذا كان حرا

18678 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك ﴿ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ 1 قال إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع

(142) ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة)

18679 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحا قالا في المختلعة الحامل لها النفقة

18680 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لها النفقة إلا أن يشترط

18681 حدثنا أبو بكر قال نا بن المبارك عن بن جريج عن عطاء قال لها النفقة إلا أن يشترط عليها قال وقال بن طاوس عن أبيه لها النفقة وقال عمرو بن دينار لها النفقة إنما ينفق على ولده [ج ٤ - ص ١٣٨]

18682 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن القاسم في المختلعة الحامل لا بد لها من النفقة

18683 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال لها النفقة

18684 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملا

18685 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن عامر عن الشعبي وعن يونس عن بن سيرين قالا لكل حامل نفقة

18686 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال في المختلعة الحامل لها النفقة

(143) من قال لا نفقة للمختلعة الحامل)

18687 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا لا نفقة لها

(144) العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة)

18688 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر يطلقان وهما حاملان لهما النفقة

18689 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال عليه النفقة حتى تضع

18690 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال إذا طلق العبد امرأته وهي حرة أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها

18691 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع

(145) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة)

18692 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة [ج ٤ - ص ١٣٩]

18693 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن بن مغفل قال إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل

18694 حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال إذاطلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها

18695 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل

18696 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال يمتعها بمثل نصف مهر مثلها

18697 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع

18698 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال لها المتعة وقال بن سيرين لها مع المتعة شيء

(146) من قال لكل مطلقة متعة)

18699 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق

18700 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل فرض لها أو لم يفرض لها

18701 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال لكل مطلقة متاع

18702 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لكل مطلقة متاع

18703 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن بن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع فقال سعيد إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها

(147) ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها)

18704 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها [ج ٤ - ص ١٤٠]

18705 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن بن أبي نجيح عن عطاء قال سئل الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها لها متاع قال كان عطاء يقول لا متاع لها

18706 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن نافع قال إذاطلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها

18707 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال إن لها في النصف لمتاعا يعني التي لم يدخل بها

(148) ما قالوا في المتعة ما هي)

18708 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف متع امراته التي طلق جارية سوداء

18709 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امراته ثلاث مائة

18710 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف

18711 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن عجلان عن اياس عن أبي مجلز قال سألت بن عمر عن المتعة قال عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين

18712 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة

18713 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة

18714 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن بن عمر أنه متع بوليدة

(149) ما قالوا في ارفع المتعة وأدناها)

18715 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن عكرمة (1) قال أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة

18716 حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال أوضع المتعة الثوب وأرفعها الخادم [ج ٤ - ص ١٤١]

18717 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة

18718 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن الشعبي في متاع المطلقة ثيابها في بيتها الدرع والخمار والملحفة والجلباب

18719 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال كان الناس يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة

18720 حدثنا أبو بكر قال نا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة

(150) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بما تعتد)

18721 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء

18722 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس تعتد بالشهور

18723 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا المستحاضة تعتد بالأقراء

18724 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا تعتد بأيام أقرائها

18725 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال تعتد بالأقراء

18726 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال المستحاضة تعتد بالأقراء

18727 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض

18728 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عدة المستحاضة سنة

18729 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رأيه المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين

وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال فكان قتادة ذلك رأيه

[ج ٤ - ص ١٤٢]

18730 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال تذاكر بن عباس وبن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة اشهر وعشرا ثم تذاكرا الفقه فقال بن عمر لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه فقال بن عباس ليس كذلك إذا تحجف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها

(151) ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم)

18731 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم

18732 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس قال لا تعتد بنفاسها

18733 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها

18734 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل إمرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها

(152) ما قالوا في المستحاضة متى تبين أنها مستحاضة)

18735 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء

18736 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مطرف عن الحكم قال إذا أدرك قروء قرأ فهي مستحاضة

(153) ما قالوا في الأقراء ما هي)

18737 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت إنما الأقراء الأطهار [ج ٤ - ص ١٤٣]

18738 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال كان القاسم وسالم يقولان الأقراء الأطهار

18739 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن جويبر عن الضحاك قال الأقراء الحيض

(154) ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها)

18740 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال عدة أم الولد ثلاث حيض

18741 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن بن سيرين قال ثلاث حيض

18742 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال ثلاث حيض

18743 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله

18744 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا ثلاث حيض إذا مات عنها

18745 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال ثلاثة قروء

(155) من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا)

18746 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها

18747 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة

18748 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

18749 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا

18750 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب قال سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها فقال السنة قلت السنة قال السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة [ج ٤ - ص ١٤٤]

18751 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا

18752 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن بن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك

18753 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك

(156) من قال عدة أم الولد حيضة)

18754 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وبن علية عن داود عن الشعبي عن بن عمر قال عدتها حيضة

18755 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن خالد عن أبي قلابة قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة

18756 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها

18757 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن بن سالم عن الشعبي عن زيد قال عدتها حيضة

18758 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال عدتها حيضة

18759 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال عدتها حيضة فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض

18760 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال

18761 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال سبحان الله يقول الله في كتابه ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ﴾ 1 ما هن لهم بأزواج

(157) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد)

18762 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه [ج ٤ - ص ١٤٥]

18763 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض

18764 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض

18765 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين وقال الزهري ثلاثة قروء

18766 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره

18767 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها

(158) ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت)

18768 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف

18769 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر

ونصف

18770 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله

18771 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال سألت سالم بن عبد الله عن عدة الأمة فقال حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف

18772 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال عدة الأمة حيضتان

18773 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن قال إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف

18774 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن بن عمر قال عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف

18775 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو بن أوس يقول أخبرني رجل من ثقيف يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت [ج ٤ - ص ١٤٦]

18776 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران

18777 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي لم تحض وقد راهقت عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة

18778 حدثنا أبو بكر قال نا بن سعيد عن بن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما

18779 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة

(159) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة)

18780 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة

18781 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال عدتها ثلاث حيض

18782 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال تعتد ثلاثة قروء

18783 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين وقال الزهري ثلاثة قروء

18784 حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن بن جريج عن عطاء قال تعتد ثلاث حيض

18785 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلقت تطليقتين ثم يدركها عتاقه قبل ان تنقضي عدتها قال تعتد عدة الأمة

18786 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه والمتوفى عنها زوجها كذلك

18787 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة [ج ٤ - ص ١٤٧]

18788 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها

18789 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال عدتها عدة الحرة

18790 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة

(160) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته)

18791 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة

18792 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها [تتم] أربعة أشهر وعشرا

(161) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما تعتد بأيهما تبدأ)

18793 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي رجل طلق إمرأته فجاء آخر فتزوجها قال قال عمر يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال علي يفرق بينهما وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين

18794 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول وقال إبراهيم تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء [ج ٤ - ص ١٤٨]

18795 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت

(162) ما قالوا في المراة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لاياتيها) زوجها حتى تحيض

18796 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة

18797 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا

18798 حدثنا أبو بكر قال نا بن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن بن علي قال لايقربها حتى تعتد أو قال حتى تحيض

18799 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج وللمراة ولد من غيره ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك

18800 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا

18801 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال لا يقربها حتى تحيض حيضة

(163) ما قالوا في امرأة العنين (1) إذا فرق بينهما عليها عدة)

18802 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة

18803 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن بن جريج عن عطاء قال إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها

18804 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال عليها العدة إذا فرق بينهما

18805 حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال عليها العدة [ج ٤ - ص ١٤٩]

(164) ما قالوا في المرتد عن الإسلام أعلى امرأته عدة)

18806 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير أبي الصباح قال قلت لسعيد بن المسيب كم تعتد امرأته يعني المرتد قال ثلاثة قروء قلت فإن قتل قال فأربعة أشهر وعشرا

18807 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو قالا تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما

18808 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة

18809 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال هو بها أحق ما دامت في العدة إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته قال أبو معشر فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد

(165) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة)

18810 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال سألت الشعبي عن إمرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها قال إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات

18811 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن أبي حرة قال سئل الحسن عن نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما قال نعم قال عليها عدة قال نعم عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر

18812 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال سئل عطاء عن المراة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد قال أربعة أشهر وعشرا

(166) من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتها مثل عدتها)

18813 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن إنه كان يقول طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة

18814 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة

قال يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك [ج ٤ - ص ١٥٠]

18815 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة

18816 حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء

18817 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال يسوي بينهما في القسم من ماله ونفسه

18818 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا قسمتهما سواء

(167) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان)

18819 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر

18820 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن بن جريج عن عطاء بن ميسرة عن بن عباس قال إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر

18821 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج عن عطاء مثله

18822 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا فيكون في بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها

18823 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ 1

18824 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا هو احق بها ما لم تضع الآخر

18825 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال كانوا يقولون لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله

18826 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بن حنظلة عن الشعبي قال هو أحق بها ما لم تضع الآخر

(168) من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت)

18827 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول

18828 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه

18829 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال إذا وضعت الأول فقد بانت قال قيل له تزوج قال لا قال قتادة خصم العبد

(169) ما قالوا اين تعتد من قال في بيتها)

18830 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة

18831 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي وإنها تريد

أن تخرج قال احبسها قال لا تحبس قال فقيدها قال إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير

18832 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال المطلقة تزور ولا تبيت

18833 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار

18834 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن بن عجلان عن عبد الرحمن بن نضلة قال طلقت بنت عم لي ثلاثا البتة فأتيت سعيد بن المسيب أسأله فقال تعتد في بيت زوجها حيث طلقت وسألت القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول سعيد

18835 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يعتدان في بيت زوجيهما ويحدان

18836 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان إن عبد الرحمن غلبني

18837 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الله عن نافع عن بن عمر قال لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها

18838 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال طلقت امرأة بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا تمكث في بيتها فسئل سعيد فقال تمكث

(170) من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها)

18839 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها أن تحول

18840 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن الحسن في المطلقة ثلاثا تعتد في غير بيتها إن شاءت

18841 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال سألت عطاء فقال تعتد حيث شاءت وقاله الحسن أيضا

18842 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني

مخزوم فطلقني البتة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى بن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره فإن وضعت شيئا لم ير شيئا

(171) ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها)

18843 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة

18844 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة

18845 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة

(172) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع)

18846 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم سئل عن امرأة طلقت وهي ساكنة في بيت بكراء فقال إن أحسن أن يعطي أجرا وتمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها [ج ٤ - ص ١٥٣]

18847 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال سئل بن المسيب عن امرأة طلقت وهي في بيت بكراء على من الكراء قال على زوجها

(173) ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه)

18848 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن

18849 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن بن جريج عن حميد الأعرج أن عمر وعثمان ردا نسوة حواج ومعتمرات حتى اعتددن في بيوتهن

18850 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود رد نسوة حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن

18851 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب قال المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا

18852 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن بن عمر زجر امرأة تحج في عدتها

18853 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات قبل

أزواجهن في بعض تلك المياه

18854 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء فمنعهن من الحج

(174) من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها)

18855 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن اسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها

18856 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن [ج ٤ - ص ١٥٤]

18857 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن حبيب المعلم قال سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها تحجان عنهما في عدتهما قال نعم وقال حبيب وكان الحسن يقول مثل ذلك

(175) في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها)

18858 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته فريعة ابنة مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار ودار إخوتي شاسعة عن دار أهلي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مال ورثته ولا دار يملكها فإن رأيت أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع إلى بعض امري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عين لما قضى الله على لسان رسوله حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فسأل كيف زعمت فقصصت عليه القصة فقال امكثي في بيتك الذي كان فيه زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا

18859 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسوة من همدان قتل عنهن أزواجهن فقال عبد الله يجتمعن بالنهار

ويبتن في بيوتهن

18860 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال توفي عن نسوة من همدان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهن يعتددن فأرسلن إلى بن مسعود يسالنه قال تعتد كل امرأة في بيتها

18861 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة زارت اهلها وهي في عدة فتمخضت عندهن فبعث إلى عثمان بعد ان صلى العشاء وأخذ مضجعه فقلت إن فلانة زارت أهلها وهي في عدتها وهي تمخض فما تأمرني قال فأمر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال

18862 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن بن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمران تأتي أهلها فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها

18863 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها وليلتها

18864 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها فاشتكى أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها

تأتي أباها تمرضه فقالت إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك

[ج ٤ - ص ١٥٥]

18865 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل قال سمعت إبراهيم يقول المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها

18866 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في بيتها يوما فامرها بن عمر أن تقضيه

18867 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال سالت أبي عن المتوفى عنها زوجها أتنتقل قال لا إلا أن ينتقل أهلها فتنتقل معهم

18868 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن خصيف قال سألت سعيد بن المسيب عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها قال لا

18869 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال كان عمر وعبد الله يقولان لا تنتقل

18870 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن إسماعيل عن الشعبي قال كان أصحاب عبد الله يقولون لا تخرج حتى توفي أجلها في بيت زوجها

18871 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها

18872 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عوف بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت سل بن عمر اخرج فأقوم عليه فأتيت بن عمر فقال تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل

18873 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال انا بن عون عن انس عن بن سيرين أن ابنة لعبد الله توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبد الله بن عمر وقال ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه

(176) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج)

18874 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال نقل علي أم كلثوم حين قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة

18875 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى عنها قالا تخرج حدثنا أبو بكر قال نا

18876 محمد بن ميسر عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت [ج ٤ - ص ١٥٦]

18877 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها

18878 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع

(177) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين)

18879 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال بانت منه بتطليقة

18880 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال يفرق بينهما ولا رجعة عليها لأن عدتها قد انقضت عند هذا

18881 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها

18882 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم

تزوجها رجل فخاضت عنده حيضتين قال بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده

18883 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال تحتسب به

(178) ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد)

18884 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال إن توفي عنها زوجها يعني الأمة اعتدت شهرين وخمس ليال

18885 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام

18886 حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام

18887 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن بن المسيب وبن قسيط في الأمة إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام [ج ٤ - ص ١٥٧]

18888 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن بن المسيب وبن قسيط في الأمة إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام

18889 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة

(179) ما قالوا في المراة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له) عليها

18890 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال إذاطعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه

18891 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت قال كان زيد بن ثابت يقول إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة

18892 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة

18893 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا إذا حاضت الثالثة فقد بانت

18894 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان وسالم بن عبد الله قالا إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت

18895 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه

(180) من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة)

18896 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله انهما قالا من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة

18897 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله قالا هو أحق بها

18898 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

18899 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمرو وعليا وبن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة [ج ٤ - ص ١٥٨]

18900 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن [عبد الله بن عبيد] عن مكحول قال قال بن عمر إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو احق بها

18901 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

18902 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال قد راجعتك فقالت كذبت كذبت وصبت الماء على رأسها كان أحق بها

18903 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم ان امراة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال يا فلانة إني قد راجعتك فقالت كذبت ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود فقال عمر ما ترى يا أبا عبد الرحمن قال فقال أنشدك بالله هل كنت لطمتيه بالماء قالت ما فعلت قال فقال خذ بيدها

(181) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج)

18904 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها قال فقال له عمر إن أدركتها قبل أن تتزوج فانت أحق بها

18905 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها

18906 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال كنت قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امراة فقالت طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق فلم يردها عليه

18907 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له

18908 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها قال إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع [ج ٤ - ص ١٥٩]

18909 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك واشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المراة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال أنت أحق بها ما لم يدخل بها

18910 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كان يقول هو أحق بها دخل بها أو لم دخل بها

18911 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان يرى ذلك

18912 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال ارجع إن وجدتها لم تأت زوجها الذي نكحت فهي امرأتك فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها

18913 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب في رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال بانت منه وإن أدركها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته

18914 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عمر عن جابر بن زيد قال إذا رجع في نفسه فليس بشيء

(182) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد)

18915 حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها من أي يوم تعتد فقالوا من يوم يموت قال وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون عدتها يوم يموت وقال طلق بن حبيب من يوم يموت

18916 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن بن عباس قال من يوم يموت

18917 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها [ج ٤ - ص ١٦٠]

18918 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وبن سيرين وأبي العالية قالوا العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن اكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه

18919 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن حصين عن بن سيرين قال تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق

18920 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا تعتد المراة من يوم مات أو طلق

18921 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق

18922 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن الحكم عن عبد الله قال من يوم يموت

18923 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال تعتد من يوم توفي عنها زوجها

18924 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد من يوم يموت أو يطلق

18925 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال العدة من يوم يموت أو

بطلق

18926 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال العدة من يوم يموت ويطلق

(183) من قال من يوم يأتيها الخبر)

18927 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال من يوم يأتيها الخبر

18928 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من يوم يأتيها الخبر

18929 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال تعتد من يوم يأتيها الخبر

18930 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ايوب عن قتادة عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا تعتد من يوم ياتيها الخبر [ج ٤ - ص ١٦١]

(184) من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم)

18931 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم

18932 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن داود [بن] أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب قال المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود

18933 حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم يقول سمعت سعيد بن جبير [سئل] عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد قال من يوم مات زوجها تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك

18934 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة

18935 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة

18936 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة

18937 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة

18938 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم ياتيها الخبر

18939 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر

18940 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن ايوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة

(185) ما قالوا في العبد يأبق وله امراة يكون إباقه طلاقا)

18941 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال إباق العبد ليس بطلاق

18942 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال ليس ذلك له بطلاق [ج ٤ - ص ١٦٢]

18943 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال إباقه طلاقها

18944 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امراة فقال إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امراته وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة

(186) ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا)

18945 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن وقال الشعبي كان أصحابنا يقولون يخفق بنعليه

18946 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها

18947 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها

18948 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن انه كان يقول إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول

18949 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها

18950 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا يشعر بالتنحنح

18951 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال يشعرها بالتنحنح

18952 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها قال يصوت ويتنحنح وقال بن عباس لا يصلح أن يرى شعرها

(187) من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة)

18953 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه

18954 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ 1 قال لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة [ج ٤ - ص ١٦٣]

(188) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف (1) وتزين له)

18955 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته يملك الرجعة قال تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثيابها

18956 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امراته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت

18957 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن قال إذا طلق الرجل امراته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده

18958 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل

18959 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا تشوف له

18960 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال قال علي تشوف له وقال بن عباس لا يحل له أن يرى شعرها

18961 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن طلحة قال تزين له [ولا] تضع له إذا طلقها تطليقة

(189) من قال المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة)

18962 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال كتب إلى عطاء الخرساني أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة قال وأحسبه قال سليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقالوا تحدان وتتركان الكحل والتخضيب والتطيب والتمشط

18963 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب قال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة

18964 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال المطلقة ثلاثا لا تكتحل بكحل زينة

18965 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا تكتحلان ولا تختضبان

18966 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا لا تكتحل ولا تزين وهو أشد عنده من المتوفى عنها [ج ٤ - ص ١٦٤]

18967 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك عن معمر عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب قال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة

(190) ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها)

18968 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية أنها قالت لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تطيب إلا عند غسلها من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار تقول في المتوفى عنها

18969 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة

18970 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال اشتكت صفية عينها لما توفي بن عمر فكانت تقطر فيها الصبر

18971 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن لاحق بن حميد عن بن عمر قال تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة

18972 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن أنس مثله

18973 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن عبد الله عن نافع عن بن عمر قال المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب ولا تبين عن بيتها ولكن تزور بالنهار

18974 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن أسماء بنت عثمان توفى زوجها فرمدت عينها فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالاثمد وإن انفضحت عينك

18975 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال [سألته إمرأة] فقالت إني امراة عطارة وإن زوجي قد مات فنهاها وقال لا تكتحلي إلا من ضرورة

18976 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية ابنة شيبة قالت لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليا

(191) في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها)

18977 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن بن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا لا نفقة لها ينفق عليها من نصيبها

18978 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال كانوا يقولون ليس لهانفقة حسبها الميراث [ج ٤ - ص ١٦٥]

18979 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء قال من نصيبها

18980 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حجاج عن عطاء قال من نصيبها

18981 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال قال قبيصة بن ذؤيب لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها

18982 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم نا بن علية عن يونس عن الحسن قال ينفق عليها من نصيبها

18983 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن بن عباس قال المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا بن الزبير

18984 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال ينفق عليها من نصيبها وسمعت وكيعا يقول كان سفيان يقول ينفق عليها من نصيبها

18985 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال نفقتها من نصيبها

(192) من قال ينفق عليها من جميع المال)

18986 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا ينفق عليها من جميع المال

18987 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال ينفق عليها من جميع المال

18988 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال ينفق عليها من جميع المال

18989 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن زكريا عن بن أشوع قال كان شريح وقضاة أهل الكوفة يقولون ينفق عليها من جميع المال

18990 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال

18991 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام وإن كان المال قليلا من جميع المال

18992 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد عن مغيرة عن إبراهيم المتوفى عنها ينفق عليها من جميع المال

(193) ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها)

18993 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن بن سيرين قال كان يرى لكل حامل نفقة قال توفي عن أم ولد يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى فمنعها وقال كان الحسن يقول ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا ألغى ذلك

18994 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها

(194) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها)

18995 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن بن سيرين قال قال عبد الله عدة المطلقة بالحيض وإن طالت قال حفص فذكر السنة وأكثر

18996 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا تعتد بالحيض

18997 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر إذاطلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال

18998 حدثنا أبو بكر قال نا أبو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلى الزهري ان رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا لا نرى أن ترثه فقال ولم فقالا لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي لم يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته

18999 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجلا من أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال كان بن عمر يرى ذلك [ج ٤ - ص ١٦٧]

19000 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله حبس الله عليك ميراثها وورثه منها

19001 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ كانت [عند جده] امرأتان امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا ارضعت مكثت سنة لا تحيض فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية هذا رأي بن عمك علي بن أبي طالب

19002 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال تعتد بالحيض وإن تطاول

(195) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة)

19003 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال اكتما عليه حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة

19004 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن بن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال بن عمر بئس ما صنع

19005 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه

(196) ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز)

19006 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال علي الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق

19007 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال ما قضى الحكمان جائز

19008 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا

19009 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ 1 قال هما الحكمان

19010 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال إذا الحكمان اختلفا قال حكم لهما ويجعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما

[ج ٤ - ص ١٦٨]

19011 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين إذا حكما نفذ بحكمهما ولا تتبع أثر غيرهما وإن كان قد حكم قبلهما عليك

19012 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس ﴿ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ قال هما الحكمان

(197) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في) ذلك

19013 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال يفرق بينهما فقلت سنة فقال سنة

19014 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته فقال لا بد من أن ينفق أو يطلق

19015 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال تستأنى به قال وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك

19016 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما

19017 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن بن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال لا يفرق بينهما ابتليت فلتصبر

19018 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال سالت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال يؤجل سنة قلت فإن لم يجد قال يطلقها

19019 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يفرق بينهما

(198) من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق)

19020 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع قال كتب عمر إلى امراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك

19021 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال كتب عمر بن عبد العزيز من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها [ج ٤ - ص ١٦٩]

19022 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا طالت غيبة الرجل عن أمرأته أنفق على امرأته أو طلقها

19023 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا برى على الغائب نفقة

19024 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال إذا طالت غيبة الرجل عن أمرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها

(199) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك)

19025 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن بن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة قال لا نفقة لها حتى يدخل بها

19026 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة فقال الشعبي لانفقة لها حتى يدخل بها

19027 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها هل لها نفقة فقال كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له خذها فلا يأخذها

19028 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك

19029 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها

(200) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ألها النفقة)

19030 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ألها نفقة قال لا وإن مكثت عشرين سنة

19031 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية هل لها نفقة قال نعم وسألت حمادا فقال ليس لها نفقة

19032 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها لها نفقة قال لها جوالق من تراب [ج ٤ - ص ١٧٠]

(201) ما قالوا في الرجل يطلق امراته ثلاثا وهو مريض هل ترثه)

19033 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث امراة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة

19034 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال إذا طلقها وهو مريض ترث منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت

19035 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال سالت بن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات فقال قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة

19036 حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها قال ترث

19037 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن عثمان بن الأسود قال لو مرض سنة ورثها منه

(202) من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض)

19038 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها

19039 حدثنا أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة

19040 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته

19041 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي قال إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة

19042 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها [يشتري منها] ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها

19043 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه فكتب إليه شريح إنه فار من كتاب الله ترثه [ج ٤ - ص ١٧١]

19044 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الرجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال ترثه ما دامت في العدة

19045 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة أيرث أحدهما الآخر وهل لها نفقة فقال لا يرث احدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه

19046 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة

19047 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن بن سيرين قال كانوا يقولون لا تختلفون من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض

(203) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض)

19048 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امراة على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة لا يرثها ولا ترثه

(204) ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق)

19049 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال كان الحسن يقول لو أن رجلا قال إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم قال كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول إلا أن أنسى

19050 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال حلف أخي عمر بن عثمان يعتق جارية له الا يشرب من مدها إلى أجل ضربه فنسي قبل الأجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة

19051 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث بن جريج فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئا قال وقال عطاء بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

19052 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان

19053 حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن بن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه [ج ٤ - ص ١٧٢]

(205) في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو)

19054 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال سئل عن الرجل قال لآخر إنك لحسود فقال الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثا قال نعم قال قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما

19055 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال أذبهما وآمرهما بتقوى الله وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال وتاب البدس (1) في هذا وشبهه

19056 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما لطائر إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا وقال الآخر إن لم يكن حماما فامرأته طالق ثلاثا فحدثنا عن قتادة قال إذا طار الطائر ولا يدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا

19057 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن بشر عن الشعبي في رجلين مر عليهما طائر فقال أحدهما امرأته طالق إن لم يكن طائرا وقال الآخر امرأته طالق إن لم يكن غرابا وطار الطائر قال يعتزلان نساءهما

(206) ما قالوا في الرجل أو الامرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته)

19058 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن بن أبي ذئب قال نا الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال كانت تحت بن عمر امرأته وكان يعجب بها وكان عمر يكرهها فقال له طلقها فأبى فذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك وطلقها

19059 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال كنت جالسا عند بن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا وحلف الفتى فقال عليه ألف محرر وألف هدية وألف بدنة إن طلقها فقال بن عباس ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك قال فما اصنع بهذه المرأة قال إبرر والديك

19060 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال كان من الحي فتى في بيت فلم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عم له فعلق منها معلقا ثم قالت له أمه طلقها فقال لا أستطيع علقت مني ما لا أستطيع أن أطلقها معه قالت فطعامك وشرابك علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امراتك ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك

19061 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حميد عن الحسن قال جاءه رجل فقال إن أمه امرته أن يتزوج ثم قالت له بعد طلقها فقال له الحسن إن طلاق امرأتك ليس من بر أمك في شيء [ج ٤ - ص ١٧٣]

(207) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق)

19062 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق قال فقال بن عباس ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث

19063 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق قال فقال الشعبي للأولى ثلاثة ارباع الميراث وللخامسة الربع

19064 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ثم تزوج خامسة ثم مات قال يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع

19065 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق قال ربع الثمن التي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع

19066 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال سئل عطاء عن ذلك فقال ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن

19067 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا يقرع بينهن

(208) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل)

19068 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال لأمرأته هي طالق إن لم يتزوج عليها قال هي امراته حتى يتزوج فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما

19069 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط قال هي امرأته حتى يموت الغلام

19070 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال امراته طالق إن لم يضرب غلامه فأبق قال يجامعها ويتوارثان

19071 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال إن لم يأت البصرة فامرأته طالق قال فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد قال لا ميراث له منها أنما استبان حديثه الآن

19072 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إن أتاه عبده بعد الموت ورثها

19073 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لأمرأته إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق قالا لا يقربها وأن ماتا قبل ذلك لم يتوارثا

19074 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن اشعث عن الحكم في رجل قال إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق قال يغشاها ولا يتوارثان وقال بن سيرين لا يغشاها حتى يفعل ما قال

(209) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امراته عدة لوفاته)

19075 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها

19076 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

19077 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال باب من الطلاق جسيم إذا ورثت اعتدت

19078 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها

19079 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال تستأنف العدة

(210) ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام)

19080 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف لا يقربها فأنزل الله تعالى ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ﴾ 1 إلى آخر الآية فقيل له أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها [ج ٤ - ص ١٧٥]

19081 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لأم ولده أنت على حرام قال يكفر يمينه ويأتي أمته

19082 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال إن قال أمته عليه حرام قال يكفر يمينه ويأتي أمته

(211) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق)

19083 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله بن موهب أنها تطليقة

(212) ما قالوا في الرجل قال لأمرأته أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها)

19084 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها فقد وقع الطلاق عليها

(213) في الرجل قال لأمرأته لا تحلين لي)

19085 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل قال لأمرأته لا تحلين لي قال نيته إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا

فثلاث

19086 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله

(214) في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه)

19087 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني حنظلة قال سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل أخذ لصا فاجتمع عليه الناس فطلبوا إليه أن يتركه فقال إن تركته فامرأتي طالق ثلاثا فغلبه على نفسه فانفلت منه قال فقال عطاء ليس عليه شيء وإنما غلب على نفسه

(215) ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة)

19088 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها فذلك جائز عليها فقال يونس وكان غير الحسن لا يرى ذلك [ج ٤ - ص ١٧٦]

19089 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلا خلع ابنته فلم ترض قال وقع عليها الطلاق وأبوها ضامن لما افتدى به

(216) في رجل قال لأمرأته إذا حضت فأنت طالق)

19090 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في امرأة قال لها زوجها إذا حضت فأنت طالق فارتفعت حيضتها وحلت قالا يجامعها حتى تحيض وقال عامر إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد

(217) في رجل قال لأمرأته أنت طالق إذا شئت)

19091 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لأمرأته أنت طالق كلما شئت قال الحكم كلما شاءت فهي طالق وقال حماد مرة

(218) في الطلاق بيد من هو)

19092 حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب وقال مجاهد من ملك النكاح فإن في يده الطلاق

(219) في الطلاق في الشرك من رآه جائزا)

19093 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا

19094 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن بن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزا

19095 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا

19096 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق قال نعم

19097 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقالا جائز يعني طلاق الشرك

19098 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال لم يزده الإسلام إلا شدة

19099 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال طلاقه في الشرك ليس بشيء

(220) قوله ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾)

19100 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ 1 قال الحيض ثم قال خالد الدم وقال الآخر الحيض

19101 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم عن مجاهد وإبراهيم قال أحدهما الحبل وقال الآخر الحيض

19102 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال أن تقول أنا حامل وليست بحامل أو تقول أنا حائض وليست بحائض

19103 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال الحيض والحبل وقال إبراهيم الحبل

19104 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال الولد والحيض

19105 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال لا

يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض ولا تقول إني حبلى وليست بحبلى ولا تقول لست بحبلى وهي حبلى

19106 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال الحبل والحيض وقال إبراهيم الحيض وحده

(221) من قال لامرأته أنت طالق)

19107 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن جعفر بن محمد عن سعيد بن إبراهيم أن رجلا قال لأمرأته أنت طالق فسأل القاسم وسالما فقالا نرى أن نحلفه ما أراد إليه

19108 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته أنت طالق لم يسم عدد الطلاق قال نحلفه ذلك إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة [ج ٤ - ص ١٧٨]

(222) في المطلقة كم ينفق عليها)

19109 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال نفقة المطلقة كل يوم صاع من بر

19110 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعا من حنطة ودرهمين

19111 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما كل شهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة

19112 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أم [داود الوانسية] أن زوجها توفي وتركها حاملا فخاصمت إلى شريح فقضى أن ينفق عليها من جميع المال خمسة عشر

19113 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال ينفق على خادم واحدة

(223) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير)

19114 حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به ما لم يكبر أو

يتزوج فيختار لنفسه قال هي أعطف وألطف وأرق وأرحم

19115 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن يزيد بن يزيد [بن] جابر عن إسماعيل بن [عبيد] الله عن عبد الرحمن بن [غنم] قال شهدت عمرا خير صبيا بين أبيه وأمه

19116 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب ويونس عن بن سيرين عن شريح قال الأب أحق والأم أرفق

19117 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد أو حدث عنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صبيا بين أبويه

19118 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن قال هي احق بولدها وإن تزوجت

19119 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امراته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو تخرج به من الأرض

19120 حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه خير صبيا بين أبويه أيهما يختار [ج ٤ - ص ١٧٩]

19121 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي [كثير عن سليمان بن أبي ميمونة] عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما فيه فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن اختر أيهما شئت قال فاختار أمه فذهبت به

19122 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن مجالد عن الشعبي أن أبابكر قضى بعاصم بن عمر لأمه وقضى على عمر بالنفقة

19123 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم فاراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو بكر يا عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار

19124 حدثنا أبو بكر قال نا بن مالك قال نا إبن إدريس عن يحيى عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان فقال لعمر خل بينها وبين ابنها

(224) ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد)

19125 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها فمات عنها فتزوجها رجل من الأنصار فجاء بنو عم الجارية فقالوا نأخذ ابنتنا قالت إني أنشدكم الله أن تفرقوا بيني وبين ابنتي فانا الحامل وأنا المرضع وليس أحد أقرب [من] ابنتي مني فقال موعدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خيرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها فقال بلال يا خليفة رسول الله شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصموا فقضى بها لأمها فقال أبو بكر وأنا والذي نفسي بيده لا يذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها فدفعها إلى أمها

19126 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي في جارية أرادت أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت

19127 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال غزا أبي نحو البحر في بعض تلك

المغازي فقتل فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي قال ومعي أخ لي صغير قال فخيرني علي ثلاثا فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوكزه علي بيده وضربه بدرته وقال وهذا أيضا قد بلغ خيرا [ج ٤ - ص ١٨٠]

19128 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال خير شريح غلاما وجارية يتيمين فاختارت الجارية مواليها واختار الغلام عمته فيما يحسب فاجازه شريح

19129 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رضاع الصبي قال أمه أحق به ما كانت في المصر فإذا أرادت أن تخرج به إلى السواد فالأولياء

(225) ما قالوا في الرجل يقول لأمرأته لأغيظنك)

19130 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال سمعته يقول قلت لإبراهيم ما الإيلاء قال أن يحلف لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه رأسها وليغيظنها أو ليسوءنها

19131 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لأمرأته والله لأسوءنك قال إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يتسراها فليس بشيء وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء

19132 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال سمعت الحكم يقول في الرجل قال لأمرأته والله لأسوءنك فتركها أربعة أشهر قال فهو إيلاء

(226) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع)

19133 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن بن عون عن بن سيرين ان رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن ادفع إليها الصداق وقلن جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال إن عقرها من مالك

19134 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال كتبت إلى أبي قلابة اسأله عن الرجل يحدث البيت في متاع المرأة لمن هو قال هو له ما لم يعطها

19135 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة

19136 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو بينهم [ج ٤ - ص ١٨١]

19137 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال لها ما أعلقت عامة ما لها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص ونحوه

19138 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده

19139 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها

19140 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت شيخا كان أدرك شريحا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت فما كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل

19141 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل هو للمرأة وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها

(227) ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون)

19142 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم وعبد الله بن إدريس عن الشيباني عن بن مغفل قال رضاع الصبي من نصيبه

19143 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال رضاعه من نصيبه

19144 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله وقال لوليه لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك ألا تراه يقول ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ 1

19145 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول إن وفى رضاعه نصيبه فهو من نصيبه وإن لم يف فهو من جميع المال

19146 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا

19147 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يقولون إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال

19148 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال كان يقول النفقة والرضاع من جميع المال

(228) في قوله ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾)

19149 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال على الوارث مثل ما علي أبيه أن يسترضع له

19150 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ما على أبيه من الرضاع

19151 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن اشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا رضاع الصبي

19152 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال الرضاع

19153 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال لا تضار

19154 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته

19155 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب جاؤوا بيتيم إلى عمر فقال أنفق عليه قال لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم

19156 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لأن الله تعالى يقول ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال هو الوالد النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فأن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه

19157 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن بن عباس ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال على الوارث أن لا يضار [ج ٤ - ص ١٨٣]

19158 حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد قال نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال لا يضار

(229) من قال الرضاع على الرجال دون النساء)

19159 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعة على بن عمر له

19160 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال على الرجال دون النساء

19161 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن سئل عن صبي له أم وعم والأم موسرة والعم معسر فقال النفقة على العم

19162 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن زيد بن ثابت قال إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه

(230) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع)

19163 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع

19164 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال عليه رضاعة حتى تفطمه

(231) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها)

19165 حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها قال نعم أولى حقا

19166 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكر عن بن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله قال عطاء ليس لها شيء قلت لا قال نعم

(232) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها)

19167 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء قال يتوارثان ما لم يتلاعنا [ج ٤ - ص ١٨٤]

19168 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال يتوارثان ما لم يتلاعنا

19169 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا

19170 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال برثها وقال الحكم يضرب ويرثها

19171 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث

19172 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها

19173 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة [و] عن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت [قالا] يرثها ولا ملاعنة بينهما

19174 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال يجلد ولا ملاعنة بعد الموت

19175 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث

19176 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن أشعث عن الحكم قال يتوارثان ما لم يتلاعنا

(233) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل)

19177 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث

19178 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع

19179 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكرا كان له [ج ٤ - ص ١٨٥]

(234) ما يجبر الرجل عليه من النفقة)

19180 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه

19181 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال يجبر على نفقة كل وارث

19182 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر أجبر رجلا على نفقة بن أخيه

19183 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال يجبر الرجل على نفقة والديه ينفق عليهما بالمعروف

19184 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا

19185 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرا وكان الجد غنيا

(235) في الرجل يأخذ من مال والده بغير امره)

19186 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد إن أبي يحرمني ماله فيقول لا أنفق عليك شيئا فقال خذ من مال أبيك بالمعروف

(236) ما قالوا في الرجل يقول لأمرأته يا أخية)

19187 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لأمرأته يا أخيه ما هذا ويموتان إلا واحد

19188 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لأمرأته يا أخية قال لاتقل لها يا أخية

(237) ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا فحلف أنها قد فعلت)

19189 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في امرأة عيبت ضنك رجل فقال أنت طالق ثلاثا إن لم تكن عيبتها فقال الحسن إن كان صادقا فهي امرأته وسمعت حمادا يقول يدين في ذلك [ج ٤ - ص ١٨٦]

(238) ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها)

19190 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه ومات قال الحسن ترثه

(239) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة)

19191 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال تعزل عنه حتى يجيء الغائب

(240) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه)

19192 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال إذا قال الرجل إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد

(241) من كره الطلاق من غير ريبة)

19193 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال تزوج رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقتها قال نعم قال من بأس قال لا يا رسول الله ثم تزوج اخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقتها قال نعم قال من بأس قال لا يا رسول الله ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقتها قال نعم قال من بأس قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء

19194 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معرف عن محارب بن دثار قال قال رسول الله ليس شيء مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق

19195 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق [ج ٤ - ص ١٨٧]

19196 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن جعفر عن أبيه قال قال علي ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل

(242) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امراته في الشيء فيختلفان)

19197 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال سئل عن رجل قال لأمرأته إن لم أكن دفعت إليك كذاوكذا فأنت طالق ثلاثا قال فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه

19198 حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا قال القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها

19199 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال فقالت له امرأته قد طلقتني قال فخاصمته إلى الشعبي فقال الشعبي أمأ امرأتك فدينك فيها وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه

(243) ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل)

19200 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يقول لأمرأته قد خلعتك ولم يكن خلعها قال قد خلعها ولا شيء عليه

(244) ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها)

19201 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال لا تجبر المراة على الرضاع وتجبر أم الولد

19202 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال إذا كان للمرأة صبي مرضع فهي أحق به ولها أجر الرضاع مثلها إن قبلته وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن قبل الصبي من غيرها فذلك وإن لم تقبل جبرت على رضاعه وأعطيت اجرا مثلها

19203 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ (1) قال إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به [ج ٤ - ص ١٨٨]

19204 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه جبرت

(245) ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته)

19205 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال قال بن عباس ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ 1 قال الفاحشة أن تبذو على أهلها إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها

19206 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر في قول الله ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ قال إلا أن تخرج لحد

19207 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل عن الشعبي ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ قال خروجها فاحشة

(246) ما قالوا في الرجل قال لرجل إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق فجاءت السنور فأكلتها)

19208 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال رجل إن لم تأكلها فامرأته طالق فجاءت سنور فأخذت اللقمة فقال طلقت امرأته

19209 حدثنا أبو بكر قال نا [عبيدة بن] حميد عن عطاء بن السائب قال جاء إلى الشعبي رجل فقال رجل قال لأمرأته إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثا فجاءت السنور فأخذت العرق فقال الشعبي لم يجعل لها مخرجا لا جعل الله له مخرجا

(247) ما قالوا في الرجل كتب إلى امراته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم تكلم)

19210 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج قال أخبرني من سمع إبراهيم وأتاه رجل بكتاب فقال إن رجلا كتب إلى امرأته فجعل أمرها بيدها فقرأت الكتاب ثم وضعته تحت الفراش فقامت ولم تقل شيئا قال لا شيء لها [ج ٤ - ص ١٨٩]

(248) ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة)

19211 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر قال إذا طلق العبد طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة

(249) ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة)

19212 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة فعليه البينة

19213 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق وإن جاء ببينة

19214 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال إن قال بعد انقضاء العدة قد راجعتك لم يصدق

(250) ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي ثم رجع أحدهما)

19215 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يزيد بن [زادي] مولى [بجيلة] عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر قال فقال الشعبي مضى القضاء ويلتفت إلى رجوع الذي رجع

(251) ما قالوا في قوله ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾)

19216 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ 1 فأين الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة

19217 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل لأمرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أقربك ولا تحلين مني قالت فكيف تصنع قال أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ قال فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق [ج ٤ - ص ١٩٠]

19218 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

19219 حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال سمعت عكرمة يقول ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ قال إذاطلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

19220 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ قال يطلق الرجل امراته طاهرا من غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها

19221 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاوس عن بن عباس قال إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق ذكر الله الطلاق آخر الآية

وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق قال الله تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾

19222 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ايوب قال قال عكرمة ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ 1 قال ما يحدث بعد الثلاث

19223 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ قال لعله أن يراجعها في العدة

19224 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال ﴿ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ قال لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة

(252) ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا)

19225 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع فليشهد على رجعته

19226 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طلق سرا راجع سرا [ج ٤ - ص ١٩١]

(253) ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات)

19227 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال آلى رجل من امراته ثم مات عنها في آخر عدتها قال تعتد أحد عشر شهرا

(245) من قال إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها)

19228 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها

(255) ما قالوا في طلاق المكاتبة)

19229 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال المكاتبة طلاقها طلاق الأمة وعدتها عدة الأمة

(256) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة)

19230 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال النفقة على من تعتد من ماله

(257) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما)

19231 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث

19232 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال إذا رجم فلها الميراث

19233 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها

19234 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في الرجل أقام أربعة شهداء على امرأته انها زنت قال ترجم ويرثها

(258) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن

19235 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال ليس عليه حد ولا لعان

(259) ما قالوا في الرجل تزوج امراة على أن أمرها بيد رجل)

19236 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل قال الحكم ليس بشيء وقال الزهري بلى وقال سفيان رأيي رأي الزهري

(260) ما قالوا في الرجل يقول أنت طالق إن شئت)

19237 حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن عبيد عن جابر عن عامر عن مسروق قال إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا شئت فقد خيرها

(261) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها)

19238 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال لا طلاق له

19239 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق

(262) ما قالوا في الرجل والمراة يحكمان الرجل فيرجعان)

19240 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال سألت الشعبي قلت رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن يرجعا قال ذلك لهما ما لم يتكلما فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا

(263) ما قالوا في اللعان كيف هو)

19241 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عليه عن ايوب قال قلت لسعيد بن جبير كيف اللعان قال خذ ما في القرآن أشهد بالله أشهد بالله

(264) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع)

19242 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا عمرو بن ميمون عن أبيه قال كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها قال خدعتني خدعها الله فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت فقال سبق كتاب الله فيها اخطبها فقال لا ترجع لي أبدا

(265) ما قالوا في العبد يطلق أليس عليه متعة)

19243 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال إذا طلق المملوك فليس عليه متعة

(266) ما قالوا في الرجل يطلق في المنام)

19244 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن عامر قال إذا طلق أو أعتق في منامه فليس بشيء

19245 حدثنا أبو بكر قال نا [بن] عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ

19246 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ

(267) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب)

19247 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كن له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب قال يتبعها الطلاق ثم يتزوج

(268) في الرجل يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق فتنهدم)

19248 حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل قال لأمرأته إن دخلت دار فلان أنت طالق فهدمت الدار قال إذا هدمت الدار فليس بطلاق وقال بن هاشم إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق

(269) ما ذكر في الرخصة من الطلاق)

19249 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق

19250 حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين إحداهما من بني عامر

19251 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال لم يكن النبي يطلق إنما كان يعزل

19252 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقها ثم قال ما آتي النساء على لذة فلولا الولد ما أردتهن

19253 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها

19254 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال طلق خالد بن الوليد امرأته فقال أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء

19255 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن عبيدة وعمر بن الحكم أن النبي صلى الله عليه

وسلم تزوج امرأة من بني الجون فطلقها وهي التي استعاذت منه

(270) من كره الطلاق والخلع)

19256 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سلام بن قاسم الثقفي عن أبيه عن أم سعيد سرية كانت لعلي قالت قال علي يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروسا قالت وعنده يومئذ أربع نسوة فقلت طلق إحداهن واستبدل فقال الطلاق قبيح أكرهه

(271) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع)

19257 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو الأشهب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات

19258 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة

19259 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه [ج ٤ - ص ١٩٥]

19260 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الثقفي أن امراة اختلعت من زوجها فقال إبراهيم أما إنها مخاصمتك عند الله يوم القيامة

19261 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال قال عمر بن الخطاب إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن

19262 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون

(272) ما قالوا في قوله ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾)

19263 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بشير بن سلمان عن عكرمة عن بن عباس قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ 1 وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى يقول ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾

19264 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن زيد بن أسلم ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ قال إمارة

19265 حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن بن عون عن محمد ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ قال لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة

19266 حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ قال يطلقها وليس لها من الأمر شيء

19267 حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ قال فضل الله ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها

(273) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل طلقها)

19268 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال سألت الحكم ومجاهدا عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته الأولى اجعل لك جعلا على ان تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة ففعل الحكم بانتا جميعا قال مجاهد بانت التي لم يدخل بها ووقع على الأخرى تطليقة وقال وكيع والبائن على قول الحكم [ج ٤ - ص ١٩٦]

(274) في مداراة النساء)

19269 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال اشتكى إبراهيم إلى ربه درءا في خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه أن المرأة كالضلع فإن قومتها كسرتها وإن تركتها أعوجت فالبس على ما كان فيها

19270 حدثنا أبو بكر قال نا هوذة بن خليفة قال نا عوف عن رجل قال سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسر فدارها تعش بها فدارها تعش بها

19271 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه عن أوس بن ثريب قال أكريت الحجاج فدخلت المسجد الحرام فإذا عمر وجرير قال فقال عمر لجرير يا أبا عمرو كيف تصنع مع نسائك فقال يا أمير المؤمنين إني ألقى منهن شدة ما أستطيع أن أدخل بيت إحداهن في غير يومها ولا أقبل ابنة إحداهن في غير يومها إلا غضبن قال فقال عمر إن كثيرا منهن لا يؤمن بالله ولا يؤمن للمؤمنين لعلك أن تكون في حاجة إحداهن فتتهمك قال فقال عبد الله بن مسعود وهو في القوم يا أمير المؤمنين أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى ربه درءا في خلق سارة قال فقيل له إن المرأة مثل الضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها اعوجت فالبس أهلك على ما فيهم

قال فقال عمر لعبد الله إن في قلبك من العلم غير قليل قالها ثلاث مرات زاد فيه بعض الصحابة أظنه سفيان ما لم ير عليها حرمة في دينها

19272 حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المراة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا

19273 حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال قدم جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن قال فقال عمر إني القى مثل ما تلقى منهن إني لآتي قال السوق أو الناس أشتري منهم الدابة أو الثوب فتقول المرأة إنما انطلق ينظر إلى فتياتهم أو يخطب إليهم قال فقال عبد الله بن مسعود أو ما تعلم ان شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسها على ما فيها

(275) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة)

19274 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن السقط فقال تنقضي به العدة [ج ٤ - ص ١٩٧]

19275 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال السقط بمنزلة الولد التام

19276 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا إن أسقطت الحرة فقد أنقضت عدتها

19277 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا بن مبارك قال سمعت شريحا يقول إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية

19278 حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث انه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال إذا استبان منه شيء حلت للزوج قال وقال بن شبرمة حتى يستبين ويعرف أنه ولده

19279 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي عدي عن أشعث قال كان الحسن يقول إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت

(276) الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت)

19280 حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون قال أنا خالد بن وردان قال سألت عطاء عن رجلين حلف كل واحد منهما إن ما قلت كذلك وتحت أحدهما خالتي فقال يدينا

(277) في الرجل يقول لأمرأته أنت طالق إلى سنة)

19281 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لأمرأته إن قربتك سنة فانت طالق قال إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ولا يقربها حتى تمضي السنة

19282 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة اشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة

19283 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الإيلاء شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي سعيد [ج ٤ - ص ١٩٨]

(278) ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها)

19284 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

19285 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا قال حميد فسألت زينب ما رميها بالبعرة فقالت كانت امرأة في الجاهلية عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من روائها

19286 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

19287 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار

19288 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي [مجلز] قال قال بن عمر المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال رجل إن هذا لكثير فقال بن عمر قد كن في الجاهلية يحددن أكثر من هذا

19289 حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن بن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

(279) من كان لا يرى الإحداد)

19290 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الإحداد شيئا

(280) من قال اؤتمنت المرأة على فرجها)

19291 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها [ج ٤ - ص ١٩٩]

19292 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها

19293 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن بن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال الفرج أمانة

19294 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها

19295 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار قال ذكر عنده عدد النساء فقال إنا لم نؤمن أن يصحن

19296 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته بشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية

(281) ما قالوا في الحيض)

19297 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال قروء الحيض أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ثم تغتسل وتصلي

19298 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن عثمان بن أبي العاص قال لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة

19299 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن أم الضحاك بنت راشد قالت سمعت خالد بن معدان قال أقل ما تكون حيضة المرأة ثلاثة أيام وآخرها عشرة

19300 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض ثنتي عشرة

19301 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن اشعث عن عطاء قال أقصى ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة

19302 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال أقراءها ما كانت تحيض [ج ٤ - ص ٢٠٠]

كتاب الجهاد)

(1) ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه)

19303 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة قال فتخلف بن رواحة يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي فقال ما خلفك فقال أجمع معك فقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

19304 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

19305 حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال نا شريك بن شرحبيل المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت

19306 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في

سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

19307 حدثنا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله

19308 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن أياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله

19309 حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال مثل الغازي في سبيل الله مثل الذي يصوم النهار ويقوم الليل حتى يرجع الغازي مثل ما رجع [ج ٤ - ص ٢٠١]

19310 حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

19311 حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن سلمة بن سبرة عن سلمان قال إذا كان الرجل في سبيل الله فأرعد قلبه من الخوف تحاتت خطاياه كما يتحات عذق النخلة

19312 حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فقلت يا رسول الله أخبرني عن ذروته فقال أما ذروته فالجهاد في سبيل الله يعني ذروة الإسلام

19313 حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله نائلا من أجر أو غنيمة

19314 حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله اخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطيقونه قالوا يا رسول الله أخبرنا فلعلنا

أن نطيقه قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع المجاهد إلى أهله

19315 حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكن ليس عندي ما أحملهم ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل

19316 حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا لجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة وأن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ثم قال والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله ابدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل

19317 حدثنا هشيم بن بشير أنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفع الحديث قال ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل إذا قام من الليل

يصلي والقوم إذا صفوا في الصلاة والقوم إذا صفوا في قتال العدو

[ج ٤ - ص ٢٠٢]

19318 حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله فذكر أحدهم الرجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فاقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح بصدره

19319 حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فيتمنى أن يرجع فيقتل في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة

19320 حدثنا أبو خالد عن حميد عن أنس يرفعه قال أنته امرأة قتل ابنها ولم يكن لها غيره وكان اسمه حارثة فقالت يا رسول الله إن يكن في الجنة أصبر وإن يكن في غير ذلك فستعلم ما أصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنات كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى

19321 حدثنا بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضل عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية

19322 حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه

وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فيصليهما في براح من الأرض وفي يد كل واحد منهما حلة خير من الدنيا وما فيها

19323 حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قالوا يا رسول الله أي الجهاد أفضل قال من عقر جواده واهريق دمه

19324 حدثنا وكيع قال نا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله أي الجهاد افضل قال من عقر جواده وأهريق دمه

19325 حدثنا وكيع نا اسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير

19326 حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني البنيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا [ج ٤ - ص ٢٠٣]

19327 حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان الضبعي نا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي تجاه العدو يقول سمعت رسول الله إن السيوف مفاتيح الجنة فقال له رجل رث الهيئة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فسل سيفه وكسر غمده والتفت إلى أصحابه وقال أقرأ عليكم السلام ثم تقدم إلى العدو فقاتل حتى قتل

19328 حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال قام بزيد بن شجرة في اصحابه فقال إنها قد اصبحت عليكم من بين أخضر وأحمر وأصفر وفي البيوت ما فيها فإذا لقيتم العدو غدا فقدما قدما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور العين فإن تأخر استترت منه وإن استشهد كانت اول نضحة كفارة خطاياه وتنزل إليه اثنتان من الحور العين تنفضان عنه التراب وتقولان له مرحبا قد آن لك ويقول مرحبا قد آن لكما

19329 حدثنا محمد بن فضيل عن موسى أبي جعفر الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة عن أبي فاكهة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم باطرقة فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتدع دينك ودين آبائك ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع مولدك فتكون كالفرس في طوله

ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتتزوج امرأتك وتقسم ميراثك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك ضمن الله له الجنة إن قتل أو مات غرقا أو حرقا فاكله السبع

19330 حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مجاهدا في سبيل الله ثم جمع أصابعه الثلاثة ثم قال وأين المجاهدون نخر عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله أو لسعته دابة فقد وقع أجره على الله ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب

19331 حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا قلنا بلى يا رسول الله قال رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ألا أخبركم بالذي يليه قالوا بلى يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يعتزل شر الناس

19332 حدثنا بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن بن عباس زاد فيه بن إدريس عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب

إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت فلما رأوا حسن مقيلهم ومطعمهم ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما [ج ٤ - ص ٢٠٤]

صنع الله لنا كي يرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فقال الله تعالى فإني مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم ففرحوا واستبشروا بذلك فذلك قوله تعالى ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ 1 إلى قوله تعالى ﴿ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ 1

19333 حدثنا وكيع نا سفيان عن زيد العمي عن أبي أياس معاويه بن قرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله

19334 حدثنا وكيع نا ثور عن عبد الرحمن بن عائذ عن مجاهد بن رباح عن بن عمر قال ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر حارس حرس في سبيل الله عز وجل في أرض خوف لعله إلا يؤوب إلى أهله

19335 حدثنا وكيع نا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ورجل [عفيف] متعفف ذو عيال وعبد أحسن عبادة ربه وأدى حق مولاه وأول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حقه وفقير نخور

19336 حدثنا وكيع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضحك إلى رجلين

يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيقاتل في سبيل الله فيستشهد

19337 حدثنا وكيع نا مغيرة بن زياد عن مكحول قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الناس قد غزوا وحبسني شيء فدلني على عمل يلحقني بهم قال هل تستطيع قيام الليل قال أتكلف ذلك قال هل تستطيع صيام النهار قال نعم قال فإن إحياءك ليلتك وصيامك نهارك كنومة أحدهم

19338 حدثنا إسماعيل بن علية عن ايوب عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس قال أتيت على ثابت بن قيس يوم اليمامة وهو متحنط فقلت أي عم ألا ترى ما لقي الناس فقال الآن يا بن أخي

19339 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة وتلا هذه الآية ﴿ والسابقون السابقون أولئك المقربون ﴾ 2 قال هم أولهم رواحا إلى المسجد واولهم خروجا في سبيل الله عز وجل

19340 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عروة اللخمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما سرية خرجت فرجعت وقد أخضعت فلها أجرها مرتين [ج ٤ - ص ٢٠٥]

19341 حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال من بات حارسا حرس ليلة أصبح وقد تحاتت خطاياه قال الأوزاعي قال مكحول بات حتى يصبح تحاتت عنه خطاياه

19342 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن بن محيريز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا والروم ذات القرون أصحاب بحر وصخر كلما ذهب قرن خلف قرن مكانه هيهات إلى آخر الدهر هم أصحابكم ما كان في العيش خير

19343 حدثنا بشر بن مفضل عن عمارة بن أبي حفصة عن ذي حجر اليحمدي عن سعيد بن جبير ﴿ فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ 1 قال هم الشهداء ثنية الله حول العرش متقلدين السيوف

19344 حدثنا عيسى بن صفوان بن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال لما اشتد خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من أصيب مع زيد يوم مؤته قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح من هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو خير ثلاث مرات ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها

19345 حدثنا وكيع نا مسعر عن أبي بكر بن حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم بدر ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ﴾ 2 قال مسعر اما التي في آل عمران واما التي في الحديد فقال رجل [يقال له بن قسحم] يا رسول الله فما لمن لقي هؤلاء فقاتل حتى قتل فقال الجنة قال حسبي من الدنيا وفي يده تمرات فألقاهم ثم تقدم فقتل

19346 حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن نعيم بن أبي هند قال رجل يوم القادسية اللهم إن حدبة سوداء بذيئة (3) فزوجني اليوم من الحور العين ثم تقدم فقتل قال فمروا عليه وهو معانق رجل عظيم

19347 حدثنا وكيع نا مسعر عن [سعد] بن إبراهيم قال مروا على رجل يوم القادسية وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يفحص وهو يقول ﴿ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ 4 فقال [رجل] من أنت يا عبد الله قال أنا امرؤ من الأنصار

19348 حدثنا محمد بن بشر نا مسعر عن علقمة بن مرثد قال حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز قال مرت امرأة بابنها وزوجها قتيلين فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله وقد أنزل الله عليك الوحي فإن كان هذان منافقين أبكيهما ولم تنعهما عيناي وإن كانا غير منافقين قلنا

فيهما ما نعلم قال اجل لم يكونا منافقين لقد [تلقيا] بثمار الجنة ولقد تباشرت بهما الملائكة قال تقول الملائكة الا إن الحق بكما قال ألا إنك معهما [ج ٤ - ص ٢٠٦]

19349 حدثنا محمد بن بشر نا مسعر عن عون بن عبد الله قال ومر [برجل] يوم القادسية قد انتشر قصبه أو بطنه فقال لبعض من مر عليه ضم إلي منه أدنو قيد رمح أو رمحين في سبيل الله قال فمر عليه وقد فعل

19350 حدثنا وكيع نا يزيد عن إبراهيم بن العلاء أبي هارون الغنوي عن رجل يقال له مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال الشهداء في قباب في رياض بفناء الجنة ليبعث إليهم حوت وثور يعتركان يلهون بهما إذا احتاجوا إلى شيء عقر أحدهما صاحبه فأكلوا منه فوجدوا طعم كل شيء من الجنة

19351 حدثنا وكيع نا الأعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال السيوف مفاتيح الجنة فإذا تقدم الرجل إلى العدو قالت الملائكة اللهم انصره وإن تأخر قالت اللهم اغفر له فأول قطرة تقطر من دم [الشهيد] يغفر له بها كل ذنب وينزل عليه حوراوان تمسحان الغبار عن وجهه وتقولان قد آن لك ويقول لهما وإنكما قد آن لكما

19352 حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال خير أو أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم أي قال حج مبرور

19353 حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم

19354 حدثنا أبو أسامة نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت رجلا يريد أن يشري نفسه يوم اليرموك وامرأته تناشده قال ردوا هذه عني فلو أعلم انه يصيبها الذي أصبت ما نفست عليها إني والله لأن استطعت لأمضي ولو يزول هذا من مكانه وأشار بيده إلى جبل فإن غلبتم على جسدي فخذوه قال قيس فمررنا عليه فرأيته بعد ذلك قتل في تلك المعركة

19355 حدثنا أبو أسامة نا كهمس بن الحسن عن أبي العلاء قال قلت لأبي ذر حديث بلغني عنك عن نبي الله قال إن لا إخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ سمعته قال قلت ذكرت ثلاثة يحبهم الله قال سمعته وقلته أما الذي يحبه الله فرجل لقي فئة فانكشفت فئته فقاتل من ورائهم حتى يقتل أو يفتح له ورجل أسرى مع قوم حتى يجيئون الأرض فنزلوا فقام يصلي حتى أيقظهم برحيلهم ورجل كان له جار سوء فيصبر على أذاه [ج ٤ - ص ٢٠٧]

19356 حدثنا أبو أسامة نا إسماعيل عن قيس عن مدرك بن عوف الأحمسي قال كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فسأله عمر عن الناس فقال أصيب فلان وفلان آخرون لا أعرفهم فقال عمر لكن الله يعرفهم فقال يا أمير المؤمنين ورجل شرى نفسه فقال مدرك بن عوف ذلك والله خالي يا أمير المؤمنين زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر كذب أولئك ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا

19357 حدثنا وكيع نا الأعمش عن أبي وائل عن سلمة بن سبرة عن سلمان قال إذا زحف العبد في سبيل الله وضعت خطاياه على رأسه فتحات كما يتحات عذق النخلة

19358 حدثنا وكيع نا شعبة عن أبي سليمان عن أنس قال سمعته يقول غدوة في سبيل الله أفضل من عشر حجج لمن قد حج

19359 حدثنا وكيع نا سفيان عن آدم بن علي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سفرة يعني غزوة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة

19360 حدثنا وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن مكحول قال إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله

19361 حدثنا وكيع نا سفيان عن أبي الضحى قال أول آية أنزلت من براءة ﴿ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾

19362 حدثنا زيد بن الحباب ثني عبد الرحمن بن شريح نا قيس بن الحجاج عن حسن بن علي الصغاني قال سمعت بن عباس يقول في قوله تعالى ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ﴾ 2 قال على الخيل في سبيل الله

19363 حدثنا زيد بن الحباب نا رجاء بن أبي سلمة نا سليمان بن موسى الدمشقي أنه سمع سهل بن عجلان يقول في قوله تعالى ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ﴾ قال على الخيل في سبيل الله قال ثم ذكر من ربط فرسا في سبيل الله لم يربط رياء ولا سمعة كان من الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار

19364 حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر عبد أبدا ولن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يلج اللبن في الضرع [ج ٤ - ص ٢٠٨]

19365 حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سالم بن أبي الجعد قال أريهم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فرأى جعفر ملكا ذا جناحين مضرجا بالدماء وزيد مقابله على السرير وبن رواحة جالس معهما كأنهما معرضان عنه

19366 حدثنا مالك بن إسماعيل نا زهير نا داود بن عبد الله الأودي أن وبرة أبا كرز الحارثي حدثه أنه سمع الربيع بن زيد يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إذ هو بغلام من قريش شاب معتزل عن الطريق بسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس ذلك فلان قالوا بلى قال فادعوه قال ما لك اعتزلت عن الطريق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت الغبار قال فلا تعتزله فوالذي نفس محمد بيده إنه لذريرة الجنة

19367 حدثنا بن فضيل عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي العوام عن أبي أيوب أنه قام عن الجهاد عاما واحدا فقرأ هذه الآية ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ فغزا من عامه وقال ما رأيت في هذه الآية من رخصة

19368 حدثنا سفيان بن عيينة عن حصين عن أبي مالك قال أول شيء نزل من براءة ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾

19369 حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح انفروا خفافا وثقالا قال الشيخ والشباب

19370 حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال شيوخا وشبابا قال قتادة نشاطا وغير نشاط

19371 حدثنا بن مهدي عن سفيان عن منصور عن الحكم ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ قال مشاغيل وغير مشاغيل

19372 حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن إسماعيل عن عكرمة قال الشيخ والشباب

19373 حدثنا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ قال فينا الثقيل وذو الحاجة والمضعفة والمشتغل

19374 حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال شيوخا وشبابا

19375 حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بوعد من النار مائة خريف

19376 حدثنا بن نمير عن سفيان عن السمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا [ج ٤ - ص ٢٠٩]

19377 حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن السمي عن النعمان عن أبي سعيد مثله ولم يرفعه

19378 حدثنا وكيع نا ربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعده الله من جهنم عاما

19379 حدثنا وكيع نا قيس عن سمرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال من صام يوما في سبيل الله كان بينه وبين جهنم خندق أبعد مما بين السماء والأرض

19380 حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في الجنة قصر يقال له عدن فيه خمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبرة قال يعلى أحسبه قال لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد

19381 حدثنا وكيع نا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق ﴿ أولئك هم الصديقون والشهداء ﴾ قال هذه للشهداء خاصة

19382 حدثنا وكيع نا سفيان عن برد عن مكحول قال للشهداء خاصة

19383 حدثنا وكيع نا سفيان عن برد عن مكحول قال للشهيد ست خصال يوم القيامة يؤمن من عذاب الله ومن الفزع الأكبر ويشفع في

كذا وكذا من أهل بيته ويحلى حلية الأيمان ويرى مقعده من الجنة ويغفر له كل ذنب

19384 حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علقمة قال غزوة لمن قد حج خير من عشر حجات

19385 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألت بن مسعود عن هذه الآية ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ 2 فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال سلوني ماذا شئتم فقالوا يا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال سلوني ما شئتم فقالوا يا ربنا وماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال سلوني ما شئتم فقالوا يا ربنا ماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا قال فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا

إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك قال فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركهم

19386 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة حدثنا يا كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة فقال له عبد الرحمن بن أم الحكم يا رسول الله وما الدرجة قال اما الدرجة أما إنها ليست بعتبة أمك ولكن ما بين الدرجتين مائة عام ثم قلنا يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب في سبيل الله شيبة كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة

19387 حدثنا وكيع نا محمد بن عبد الله عن ليث عن أبي المتوكل الناجي عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار

19388 حدثنا وكيع نا سفيان نا يحيى بن عمرو بن سلمة عن أبيه قال قال عبد الله لأن امتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة في إثر حجة

19389 حدثنا وكيع نا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا يقول إني أول العرب رمى بسهم في سبيل الله

19390 حدثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله به خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك إلا الدين كذا قال لي جبريل

19391 حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة نا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال لما أقبلنا من غزوة تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي منكم أحدا من المتخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه

19392 حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن عمرو بن الأسود قال قال عمر عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منه

19393 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن بن سابط عن عبد الله بن عمرو قال في الجنة قصر يدعى عدن حوله الروح والروح له خمسة آلاف باب لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل

19394 حدثنا أبو بكر بن عياش عن عامر عن زر قال قال عبد الله النعاس عند القتل أمنة من الله وعند الصلاة من الشيطان وتلا هذه الآية ﴿ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ﴾ 1

19395 حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي خلفه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورفع أبو طلحة رأسه يقول نحري دون نحرك يا رسول الله [ج ٤ - ص ٢١١]

19396 حدثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس عن أبي طلحة قال كنت فيمن أنزل عليه النعاس يوم أحد

19397 حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بنحو حديث أبي طلحة

19398 حدثنا أبو أسامة نا مصعب بن سليم عن الزهري قال نا أنس بن مالك قال لما بعث أبو موسى على البصرة كان ممن بعث معه البراء وكان من وراءه وكان يقول له احرس علي فقال البراء وتعطي أنت ما سألتك قال نعم قال أما إني لا أسألك إمارة مصر ولا جبايته ولكن اعطني قوسي ورمحي وفرسي وسيفي ودرعي والجهاد في سبيل الله فبعثه على جيش فكان أول من قتل

19399 حدثنا أبو أسامة نا مصعب بن سليم عن الزهري عن أنس قال تمثل البراء ببيت من شعر فقلت له أي أخي تمثلت ببيت من شعر لعلك لا تدري لعله آخر شيء تكلمت به قال لا أموت على فراشي لقد قتلت من المشركين والمنافقين مائة رجل إلا رجلا

19400 حدثنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن أراني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني

المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد فقال سعد أنا معك قال سعد فلم أستطع أن أصنع كما صنع ووجد فيه بضع وعشرون ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ 1

19401 حدثنا هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك به شيء وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

19402 حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل فارش فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله تعالى ففر أصحابه فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي

19403 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس قال اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابنة ملحان قال فأغفى فاستيقظ وهو يتبسم قال فقالت يا رسول الله صلى الله عليك مم تضحك قال من أناس من أمتي يغزون هذا البحر الأخضر مثلهم مثل الملوك على الأسرة قال فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعلها منهم قال فنكحت عبادة بن الصامت فركبت مع إبنة قرظة فلما قفلت وقصت بها دابتها فقتلتها فدفنت ثم [ج ٤ - ص ٢١٢]

19404 حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن خالد بن أبي مسلم عن عبد الله بن عمرو قال لأن أغزو في البحر غزوة أحب إلى من أن أنفق قنطارا متقبلا في سبيل الله عز وجل

19405 حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن علقمة بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر فإن غزو البحر أفضل من غزوتين في البر وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر إن أفضل الشهداء عند الله أصحاب الوكوف قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصحاب الوكوف قال قوم تكفأهم مراكبهم في سبيل الله

19406 حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عمن سمع عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال المائد في البحر غازيا كالمتشحط في دمه شهيدا في البر

19407 حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد اخبرني محرز عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر من جاز البحر غازيا فكأنما جاز الأودية كلها

19408 حدثنا أبو أسامة نا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة قال خرج بن عباس غازيا في البحر وأنا معه

19409 حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال لا يركب البحر إلا حاج أو غاز أو معتمر

19410 حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال عجبت لراكب البحر وعجبت لتاجر هجر

19411 حدثنا وكيع نا سفيان عن ليث عن نافع عن بن عمر قال لا يسألني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا

19412 حدثنا يحيى بن أبي بكير نا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي راشد الحبراني أنه وافى المقداد جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فصل عنه عظما فقلت له أعذر الله إليك يا أبا الأسود قال أبت علينا سورة البعوث يعني سورة التوبة ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾

19413 حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال أخبرني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة قال كأني أنظر إلى جعفر يوم مؤتة نزل عن فرس له شقراء فعرقبها ثم مضى فقاتل حتى قتل [ج ٤ - ص ٢١٣]

19414 حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن بن عمر قال أتيت على عبد [الله] بن مخرمة صريعا عام اليمامة فوقفت عليه فقال يا عبد الله بن عمر هل أفطر الصائم قلت نعم قال [فاجعل] لي في هذا المجن [ماء] لعلي أفطر فاتيت الحوض وهو مملوء دما فضربته بجحفة معي ثم اغترفت فيه فأتيته فوجدته قد قضى

19415 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هاشم بن هاشم سمعت سعيد بن المسيب يقول كان سعد بن أبي وقاص أشدالمسلمين بأسا يوم أحد

19416 حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة قال أول الناس رمى بسهم في سبيل الله سعد

19417 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء أن رجلا أوصى بشيء في سبيل الله فقال يعطي المجاهدين

19418 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن شهر عن أبي الدرداء قال من صام يوما في سبيل الله كان بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض

19419 حدثنا محمد بن بشر نا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال قال عمر لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جنبي لله في التراب أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله

19420 حدثنا عبد الله بن نمير نا إسماعيل عن قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول قد منعني كثيرا من القراءة الجهاد في سبيل الله

19421 حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد عن خالد بن الوليد قال ما كان في الأرض ليلة أبشر فيها بغلام ويهدى إلي عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد

19422 حدثنا الفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال قال خالد بن الوليد والله ما أدري من أي يوم أقر يوم أراد الله أن يهدي لي فيه الشهادة أو من يوم أراد الله ان يهدي لي فيه كرامة

19423 حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال نبئت أن عبد الله بن سلام قال إن أدركني وليس لي قوة فاحملوني على سرير يعني القتال حتى تضعوني بين الصفين [ج ٤ - ص ٢١٤]

19424 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق في سبيل الله كتب له سبع مائة ضعف

19425 حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال نا ميسرة عن عكرمة عن بن عباس قال سألت كعبا عن جنة المأوى فقال اما جنة المأوى فجنة فيها طير خضر يعني فيها أرواح الشهداء

19426 حدثنا عبيد الله بن موسى أنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله إما أن يكتبه إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه باجر وغنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم والقائم لا يفتر حتى يرجع

19427 حدثنا يزيد بن هارون أنا حريز بن عثمان نا أبو منيب الجرشي أن رجلا نزل على تميم وسافر معه فرآه قصر في السفر عما كان عليه في أهله فقال رحمك الله أراك قد قصرت عما كنت عليه في أهلك فقال أولا يكفيني أن لي أجر صائم وقائم

19428 حدثنا يزيد بن هارون أنا أبو هلال نا محمد بن سيرين قال غارت خيل للمشركين على سرح المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو قتادة وقد رجل شعره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني

لأرى شعرك حبسك فقال لاتينك برجل سلم قال وكانوا يستحبون أن يوفروا شعورهم

19429 حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لأن يكون لي بن مجاهد في سبيل الله أحب إلي من مائة ألف

19430 حدثنا وكيع نا أبو الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم من خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء وجهي فأنا له ضامن أن أنا قبضته في وجهه أدخلته الجنة وإن أنا أرجعته أرجعته بما أصاب من أجر وغنيمة

19431 حدثنا مالك بن مغول وسفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عبد الله لياتين على الناس زمان يغبط الرجل فيه بقلة حاذه كما يغبط بكثرة ماله وولده فقالوا يا أبا عبد الرحمن فما خير مال الرجل يؤمئذ قال فرس صالح وسلاح صالح يزولان مع العبد حيث زال

19432 حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي ظبيان قال غزا أبو أيوب أرض الروم فمرض فقال أذا أنا مت فإن صافقتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم

19433 حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد قال كنت رجلا راميا فكان

يمر بي عقبة بن عامر فيقول يا خالد أخرج بنا نرمي فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وليس اللهو إلا في ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته اهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه فهي نعمة تركها أو كفرها [ج ٤ - ص ٢١٥]

19434 حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق أخبرني أبي عن رجال من بني سلمة قالوا لما صرف معاوية عينه التي تمر على قبور الشهداء فأضربت عليهما يعني على قبر عبد الله بن عامر بن حرام وعلى قبر عمرو بن الجموح فرز قبراهما فاستصرخ عليهما فاخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما ماتا بالأمس عليهما بردتان قد غطى بهما على وجههما وعلى أرجلهما شيء من نبات الأرض

19435 حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال قال لي أبي عبد الله أي بني لو لا نسيات أخلفهن من بعدي من بنات وأخوات لأحببت أن أقدمك أمامي ولكن كن في نظار المدينة قال فلم ألبث أن جاءت بهما عمتي قتيلين يعني أباه وعمه قد عرضتهما على بعير

19436 حدثنا وكيع نا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ قال لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير يوم أحد قالوا ليت إخواننا يعلمون ما أصبنا من الخير كي يزدادوا رغبة فقال الله أنا أبلغ عنكم فنزلت ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ﴾ إلى قوله ﴿ المؤمنين ﴾

19437 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم

19438 حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عبد الله بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ وهو يكيد بنفسه جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد صدقت الله ما وعدته والله صادقك ما وعدك

19439 حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن محمد قال جاءت كتيبة من قبل المشرق من كتائب الكفار فلقيهم رجل من الأنصار فحمل عليهم فخرق الصف حتى خرج ثم كبر راجعا فصنع مثل ذلك مرتين أو ثلاثا فإذا سعد بن هشام يذكر ذلك لأبي هريرة فتلا هذه الآية ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾

19440 حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام قال شعبة أحسبه كان صائما فقال عبد الرحمن قتل حمزة ولم نجد ما يكفنه وهو خير مني وقتل مصعب بن عمير وهو خير مني ولم نجد ما يكفنه قد أصبنا ما اصبنا أو قال أعطينا منها ما أعطينا ثم قال عبد الرحمن إني لأخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الدنيا قال شعبة وأظنه قام ولم يأكل [ج ٤ - ص ٢١٦]

19441 حدثنا وكيع بن الجراح نا كهمس عن سيار بن منظور عن أبيه قال حدثني بن لعبد الله بن سلام قال تجهزت غازيا فلما وضعت رجلي في الغرز قال لي أبي يا بني اجلس قلت ألا كان هذا قبل أن اتجهز وأنفق قال أردت أن يكتب لي اجر غاز وإنها كربة تجيء من ها هنا وأشار بيده نحو الشام فإن أدركتها فسوف تراني كيف أفعل وإن لم أدركها فعجل إليها

19442 حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن بن مغفل قال أراد بن لعبد الله بن سلام الغزو فأشرف إليه أبوه فقال يا بني لا تفعل فإن صريخ الشام إذا بلغ بلغ كل مسلم

19443 حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت خالد بن الوليد قال اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية

19444 حدثنا يزيد بن هارون نا المسعودي عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه سيفا فقال لعلي إن أعطيتك سيفا تقوم به في الكبول قال فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فجعل يضرب به المشركين وهو يقول % إني امرء بايعني خليلي % ونحن عند أسفل النخيل % ألا أقوم الدهر في الكبول % % أضرب بسيف الله والرسول % %

19445 حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال ياتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام

19446 حدثنا يزيد بن هارون نا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن بن عباس قال كان فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين قوله ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا ﴾ 1 فشق ذلك عليهم فأنزل الله التخفيف فجعل على رجل يقاتل الرجلين قوله تعالى ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ﴾ 2 فخفف عنهم ذلك ونقصوا من النصر بقدر ذلك

19447 حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن أبي الزاهرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل المسلمين من الملاحم دمشق ومعقلهم من الدجال بيت المقدس ومعقلهم من يأجوج ومأجوج بيت الطور [ج ٤ - ص ٢١٧]

19448 حدثنا يحيى بن إسحاق حدثني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة المهري أخبره عن زيد بن ثابت قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال طوبى للشام قيل يا رسول الله ولماذا قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها

19449 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وبن زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا أمنا تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول مرتفع فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملحمة

19450 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء قال إذا عرض عليكم الغزو فلا تختاروا أرمينية فإن بها عذابا من عذاب القبر

19451 حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا أن نحده فقال حذيفة تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم فقال لأشربنها وإن كانت محرمة ولأشربن على رغم من رغم

19452 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام عن أبي هريرة قال إذا رابطت ثلاثا فليتعبد المتعبدون ما شاءوا

19453 حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن مكحول عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجير من فتنة القبر وجرى عليه صالح عمله إلى يوم القيامة

19454 حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز قال حدثني عطاء الخرساني عن أبي هريرة بمثله إلا أنه قال ساحل البحر

19455 حدثنا يحيى بن إسحاق عن ليث بن سعد عن أبي عقيل عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان عن عثمان أنه قال على المنبر أيها المسلمون سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كتمتكموه كراهية أن يفرقكم عني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من رباط ألف يوم فيما سواه من المنازل فليخير كل امرئ لنفسه ما شاء

19456 حدثنا وكيع قال نا داود بن قيس عن عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني عن أبي هريرة قال تمام الرباط أربعون يوما [ج ٤ - ص ٢١٨]

19457 حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيي الصدفي عن يحيي بن الحارث الذماري عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الرباط أربعون يوما

19458 حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى عفرة قال نا رجل من ولد عبد الله بن عمر أن ابنا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع فقال له بن عمر أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشرا حتى تتم الأربعين

19459 حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال نا خالد بن معدان قال سمعت أبا امامة وجبير بن نفير يقولان يأتي على الناس زمان أفضل الجهاد الرباط فقلت وما ذلك فقال إذا أطاط الغزو وكثرت الغرائم واستحلت الغنائم فأفضل الجهاد يؤمئذ الرباط

19460 حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وصفوان بن سليم قالا من مات مرابطا مات شهيدا

19461 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة الباهلي قال لقد افتتح الفتوح أقوام ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتها العلابى والآنك والحديد

19462 حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن بزيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه

19463 حدثنا يحي بن إسحاق نا يحي بن أيوب عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمرو وسئل أي المدينتين يفتح أولا قسطنطينية أو رومية قال فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق فاخرج منه كتابا فجعل يقرؤه قال فقال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل أي المدينتين يفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل مدينة هرقل أولا تفتح

19464 حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه سمعهما يذكران قالا قال سلمان بن ربيعة قتلت بسيفي هذا مائة مستلم يعبد غير الله ما قتلت منهم رجلا صبرا

19465 حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى بن سعيد عن اشياخه قال قال أبو موسى لقد رأيتني خامس خمسة أو سادس ستة ما في يدي ولا رجلي ظفر إلا قد نصل ثم قال ما خالف إلي ذكر هذا الله يحرمني بذلك

19466 حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا ولا أن له مثل نعيمها إلا الشهيد فإنه مما يرى من الثواب ما يود أنه رجع فقتل [ج ٤ - ص ٢١٩]

19467 حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر الله ذنبه عند أول قطرة تصيب الأرض من دمه ويحلى حلة الإيمان ويزوج الحور العين ويفتح له باب من الجنة ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر وفزع يوم القيامة

19468 حدثنا بشر بن مفضل عن مغيرة عن حبيب قال سألت سالما عن المبارزة فأكب هنيهة ثم رفع رأسه فقال ﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾

19469 حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي صالح عن بن عباس ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ 2 قال أنفق في سبيل الله ولو بمشقص

19470 حدثنا وكيع نا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا لقيت فانهد قائما فإنما نزلت هذه الآية في النفقة

19471 حدثنا محمد بن مروان البصري عن عمارة قال شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وذلق من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه وتركه أصحابه فجاء أبي بن خلف يطلق بدم أخيه أمية بن خلف فقال أين هذا الذي يزعم أنه نبي فليبرز لي فإن كان نبيا قتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوني الحربة فقالوا يا رسول الله وبك حراك قال إني قد استسقيت الله دمه فأخذ الحربة ثم مشى إليه فطعنه فصرعه عن دابته

وحمله أصحابه فاستفردوه فقالوا ما نرى بك بأسا فقال إنه قد استسقى الله دمي إني لأجد لها ما لو كان على مضر وربيعة لوسعتهم

19472 حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان نا الحكم بن ميناء عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها

19473 حدثنا عبد الله بن نمير نا محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشهيد قال فقالوا المقتول في سبيل الله قال إن شهداء أمتي إذن لقليل القتيل في سبيل الله شهيد والخار عن دابته في سبيل الله شهيد والغرق في سبيل الله شهيد والمجنوب في سبيل الله شهيد يعني قرحة ذات الجنب

19474 حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا الذي يقاتل في سبيل الله فيقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع يعني حاملا شهيد [ج ٤ - ص ٢٢٠]

19475 حدثنا وكيع قال نا أبو العميس عن عبد الله بن جبر بن عتيك عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال قائل من أهله إنا كنا لنرجوا أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله فقال إن شهداء أمتي إذن لقليل القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد والحرق والغرق والجنوب شهيد يعني قرحة ذات الجنب

19476 حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن والنفساء

19477 حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله إن بين من يغرق في البحور ويتردى من الجبال وتأكله السباع لشهداء عند الله يوم القيامة

19478 حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن امرأة مسروق عن مسروق قال الطاعون والبطن والنفساء والغرق وما أصيب به مسلم فهو له شهادة

19479 حدثنا همام نا عفان نا محمد بن جحادة أن أبا حصين حدثه أن أبا صالح حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج

المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم ولا تفطر قال لا أستطيع ذلك فقال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فتكتب به حسناته

19480 حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل أو ما من أحد ينفق زوجين في سبيل الله إلا خزنة الجنة يوم القيامة يدعونه تعال يا فلان تعال هذه خير فقال أبو بكر أي رسول الله هذا الذي لا توى عليه فقال إني أرجو أن تكون منهم

19481 حدثنا وكيع نا الربيع عن الحسن قال قال رجل لعمر يا خير الناس قال لست بخير الناس ألا أخبرك بخير الناس قال بلى يا أمير المؤمنين قال رجل من أهل البادية له صرمة من إبل وغنم أتى بها مصرا من أمصار فباعها ثم أنفقها في سبيل الله وكان بين المسلمين وبين عدوهم فذلك خير الناس

19482 حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم ولا غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل

19483 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن حصين عن سالم يرفعه إلى معاذ قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن

رمى بسهم في سبيل الله [رفعه] الله به درجة [ج ٤ - ص ٢٢١]

19484 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن شقيق عن مسروق قال ما من حال أحرى أن يستجاب للعبد فيه إلا أن يكون في سبيل الله من إن يكون عافرا وجهه ساجدا

19485 حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أسلم الزبير وهو بن ستة عشر سنة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن بضع وستين سنة

19486 حدثنا وكيع نا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه قال لما أتى أبو عبيدة الشام حصر هو وأصحابه وأصابهم جهد شديد قال فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر سلام أما بعد فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا ولن يغلب عسر يسرين وكتب إليه ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ 1 قال فكتب إليه أبو عبيدة سلام أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال ﴿ أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ﴾ 2 إلى آخر الآية قال فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأه على الناس فقال يا أهل المدينة إنما كتب أبو عبيدة يعرض بكم ويحثكم على الجهاد قال زيد فقال أبي وإني لقائم في السوق إذ أقبل قوم مبيضين قد اطلعوا من الثنية فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس قال فخرجت أشتد حتى دخلت على عمر فقلت يا

أمير المؤمنين أبشر بنصر الله والفتح فقال عمر الله أكبر رب قاتل خالد بن الوليد

19487 حدثنا وكيع نا سفيان عن برد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزق هذه الأمة في سنابك خيلها وأزجة رماحها ما لم يزرعوا فإذا زرعوا صاروا من الناس

19488 حدثنا عفان عن سليمان بن كثير حدثني بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ومؤمن اعتزل في شعب من الجبال أو قال شعبة كفى الناس شره

19489 حدثنا عفان نا عبيد الله بن أياد عن أبيه عن أبي كبشة البراء بن قيس السلولي قال كنت جالسا مع سعد وهو يحدث أصحابه فقال في آخر حديثه أيها الناس إن الله أراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر والله والله لغزوة في سبيل الله احب إلي من حجتين ولحجة احجها ببيت الله أحب إلي من عمرتين ولعمرة اعتمرها أحب إلي من ثلاثة [آتيهن] ببيت المقدس

19490 حدثنا زيد بن حباب حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن المغيرة عن أبي فراس يزيد بن رباح مولى عمرو بن العاص انه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن الله يضحك إلى أصحاب البحر مرارا حين

بستوي في مركبه ويخلي أهله وماله وحين يأخذه الميد في مركبه وحين يوجه إليه البر فيشرف إليه [ج ٤ - ص ٢٢٢]

19491 حدثنا هشيم عن أبي الأشهب العطاردي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصف في القتال لم يلتفت

19492 حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال سمعته يقول في هذه الآية ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ﴾ 1 قال أرواح الشهداء في طير بيض فقاقيع في الجنة

19493 حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن بن جابر بن عتيك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما يحب من الخيلاء فالرجل يختال بسيفه عند القتال وعند الصدقة ولا يحب المرح

19494 حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة قال أخبرني محمد بن أبي منصور عن السميط بن عبد الله عن سلمان أنه كان في جند من المسلمين وأصابهم حصر وضر فقال سلمان لأمير الجند ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عونا لك على هذا الجند سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط يوما أو ليلة في سبيل الله كان عدل صيام شهر وصلاته الذي لا يفطر ولا ينصرف إلا لحاجة ومن مات مرابطا في سبيل الله أجرى له أجره حتى يقضي الله بين أهل الجنة والنار

19495 حدثنا زيد بن حباب نا أبو سنان سعيد بن سنان قال أخبرني موسى بن أبي كثير الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ﴾ قال من ربط فرسا في سبيل الله فهو يقرض الله قرضا حسنا

19496 حدثنا زيد بن حباب نا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبد الله بن حكيم بن حزام قال من أنفق زوجين في سبيل الله لم يأت بابا من أبواب الجنة إلا فتح له فقال موسى سمعت أشياخنا يقولون ديناران أو درهم ودينار

19497 حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله أخي عن شيبة المهري ومدرك قالا لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في صدر مؤمن

19498 حدثنا يزيد بن هارون أنا العوام عن إبراهيم التيمي قال أرواح الشهداء في طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش فيطلع إليهم ربك فيقول سلوني ثلاثا يقولها فيقولون ربنا نسألك أن تردنا إلى الدنيا فنقتل في سبيلك قتلة أخرى

19499 حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن محمد بن قتادة قال قال معاذ بن عفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده

قال غمسه يده في العدو حاسرا قال وألقى درعا كانت عليه فقاتل حتى قتل [ج ٤ - ص ٢٢٣]

19500 حدثنا يزيد بن هارون أنا حريز بن عثمان عن نمران بن مخمر الرحبي قال كان أبو عبيدة بن الجراح يسير بالجيش وهو يقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس للسانه

19501 حدثنا يزيدبن هارون أنا زيد بن حازم عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة ضعف

19502 حدثنا عبد الله بن نمير نا ثابت بن زيد عن عمرو بن ميمون قال عمر حجة ها هنا ثم يشير بيده إلى مكة ثم أخرج في سبيل الله تعالى

19503 حدثنا هوذة بن خليفة نا عوف عن حسناء بنت معاوية قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤدة في الجنة

19504 حدثنا وكيع عن موسى قال سمعت موسى بن طلحة يقول جرح طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين جرحا

19505 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في سبيل الله ابتغاء وجه الله وتنجيزا لموعود الله فهو مثل الصائم القائم حتى يرجع إلى أهله أو من حيث خرج

19506 حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الرحمن بن عبد العزيز نا الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جريح يجرح في الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك قدموا اكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد

19507 حدثنا يعلى بن عبيد نا أبو حبان عن شيخ من أهل المدينة قال كان بيني وبين كاتب عبيد الله بن زياد صداقة معروفة فطلبت إليه أن ينسخ لي رسالة عبد الله بن أبي أوفى إلى عبيد الله فنسخها لي فكان فيها أن عبد الله بن أبي أوفى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسألوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وكان ينتظر فإذا زالت الشمس غدا إلى عدوه وهو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم

19508 حدثنا إسحاق بن منصور نا هريم عن ليث عن يحيى بن عباد قال فضل الغازي في البحر على الغازي في البر كفضل الغازي في البر على القاعد في بيته [ج ٤ - ص ٢٢٤]

19509 حدثنا شبابة نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا يحمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه

19510 حدثنا حسين بن علي عن بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال قال أبو طلحة ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ قال كهولا وشبابا قال ما أرى الله عذر احدا فخرج إلى الشام فجاهد

19511 حدثنا يزيد بن هارون أنا بن عون عن بن سيرين عن أبي الضحى السلمي قال قال عمر بن الخطاب قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة

19512 حدثنا محمد بن بشر نا عبد العزيز بن عمر حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء كان يستحب عند نزول القطر وإقامة الصلاة والتقاء الصفين

19513 حدثنا محمد بن بشر عن صدقة بن المثنى قال سمعت جدي رباح بن الحارث يذكر عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول والله لمشهد

يشهده الرجل منهم يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله اغبر فيه وجهه أفضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح

19514 حدثنا خالد بن مخلد نا جعفر بن أبي كثير حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله من المسلمين في النار

19515 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب الرقاشي قال سألني عطاء بن أبي رباح أي دابة عليك مكتوبة قال فقلت فرس قال تلك الغاية القصوى من الأجر ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أحب عباد الله إلى الله بعد النبيين والصديقين والشهداء قال عبد مؤمن معتقل رمحه على فرسه يميل به النعاس يمينا وشمالا في سبيل الله يستغفر الرحمن ويلعن الشيطان قال وتفتح أبواب السماء فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي قال فيستغفرون له قال ثم قرأ ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ﴾ 2 إلى آخر الآية

19516 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن أبي عبيد بن حذيفة قال كان حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وابو مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري في المسجد فجاء

رجل فقال يا عبد الله بن قيس فسماه باسمه فقال أرأيت إن أنا أخذت

[ج ٤ - ص ٢٢٥]

سيفي فجاهدت به أريد وجه الله فقتلت وأنا على ذلك أين أنا قال في الجنة قال حذيفة عند ذلك استفهم وأفهمه فليدخلن النار كذا وكذا يصنع ما قال هذا فقال حذيفة إن أخذت سيفك فجاهدت به فأصبت الحق فقتلت وأنت على ذلك فأنت في الجنة ومن أخطأ فقتل وهو على ذلك فلم يوفقه الله ولم يسدده دخل النار قال القوم صدقت

19517 حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن بن سيرين قال كانوا يقولون القتال في سبيل الله خير من الجلوس والجلوس خير من القتال على الضلال ومن رابه شيء فليتعده إلى ما لا يريبه

19518 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما أنزلت هذه الآية ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا وليجيئني باللوح والدواة أو قال بالكتف فقال اكتب ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴾ فقال بن أم مكتوم وكان ضرير البصر يا رسول الله بما تأمرني فإني لا أستطيع الجهاد فأنزل الله إليه ﴿ غير أولي الضرر ﴾ (1)

19519 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب قال فقال عمر للقوم ما ترون الشهداء قال القوم يا أمير المؤمنين هم ممن يقتل في هذه المغازي قال

فقال عمر عند ذلك إن شهداءكم إذن لكثير إني أخبركم عن ذلك ان الشجاعة والجبن غرائز في الناس يضعها الله حيث يشاء فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالي أن لا يؤوب إلى أهله والجبان فار عن خليلته ولكن الشهيد من احتسب بنفسه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

19520 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن أول رجل سل سيفا في سبيل الله الزبير وذلك أنه نفحت نفحة من الشيطان أخذ رسول الله فخرج الزبير يشق الناس بسيفه ورسول الله بأعلى مكة قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك يا زبير قال اخبرت أنك أخذت قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه

19521 حدثنا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت سعيد بن جابر الرعيني عن أبيه أن أبا بكر شيع جيشا فمشى معهم فقال الحمد لله اغبرت أقدامنا في سبيله قال فقال رجل إنما شيعناهم فقال إنما جهزناهم وشيعناهم ودعونا لهم

19522 حدثنا بن أبي غنية عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره يحسب الشك منه قال بعث أبو بكر جيشا إلى الشام فخرج يشيعهم على رجليه فقالوا يا خليفة رسول الله أن لو ركبت قال احتسب خطاي في سبيل الله [ج ٤ - ص ٢٢٦]

19523 حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق قال أبي اسلم عكرمة بن أبي جهل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا أترك مقاما قمته ليصد به عن سبيل الله إلا قمت مثليه في سبيل الله ولا أترك نفقة أنفقتها ليصد بها عن سبيل الله [إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله] فلما كان يوم اليرموك نزل فترجل فقاتل قتالا شديدا فقتل فوجد به بضعا وسبعين من بين طعنة ورمية وضربة

19524 حدثنا عبد الله بن نمير نا هشام بن سعد قال حدثني قيس بن بشر التغلبي قال كان أبي جليسا لأبي الدرداء بدمشق وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له بن الحنظلية من الأنصار وكان الرجل متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو يصلي فإذا انصرف فإنما هو تسبيح وتهليل حتى يأتي أهله فمر بنا ذات يوم ونحن عند أبي الدرداء فسلم فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فاصلحوا رجالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش

19525 حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الرحمن بن بزيد اغزوا بنا حتى نجتعل قال فغدوت إليه فقال لي إني قرأت البارحة سورة براءة فوجدتها تحث على الجهاد قال نخرج

19526 حدثنا بن عليه عن بن سيرين قال كتب إلى عمر في الجعالة لا أبيع نصيبي من الجهاد ولا أغزو على آخرنا

19527 حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الشقيق بن [العيزار] قال سألت بن الزبير عن الجعائل قال إن أخذتها فانفقها في سبيل الله وتركها أفضل وسألت بن عمر فقال لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله

19528 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال سألت بن عباس عن الجعائل قال إن جعلتها في سلاح أو كراع في سبيل الله فلا بأس قال وإن جعلتها في عبد أو أمة فهو غير طائل

19529 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة قال خرج على الناس بعث في زمن معاوية فكتب معاوية إلى جرير بن عبد الله إنا قد وضعنا عنك البعث وعن ولدك فكتب إليه جرير إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح والطاعة والنصح للمسلمين فإن بسط فيه وإلا قومنا من يخرج

19530 حدثنا بن نمير نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال سئل الأسود عن الرجل يجعل له ويجعل هو أقل مما جعل له ويستفضل قال لا بأس وسئل شريح عن ذلك فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

19531 حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان لا يرى بالجعل في القبيلة بأسا

19532 حدثنا إسماعيل بن عياش عن معدان بن حدير الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يغزون من أمتي وياخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها

19533 حدثنا بن علية عن بن عون قال سألت بن سيرين قلت الرجل بريد الغزو فيعان قال ما زال المسلمون يمتع بعضهم بعضا

19534 حدثنا بن مهدي عن سفيان عن بشر أن الربيع كان يأخذ الجعالة فيجعلها في المساكين

19535 حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه أعطي يوم ليشا فقبله

19536 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عكرمة والأسود ومسروق أنهم كرهوا الجعائل وذلك في البعث

19537 حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق أنه كره الجعائل

19538 حدثنا عبيد الله [عن] موسى بن عبيدة قال كان النعمان بن أبي عياش وبن قسيط وعمر بن علقمة يأخذون الجعائل ويخرجون

19539 حدثنا وكيع عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال كان عبد الرحمن بن يزيد يؤالف الرجل ثم يغزو عنه

19540 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

19541 حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال اخبرني من سمع بريدة الأسلمي من وراء نهر بلخ وهو يقول لا عيش إلا لمعان الخيل

19542 حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبع مائة كلها مخطومة

19543 حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر فما أرى أحدا من القوم إلا يميد تحت جحفته من النعاس

19544 حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن هشام عن أبيه عن الزبير مثله

19545 حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام عن الحسن قال حدثني صعصعة [عم] معاوية قال لقيت أبا ذر فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم أنفق من ماله زوجين في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة وكان الحسن يقول زوجين من ماله دينارين ودرهمين وعبدين أو اثنتين من كل شيء

19546 حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا أراد أن يبعث بعثا يدر الناس فإذا كمل له من العدة ما يريد جهزهم بما كان عنده ولم تكن الأعطية فرضت على عهد أبي بكر

19547 حدثنا عبيد الله نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث فلما أمر بالقتال شمر فكان من أشد الناس بأسا

19548 حدثنا عبدة عن إسماعيل بن رافع عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا تصحوا وتغنموا

19549 حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وقال ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته اهله فانهن من الحق

19550 حدثنا زيد بن الحباب نا عبد الرحمن بن شريح عن محمد بن سمير الرعيني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا ريحانة يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا برد ليلة فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا فقال ممن أنت فانتسب له فدعا له بخير ثم قال من يحرسنا الليلة فقلت أنا فقال فمن أنت فقلت أبو ريحانة فدعا لي بدون دعاء الأنصاري ثم قال حرمت النار على ثلاثة أعين عين سهرت في سبيل الله وعين بكت أو دمعت من خشية الله وسكت محمد بن سمير عن الثالثة لم يذكرها

19551 حدثنا وكيع نا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن الشبل عن طارق بن شهاب قال كان سلمان إذا قدم من الغزو نزل القادسية وإذا قدم من الحج نزل المدائن غازيا

19552 حدثنا معاوية بن عمرو نا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلم في سبيل الله والله أعلم بمن كلم في سبيله يجيء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح

19553 حدثنا يونس بن محمد نا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة

19554 حدثنا يحيى بن أبي بكير نا زهير بن محمد عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله

19555 حدثنا وكيع نا بن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا

19556 حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة من أمتي الشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال

(2) ما قالوا في الغزو واجب هو)

19557 حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحلف عشرة أيام إن الغزو لواجب عليكم ثم يقول إن شئتم زدتكم

19558 حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال لي داود قلت لسعيد بن المسيب قد أعلم أن الغزو لواجب على الناس أجمعين قال فسكت قال فقال قد علمت لو أنكر ما قلت لبين لي فقلت لسعيد بن المسيب تجهزت لا ينهزني إلا ذلك حتى رابطت قال قد أخذت عنك

19559 حدثنا بن المبارك قال قلت لعطاء الغزو واجب فقال هو وعمرو بن دينار ما علمنا

19560 حدثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال قال عمر عرى الإيمان أربعة الصلاة والزكاة والجهاد والأمانة

19561 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة قال حذيفة الإسلام ثمانية أسهم الصلاة سهم والزكاة سهم والجهاد سهم والحج سهم وصوم رمضان سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له [ج ٤ - ص ٢٣٠]

19562 حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكريم عن عائشة قالت إذا أحس أحدكم من نفسه جبنا فلا يغزون

19563 حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى بني عامر عن يزيد بن بشر السكسكي قال قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر فأتاه رجل من أهل العراق فقال يا عبد الله بن عمر ما لك تحج وتعتمر وقد تركت الغزو في سبيل الله قال ويلك إن الإيمان بني على خمس تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم رمضان كذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد حسن

19564 حدثنا معاذ عن بن عون عن نافع قال كان بن عمر يغزو بنفسه ويحمل على الظهر ويروي أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة

19565 حدثنا بن مبارك عن أمية الشامي قال كان مكحول ورجاء بن حيوة يختاران الساقة لا يفارقانها

19566 حدثنا خالد بن مخلد نا علي بن صالح عن أبيه عن الشعبي قال الغالب في سبيل الله أفضل من المقتول [ج ٤ - ص ٢٣١]

كتاب الصيد)

(1) ما قالوا في الكلب يأكل من صيده)

19567 حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال نا محمد بن فضيل الضبي عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي عليه السلام قال قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكلن فإن أكلن فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخرى فلا تأكل

19568 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المكلب فأكل منه ولم تدرك ذكاته فلا تأكل منه وإن لم ياكل منه فوجدته قد مات فكل

19569 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال بن عباس إذا أرسلت كلبك فأخذ الصيد فاكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإن هو لم يأكل منه فكل فإنما أمسك عليك وإن قتل

19570 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى [عن الحكم] عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه

19571 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال إذا اكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم

19572 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن بن عباس قال إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم [ج ٤ - ص ٢٣٢]

19573 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن بن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل

19574 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عمه عن أبي هريرة قال سألته عن صيد الكلب فقال ادبه وأرسله واذكر اسم الله عليه وكل ما أمسك عليك ما لم يأكل

19575 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه في الكلب ياكل قال إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا تأكل

19576 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء قال هو ميتة

19577 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتل قال سفيان وأشك في الباز

19578 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في الكلب ياكل من صيده قال لا تأكل

19579 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج عن عطاء قال إن أكل فلا تأكل

19580 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله بن المبارك عن بن عون عن الشعبي قال إذا أكل الكلب فلا تأكل

19581 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يأكل

19582 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس عن الشعبي وأبي بردة قالا صيد الكلب إن أكل فلا تأكل

19583 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلما فأصاب صيدا فإن أكل منه فلا تأكل وإن قتل فأمسك عليك فكل

19584 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا داود عن الشعبي قال إذا أرسلت كلبك فأكل فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل فإنه لم يتعلم ما علمته

19585 حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل صائده وذكر اسم الله فليأكل ما لم يأكل

19586 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وعن الوليد بن أبي مالك عن عايذ الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل

[ج ٤ - ص ٢٣٣]

(2) من رخص في أكله [وإن أكله])

19587 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كل وإن أكل

19588 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن عياض عن منصور عن أبي جعفر وسعد وسلمان أنهم لم يروا بأسا إذا أكل من صيده أن ياكل من صيده

19589 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير ووكيع عن بن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن حميد بن مالك قال سألت سعد بن أبي وقاص قلت إن لنا كلابا ضواريا نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع فقال كل وإن لم يبق إلا بضعة

19590 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سالته عن الكلب يرسل على الصيد فقال كل وإن أكل ثلثيه فقلت عن من قال عن سلمان

19591 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكل ثلثيه

19592 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إن أكل ثلثيه فكل الثلث الباقي

19593 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر قال كل من صيد الكلب إن أكل من طريدته

19594 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال له إذا أكل الكلب فكل وإن لم يبق إلا بضعة

(3) الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره)

19595 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد فما يحل لنا وما يحرم علينا قال يحل لكم ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ 1 قال قلت وإن قتل قال وإن قتل قال وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه [ج ٤ - ص ٢٣٤]

19596 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال سألت بن عمر عن صيد الكلاب فقال أليست مقلدة قال قلت انطلقت أقودها قال أكلها تقود قال قلت منها ما أقود ومنها ما يتبعني قال إذا رايت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصادوا بالكلب التابع فإن اخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام

19597 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر عن اسامة بن زيد قال سألت القاسم عن الرجل يرسل الكلب المعلم فيأخذ الصيد فيقتله فيجد معه كلابا غير معلمة قال إن كان يعلم أن كلبه المعلم قتله فليأكل وإن شك فلا يدري لعل غير الكلب شركه فلا ياكل

19598 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب المعلم صيدا فقد أفسد

(4) إذا أرسله ونسي أن يسمي الله)

19599 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج قال سالت عطاء عن الرجل ينسى ان يسمي على كلبه فيقتل قال يأكل

19600 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان [عن بن] حرملة عن سعيد بن المسيب في الرجل يرسل كلبه وينسى أن يسمي قال لا بأس به

19601 حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم قال المسلم فيه اسم الله عز وجل

19602 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال نا معمر عن الزهري قال إذا أرسل كلبه فنسي أن يسمي فليأكل

19603 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في الرجل برسل كلبه وصقره فينسى أن يسمي فيقتله قال يأكل

(5) إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل)

19604 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد إبراهيم قال إذا رميت بالسهم ولم تسم فذكرت قبل أن تقتل الصيد ثم سميت ثم قتله فكل والكلب مثل ذلك

19605 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا انفلت الكلب وصاحبه لا يشعر فقال بعد ما يطلب الكلب الصيد بسم الله فأصاد الكلب فليأكل [ج ٤ - ص ٢٣٥]

19606 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تسمي أي حين ترسله ثم سميت قبل أن تأخذه فلا تأكل حتى تسمي حين ترسله

19607 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في رجل رمى ونسي أن يذكر اسم الله قال كان لا يرى به بأسا

19608 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن [بن] حرملة عن سعيد بن المسيب قال قلت رميت حجري ونسيت أن أسمي قال فاذكر اسم الله وكل

(6) الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره)

19609 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره قال لا بأس به

19610 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عطاء قال سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره قال يأكل

19611 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل رمى صيدا وسمى عليه فأصاب غيره قال لا بأس

19612 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله

19613 حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل يرمي الصيد ولا [يتعمد] فيصيب أحدهما قال يأكل إذا ذكر اسم الله

(7) في صيد كلب المشرك والمجوسي واليهودي والنصراني)

19614 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب في كلب المشرك قال إنما هو كشفرته قال وقال الزهري إذا كنت أنت تصيد به فلا بأس

19615 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد أنه كره صيد كلب المجوسي واليهودي والنصراني

19616 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال لا يصيد بكلب المجوسي ولا ياكل من صيده

19617 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يستعين المسلم بكلب المجوسي فيصيد به ولا يرى بأسا أن يستعين بكلب اليهودي والنصراني فيصيد به [ج ٤ - ص ٢٣٦]

19618 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن أبي ليلى عن رجل عن إبراهيم أنه كره صيد كلب المجوسي

19619 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم قال كلبه كسكينه

19620 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم

19621 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال لا خير في صيد المجوسي ولا بازه ولا في كلبه

19622 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها صيد كلب المجوسي

19623 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يستعير الرجل كلب المجوسي أو النصراني أو اليهودي فيصيد به ويقول ما علمتم أنتم

19624 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر انه كره صيد كلب المجوسي

19625 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره صيد المجوسي

19626 حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يكره كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم

19627 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن بن جريج قال قلت له المجوسي يرسل الباز قال نعم

19628 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن في طير المجوسي قال لا يأكل

19629 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد صقره وبازه

19630 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال لاخير في صقره ولا في بازه [ج ٤ - ص ٢٣٧]

19631 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره صيد صقره وبازه

(8) الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ما قالوا في ذلك وما جاء فيه)

19632 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أخذت الصيد وبه رمق فمات في يدك فلا تأكله

19633 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع أنه رمى ولسا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه

19634 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن بن جريج عن عطاء قال إذا كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه فلا بأس أن تأكله وإن تربصت به فمات فلا تأكله

19635 حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة قال سألت الحكم عن الرجل يدرك الصيد وبه رمق فيدع الكلب حتى يقتله قال لا يأكل

19636 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل أدرك كلبه على صيد فأدرك الصيد وبه رمق فمات في يديه فقال إذا كان الكلب مكلبا فليأكل

(9) الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم يرصيدا)

19637 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن معاوية بن قرة قال كان أحدهم يرسل كلبه ويسمي ولا يرى صيدا فإذا صاد أكله

19638 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتقتل قال لا بأس به

(10) ما يدعو به الرجل إن أرسل كلبه)

19639 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن معروف قال خرجنا بكلاب فلقينا بن عمر فقال إذا ارسلتموه فسموا الله عليها وقولوا اللهم اهد صدورها

19640 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه كان إذا أرسل كلابه قال اللهم اهد صدورها

(11) الكلب يشرب من دم الصيد)

19641 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته

19642 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال إن أكل فكل وإن شرب فكل

(12) في صيد البازي من لم ير به بأسا)

19643 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال في الطير البزاة والصقور وغيرها وما أدركت ذكاته فهو لك وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله

19644 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء قال الكلب والبازي شيء واحد كل صيود

19645 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية ووكيع عن شعبة عن الهيثم عن طلحة بن مصرف قال قال خيثمة بن عبد الرحمن هذا ما قد أثبت لك أن الصقور والبازي من الجوارح

19646 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن وهيب عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسا بصيد الباز والصقر

19647 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ قال أنا أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الصقر والبازي بمنزلة الكلب

19648 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن القاسم عن مجاهد ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ قال من الطير والكلاب

(13) البازي يأكل من صيده)

19649 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال ما أمسك عليك فكل

19650 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا كل من صيد البازي وإن أكل

19651 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الصقر والكلب إن أصاب منه فكل وإن أكل [ج ٤ - ص ٢٣٩]

19652 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلما فأصاب صيدا أو البازي فاكل فلا تأكل

19653 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن حماد قال إذا أنتف الطير أو أكل فكل فإنما تعليمه أن يرجع إليك

19654 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر والحكم قالا إذا أرسلت صقرك أو بازك ثم دعوته فأتاك فذاك علمه فإن أرسلت على صيد فاكل فكل

19655 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه

19656 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمرو بن الوليد السهمي عن عكرمة قال إذا أكل الباز أو الصقر فلا تأكل

19657 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء في الباز والصقر يأكل قال عطاء إذا أكل فلاتأكل وقال الحسن كل

19658 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه لم ير بصيد الفهد بأسا

19659 حدثنا أبو بكر قال نا بن مبارك قال نا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لا بأس بصيد الفهد

19660 حدثنا أبو بكر قال نا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن الزهري قال لا بأس بصيد الفهد

19661 حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال الفهد والشاهين بمنزلة الكلب

19662 حدثنا أبو بكر قال نا المحاربي عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره صيد الكلب والفهد إذا أكل منه وكان لا يرى بأسا بصيد البازي إذا أكل لأن الكلب والفهد يضربان والباز لا يضرب

(14) في صيد المجوسي السمك)

19663 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال لا بأس بصيد المجوسي للسمك [ج ٤ - ص ٢٤٠]

19664 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال كل السمك لا يضرك من أصاده

19665 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال لا يؤكل من صيد المجوسي إلا الحيتان

19666 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال كل صيد البحر ما أصاب اليهودي والنصراني والمجوسي

19667 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال لا بأس بصيد المجوسي السمك

19668 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون بن سعد عن عكرمة كل من صيد المجوسي والنصراني واليهودي السمك

19669 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن وبن سيرين لم يريا بأسا بصيد المجوسي السمك

19670 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم قال سألته عن المجوسي يصيد السمك قال صيده ذكي

19671 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد أنه كان لا يرى بصيد المجوسي بأسا يعني السمك

19672 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عطاء قال لا نأكل من صيد المجوسي إلا السمك والجراد

19673 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء والنخعي أنهما كانا لا يريان بأسا بصيد المجوسي للسمك

19674 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يؤكل صيدهم في البحر ولا يؤكل صيدهم في البر

(15) من كره صيد المجوسي)

19675 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد المجوسي للسمك

19676 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال سألته عن صيد المجوسي فكرهه [ج ٤ - ص ٢٤١]

19677 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير قال لا تأكل من صيد المجوسي سمى أو لم يسم

(16) الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه)

19678 حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال إني رميت أرنبا فأعجزني طلبها حتى أدركني الليل فلم أقدر عليها حتى أصبحت فوجدتها وفيها سهمي فقال اصميت أو أنميت قال لا بل أنميت قال إن الليل خلق من خلق الله عظيم لا يقدر خلقه إلا الذي خلقه لعله أعان على قتلها شيء أنبذها عنك

19679 حدثنا أبو بكر قال نا بن نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه

19680 حدثنا أبو بكر قال نا [أبو] معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه فقال أما أنا فكنت آكله

19681 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال [سمعت] بن عباس وسأله عبد أسود فقال له يا أبا

عباس إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فقال ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل

19682 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس بنحو من حديث حفص

19683 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل

19684 حدثنا أبو بكر قال نا فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه قال فإن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من جبل ولم يأكل منه سبع فكل

19685 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا بأس

19686 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يقول إذا غاب عنك ليلة فإن وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا تأكل

19687 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا رميت الصيد فغاب عنك ليلة فمات فوجدت سهمك فيه فلا تأكله

[ج ٤ - ص ٢٤٢]

19688 حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال سأله رجل فقال إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجده بعد ذلك فقال له سعيد إن وجدته وليس فيه إلا سهمك فكل وإن لا فلا تأكل

19689 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا فيه سهمه أيأكل قال نعم إن شاء أو قال ياكل إن شاء

19690 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد أرميه فأطلب الأثر بعد ليلة قال إذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل

(17) إذا رمى صيدا فوقع في الماء)

19691 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله وإن رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه

19692 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه قال إن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من

جبل ولم يأكل منه سبع فكل

19693 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في دجاجة ذبحت فوقعت في ماء فكره أكلها

19694 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن منصور عن إبراهيم قال إذا رميته فوقع في ماء فلا تأكله وإذا رميته فتردى من جبل فلا تأكله

19695 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال إذا وقع في ماء فلا تأكله

19696 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال إذا رميت الصيد فوقع في ماء فلا تأكل وإن تردى من جبل فلا تأكل

19697 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال إن وجدت لم يترد من جبل ولم يجاور ماء فلتأكله

19698 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن القاسم في رجل رمى صيدا على شاهقة فتردى حتى وقع على الأرض وهو ميت قال إن كان يعلم أنه مات من رميته أكل وإن شك أنه مات من التردي لم يأكل

(18) في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

19699 حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال سئل بن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه

19700 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا ضرب الصيد فبان عضو لم ياكل ما أبان وأكل ما بقي

19701 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي

19702 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال يدع ما أبان ويا كل ما بقي فإن جزله جزلا فليأكل

19703 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد وعن حجاج عن عطاء مثله

19704 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن بن جريج عن عطاء قال إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي وإن جزله باثنين أكله

19705 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال يأكله ولا ياكل ما أبان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من [ساعته] فإذا كان ذلك فليأكله كله

19706 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشيء فيبين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس قال لا يأكل ما أبان منه وإن وقعا جميعا أكله

19707 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضو فلا يأكل منه يعني العضو

(19) المناجل تنصب فتقطع)

19708 حدثنا أبو بكر قال نا [هشيم] بن بشير عن حصين بن [عبد الرحمن عن مسروق سئل عن صيد المناجل قال إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشيء وهو حي فقال بن عمر ما أبان منه وهو حي فدعه وكل ما سوى ذلك [ج ٤ - ص ٢٤٤]

19709 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن بن جريج عن عطاء أنه قال في المناجل التي توضع فتمر بها فتقطع منها قال لا تأكل

19710 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا وقع الصيد في الحبالة فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل وإن لم يصب الحديدة فإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل

19711 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره صيد المناجل وقال سالم لا باس به

(20) في المعراض)

19712 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ

19713 حدثنا أبو بكر قال أنا عبد الله بن نمير قال نا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت

19714 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن حذيفة أنه كان يأكل ما قتل بالمعراض

19715 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان ما خزق المعراض فكل

19716 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن عكرمة عن بن عباس قال لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق

19717 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عكرمة عن بن عباس مثله

19718 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال نا مكحول ان رجلا أتى فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصافير صادهن بمعراض فمنها ما جعله في مخلاته ومنها ما جعله في خيط فقال هذا ما أصدت بمعراض منها ما أدركت ذكاته ومنها ما لم أدرك ذكاته فقال ما أدركت ذكاته فكل وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله [ج ٤ - ص ٢٤٥]

19719 حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن فضالة بن عبيد وأبا مسلم الخولاني كانا يأكلان ما قتل المعراض

19720 حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن رجلا رمى أرنبا بعصى فكسر قوائمها ثم ذبحها فأكلها

19721 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن خصيف قال سألت سعيد بن جبير عن المعراض فقال لم يكن من نبال المسلمين فلا تأكل منه شيئا إلا شيئا قد خزق

19722 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن حصين عن عامر قال سألته عن المعراض فقال إذا كان أصبت بحده فخزق كما يخزق السهم فكل فإن أصابه بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه

19723 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا بما أصيب بالمعراض

19724 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق

19725 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق

19726 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كره ما أصاب المعراض إلا ما خزق

19727 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن [عبيد] الله عن القاسم وسالم أنهما كانا يكرهان المعراض إلا ما أدركت ذكاته

19728 حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال اما المعراض فقد كان ناس يكرهونه وقال هو موقوذة ولكن إذا خزق

19729 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض

(21) في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك)

19730 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو بن سعيد قال قال عمار إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله فكل وإن قتل

19731 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان لا ياكل ما أصابت البندقة والحجر [ج ٤ - ص ٢٤٦]

19732 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم وسالم أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته

19733 حدثنا أبو بكر قال نا بن إدريس عن عيسى بن المغيرة قال سألت الشعبي عن المعراض والبندقة فقال ذلك ما يفتي به أهل الشام وإذا هو لا يراه

19734 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال لا تأكل ما أصبت بالبندقة أو بالحجر إلا أن تذكي

19735 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ما رد عليك حجرك فكل وكان عكرمة يكرهه ويقول هو موقوذة

19736 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن حرملة قال كل وحشية أصبتها بعصى أو بحجر أو ببندقة وذكرت اسم الله عليه

19737 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قتل الحجر فلا تأكل

19738 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا تأكل من صيد البندقة إلا ما ذكيت

19739 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال إذا رمى الرجل الصيد بالحجر الحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته

(22) في صيد الجراد والحوت وما ذكاته)

19740 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن [جابر] عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراد والنون ذكي كله فكلوه

19741 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال قال عمر الحيتان ذكي كلها والجراد ذكي كله

19742 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال علي الجراد والحيتان ذكي كله إلا ما مات في البحر فإنه ميتة

19743 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن بن جريج عن أبي بكر بن حفص قال قال عبد الله ذكاة الحوت فك لحيته

19744 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال ذكاة الحوت أخذه [ج ٤ - ص ٢٤٧]

19745 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بن الحنفية قال ذكاة الحوت أخذه والجراد ذكي

(23) في الطافي)

19746 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال ما مات فيه وطفا فلا تأكل

19747 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية وعبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة وسعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي من السمك

19748 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن خالد بن محمد قال كان لا يكره من السمك شيئا إلا الطافي منه

19749 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل سأل رجل بن عباس فقال إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال كل ما لم تر سمكا طافيا

19750 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال علي ما مات في البحر فإنه ميتة

19751 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات فلم ير بأكله بأسا

19752 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه في الحوت يوجد في البحر ميتا فنهى عنه

19753 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كره الطافي منه

19754 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره الطافي

(24) من رخص في الطافي من السمك)

19755 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها

19756 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس أنه قال اشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية على الماء حلال

19757 حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة عن بن عمر أنه لم يكن يرى بالسمك الطافي بأسا [ج ٤ - ص ٢٤٨]

(25) ما قذف به في البحر وجزر عنه الماء)

19758 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية قد نفد زادنا فمررت بحوت قد قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك فقال إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلي

19759 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري في السمك يجزر عنه الماء قال كل

19760 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال ما جزر عنه طفير البحر فكل

19761 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف قال ما قذف البحر فهو حلال

19762 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا لا بأس بما قذف البحر

19763 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا إذا نضب عنه الماء ثم مات فلا

بريان بأكله بأسا

19764 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي أيوب في قوله ﴿ متاعا لكم وللسيارة ﴾ 1 قال ما لفظ البحر وإن كان ميتا

(26) قوله ﴿ متاعا لكم وللسيارة ﴾)

19765 حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن بن عباس في قوله ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ 2 ما ألقى البحر على ظهره ميتا

19766 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه

19767 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أبي أيوب قال ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتا

19768 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحه

19769 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي [مجلز] عن بن عباس قال طعامه ما قذف

19770 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ما قذف

19771 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب سئل عن صيد البحر وطعامه قال طعامه ما لفظ وهو حي

(27) الحيتان يقتل بعضها بعضا)

19772 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن سعيد [الجاري] قال سألت بن عمر وبن عمرو عن الحيتان تموت سددا أو يقتل بعضها بعضا قالا حلال

19773 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره الحوت التي قتلتها الحوت

19774 حدثنا أبو بكر قال نا بن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد [الجاري] عن عبد الله بن عمر وبن عمرو قالا لا بأس بها

19775 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال سئل عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل رمى بشيصه فأخذه سمكة فجاءت سمكة أخرى فضربتها فذهبت بنصفها قال ياكل ما بقي

(28) باب الرجل يطعن الصيد طعنا

19776 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان قال قلت لبرد الرجل يكون على الرجل فيطعن الحمار ويذكر اسم الله أو يضربه بالسيف فذكر عن مكحول أنه قال إذا ذكر اسم الله حين يضرب أو يطعن فليس به بأس

19777 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن بن جريج عن عطاء في رجل طعن صيدا برمحه وسمى قال يأكله

19778 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر قال لا يأكل ما يطعن به في الحلق ثم يقطع العرق قال ذلك ليس بذبح ولكنه القتل [ج ٤ - ص ٢٥٠]

19779 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن سماك قال كان الظبي يمر بهم فيضربونه بأسيافهم فيقطع هذا اليد وهذا الرجل فسمعت مصعبا يخطب وينهى عن ذلك

(29) في صيد الكلب البهيم)

19780 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم

19781 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهه

19782 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن بن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يكره صيد الكلب الأسود ويقول امر بقتله فكيف يؤكل صيده

19783 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن أبيه أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم

(30) ما قالوا في الأنسية توحش من الابل والبقر)

19784 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن خالد عن عكرمة قال قال بن عباس ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد

19785 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ليث عن طاوس قال إذا ند من الابل والبقر شيء فاصنعوا به كما تصنعون بالوحش

19786 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة عن الضحاك في بقرة شردت قال هي بمنزلة الصيد

19787 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب أن بعيرا ند فطعنه رجل بالرمح فسئل علي عنه فقال كله واهد لي عجزه

19788 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا إذا توحش البعير والبقرة صنع بهما ما يصنع بالوحشية

19789 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا هو بمنزلة الصيد

19790 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عبد الكريم عن زياد [بن] أبي مريم أن حمارا وحشيا استعصى على أهله فضربوا عنقه فسئل بن مسعود فقال تلك أسرع الذكاة [ج ٤ - ص ٢٥١]

19791 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه فقال بن مسعود صيد فكلوه

19792 حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بمثله أو نحوه

19793 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حمارا لأهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف فسئل عبد الله فقال كلوه إنما هو الصيد

19794 حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن أبيه أن ثورا حرث في بعض دور المدينة [فضربه] رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه فسئل [علي] فقال ذكاة وحية وأمرهم بأكله

19795 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير فضربه رجل بالسيف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا

(31) السمك يحظر له الحظيرة)

19796 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن أنهما لم يريا بأسا بما مات من السمك في الحظيرة

19797 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات لم ير به بأسا

19798 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال إذا حظرت في الماء حظيرة فما مات فيها فكل

(32) من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما)

19799 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارن أو اعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة

19800 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال رأيت أنسا أتى بعصافير فدعا بليطة فذبحهن بها

19801 حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال سئل علقمة عن الليط يذبح بها والمروة فقال كل ما أفرى الأوداج إلا السن والظفر

19802 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم والشعبي قالا لا بأس بذبح الليط أو قال القصبة

19803 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال ما أفرى الأوداج ما أفرى ما بر

19804 حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ما أفرى الأوداج وأهراق الدم ما خلا الناب والظفر والعظم

19805 حدثنا خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن ميمون قال كل ما أفرى اللحم وقطع الأوداج إلا أنهم كانوا يكرهون السن والظفر ويقولون إنهما مدي الحبشة

19806 حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن الزهري قال لا ذكاة إلا بالأسل والطور وما قطع الأوداج وفرى اللحم فكل ما خلا السن والظفر

19807 حدثنا أبو خالد الأحمر عن عوف عن أبي رجاء قال أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنبا فلم يجد ما يذكيها به فذبحها بظفره فملوها

وأكلوها وأبيت أن آكل قال فلقيت بن عباس فذكرت ذلك له فقال احسنت حين لم تأكل قتلها خنقا

19808 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يذبح بسن ولا عظم ولا ظفر ولا قرن

19809 حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مرى بن قطري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالمروة والشفرة فقال لا بأس به ورخص فيه

19810 حدثنا أبو خالد عن بن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالليط فقال كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر

19811 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن أبي ربيع سئل بن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينا فقال إذا برت فقطعت الأوداج كقطع السكين وذكر اسم الله فكل وإذا بلغت بلغا فلا تأكل وسألته عن ذبيحة ا لمروة إذا لم يجد سكينا فقال إذا برت فقطعت الأوداج فكل وإذا بلغا فلا تأكل

19812 حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين قد ذبحتهما بمروة فأمرني بأكلهما [ج ٤ - ص ٢٥٣]

19813 حدثنا يزيد بن هارون عن داود عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

19814 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال إذبح بحجرك وحد سكينك وعظمك

19815 حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر قال كل ما يجرح ولا تأكل ما يفدغ بعد وكل شيء يفري الأوداج فكل ولو بليطة أو سطبة حجر

19816 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال اذبح بالحجر والليطة وكل شيء من الشفرة ما لم يجرح أو يفدغ بعد

19817 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال جاء أعرابي إلى الأسود فقال له أذبح بالمروة فقال له الأسود لا فلما قفى الأعرابي قلت أليس لا بأس أن يذبح بالمروة قال إنما هذا يريد أن يفصد بعيره فإذا مات قال ذكيته

19818 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال إذا ذبحت بالعود والمروة فقطعت الأوداج فليس به بأس

19819 حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة قال سألته عن الذبيحة بالمروة فقال إذا كانت حديدة لا ترد الأوداج فكل

19820 حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول كل ذبيحة المروة

19821 حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن عتبة قال علي إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها

19822 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي قال كل ما ذبح بالشفرة والمروة والقصبة والعود ما أفرى الأوداج وأنهر الدم وكان يكره السن والعظم والظفر

19823 حدثنا بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن غلاما من بني حارثة كان يرعى لقحة لنا فأتاها الموت وليس معه ما يذكيها فأخذ وتدا فنحرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها

19824 حدثنا جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي قال كنت جالسا عند بن عباس فأتاه أعرابي فقال كنت في غنم فعلا الذئب فنفر النعجة من غنمي فبر وصبها في الأرض فأخذت طرارا من الأطرة فضربت بعضه ببعض حتى صار لي منه كهيئة السكين فذبحت به الشاة وأهرقت به الدم وقطعت العروق فقال انظر ما مس الأرض منها فاقطعه فإنه قد مات وكل سائرها [ج ٤ - ص ٢٥٤]

19825 حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عاصم عن زر قال قال عمر لا يذكين لكم إلا الأسل والرماح والنبل

19826 حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن جويرية لهم سوداء ذبحت شاة بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكله

19827 حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود قال كل ما أفرى الأوداج إلا سن أو ظفر

19828 حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة قال سئل محمد عن الذبيحة بالعود فقال كل ما لم يفدغ

19829 حدثنا بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن بن عباس قال الذكاة في الحلق واللبة

19830 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن داود بن أبي عاصم أن بعيرا تردى في منهل من تلك المناهل فلم يستطيعوا أن ينحروه فسألوا سعيد بن المسيب فقال لا منحر إلا منحر إبراهيم عليه السلام

19831 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عطاء قال لا نحر إلا في المنحر والمذبح

19832 حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المعرور عن أبي الفراصة كان عند عمر فامر مناديه أن النحر في اللبة والحلق لمن ند وأقروا الأنفس حتى تزهق

19833 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء في رجل ذبح شاة من قفاها فكره أكلها

(33) من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة)

19834 حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن رجل من بني حارثة عن أشياخ لهم أن بعيرا تردى في بئر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال اطعنوه وكلوه

19835 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب عن مسروق أن بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله فقال علي قطعوه أعضاء وكلوه

19836 حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير يتردى في البئر فقال يطعن حيث قدر ويذكر اسم الله عليه [ج ٤ - ص ٢٥٥]

19837 حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال لو طعنت في فخذها لأجزاك

19838 حدثنا يحيى بن أبي حيان (1) عن عباية قال تردى بعير في ركية وبن عمر حاضر فنزل رجل لينحره فقال لا أقدر أن أنحره فسأل بن عمر فقال اذكر اسم الله عليه وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل فاخرج مقطعا فأخذ منه بن عمر عشرا بدرهمين أو بأربعة

19839 حدثنا بن مهدي نا سفيان عن حبيب عن مسروق في قرمل تردى في بئر فقال قطعوه وكلوه

19840 حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن أبي راشد السلماني قال كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة يعني العشار قال فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو في سنامه ثم قطعته اعضاء وفرقته على سائر اهلي ثم أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين فقال لبيكاه لبيكاه فأخبرته خبره فقال كل وأطعمني عجزه

19841 حدثنا مصعب نا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال كان شريح ومسروق يقولان إيما بعير تردى في بئر فلم يجدوا منحره فتوجئوه

بالسكين فهو ذكاته

(34) في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل)

19842 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن حيان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فأمرني بأكلها قال ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها فقال إن الميت يتحرك

19843 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في الذبيحة قال إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو تحركت فقد حلت

19844 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه لم ير بها بأسا

19845 حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال إذا ذكيت فحركت ذنبا أو طرفا أو رجلا فهي ذكية

19846 حدثنا عباد عن يونس عن الحسن في الذبيحة إذا ذكيت فحركت طرفا أو رجلا فهي ذكاة

19847 حدثنا بن نمير عن الصباح بن ثابت قال سألت عامر بن عبدة عن بطة وقعت في بئر فأخرجوها وبها رمق فقال اذبحوها وكلوها

[ج ٤ - ص ٢٥٦]

19848 حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكل

19849 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال ما أدركت من ذلك يطرف بعينه أو يحرك ذنبه فذبح فهو حلال وما ذبح فلم يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة

19850 حدثنا بن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان بن علي قال مر سعيد بن جبير على نعامة ملقاة على الكناسة تتحرك فقال ما هذه فقالوا نخاف أن تكون موقوذة فقال كدتم تدعوها للشيطان إنما الوقيذ ما مات في وقيذة

19851 حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي [مجلز] قال كانوا يرخصون في المنخنقة والموقوذة والمتردية إلا ما ذكيتم ثم حرم الله ذلك كله

(35) في المجثمة والتي نهي عنها)

19852 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر المجثمة

19853 حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة

19854 حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال نهى عن المجثمة

19855 حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجثمة والخلسة والنهبة

19856 حدثنا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة

(36) ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت)

19857 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو رميت ديكا أو كبشا بالنبل كنت تأكله قال لا هو ميتة

19858 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان ينهى عن ذلك

19859 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير أن بن عمر مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالبهائم

19860 حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد قال أخبرني أبي عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم

[ج ٤ - ص ٢٥٧]

19861 حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال مر على أناس من الأنصار قد وضعوا حمامة يرمونها فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا

19862 حدثنا يزيد أنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال دخلت مع أنس دار الإمارة وقد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم

19863 حدثنا بن المورع عن بن جريج عن أبي الزبير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا

19864 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهيمة وما أحب أني صبرت دجاجة ولا أن لي كذا وكذا

(37) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع)

19865 حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي ثعلبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع

19866 حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر

عن كل ذي ناب من السباع

19867 حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع

19868 حدثنا هشيم [عن] أبي بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

19869 حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

19870 حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

19871 حدثنا أبو أسامة عن بن عون عن محمد قال كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وكل سبع ذي ناب

19872 حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون من الطير ما أكل الجيف [ج ٤ - ص ٢٥٨]

19873 حدثنا أبو بكر نا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال كل شيء لقط من الطير فليس به بأس وكل شيء نهش بمنقاره أو أخذ بمخلابه فكان يكره [لحمه] وكان يكره لحم [الصرد]

19874 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد إن اليهود لا يأكلون من الطير إلا ما لقط قال فأعجب ذلك مجاهدا

19875 حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت ﴿ لا أجد فيما أوحي إلي محرما ﴾ 1 ثم تقول إن البومة ليكون فيها الصقرة

19876 حدثنا وكيع عن معمر عن موسى عن أبي جعفر أنه كره أكل سباع الطير وسباع الوحش

(38) ما قالوا في لحم الغراب)

19877 حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا

19878 حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب والحديا فقال دجاجة سمينة

19879 حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحديا فقال أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن اشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه

19880 حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال لا بأس به

19881 حدثنا عباد عن حجاج أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن تقذر منه شيئا

19882 حدثنا عباد عن حجاج عمن سمع إبراهيم مثله

19883 حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال ما لم يحرم عليك فهو لك حلال

(39) ما قالوا في اليربوع

19884 حدثنا بن مبارك عن معمر عن هشام عن أبيه قال لا بأس بأكل اليربوع

19885 حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه قال لا بأس به

19886 حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن عباس قال لا بأس باليربوع

19887 حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء أنه قال في الذئب لا يؤكل واليربوع يؤكل

19888 حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال لا بأس به

19889 حدثنا زيد بن الحباب عن أبي الوسيم قال سألت حسن بن حسين بن علي عن اليربوع قال فار البرية

19890 حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن أكل اليربوع فكرهاه

(40) ما قالوا في قتل الأوزاغ)

19891 حدثنا بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ

19892 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بقتله يعني الوزغ

19893 حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال حدثني خالي عبد الرحمن عن جدي عقبة بن فاكه قال أتيت زيد بن ثابت نصف النهار فاستأذنت عليه فخرج متزرا بيده عصى فقلت أين كنت في هذه

الساعة كنت أتبع هذه الدابة يكتب الله بقتلها الحسنة ويمحو بها السيئة فاقتلها وهي الوزغ

19894 حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أنها كانت تقتل الأوزاغ

19895 حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تفعله

19896 حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال من قتل وزغة كانت له بها صدقة

19897 حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الكريم عن عطاء قال من قتل وزغة كفر عنه سبع خطيئات

19898 حدثنا يونس بن محمد نا جرير بن حازم عن نافع عن صادقة مولاة لفاكه بن المغيرة انها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا قالت نقتل بها هذه الأوزاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن إبراهيم خليل الله لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلاأطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله [ج ٤ - ص ٢٦٠]

19899 حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال أخبرتني عمتي قريبة بنت عبد الله بن وهب قالت كانت أم سلمة تأمر بقتل الوزغ

19900 حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال اقتلوا الوزغ في الحل والحرم

19901 حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه كان يأمر بقتل الوزغ

(41) ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه)

19902 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه ﴿ والمرسلات عرفا ﴾ قال فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ دخلت علينا حية فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرنا لها لنقتلها فسبقتنا نفسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها

19903 حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال قال عمر اقتلوا الحيات كلهم على كل حال

19904 حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بقتل الحيات ذي

الطمس

19905 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن أبي صالح قال عمر أصلحوا مهاويكم وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم فإنه لا يظهر لكم منهن مسلم

19906 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله من قتل حية قتل كافرا

19907 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة قال قال عبد الله اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها

19908 حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها ويقول الجان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل

19909 حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقتل الحيات قال كان بن عمر يأمر بقتل الحيات ثم أمر بنبذهن

19910 حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال كان الحسن ومحمد يأمران بقتل الحيات إلا الجان الذي كأنه قصبة فضة [ج ٤ - ص ٢٦١]

19911 حدثنا بن خليفة عن بن أبي طلحة عن أبي جعفر قال سألته عن قتل الحيات فقال وددت أني وجدت من يتبعهن فيقتلهن ونعطيه على ذلك أجرا

19912 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن علقمة قال ما يضر أحدكم قتل حية أو قتل كافرا إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها

19913 حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطمس فإنه يلقس البصر ويصيب الحمل يعني حية خبيثة

19914 حدثنا عبيد الله عن بن أبي ليلى عن ثابت البناني قال قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أبو ليلى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحيات في البيوت فقال إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لهن ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوننا فإن رأيتم منهن شيئا فاقتلوهن

19915 حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن [عبد] الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حية قتل كافرا

19916 حدثنا أبو داود الحفري عمر بن [سعد] عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن [عبد] الله قال من قتل حية قتل

كافرا

19917 حدثنا بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال من قتل حية فقد قتل عدوا كافرا

(42) ما قالوا في قتل الكلاب)

19918 حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

19919 حدثنا بن نمير عن موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع عن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح فلم أدع كلبا إلا قتلته

19920 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امرأة جاءت به من البادية

19921 حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد [ج ٤ - ص ٢٦٢]

19922 حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن الحارث عن كريب عن أسامة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة فقلنا ما لك يا رسول الله قال إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتين فلم يأتني منذ ثلاث قال فأجار كلب قال أسامة فوضعت يدي على رأسي وصحت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لك يا أسامة فقلت أجار كلب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل

19923 حدثنا الثقفي عن يونس عن الحسن أن عثمان أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام

19924 حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى أن المرأة كانت تدخل بالكلب فيقتل قبل أن يخرج قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنه شيطان

19925 حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

(43) في وسم الدابة وما ذكروا فيه)

19926 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار يوسم في وجهه فقال ألم أنه عن هذا لعن الله

من فعل هذا

19927 حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب وجه الدابة

19928 حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة

19929 حدثنا علي بن مسهر عن بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولا شديدا

19930 حدثنا علي بن مسهر عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه حدثنا

19931 بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر لا يلطم الوجه أولا يوسم

19932 حدثنا بن علية عن خالد عن عكرمة قال نهى عن وسمها في وجهها

19933 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره أن توسم العجماء على خدها أو تلطم أو يجر برجلها إلى مذبحها

19934 حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء حرمة وحرمة البهائم وجوهها

(44) من رخص في السمة)

19935 حدثنا بن نمير نا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هبه لي أو قال بعنيه يعني جملا قال هو لك يا رسول الله فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به

19936 حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال لا بأس في السمة في مؤخر الأذن

19937 حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال مر بن عمر بأبي وهو يسم وسم قدامة بن مظعون فقال بن عمر لا تلحم لا تلحم

19938 حدثنا شبابة قال نا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المربد يسم غنما له أحسبه قال في آذانها

19939 حدثنا بن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال سألت الشعبي عن وسم الغنم في آذانها فلم ير به بأسا

(45) في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره)

19940 حدثنا بن عيينة عن عبد الله بن دينار قال ذهبت مع بن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان

19941 حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وقال سالم وقال أبو هريرة أو كلب حرث

19942 حدثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر زاد فيه أو كلب مخافة

19943 حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط

19944 حدثنا عفان نا سليمان بن حبان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب الزرع ولا صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط

19945 حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط [ج ٤ - ص ٢٦٤]

19946 حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط

(46) الرخصة في اتخاذ الكلب)

19947 حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال رخص في الكلاب في بيت المعمور

19948 حدثنا وكيع عن حسن بن أبي زيد عن أبي الفضيل قال كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقال إنه يحرسنا

19949 حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتخذ كلبا يحرس داره فقال لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد

(47) الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب)

19950 حدثنا بن عيينة عن الزهري عن [عبيد] الله عن بن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب

19951 حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب

19952 حدثنا زيدبن الحباب قال أنا الليث بن سعد قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

19953 حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

(48) في رمي حمام الأمصار)

19954 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يرمي طير حارة وإذا رماه فعليه ثمنه

19955 حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان قال سمعت رجلا يسأل نافعا عن صيد حمام المدينة فكرهها

19956 حدثنا أبو أسامة أو حدثت عنه عن عثمان بن غياث عن الحسن أنه كره صيد حمام الأمصار [ج ٤ - ص ٢٦٥]

19957 حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يحال الرجل يعني يأذن هذا لهذا في حمامه وهذا لهذا في حمامه

19958 حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع أنه كره صيد حمام الأمصار

19959 حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال سألت بن أبي ليلى عن رجل أصاب صيدا بالمدينة فقال نحكم عليه [ج ٤ - ص ٢٦٦]

كتاب البيوع والأقضية)

(1) من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على راس المال)

19960 حدثنا أبو عبد الرحمن قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب إبراهيم عن إبراهيم وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال

19961 حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال

19962 حدثنا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا وهذا مائتين قالا الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال

19963 حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وبن سيرين قالا الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال

19964 حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على راس المال

19965 حدثنا باو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك

19966 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رب رأس المال

19967 حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشتركا فجاء احدهما بألفين وجاء الآخر بألف فاشتركا واشترطا ان الوضيعة بينهما والربح نصفين فقال الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال

19968 حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة ثم أدخل فيها رجلا آخر فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد فإن كان نقدا فالوضيعة على صاحب النقد والربح على ما اصطلحا عليه [ج ٤ - ص ٢٦٧]

19969 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين قال سفيان لا ادري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال

19970 حدثنا غندر عن عبد الرحمن عن حصين قال سئل طاوس وأنا أسمع عن شريكين اشتركا أحدهما أكثر رأس مال وأسنى في الوضيعة فقال طاوس لا يغرم وله رأس ماله

(2) في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن) شاء ترك

19971 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان قال هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

19972 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله

19973 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه وهو بالخيار وان وجده كما شرط له

19974 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه قال محمد إذا كان كما وصف فهو جائز

19975 حدثنا هشيم عن يونس وبن عون عن بن سيرين قال إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له

19976 حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال بعت من رجل بردين وشرطت عليه إن ينشر أحدهما فقد وجب فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه فخاصمته إلى شريح فقال الرضى وليس له إنما البيع عن تراض

19977 حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك

19978 حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه

19979 حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا لا حتى يراه يوم اشتراه

(3) في مشاركة اليهودي والنصراني)

19980 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس إن رجلا جلابا [ج ٤ - ص ٢٦٨]

يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قال قلت لم قال لأنهم يربون والربا لا يحل

19981 حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال لا تشارك اليهودي والنصراني ولا يمروا عليك في صلاتك فإن فعلوا فهم مثل الكلب

19982 حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن برى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع

19983 حدثنا هشيم عن سليمان أبي محمد الناجي عن بن سيرين قال لا تعط الذمي مالا مضاربة وخذ منه مالا مضاربة فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي

19984 حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع

19985 حدثنا هشيم نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير

19986 حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال

19987 حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم

(4) في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس

19988 حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال اتاه رجل فقال إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعاما فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال خذ بقية رأس مالك خمسمائة فقال بن عباس ذلك المعروف وله اجران

19989 حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا قال بن عباس ذلك المعروف

19990 حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسا يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله

19991 حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن بن الحنفية أنه لم ير به بأسا

19992 حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن بن عمر قال لا بأس به [ج ٤ - ص ٢٦٩]

19993 حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال لا بأس به

19994 حدثنا أبو [سعد] محمد بن ميسر عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إن اسلف مائة دينار في الف فرق فلا بأس ان يأخذ منه خمسمائة فرق ويكتب عليه خمسين دينارا

19995 حدثنا وكيع قال نا شعبة عن الحكم عن بن عباس قال لا بأس به

19996 حدثنا وكيع نا سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد بن علي قال لا بأس به

19997 حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن موسى بن الحر عن حميد بن عبد الرحمن ان رجلا أسلم دراهم فأخذ بعضه حنطة وبعضه دراهم فقال لا بأس ذلك المعروف

(5) من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما)

19998 حدثنا محمد بن ميسرة عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام فقال للذي كان يسلف له لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ رأس مالنا كله أوالطعام وافيا

19999 حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال سألته عن رجل يسلم السلم فياخذ بعض سلمه دراهما وبعض سلمه طعاما فقال لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله

20000 حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم مثله

20001 حدثنا علي بن مسهر عن أبي عمر عن الحسن قال سألته عنه فقال هذا فاسد لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله

20002 حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن مغفل في رجل أسلم مائة درهم في طعام فأخذ نصف سلمه طعاما وعسر عليه النصف فقال لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك جميعا

20003 حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم في الرجل يسلم فيأخذ نصف سلمه وبعض درهم فكرهه

20004 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه انه كان يكره ان يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

20005 حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن بشر عمن يذكر عن أبي سلمة أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا حنطة [ج ٤ - ص ٢٧٠]

20006 حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال سمعت بن عمر يقول خذ رأس سلمك أو رأس مالك

20007 حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه كرهه وأن عطاء لم ير به بأسا

20008 حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

20009 حدثنا بن عيينة عن أبي السوداء عن شريح أنه كرهه

20010 حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أنه كرهه

20011 حدثنا بن مهدي عن سفيان عن بن أبي ذئب عن سالم والقاسم أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

20012 حدثنا بن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

20013 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم وسفيان عن مطرف عن الشعبي وسفيان عن يونس عن الحسن وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن الحارث بن المصطلق وسفيان عن عطاء بن

السائب عن بن مغفل أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله

(6) في الرهن في السلم)

20014 حدثنا حفص بن غياث وبن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه ولم يذكر بن فضيل إلى أجل

20015 حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس قال لا بأس بالرهن في السلم

20016 حدثنا بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس قال لا بأس بالرهن في السلم

20017 حدثنا بن عيينة عن ايوب عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس بنحوه

20018 حدثنا حفص وبن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا برى بالرهن في السلم بأسا قال فقيل له إن سعيد بن جبير يقول ذلك الربح المضمون قال يأخذ الرهن ثم يرتفع السعر [ج ٤ - ص ٢٧١]

20019 حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال وددت أني لم أكن اعطيت شيئا إلا بالرهن

20020 حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا

20021 حدثنا وكيع قال نا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام

20022 حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن بن عباس قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وان درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله

20023 حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ 1 كأنه لم ير به بأسا

20024 حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال سألت عبد الله بن مغفل عن السلم أخذ فيه الرهن أو القبيل فقال استوثق من الذي لك

20025 حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن عامر قال إني لأعجب من بكره الرهن أو القبيل في السلم

20026 حدثنا بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى باسا أن تأخذ ثقة بمالك فقال له رجل إن قوما يكرهون القبيل ولا برون بالكفيل بأسا

20027 حدثنا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا

20028 حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله

20029 حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا لا بأس بالرهن في السلم

20030 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال إذا كان أول حلالا فالرهن مما امر به

20031 حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن بن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال استوثق [ج ٤ - ص ٢٧٢]

20032 حدثنا مالك نا وكيع نا بن أبي خالد قال سئل عامر عن الرهن في السلم قال إني لا أقول فيه مثل قول بن جبير إنه ربح مضمون

20033 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن بن عباس قال لا بأس بالرهن والكفيل في السلم

(7) من كره الرهن في السلم)

20034 حدثنا وكيع بن الجراح عن بن جريج عن عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والفتيل في السلم

20035 حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال سئل بن عمر عن الرجل يسلم السلم وياخذ الرهن فكرهه وقال ذلك السلف المضمون يعني الربح

20036 حدثنا بن فضيل عن يزيد وسلام عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم

20037 حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه

20038 حدثنا بن فضيل عن بكير بن عتيق قال قلت لسعيد بن جبير آخذ الرهن في السلم فقال ذلك ربح مضمون قال قلت آخذ الكفيل قال ذلك ربح مضمون

20039 حدثنا بن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف

20040 حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم

(8) من قال ليس بين العبد وسيده ربا)

20041 حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن بن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهما ويأخذ منه درهمين

20042 حدثنا حفص عن بن العوام عن عطاء عن بن عباس قال ليس بين العبد وبين سيده ربا

20043 حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس وعن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قالوا ليس بين العبد وبين سيده ربا

20044 حدثنا هشيم عن مغيرة قال سألت إبراهيم والشعبي عن رجل كان له عبد يؤدي خمسة كل شهر فقال اعطني مائتي درهم كل شهر وأعطيك كل شهر تسعة دراهم قال فلم يريا به بأسا [ج ٤ - ص ٢٧٣]

20045 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وبن سيرين أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه الدرهم على أن يزيده في الغلة وقال بن سيرين يعطيه فدية أو دابة أو غير ذلك من المنائح ويزيد عليه ما شاء

20046 حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا ليس بين العبد وبين سيده ربا

20047 حدثنا غندر عن بن جريج عن عطاء قال ليس بين المملوك وبين سيده ربا

(9) في شراء البقول والرطاب)

20048 حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة

20049 حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال لا بأس ببيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة

20050 حدثنا وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال سألت عطاء عن بيع الرطبة جزتين قال لا تصلح إلا جزة

20051 حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية

20052 حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال لا بأس فقلت إنه يسنبل فكرهه

20053 حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ

20054 حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن بن سيرين قال لا يشتري السنبل حتى يبيض

20055 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن بن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة

20056 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال يكره السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثري والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه [ج ٤ - ص ٢٧٤]

(10) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه)

20057 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يقيل الخياط بأجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشيء أو يقطع أو يعطيه سلوكا والابر أو يخيط فيها شيئا فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا ياخذن فضلا

20058 حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال كان لا برى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه

20059 حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال سالت عكرمة وأبا العالية فقلت إني رجل خياط اقطع الثوب وأواجره بأقل مما آخذه به قالا تعمل فيه شيئا قلت نعم أقطعه واضمه قالا لا بأس

20060 حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل قال لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه قال يستأذنه أحب إلي

20061 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع قال إذا أعانه بشيء فلا بأس

(11) الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه)

20062 حدثنا شريك عن بن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن بن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله قال لا حتى يجري فيه الصاعان

20063 حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال قلت له أكون شاهد الطعام وهو يكال أشتريه آخذه بكيله فقال مع كل صفقة كيلة

20064 حدثنا مروان بن معاوية عن زياد مولى آل سعيد قال قلت لسعيد بن المسيب رجل ابتاع طعاما فاكتاله أيصلح إلي أن أشتريه بكيل الرجل فقال لا حتى يكال بين يديك

20065 حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال قلت لسعيد بن المسيب الرجل يشتري الماشية وأنا انظر إلى وزنها اشتريها بوزنها قال كان يقال ذلك الربا خالط الكيل والوزن

20066 حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال قدم رجل بحلال فاشتراها رجل فكال منه حلة ثم أراد أن يأخذ بكيلها فكرهه الحسن

20067 حدثنا وكيع عن عمر بن حفص قال سمعت الحسن وسئل عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله قال لا حتى يكيله [ج ٤ - ص ٢٧٥]

20068 حدثنا زيد بن الحباب عن سوادة بن حبان قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال قد شهدت البيع والقبض فقال خذ مني ربحا وأعطنيه قال لا حتى يجري فيه الصاعان فيكون لك زيادته وعليه نقصانه

(12) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة)

20069 حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم نيسئة

20070 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم

20071 حدثنا عبد السلام بن حرب عن بن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم

20072 حدثنا بن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن العيلة قال رايت أباسلمة بن عبد الرحمن اشترى ثوبا بدينار إلا درهم

20073 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يقول ابيعك بدينار وتزيدني درهمين

20074 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم وعن سفيان عن بن جريج عن عطاء أنهما كرها أن يقول الرجل

للرجل ابيعك هذا الثوب بدينار إلا درهم

(13) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا)

20075 حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه

20076 حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم والشعبي قالا من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق

20077 حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر

20078 حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

20079 حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن الحكم قال قال عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر [ج ٤ - ص ٢٧٦]

20080 حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن ابزى عن اشياخه عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فاعتقهن بملكه إياهن

20081 حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي قال ليس له ذلك

20082 حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا من ملك ذا رحم فهو حر

20083 حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم

20084 حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق

20085 حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يملك ولد والده ولا والد ولده قال والعمة والخالة بتلك المنزلة

20086 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق

20087 حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال إذا ملك العمة والخالة عتقا

20088 حدثنا غندر عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك احدهما صاحبه

20089 حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئا فهو حر بملكه عتيق قال وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا

20090 حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه

(14) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين)

20091 حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال يبدأ بالوديعة

20092 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال يبدأ بالامانة

20093 حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال المضاربة والدين كل ذلك بالحصص [ج ٤ - ص ٢٧٧]

20094 حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا يأخذون بالحصص

20095 حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه

20096 حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء والزهري قالوا إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص

20097 حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص قال عامر إذا لم توجد بعينها

20098 حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال يحاص الغرماء

20099 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال الوديعة بمنزلة الدين

(15) الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها)

20100 حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء

20101 حدثنا بن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو أحق به من غرمائه

20102 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ايما رجل افلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو اسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

20103 حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول إنه قال في المفلس يجد عنده الرجل متاعه بعينه قال إن كان أخذ من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء وإلا فهو له

20104 حدثنا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال هو أسوة الغرماء

20105 حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال هو اسوة الغرماء

20106 حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه أتاه رجل فقال دفعت إلى رجل مالا مضاربة فانطلق حتى إذا بلغ حلوان مات فانطلقت فوجدت كيسي بعينه فقال عامر ليس لك دون الغرماء

20107 حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه عن أبي هريرة قال من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه

20108 حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس عن قتادة عن علي قال إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء

20109 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال هو اسوة الغرماء

20110 حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال هو اسوة الغرماء

20111 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال هو اسوة إلا أن يكون حبسها له سلطان

(16) الرجل يسكن الرجل السكنى)

20112 حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن حفصة بنت عمر اسكنت اسماء بنت زيد حجرة لها حياتها فلما توفيت حفصة قبض بن عمر الحجرة

20113 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية فاذا قال هي له ولعقبه فهي له ولعقبه ما بقيت منهم امرأة فإذا انقرضوا جميعا رجعت إلى ورثته

20114 حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يسكن الرجل له ولعقبه ثم يموت قال لاتستطيع ورثته أن يخرجوه ولا عقبه ما بقي منهم أحد

20115 حدثنا وكيع عن السائب بن عمر عن بن أبي مليكة قال كانت عائشة إذا اسكنت قالت اسكنتك ما بدا لي

20116 حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان بن أخي شريح عن شريح قال السكنى ما اشترط صاحبها

20117 حدثنا حفص عن حجاج عن عثمان عن شريح بنحوه

20118 حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا السكنى عارية

20119 حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والسكن قال يرجع إلى ورثة المسكن قال قلت يا أبا عمران فإن شريحا كان يقول من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده قال إنما ذلك في العمري فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها

20120 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا وهب الرجل شيئا فقال هو لك ولعقبك فهو له ولورثته وإذا قال هي لك حياتك فهي

راجعة إليه [ج ٤ - ص ٢٧٩]

20121 حدثنا بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال السكنى عارية

20122 حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم زوجني وأسكنني وأنا بني فقال أزوجه وأسكنه فقالوا زوجه وأسكنه فقال شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته

(17) من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض)

20123 حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه قال لا يجوز حتى يحوزها قضى أبو بكر وعمر إن لم يجز فلا شيء له

20124 حدثنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال قال عمر ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات بن أحدهم قال مالي وفي يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد

20125 حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال شكى ذلك إلى عثمان ان الولد إذا كان صغيرا لا يحوز فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز

20126 حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه فإن قبضها له قبض

20127 حدثنا بن مبارك عن حجاج قال سمعت الشعبي يقول لا تجوز الصدقة حتى تقبض

20128 حدثنا بن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله

20129 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

20130 حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال كان معاذ وشريح يقولان لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه

20131 حدثنا وكيع قال نا همام عن قتادة عن الحسن عن النضر بن أنس قال نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة إن سرك ان تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث

20132 حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقالا لا يجوز حتى يقبض [ج ٤ - ص ٢٨٠]

20133 حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض فإذا قال داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي فهو جائز وإن لم يقبض

20134 حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض

20135 حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا فلما حضر قال لها وددت أنك كنت خزنتيه أو جددتيه وإنما هو اليوم مال الوارث

20136 حدثنا وكيع قال نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود قال الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض

20137 حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

20138 حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال هي جائزة وإن لم تقبض

20139 حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن بن عباس قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

(18) في الكتابة على الوصفاء)

20140 حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء

20141 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء

20142 حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الحميد عن سوار قال حدثتني ختنة لي يقال لها سارة مولاة لأبي برزة أن أبا برزة كاتب بعض مماليكه على رقيق

20143 حدثنا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يكاتب عبد على الوصفاء

20144 حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال لا بأس أن يكاتب عبد على الوصفاء زاد فيه جرير الوصائف

20145 حدثنا بن إدريس عن هشام عن الحسن وبن سيرين أنهما كانا لا يريان به بأسا أن يكاتب المكاتب على الوصفاء [ج ٤ - ص ٢٨١]

20146 حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالكتابة على الوصفاء

20147 حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال لا بأس أن يكاتب عبده على الوصفاء

20148 حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا ان يكاتب الرجل مملوكه على الوصفاء

20149 حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن رجلا كاتب عبده على غلامين يصنعان مثل صناعته فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فقال إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل صناعته فرده إلى الرق

20150 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال لا بأس ان يكاتب عبده على رقيق إلى اجل مسمى

20151 حدثنا عبد الوهاب [بن] عطاء عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء يدا بيد ويكره ذلك نسيئة وذلك رأي قتادة

20152 حدثنا وكيع قال نا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال هذه مكاتبة سيرين عندنا هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك غلامه كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله

(19) من كره العينة (1))

20153 حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن بن عمر قال نهى عن العينة

20154 حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن مسروق قال العينة حرام

20155 حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن إياس بن معاوية أنه كان برى السوق (2) يعني العينة

20156 حدثنا أبو معاوية عن هشام عن بن سيرين أنه كره العينة

20157 حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون قال ذكروا عند محمد العينة فقال نبئت أن بن عباس كان يقول دراهم بدراهم وبينهما جريرة

20158 حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جناب ويزيد بن مردانبة قال أحدهما جاءنا وقال الآخر جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد إنه من قبلك عن العينة فإنها أخت الربا

20159 حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وبن سيرين أنهما كرها العينة وما دخل الناس فيه منها

20160 حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا كره العينة والجريرة

(20) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها)

20161 حدثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال شهدت شريحا واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز وضمنه شريح

20162 حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد قال سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها قال هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف

20163 حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان

20164 حدثنا أبو أسامة قال نا بن أبي زائدة قال حدثني محمد بن عبد الله الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة

فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى وضمنه الدابة حين خالف

20165 حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن [بن] عبيد الله عن إبراهيم قال إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها

20166 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن عون عن شريح في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت قال يجمع عليه الكراء والضمان

(21) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع)

20167 حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه قال إن كان قال له خذ متاعك فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري وإن كان قال لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع

20168 حدثنا بن أبي زائدة هو داود قال قلت لعامر رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه [وعكمه] ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال فاحترق المال قال من مال البائع [ج ٤ - ص ٢٨٣]

20169 حدثنا بن علية عن بن عون عن إبراهيم قال إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري انقله إلي وقال البائع لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن فإن هلك فهو من مال البائع وإن قال البائع للمشتري أنقله فقال دعه حتى نأتيك بالثمن فهذا بمنزلة الوديعة إن هلك فهو من مال المشتري ويبيع هذا ولا يبيع ذاك قال بن عون فذكرته لمحمد فقال صدق أظن

20170 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل وحبسه فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه فسألت الشعبي فقال هو من مال الذي هو في يديه

(22) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج)

20171 حدثنا هشيم [عن] يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا اشترط على مكاتبه إلا يخرج ولا يتزوج قال فشرطه باطل يسير حيث يشاء ويتزوج

20172 حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لاتحل يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج قال يخرج ويتزوج

20173 حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله

20174 حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لأهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه

20175 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال يخرج إن شاء

20176 حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه ان لا يخرج قال يخرج قال وكيع قال سفيان لا يخرج إلا بإذن مولاه

20177 حدثنا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال أخبرتني امي أن جدها كان مكاتبا لعبد الله بن قيس الأسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه فأتى عثمان فقال ليس لك أن تمنعه فخلى عنه

20178 حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج قال يتزوج ويخرج

20179 حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به ان لا يخرج من المصر ولا يتزوج [ج ٤ - ص ٢٨٤]

(23) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف)

20180 حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف

20181 حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق

20182 حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز

20183 حدثنا حفص عن أشعث عن بن سيرين أنه كرهه

20184 حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم

20185 حدثنا بن مبارك عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ما بينهما فقال إنما اردت الحجارة قال لا حتى تميز ما بينهما

20186 حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص قال ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن

20187 حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة

20188 حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن بن سيرين وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء المفضض والخوان المفضض والقدح بالدرهم

20189 حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة ويقول اشتره بالذهب يدا بيد

20190 حدثنا بن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال لا بأس به وقال مكحول الجارية تباع وعليها حلي

20191 حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال لا بأس به وقال الحكم إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به

20192 حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال سألت عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة

قال فقال هكذا برأسه أي لا بأس به [ج ٤ - ص ٢٨٥]

20193 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب ان محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض

20194 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية

20195 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن [أبي عروبة] وغيره أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم

20196 حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه

20197 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم

(24) في بيع من يزيد)

20198 حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد كذلك كانت تباع الأخماس

20199 حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم

20200 حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز بعث عمرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد فلما فرغ جاءه فقال له عمر كيف كان البيع اليوم فقال إن البيع كان كاسدا يا أمير المؤمنين لولا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه فقال عمر كنت تزيده عليهم ولا تريد أن تشتري فقال نعم قال عمر هذا نجش والنجش لا يحل ابعث يا عمرة مناديا ينادي ألا إن البيع مردود وإن النجش لا يحل

20201 حدثنا وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد

20202 حدثنا معتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد

20203 حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال لا بأس ببيع من يزيد ان بزد في السوم إذا أردت أن تشتري [ج ٤ - ص ٢٨٦]

20204 حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وبن سيرين أنهما كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم

20205 حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا لا بأس من بيع من يزيد

20206 حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد

(25) من كره شراء المصاحف)

20207 حدثنا علي بن مسهر عن بن أبي إسحاق الشيباني عن مسلم بن صبيح قال نظرت رجلا من البصرة ومعه مصاحف يبيعها فأتيت مسروق بن الاجدع وعبد الله بن يزيد الأنصاري وشريحا فسألتهم فقالوا ما نحب أن نأخذ بكتاب الله ثمنا

20208 حدثنا بن علية عن خالد عن بن سيرين عن عبيدة أنه كره بيع المصاحف وإبتياعها

20209 حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف

20210 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف وكان يكره أن يأخذ على عرضها أجرا

20211 حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره بيع المصاحف وقال هي لمن يقرأ من أهل البيت وكره الكتاب فيها بالأجرة

20212 حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم قال بئس التجارة بيع المصاحف

20213 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله انه كره شراء المصاحف وبيعها

20214 حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف

20215 حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال كان علقمة يكره بيع المصاحف

20216 حدثنا بن إدريس عن هشام أن بن سيرين كان يكره بيعها وشراءها

20217 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن أبي حصين عن أبي الضحى قال سالت شريحا ومسروقا وعبد الله بن يزيد عن بيع المصاحف فقالوا لا

نأخذ بكتاب الله ثمنا [ج ٤ - ص ٢٨٧]

20218 حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قلت لعلقمة أبيع مصحفا قال لا

(26) من رخص في اشترائها)

20219 حدثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشترها ولا تبعها

20220 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وبن إدريس عن ليث عن مجاهد عن بن عباس أنه رخص في اشتراء المصاحف وكره بيعها

20221 حدثنا بن إدريس عن أبيه عن حماد عن سعيد بن جبير مثله

20222 حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال اشترها ولا تبعها

20223 حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال لا بأس بشرائها

20224 حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بشراء المصاحف وإن يعطيه على كتابه أجرا

20225 حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال اشتر ولا تبع

20226 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن عيسى بن أبي [عزة] قال امرني الشعبي أن ابيع

20227 حدثنا عفان قال نا همام عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة عن بيع المصاحف قال اشترها ولا تبعها

(27) من رخص بيع المصاحف)

20228 حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبي أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف

20229 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي أنه قال إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم

20230 حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها بأسا

20231 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن مطر الوراق عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا ببيع المصاحف

20232 حدثنا بن إدريس عن داود عن الحسن أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسا [ج ٤ - ص ٢٨٨]

(28) في أخذ الأجر على كتابها)

20233 حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب عن عائذ قال قلت للشعبي ها هنا قوم يكتبون المصاحف بالأجر فقال أما أنت فلا تفعله

20234 حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون عن محمد أنه يكره ان يشارط على كتابتها

20235 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي ليلى عن [أخيه] عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفا من أهل الحيرة بتسعين درهما

20236 حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم انه كره كتاب المصاحف بالأجر وتأول هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 1

20237 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه اراد أن يكتب مصحفا فاستعان اصحابه وكتبوه

20238 حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه انه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته يعني اجرا

20239 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعطى على كتابتها أجرا

(29) الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها)

20240 حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كنت مع بن عمر امشي في السوق فإذا نحن بناس من النخاسين قد اجتمعوا على جارية يقلبونها فلما راوا بن عمر تنحوا وقالوا بن عمر قد جاء فدنا منها بن عمر فلمس شيئا من جسدها وقال أين أصحاب هذه الجارية إنما هي سلعة

20241 حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على اليتيها وبين فخذها وربما كشف عن ساقيها (2)

20242 حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن رجل من أصحاب عبد الله انه قال ما ابالي مسستها أو مسست هذا الحائط

20243 حدثنا وكيع عن عبد الله بن حبيب عن أبي جعفر أنه ساوم بجارية فوضع يده على ثدييها وصدرها

20244 حدثنا بن مبارك عن الأوزاعي قال سمعت عطاء وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري

20245 حدثنا ازهر السمان عن بن عون قال كان محمد إذا بعث إليه بالجارية ينظر إليها كشف بين ساقيها وذراعيها

20246 حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن صديقا له أسود كتب إليه أن يشتري له جارية ففعل فعاب شيئا من ساق الجارية قال فبلغ ذلك الأسود من قوله فقال ما احب إني نظرت إلى ساقيها ولا إلى كذا وكذا

20247 حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي موسى أنه خطبهم فقال لا أعلم رجلا اشترى جارية فنظر إلى ما دون الجارية وإلى ما فوق الركبة إلا عاقبته

(30) في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه)

20248 حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري إلى العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا

20249 حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء وعكرمة عن بن عباس قال لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر

20250 حدثنا بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس بنحو منه

20251 حدثنا وكيع عن سفيان عن بكير عن سعيد بن جبير قال لا تبع إلى الحصاد لا إلى الجداد ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا

20252 حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون قال سئل محمد عن البيع إلى العطاء فقال لا أدري ما هو

20253 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء كرهه

20254 حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء

20255 حدثنا وكيع قال نا صابي بن عمرو قال سألت سالما عن السلف إلى إدراك الثمرة فقال لا إلا إلى اجل معلوم

20256 حدثنا بن فضيل عن بكير بن عتيق قال قلت لسعيد بن جبير اشتري إلى الحصاد وإلى الدياس قال اشتر كيلا معلوما إلى أجل معلوم

(31) من رخص في الشراء إلى العطاء)

20257 حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب ان أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء [ج ٤ - ص ٢٩٠]

20258 حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء ان بن عمر كان يشتري إلى العطاء

20259 حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى علي بثوب ديباج منسوج بذهب وقال حفص مرسوم بذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة الآف درهم إلى العطاء

20260 حدثنا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال قال اشترى مني علي بن الحسين إلى عطائه طعاما

20261 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بالبيع إلى العطاء

(32) في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه)

20262 حدثنا عبد الله بن المبارك عن حكيم بن رزين عن أبيه عن سعيد بن المسيب في البر بالدقيق قال هو ربا

20263 حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان يكره السويق بالحنطة وأشباهها

20264 حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق والدقيق والخبز بالحنطة والفلس بالفلسين يدا بيد

20265 حدثنا بن علية عن بن عون قال سئل محمد عن الخبز بالبر قال الخبز من البر

20266 حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن حنطة بدقيق فكرهاه

20267 حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم قال كان يكره الحنطة بالسويق

20268 حدثنا عبيدة بن حميد عن مطرف عن عامر قال سئل عن السويق بالحنطة قال فقال إن لم يكن ربا فريبة

20269 حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن قفيز حنطة بقفيزي دقيق فكرهاه

20270 حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كرهه إلا وزنا بوزن

20271 حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه كرهه إلا وزنا

20272 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة أنه كرهه إلا وزنا بوزن

(33) في الخلاص في البيع)

20273 حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول ليس الخلاص بشيء من باع بيعا استحق لصاحبه وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ليس عليه اكثر من ذلك [ج ٤ - ص ٢٩١]

20274 حدثنا اسباط بن محمد عن مطرف عن عامر عن شريح قال لا يشترط الخلاص إلا أحمق سلمه كما بعت أو اردد كما أخذت

20275 حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا

20276 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص

20277 حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي ان رجلا ترك امرأته وأبنا له وجاريته فباعت امرأته وابنه الجارية فوطئها الذي ابتاعها فولدت ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها فخاصمه إلى علي فقال علي باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل سلم البيع فقال الرجل انشدك لما قضيت بكتاب الله فقال خذ جاريتك وولدها وقال للآخر خذ المرأة والابن بالخلاص فلما أخذ سلم الآخر البيع

20278 حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو ويؤخذ هذا بالشروى

20279 حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب ان امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب فلما قدم أبي ان يجيز البيع فخاصمته فيها إلى اياس بن معاوية فجعل المشتري يقول اصلحك الله انفقت فيها الفي درهم فقال الفال على

الفال قال فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن فلما رأى ذلك جوز البيع

20280 حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه

20281 حدثنا الضحاك بن مخلد عن اشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا

(34) من كان يجيز شهادة العبيد)

20282 حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال سألت أنسا عن شهادة العبيد فقال جائزة

20283 حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن عامر ان شريحا اجاز شهادة العبيد

20284 حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني قال شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل إنه عبد فقال كلنا عبيد وأمنا حواء

20285 حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال قال شريح لا تجيز شهادة العبيد فقال علي لا كنا نجيزها فقال فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده [ج ٤ - ص ٢٩٢]

(35) من قال لا تجوز شهادة العبد)

20286 حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال لا تجوز شهادة العبد

20287 حدثنا بن مبارك عن بن جريج عن عطاء قال لا تجوز شهادة العبد

20288 حدثنا بن مبارك عن محمد عن أسد عن مكحول قال لا تجوز شهادة العبد

20289 حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شيء طفيف

20290 حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ (1) قال من الأحرار

20291 حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال لا تجوز شهادة العبد

20292 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي [عزة] عن الشعبي أنه رد شهادة عبد

20293 حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان لا تجوز شهادة العبد قال أبوبكر وهو قول وكيع

20294 حدثنا وكيع قال نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال لا تجروها على درهم

(36) في الراهن والمرتهن يختلفان)

20295 حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا عشرة وقال هذا عشرون فالقول قول الراهن

20296 حدثنا عبد الله بن إدريس عن بسام عن الحكم قال القول قول المرتهن

20297 حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال القول قول الذي في يده الرهن

20298 حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمته فإذا زادت فالقول قول الراهن

20299 حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال إذا أختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن إلا أن يقيم المرتهن البينة

20300 حدثنا بن أبي زائدة عن بن هشام عن عامر قال إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة على الذي يدعي الرهن

20301 حدثنا عرعرة بن البرند عن عبد الملك الآزرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال القول قول المرتهن

20302 حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال سئل حماد عن رجل في يده رهن فقال هو بعشرة وقال صاحبه هو بدرهم فقال البينة على من ادعى الفضل كما أنه لو قال هو رهن وقال صاحبه هو وديعة كان القول قول صاحب المتاع

20303 حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال القول قول المرتهن

(37) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها)

20304 حدثنا وكيع عن جابر عن أبي جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أمر علي أن [تقمم] الحيطان

20305 حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت بن أبي الحكم يقول حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام ارمي نخل الانصار فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ها هنا غلاما يرمي نخلنا فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قلت آكل

قال فلا ترم النخل وكل مما سقط في أسفلها ثم مسح رأسي وقال اللهم اشبع بطنه

20306 حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار ما كانت في أكمامها فقال من أكل بفيه ولم يتخذ [خبنة] فليس عليه شيء

20307 حدثنا معتمر عن قرة عن هارون بن رياب عن سنان بن سلمة قال نا وهو بالبحرين قال كنت في اغيلمة نلتقط البلح ففجئنا عمر فتبعني الغلمان فقمت فقلت يا أمير المؤمنين إنه مما القت الريح فقال ارينه فلما أريته قال انطلق قلت يا أمير المؤمنين فبين هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي قال فمشى معي حتى بلغت مأمني

20308 حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب قال سألت حمادا عن الذي يسقط من النخل ليس لك قال قال إبراهيم إن المهاجرين الأولين كانوا لا يرون بأكله بأسا

20309 حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن أبي عياض قال قال عمر إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة

20310 حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كنا نغزو فنصيب من الثمار ولا نرى بذلك بأسا [ج ٤ - ص ٢٩٤]

20311 حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وبن سيرين قلت إني خرجت إلى الأبلة فنمر بالنخل فنأكل منه وبالثمر كلاهما رخص لي فيه وقالا ما لم تحمل أو تفسد

20312 حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إذا مررت ببستان فناد صاحبه فأن أجابك فاستطعمه وإن لم يجبك فكل ولا تفسد

20313 حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن أبي زينب قال سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي بردة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار

20314 حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن زر عن إبراهيم قال كنت أسافر معه فكان يأكل من الثمار

20315 حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر بحائط فليأكل ولا يحملن

20316 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال لا بأس بثمار أهل الذمة

20317 حدثنا وكيع قال نا يزيد بن هارون عن بن سيرين قال سألت عبيدة عن بن السبيل يمر بالثمرة فقال يأكل ولا يفسد

20318 حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن محمد قال سألت عبيدة فذكر مثله

20319 حدثنا وكيع قال نا شعبة عن أبي عمران الجوني قال سمعت جندب البجلي يقول كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل كما يفعلون فنأخذ من الثمرة ونأكل البلح فبدلنا من القرية إلى القرية من غير أن نشاركهم في بيوتهم

20320 حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن المسافر يأكل من الثمرة فقال إذا ظلموهم الامراء فأحب إلي أن يأكل وسألت الحكم فقال كل

20321 حدثنا شبابة قال نا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل رجل من بني عبد قال كنا اصابتنا سنة فدخلت حائطا فأخذت سنبلا ففركته فجاء صاحب الحائط وضربني وأخذ كسائي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا وأخذ ثوبه فرده على صاحبه

(38) من كره أن يأكل منها إلا باذن اهلها)

20322 حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبد الرحمن مولى سعد قال نزلنا إلى جانب حائط دهقان فقال لي سعد

إن سرك أن تكون مسلما حقا فلا تصيبن منه شيئا وأعطاني درهما وقال اشتر ببعضه تمرا وببعضه علفا [ج ٤ - ص ٢٩٥]

20323 حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بن عباس قال إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بأذن صاحبه وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل

20324 حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال نا يزيد بن الأصم قال بعثتنا عائشة أنا وبن لطلحة بن عبيد وهو بن أختها وقد كنا وقفنا في حائط من حيطان المدينة فأكلنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على بن اختها تلومه ثم اقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة

20325 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا تأكل من الثمرة إلا بالثمن

20326 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سعيد بن جبير قال لا تأكل من الثمرة إلا باذن أهلها

20327 حدثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال كان لا يجتني الثمرة إذا لم يكن لها حائط إلا باذن أهله

20328 حدثنا وكيع قال نا فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم قال سألت مجاهدا عما يسقط من الشجر فقال دعه للسباع وللطير

20329 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن جابر عن نافع عن بن عمر أنه كره اللقاط

(39) من رخص في جوائز الأمراء والعمالة)

20330 حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن يحيى عن أبيه ان الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية

20331 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب قال رأيت بن عمر وبن عباس ياتيهما هدايا المختار فيقبلانها

20332 حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة فأتاها رسول من عند معاوية بهدية فقبلتها

20333 حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء ان عائشة بعث إليها معاوية قلادة قومت بمائة ألف فقبلتها وقسمتها بين أمهات المؤمنين

20334 حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن عمير قال ارسل معي بشر بن مروان بخمسمائة إلى خمسة أناس إلى أبي جحيفة وإلى أبي رزين وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد الرحمن فردها أبو رزين وأبو جحيفة وعمرو بن ميمون وقبلها الآخرون [ج ٤ - ص ٢٩٦]

20335 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ذكر نحو حديث يحيى بن سعيد

20336 حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سمعت الحسن وسأله رجل قال إني انا العامل فتعطيني وتجيزني فقال خذها لا أبا لك انطلق

20337 حدثنا وكيع قال نا إسماعيل بن قيس قال دخلت مع أبي على أبي بكر نعوده وهو مريض فحملنا على فرسين ورأيت اسماء موسومة اليدين تذب عنه

20338 حدثنا وكيع قال نا سفيان عن منصور وإبراهيم بن مهاجر أن إبراهيم وتميم بن سلمة خرجا إلى عامل ففضل تميم على إبراهيم في الجائزة فغضب إبراهيم

20339 حدثنا يزيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن خالد بن أسد بعث إلى مسروق بثلاثين ألفا فردها فقال له لو أخذتها فتصدقت بها وصلت بها فأبى أن يأخذها

20340 حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه ركب إلى عامل فأجازه وحمله على دابة فقبلها

20341 حدثنا وكيع عن يونس عن مخول عن أبي جعفر قال لا بأس بجوائز العمال

20342 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بجوائز العمال

20343 حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن حميد ان بن هبيرة أجاز الحسن وبكرا فقبلا واجاز محمدا فلم يقبل منه

20344 حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب ان رجلا بعث إلى زر بجائزة فقال للرسول اكل مسلم بعث بهذا فقال لا فقال رده وقال ﴿ كلا إنها لظى نزاعة للشوى ﴾ 1

20345 حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن بن ميناء أن عبد العزيز بن مروان بعث إلى بن عمر فقبل منه وبعث إلى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة فلم يقبل منه

20346 حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي مجلز قال قال علي لا بأس بجائزة العمال إن له معونة ورزقا وإنما اعطاك من طيب ماله

20347 حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال لو اتيت عاملا وأجازني لقبلت منه إنما هو بمنزلة بيت المال يدخله الخبيث والطيب وقال

إذا أتاك البريد في امر معصية فلا خير في جائزته وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته [ج ٤ - ص ٢٩٧]

20348 حدثنا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل لم يسمه عن سعيد عن عامر بن حرم أن عمر أجازه بألف دينار

20349 حدثنا أبو أسامة عن زهير قال حدثني أشعث بن أبي الشعثاء قال خرجنا ثلاثين راكبا علينا الأسود امره بشر بن مروان فأجازه بخمسين دينارا فقبلها

(40) من رخص في بيع الأخ من الرضاعة)

20350 حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أنه لم ير بأسا ان يبيع الرجل أخاه من الرضاعة

20351 حدثنا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا لا بأس ان يبيع الرجل اخاه من الرضاعة

20352 حدثنا بن علية عن يونس عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس به

20353 حدثنا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول يبيع الرجل أخاه من الرضاعة وأمه لا بأس بذلك

20354 حدثنا بن علية عن بن عون قال كتبت إلى نافع اسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال لا بأس به

(41) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة)

20355 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد انه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة

20356 حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما

20357 حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه وذكرته لقتادة فقال كان جابر بن زيد يقول بكراهته وكان إبراهيم النخعي يقول يبيعه إن شاء

20358 حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه كره أن يبيع أخاه من الرضاعة

20359 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن جاريتي أرضعت أبني أما أبيعها قال فقال عبد الله لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال من يشتري مني أم ولدي فكأنه كرهه [ج ٤ - ص ٢٩٨]

(42) في الاشهاد على الشراء والبيع)

20360 حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال سألت الحسن عن قوله تعالى ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ 1 فقال الا ترى إلى قوله ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾ 2 إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله

20361 حدثنا هشيم عن إسماعيل قال قلت للشعبي أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشيء حتم عليه أن يشهد لا بد منه قال الا ترى إلى قوله ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾

20362 حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ قال نسختها ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾

20363 حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال من يبيعني عنبا طيبا بدرهم خبيث فاشترى ولم يشهد

20364 حدثنا بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب قال سمعت الحكم قرأ ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾ قال نسخت هذه الشهود

20365 حدثنا بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال البيوع ثلاثة بيع شهود وكتاب وبيع برهان مقبوضة وبيع بالامانة وقرأ آية الدين

20366 حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل آتى سفيها وقال الله ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ 3 ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها ورجل اشترى ولم يشهد

20367 حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة رجل يدعو على أمرأته وعلى مملوكه ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد

20368 حدثنا هشيم عن عوف عن بن سيرين أنه كان يقول يشهد إذا باع وإذا اشترى

20369 حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك انه كان يقول يشهد إذا باع وإذا اشترى

(43) فيما يستحلف به أهل الكتاب)

20370 حدثنا شريك عن جابر عن رجل من آل أبي الهياج عن أبي الهياج قال استعملني علي على السواد وأمرني أن استحلف أهل الكتاب بالله [ج ٤ - ص ٢٩٩]

20371 حدثنا أبو معاوية عن مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ميسرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أنه استحلف المشرك بالله

20372 حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كان يستحلف المشركين بالله

20373 حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يستحلف المشرك بالله ولكن يغلظ عليه في دينه

20374 حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن بن سيرين ان كعب بن سوار أدخله الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلف بالله

20375 حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف المشركين بالله حيث يكرهون

20376 حدثنا بن نمير عن [إسحاق بن ميسرة بنو الغصين] قال سمعت الشعبي وأراد أن يحلف نصرانيا فقال أحلف بالله فقال الشعبي قد تركتم الله وأنتم تبصرون إذهبوا به إلى البيعة واستحلفوه بما يستحلف به أهل دينهم

20377 حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الحميد عن عطاء قال سئل عن اليهودي والنصراني أيستحلف بالتوارة والانجيل قال استحلفوه بالله فإن

التوراة والانجيل من كتاب الله

20378 حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان يستحلف المشركين بدينهم

(44) في بيع جلود الميتة)

20379 حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال سألت سالما وطاوسا عن بيع جلود الميتة فكرهاها وقال سالم هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها

20380 حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سلمة أبي بشر عن عكرمة أنه كره بيع جلود الميتة والأضحية

20381 حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أبي الوليد عن بن عباس رفعه قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

20382 حدثنا وكيع عن مسعر قال حدثني مغيرة مولى عمرو بن حريث قال سئل الشعبي عن جلود جواميس ميتة فكره بيعها قبل ان تدبغ

20383 حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون ان يبيعوها فيأكلوا أثمانها يعني جلود الميتة

20384 حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم انه كره بيعها ولبسها قبل ان تدبغ

20385 حدثنا وكيع عن زيد عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ

20386 حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد عن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله ورسوله حرم بيع الميتة

(45) في احتكار الطعام)

20387 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال نا القاسم عن أبي [أمامة] قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام

20388 حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة

20389 حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ

20390 حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن بن عمر قال الحكرة خطيئة

20391 حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال قال عمر من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه

20392 حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال أخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق

20393 حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس قال قال قيس قد احرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة

20394 حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن نائلة عن عبد الله بن عمرو قال لا يحتكر الا خاطئ أو باغي

20395 حدثنا عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة بالبلد [ج ٤ - ص ٣٠١]

20396 حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الاصبغ بن زيد الوراق قال نا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن بن عمر عن النبي عليه السلام قال من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه إيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله

(46) في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه فما ازددت فلك)

20397 حدثنا أبو عبد الرحمن يعني بن مخلد قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال نا هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك

20398 حدثنا هشيم عن يونس عن بن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا

20399 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المطرف عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم يكن يرى بأسا أن يعطيه الثوب فيقول بع هذا الثوب بكذا وكذا فما ازددت فلك

20400 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا

20401 حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك فلا بأس به

20402 حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا فما زاد فهو بيني وبينك قال لا بأس به

20403 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما كرها ذلك

20404 حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال وكان طاوس يكرهه ألا بأجر معلوم

20405 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا وكذا فما استفضلت فهو لك قال إن كان بنقد فلا بأس وإن كان بنسيئة فلا خير فيه

(47) في النفقة تضم إلى رأس المال)

20406 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن بن مسعود كان لا يرى

بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشرة ما لم يأخذ للنفقة ربحا

[ج ٤ - ص ٣٠٢]

20407 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة ان يأخذ للنفقة ربحا

20408 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا

20409 حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا

20410 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد عن بن سيرين قال لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع

20411 حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عجلان قال قلت لإبراهيم إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بدينار زيادة قال لا بأس

20412 حدثنا أبو بكر قال نا [عبيد الله] عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له ايأخذ له ربحا قال إذا بين

20413 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء قال ياخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا

(48) في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما)

20414 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال ذلك الباطل

20415 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا

20416 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال اقلني فأبى وقال أعطني درهما وأقيلك فكرهه

20417 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم ان علقمة باع رجلا دابة فاراد صاحبها ان يردها ويرد معها درهما فقال علقمة هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك

20418 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود انه كره ان يردها ويرد معها درهما

20419 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي معبد قال سمعت جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع عقارا فأراد أن يقيله فأبى فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله قال لا بأس بذلك

20420 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه كره ان يردها ويرد معها درهما

20421 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن اسامة بن زيد قال سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم فقال سعيد لا بأس به إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب

20422 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن بن عون عن بن سيرين قال جاء رجلان فقاما عند شريح ثم تحاورا فقال له احدهما اشهدوا أني قد قبلت جملي وثلاثين درهما فسكت شريح قال فأراه لو كرهه لأنكره

20423 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن يزيد عن الحسن وبن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا إذا استغلى الرجل البيع

20424 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن مجاهد عن بن عمر في رجل اشترى بعيرا فأراد أن برده ويرد معه درهما فقال لا بأس به

20425 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وبن سيرين في الرجل يشتري السلعة ثم يستغليها قال لا بأس ان يردها ويرد معها درهما

20426 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا تغيرت عن حالها فلا بأس

(49) في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين)

20427 حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وبن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال العبد خير من العبدين والبعير خير من البعيرين والثوب خير من الثوبين لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن [ج ٤ - ص ٣٠٤]

20428 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه أذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع

20429 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي بن الحنفية قال قال له ابيع بعيرا ببعيرين إلى أجل قال لا ولا بأس به يدا بيد

20430 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان واحد باثنين لا يصلح يعني نسيئة

20431 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة

20432 حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن بزيد بن عبد الله بن قسيط قال باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك فقال علي لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري

20433 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين

20434 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالبعير بالبعيرين

20435 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال قلت لهما ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين فقال الشعبي لا بأس به وكرهه إبراهيم

20436 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالقبطية بالقبطيتين

20437 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال لا بأس بالحلة بالحلتين

20438 حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحد باثنين أو ثلاثة أو أقل أو اكثر يدا بيد

20439 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء

20440 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن بن عون عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى اجل فكرهه [ج ٤ - ص ٣٠٥]

20441 حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة

20442 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي الأحمسي قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال ما هذه الناقة فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال فنعم إذن

20443 حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة

20444 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد

20445 حدثنا أبو بكر قال نا [عبدة] بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك

20446 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد

20447 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة قال سألت ايوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال كان محمد يكرهه

20448 حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤس

20449 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن أبي الوازع قال سمعت بن عمر يقول من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين

20450 حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن هشام عن بن سيرين قال لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين

20451 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله مولى مجاهد عن مجاهد قال لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد

20452 حدثنا أبو بكر قال نا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال لا إلا يدا بيد [ج ٤ - ص ٣٠٦]

(50) الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا)

20453 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن بن عباس قال لا بأس ان يقول للسلعة هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ولكن لا يفترقا إلا عن رضا

20454 حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن بن مسعود قال صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وإن كان بنسيئة فبكذا

20455 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله

20456 حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن ايوب عن محمد أنه كان يكره ان يستام الرجل بالسلعة يقول هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا

20457 حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة

20458 حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس انه سمعه قال لا بأس به إذا اخذه على أحد النوعين

20459 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء قالا لا بأس ان يقول هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويذهب به على أحدهما

20460 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى مبيعا ثم قال ليس عندي نقد هذا اشتريه بالنسيئة قال إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء

20461 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو الربا

20462 حدثنا أبو بكر قال نا بن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع

20463 حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن القاسم قال نا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول إن كان بنقد فبكذا وإن كان إلى اجل فبكذا قال لا بأس إذا انصرف على أحدهما قال شعبة فذكرت ذلك لمغيرة فقال كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما [ج ٤ - ص ٣٠٧]

(51) في بيع الولاء وهبته)

20464 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته

20465 حدثنا أبو بكر قال نا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال الولاء لا يباع ولا يوهب

20466 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إنما الولاء كالنسب أيبيع الرجل نسبه

20467 حدثنا أبو بكر قال نا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب اقروه حيث جعله الله

20468 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن ايوب أبي العلاء عن قتادة عن عمرو قال الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب

20469 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب

20470 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال الولاء لا يباع ولا يوهب

20471 حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به

20472 حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

20473 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ويكرهه إذا كان عتقا

20474 حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال الولاء لا يباع ولا يوهب

(52) من رخص في هبة الولاء)

20475 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو قال وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس

20476 حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال سألت إبراهيم عن رجل اعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره قال ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق [ج ٤ - ص ٣٠٨]

20477 حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ان امرأة من حاصر محارب وهبت ولاءها عبدها [لنفسه] واعتقته واعتق نفسه قال فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم قال وماتت وخاصم المولى إلى عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبينة على ما قال فأتاه بالبينة فقال له عثمان اذهب فوال من شئت فوالي عبد الرحمن بن عمرو بن حزم

20478 حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا لا باس ببيع ولاء [السائبة] (1) وهبته

20479 حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امراة وهبت ولاء مواليها لزوجها فقال هشام بن هبيرة أما أنا فأراه لزوجها ما عاش وإذا مات رددته إلى ورثة المراة

(53) في السلف في الشيء الذي ليس في ايدي الناس)

20480 حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره السلف في الشيء الذي ليس له في ايدي الناس أصل

20481 حدثنا أبو بكر قال نا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال كان بن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى اجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا قال يحيى وكان سعيد بن المسيب يكرهه

20482 حدثنا أبو بكر قال نا بن علية عن ايوب عن عكرمة أنه كان يكره السلف إلا في شيء عنده أصله قال أيوب نبئت عن طاوس مثل ذلك

20483 حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا برى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم كان أصله عنده أو لم يكن قال وكان محمد يكره السلف إلا في شيء عند صاحبه أصله

20484 حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن بن سالم عن الشعبي قال لا تسلم في شيء إلا وفيه شيء في ايدي ينظر

(54) في الأجير يضمن أم لا)

20485 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الأبرص إن عليا ضمن نجارا [ج ٤ - ص ٣٠٩]

20486 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال من أجر اجيرا فهو ضامن

20487 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله

20488 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد الأحول عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع

20489 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا اخذ الأجير المشترك شيئا ضمن

20490 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال إذا اشترى الشيء استأجر له من يحمله قال الحكم يضمن

20491 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث وكيع

20492 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن بن عون عن محمد انه كان لا يضمن الاجير إلا من تضييع

20493 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال كل أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع

يدك

20494 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال ليس على أجير المشاهرة ضمان

20495 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن اشعث عن بن سيرين عن شريح أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا خرقا

20496 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن عن مطرف عن صالح بن دينار أن عليا رضي الله عنه كان لا يضمن الأجير المشترك

20497 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع نا الأعمش عن أبي الهيثم القطان قال استأجرت حمالا يحمل لي شيئا فكسره فخاصمته إلى شريح فضمنه وقال إنما استأجرك لتبلغه ولم يستأجرك لتكسره

20498 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [وكيع قال حدثنا] حسن بن صالح عن زهير العبسي أن رجلا استأجر رجلا يعمل على بعير فضربه ففقأ عينه فخاصمه إلى شريح فضمنه وقال إنما استأجرك لتصلح ولم يستأجرك لتفسد

(55) في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده)

20499 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ابتاعه له من السوق قال فقال لاتبع ما ليس عندك

20500 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا عن حجاج عن الحكم عن أبي رزين قال قلت لمسروق يأتيني الرجل يطلب مني السمن وليس عندي اشتريه ثم ادعوه له قال لا ولكن اشتره فصعه عندك فإذا جاءك فبعه منه

20501 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عبد الملك بن أياس أن عامرا وإبراهيم اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه فقال إبراهيم يكره ذلك وقال عامر لا بأس إن شاء أن يتركه تركه

20502 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده فإن تواطآ على الثمن اشتراه قال لا يشتريه إلا على مواطأة من صاحبه

20503 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن المبارك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع المواصفة والمواصفة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك وكره أن تري للرجل الثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا تشتريه لتبيعه منه

20504 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم بن أبي الفضل قال قلت للحسن الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي قال فآتي السوم ثم أبيعه قال هذه المواصفة فكرهه

20505 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن بن أبي مليكة قال اشترى رجل من رجل طعاما بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل بن عباس وبن عمرو قال ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء

(56) في بيع الغرر والعبد الآبق)

20506 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص

20507 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال قال بن عباس لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع [ج ٤ - ص ٣١١]

20508 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن المبارك عن يحيى بن بشر انه سمع عكرمة يقول لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما ابدا ويؤكل رأس مالك باطلا

20509 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

20510 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان بن سلمة ان رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع

20511 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن بيع الغرر

20512 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

20513 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون بيع الغرر

20514 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن اشعث عن بن سيرين والشعبي قالا لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري

20515 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال أتى رجل شريحا فقال إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فابيعه منه قال نعم فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار فإن شئت أجزت البيع وإن شئت لم تجزه

20516 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار

20517 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده فكرهه وقال هو غرر

20518 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا

20519 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر انه اشترى بعيرا وهو شارد

20520 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [أبو سعيد] عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى باسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول إن كانت صحيحة فهي لي [ج ٤ - ص ٣١٢]

20521 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما اعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين الفا واشترط عليه إن كانت الصفقة ادركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن ما صنعت فرجع إليه فقال ازيدك ستة آلاف على إن ادركها الرسول وهي حية فعلي فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر

20522 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن بن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء

20523 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

(57) في الرجل له أن يطأ مدبرته)

20524 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن بن جريج قال سألت عطاء أكان بن عمر يطأ مدبرته فقال نعم وبن عباس

20525 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن مطرف عن الشعبي قال إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها

20526 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال له أن يطأها

20527 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا برى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته

20528 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس لم يروا بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر

20529 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وبن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر ثم يطأها

20530 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم قال لا بأس ان يستمتع الرجل من مدبرته

20531 حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال لا بأس ان يقع عليها

20532 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن أبي عروبة عن برد عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل امته وقد اعتقها عن دبر

20533 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال سألت سالم بن عبد الله ايطأ الرجل مدبرته فقال هي عندي الآن

(58) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين)

20534 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق امراته فهي أسوة الغرماء فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح

20535 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء انهن اسوة الغرماء

(59) في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم)

20536 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير [عن] منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم قال يسعى الباقون فيما كاتبوا عليه جميعا

20537 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال سألت عمرا ما كان الحسن يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعا فيموت بعضهم قال يرفع

عنهم بالحصة

20538 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي في رجل كاتب عبدين له فمات أحدهما قال يرفع عنه بالحصة

20539 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي [غنية] عن الحكم في الرجل يكاتب اهل البيت جميعا فيموت بعضهم قال يرفع عنه بالحصة

(60) في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة انها له)

20540 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له قال ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان

20541 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد امته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه قال يأخذ ويأخذ قيمة الولد من ابيهم ويهضم عنه من القيمة شيء [ج ٤ - ص ٣١٤]

20542 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال قال أبو ميسرة مكان كل وصيف ووصيف فريضة فدخلنا وصرا

20543 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [هشيم] عن يونس عن محمد بن سالم عن الشعبي قال قلت له متى يقوم الولد قال يوم ولدوا

(61) في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل)

20544 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال كتب إلى بن عباس ان ضمن العارية إن شاء صاحبها

20545 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في أمرأة استعارت حلي العرس فهلك الحلي فكتب عمر بن عبد العزيز لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة (1)

20546 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم ان عليا قال في العارية هو مؤتمن

20547 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن توضأ فوضعتها في حجرها فضاعت فارتفعوا إلى شريح فقال إنما استعارت لتردها فخالفت فضمنها شريح

20548 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المستكري والمستعير ضمان إلا أن يخالفا

20549 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم وحماد أنهما كانا لا يضمنان المستعير

20550 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا خالف صاحب العارية ضمن

20551 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال العارية مضمونة

20552 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج وبن شريك عن بن أبي مليكة ان بن عباس كان يضمن العارية وزاد بن جريج إذا باعها صاحبها

20553 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال العارية ليست بيعا ولا مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن [ج ٤ - ص ٣١٥]

20554 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات قال ليس عليه ضمان لأن الرجل يركض فرسه

20555 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق انه كان يضمن العارية

20556 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الحسن قال إذا استعار دابة فأكراها ضمن

20557 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان ان صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حنينا فقال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا قال لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها ادراعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفوان إنا قد فقدنا من ادراعك ادراعا فهل نغرم لك فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في قلبي اليوم ما لم يكن

20558 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال ما ضمن شريح عارية إلا امراة استعارت خاتما فوضعته في مغسلها

فلت فضمنها

20559 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح انه كان يضمن العارية

20560 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال كان شريح لا يضمن العارية والوديعة حتى أمره زياد قال فقلت له فكيف كان يصنع ذلك قال ما زال يضمنها حتى مات

20561 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلا استعار من رجل بعيرا فعطب البعير فسأل مروان أبا هريرة فقال يضمن

20562 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا امامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والدين مؤدى والزعيم غارم يعني الكفيل

20563 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه

(62) في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء)

20564 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ايوب عن نافع عن بن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم [ج ٤ - ص ٣١٦]

20565 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم

20566 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد قال قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

20567 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فقالت سليمان فقلت سليمان فقالت اديت ما بقي عليك من كتابتك وقاطعت عليها قال قلت نعم إلا شيئا يسيرا قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء

20568 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال كان امهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار

20569 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن مهران عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم ادخل وإن لم يبق عليك إلا اربعة دراهم

20570 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس قال حد المكاتب حد المملوك

20571 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال حد المملوك حد المكاتب ما بقي عليه درهم

20572 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

20573 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ونافع قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

(63) من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق)

20574 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق

20575 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم وعن أشعث عن الشعبي قالا قال عبد الله إذا ادى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم

20576 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة ان مروان كان يقضي إذا ادى المكاتب نصف مكاتبته فهو

دين يتبع به فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به

[ج ٤ - ص ٣١٧]

20577 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة [ووكيع] عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال قال عمر إنكم تكاتبون مكاتبين فإذا ادى النصف فلا رد عليه في الرق

20578 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال تجري فيه العتاقة في أول نجم

20579 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز وقد ادى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد قال إذا أدى النصف فهو غريم

20580 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز إذا ادى النصف فهو غريم

20581 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال إذا ادى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم ان يسترقوه

20582 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

20583 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال إذا ادى الثلث أوالربع فهو غريم

20584 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال يعتق من المكاتب بقدر ما أدى

(64) من قال القرض حال وإن كان إلى أجل)

20585 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وأصحابه عن عبيدة عن إبراهيم قال والقرض حال وإن كان إلى اجل

(65) في الرجل يعتق امته ويستثنى ما في بطنها)

20586 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال من باع حبلى أو اعتقها واستثنى ما في بطنها قال له ثنياه فيما قد استبان خلقه وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له

20587 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق [ج ٤ - ص ٣١٨]

20588 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها قال له ثنياه

20589 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال هما حران

20590 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن بن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم إذا اعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه

20591 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة قال سالت الحكم وحمادا فقالا ذلك له

20592 حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن بن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال له ثنياه

(66) في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع)

20593 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول ضلت مني قال لا أقول للشهود إنه لم يبع ولم يهب ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته ضلت منه احلفه بالله ما باع ولا وهب

20594 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن بن سيرين عن شريح قال إذا شهدت الشهود أنها دابته احلفه بالله ما أهلكت ولا امرت مهلكا

20595 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة ان حذيفة عرف جماله فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب

(67) في الحنطة بالشعير اثنين بواحد)

20596 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول لأصحاب الرزق من شاء اخذ اربعة اجربة شعير بجريبين من حنطة الذي له فسألوا إبراهيم والشعبي فقالا لا بأس به

20597 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد

20598 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم ان بن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلف ألوانه

20599 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت

20600 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر

20601 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني ان عبادة بن الصامت قال لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة

20602 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن انيس بن خالد التميمي قال سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد قال لا بأس به

20603 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت الوانه

20604 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

(68) من كره ذلك)

20605 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ان عمر ارسل غلاما له أو عبدا له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير وزجره إن زادوه ان يزداد

20606 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير

20607 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه أتى دابته فأخبر بأن دابته قد فنى شعيرها فأمر ان يأخذ حنطة أهله فيشتري له شعيرا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل قال نافع وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها عن سعد بن أبي وقاص [ج ٤ - ص ٣٢٠]

(69) في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه)

20608 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما ملغوثا فيه شعير فقال اعزل هذا من هذا وهذا من هذا ثم بع كيف شئت ثم بع ذا كيف شئت فإنه ليس في ديننا غش

20609 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة عن زياد مولى بن عباس عن بن عباس أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه قال لا باس به

20610 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة أنه سأل الشعبي عنه فكرهه

20611 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره ان يشتري الرجل الطعام الجيد والرديء فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما فإن كان الذي بينهما قريبا فلا بأس

20612 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن البر يخلط بالشعير والبر يخلط بأردأ منه فكرهه

(70) في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها)

20613 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبده فتلد له أولادا قال هم بمنزلة امهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها فإذا مات سيدهم عتقوا

20614 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مسهر وبن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في ولد أم الولد يعتقون بعتقها ويرقون برقها

20615 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن قال إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها

20616 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال ولدها بمنزلتها

20617 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن العمري عن نافع عن بن عمر قال ولد أم الولد بمنزلتها

20618 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن حوط أن رجلا أعصب رجلا أم ولد له فولدت له أولادا فقال شريح أولادها بمنزلتها يستخدمهم ولا يبيعهم

20619 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبن أبي ذئب عن الزهري قال ولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها

20620 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال ولد أم الولد بمنزلتها يبيعهم صاحبهم إن شاء

20621 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن داود عن رياح بن عبيدة عن عمر بن عبد العزيز أنه ارق ولد أم الولد

(71) في ولد المدبرة من قال هم بمنزلتها)

20622 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ولد المدبرة بمنزلتها

20623 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة وبن المسيب عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال ولد المعتقة عن دبر منها يرقون برقها ويعتقون بعتقها

20624 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن بن سيرين عن شريح قال ولد المدبرة منها

20625 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن قال كان يقول ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها هم وأمهم من الثلث

20626 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن داود عن رياح بن عبيدة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلهم بمنزلة امهم

20627 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وبن أبي زائدة عن الشعبي قال ولدها بمنزلتها

20628 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل قال كل شيء ولدت من يوم ولد فانهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها

20629 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون قال قيل للقاسم بن محمد ان عمر بن عبد العزيز قال ذلك فقال القاسم هذا رأيي وما أري رأيه في هذا إلا معتزلا

20630 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن معمر عن الزهري قال ولد المدبرة بمنزلة أمهم

20631 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عامر عن بن مسعود قال ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها

20632 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي وشريح ومسروق بمثله [ج ٤ - ص ٣٢٢]

20633 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال ولد المدبرة بمنزلتها

20634 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن حصين عن عامر قال إذا كانت امراة فولدت اولادا فولدها بمنزلتها إذا اعتقت عتقوا

20635 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن مسلم عن إبن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا ولد المدبرة بمنزلة أمهم

20636 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في أمراة اعتقت جارية لها عن دبر فولدت بعد ذلك أولادا هم بمنزلة أمهم إذا اعتقت عتقوا

20637 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم

20638 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال ولد المدبرة يبيعهم صاحبهم إن شاء

20639 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال ولد المدبرة عبد

(72) في الرجل (((الظهار))) يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع)

20640 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن حريث أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا فنقد ثلاثين وارتهنها البائع بالبقية فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت فقال ما أخذ البائع فله وأما البقية فللمشتري

20641 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي ان شريحا قال فيها يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته

20642 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي ان قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه

20643 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت قال يرد على المشتري ما اخذ وهي من مال البائع

20644 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك المتاع فهو

بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ فإن كان بيعا مما يكال ويوزن يقضي به على البائع حتى يوفيه المشتري [ج ٤ - ص ٣٢٣]

(73) في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب)

20645 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا القاذف إذا تاب جازت شهادته

20646 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال تجوز شهادته إذا تاب

20647 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح قال تجوز إذا تاب

20648 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال قال عمر لأبي بكرة إن يتب اقبل شهادته

20649 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس ووكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة قال تجوز إذا تاب

20650 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن [سفيان] بن حسين عن الزهري قال تجوز إذا تاب

20651 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن أبي خالد عن الشعبي قال تجوز وقال يقبل الله شهادته ولا أجيز أنا شهادته

(74) من قال لا تجوز شهادته إذا تاب)

20652 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال إذا اقيم على الرجل [الحد] في القذف لم تقبل له شهادة أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله

20653 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال لا تجوز شهادة القاذف وتوبته فيما بينه وبين الله

20654 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم لا تجوز فقال الشعبي لم فقال إبراهيم لأنك لا تدري تاب أو لم يتب [ج ٤ - ص ٣٢٤]

20655 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف توبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته

20656 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين الله

20657 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية

20658 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة القاذف وتوبته فيما بينه وبين الله

(75) ما يعرف به توبته

20659 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال توبته أن يكذب نفسه

20660 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال توبته أن يقوم مثل مقامه فيكذب نفسه

(76) في بيع المدبر

20661 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو خالد عن حجاج عن الحسن بن الحكم عن زيد بن ثابت وحجاج عن الحكم عن شريح قالا المدبر لا يباع

20662 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال المدبرة لا يبيعها سيدها ولا يزوجها ولا يهبها وولدها بمنزلتها

20663 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال سألت سالما ايحل لي أن ابيعها قال لا قلت امهرها قال لا

20664 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن حصين عن الشعبي قال المعتق عن دبر بمنزلة المملوك إلا أنه لا يباع ولا يوهب فإن مات مولاه عتق

20665 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا أن يصيب صاحبه فقر شديد

20666 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها

20667 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن جابر أن رجلا دبر غلاما فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بن النحام غلاما قبطيا

مات عام اول في إمارة بن الزبير [ج ٤ - ص ٣٢٥]

20668 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ان بن عمر كره بيع المدبر

(77) في الرجل يكون [له] على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه)

20669 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح

20670 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ايوب عن عكرمة قال قال بن عباس إذا اقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة

20671 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال قال أبي إذا اقرضت قرضا وجاء القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته

20672 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال إذا كان للرجل على الرجل الدين فاهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه

20673 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الآخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه

20674 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس

20675 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن بن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها فقال عمر إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسىء

20676 حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه قال ذلك الربا العجلان

20677 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه

20678 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عمر قال يقاصه [ج ٤ - ص ٣٢٦]

20679 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح بن حي عن عامر قال إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه

20680 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن سيرين قال ذكر لابن مسعود رجل اقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا

20681 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال قلت له إذا كان لي على رجل درهم استعير منه دابة أو اطلب منه معروفا قال لا بأس

20682 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال كانوا يقولون قضاء وحميرا

(78) في الشرى من المضطر)

20683 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال لايباع من مضطر

20684 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال كان شريح لا يجيز بيع الضغطة

20685 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن أبي مغفل قال بيع المضطر ربا

20686 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي الهيثم قال قلت لإبراهيم الرجل يعزب اشتري منه قال لا

20687 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال لا تشتر من مضطر شيئا

20688 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن الوليد عن سالم قال نهى عن بيع المضطر

(79) من كره كل قرض جر منفعة)

20689 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة

20690 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال كل قرض جر منفعة فهو ربا [ج ٤ - ص ٣٢٧]

20691 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة

20692 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون عن بن سيرين قال اقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه فقال بن مسعود ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا

20693 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة

(80) في شرى الرطب بالتمر

20694 حدثنا أبو بكر [قال انا أبو الأحوص عن طارق] عن موسى بن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل

20695 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تشتر الرطب باليابس

20696 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن [أبي] زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا

20697 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال هو أقلهما

في المكيال أو في القفيز

20698 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال ينقص إذا جف فقالوا نعم فكرهه

20699 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم أنه كره الرطب بالتمر اليابس مثلا بمثل

(81) في الرجل يعتق بعض مملوكه)

20700 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحارث بن إبراهيم وغيره عن إبراهيم قال من اعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله

20701 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن بن عباس في رجل قال لجاريته فرجك حر قال هي حرة وإذا عتق منها شيء فهي حرة [ج ٤ - ص ٣٢٨]

20702 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال إني اعتقت ثلث عبدي فقال عمر هو حر كله ليس له شريك

20703 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده قال يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته

20704 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا اعتق ثلث غلام له فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حر ليس له شريك

20705 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل قال لغلامه نصفك حر قال إن كان كما تقولون الضمان حق فهو عتيق وكان من رأي الحكم أن يعتقه قال وسألت حمادا فقال يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي

20706 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن اشعث عن الحسن قال قال علي يعتق الرجل ما شاء من غلامه

20707 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال إذا اعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق

(82) ما تجوز فيه شهادة النساء)

20708 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك

20709 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال اربع وقال الحكم امرأتان يجزئان

20710 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على الاستهلال

20711 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء

20712 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن وعن أشعث عن الشعبي قالوا تجوز شهادة أمرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

20713 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا يجوز أقل من شهادة اربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال [ج ٤ - ص ٣٢٩]

20714 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة

20715 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه اجاز شهادة قابلة

20716 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال تجوز شهادة قابلة واحدة وقال احدهما وإن كانت يهودية

20717 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة

(83) في الشاهدين يختلفان)

20718 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن رجل عن شريح في شاهدين يختلفان فشهد احدهما على عشرين والآخر على عشرة قال يؤخذ بالعشرة

20719 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مسعر عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال شهد شاهدان عند شريح أحدهما بأكثر وآخر بأقل فأجاز شهادتهما على الأقل

20720 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد الله بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة

20721 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال له أوكسهما

(84) في الحوالة أله ان يرجع فيها)

20722 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل ابيعك ما على فلان بكذا وكذا فإذا باعه فلا يرجع

20723 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن [بن] أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة

20724 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة يرجع ليس على مسلم توى

20725 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال إذا احتال على مليء ثم افلس بعد فهو جائز عليه [ج ٤ - ص ٣٣٠]

20726 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال احالني رجل على يهودي فتوانى فسألت الشعبي فقال إرجع إلى الأول

20727 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل [فيتوانى] قال لا يرجع على الأول

20728 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه

20729 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره ان يقول اشتري منك ما على فلان وقال هو غرر

20730 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا برى الحوالة براء إلا أن يبرئه فإذا أبرأه فقد برئ

(85) في المرأة تعطي زوجها

20731 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب ان النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امراة اعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به

20732 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال لا ترجع المراة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته

20733 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن برجع فيما وهب لصاحبه

20734 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن بن سيرين قال جاءت امراة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء اعطته إياه فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ (1) فقال شريح لو طابت به نفسها لما تخاصمتما

20735 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن بن سيرين عن شريح شاهدان [ذوا] عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان

20736 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه طاوس قال إذا وهبت المراة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها

20737 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال إن اعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز وقال منصور لا يعجبني

20738 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال يجوز لها ما اعطاها زوجها ولا يجوز له ما اعطته

(86) في الرجل يرهن عند الرجل الأرض)

20739 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له ان يعمل فيها شيئا فإن عمل حسب لصاحب الأرض من رهنه أجر مثلها

20740 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته ارضا بصداقها فاكلت من الغلة قال يحسب عليها

20741 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [بن أبي زائدة] عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها بن ارضعت له قال يحسب له أجر مثلها بما أرضعت

20742 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر ذلك

20743 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارا أو غلاما فاستغله قال الغلة من الرهن

(87) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين)

20744 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ليث عن طاوس قال إذا أقر لوارث بدين جاز

20745 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن عامر الأحول قال سئل الحسن عنه فقال أحملها إياه ولا أتحملها عنه

20746 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم وعن منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة فإذا أقر لغير وارث جاز

20747 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن بن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين قال لا يجوز

20748 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا يجوز إقرار المريض [ج ٤ - ص ٣٣٢]

20749 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل اقر لوارث بدين قال جائز

20750 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ولا يجيزه لوارث إلا ببينة

20751 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن ايوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال إذا اقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته

(88) في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل)

20752 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال إذا بعت طعاما إلى اجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما قال وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء إذا حل [دينك] فخذ به ما شئت

20753 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال قلت لسعيد بن المسيب بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا قال لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن

20754 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن اشعث عن عامر قال إذا بعت طعاما إلى اجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت لا

تأخذ طعاما بعينه

20755 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى اجل فلما حل الأجل اراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه

20756 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان ان يبيع الرجل طعاما الكسر بأربعين نساء ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الاربعين

20757 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال قال بن عباس إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى اجل فحل اجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما

20758 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا

20759 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا تأخذ كيلا

20760 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم [بن] نافع قال سألت طاوسا عن رجل باع رجلا برا إلى اجل فلما حل الأجل أيأخذ برا

مكان دراهمه قال لا [ج ٤ - ص ٣٣٣]

20761 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن بن عباس قال لا بأس ان يأخذ برا مكانه

20762 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن بن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم قال خذ ما شئت

20763 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال ذلك طعام بطعام

20764 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ايوب قال سئل محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحل الأجل أيأخذ متاعا فقال قد كان الرجل ياتي غريمه فيأخذ منه فقيل له ايبيع طعاما ويأخذ طعاما قال فإني لا أقول فيه شيئا

20765 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام قال لا يأخذ الطعام

(89) في رجل اشترى دارا فبناها

20766 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجيء الشفيع قال يأخذ ببنيانها أو يدفنها

وقال حماد يقلع بناءها ويأخذها

20767 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن خالد الحذاء أن رجلا اشترى دارا فبناها ثم جاء رجل فاستحقها فكتب أن تقوم العرصة ويقوم البناء فإن شاء أخذ البناء بقيمته وإن أبى سلم العرصة بقيمتها

20768 حدثنا أبو بكر قال قال وكيع قال سفيان يقلع بناءه

(90) في الرجل يتزوج المرأة على الدار)

20769 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي عكرمة عن الحارث العكلي في رجل تزوج امراة على دار فطلب شفيع الدار قال ياخذها بصداق مثل المرأة قال وقال بن شبرمة لست أرى ذلك ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة

20770 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن يعقوب بن عبد الله عن الحسن قال ليس في صداق شفعة

20771 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال حدثت عن الشعبي قال ليس في صداق شفعة [ج ٤ - ص ٣٣٤]

20772 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن بن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة على الدار قال يأخذها الشفيع بقيمة الدار

(91) في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري اين هو

20773 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إن كان عليك دين لرجل فلم تدر اين هو وأين وارثه فتصدق به عنه فإن جاء فخيره

20774 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن شعبة عن عبد الله بن حنش عن بن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين

20775 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن الحسن قال إذا مات الرجل وعليه دين فلم يدر وارثه فليجعله في سبيل الله فإن كان مسلما فلم يدر وارثه فليتصدق به عنه

20776 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر عن شقيق عن أبي وائل قال اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها وعرفها سنة أو قال حولا ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول اللهم فله فإن أبى فعلي وإلي ثم قال هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة

(92) في الرجل يشتري الجارية من الخمس)

20777 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن محمد بن زيد قال اشتريت جارية من خمس قسم فوجدت معها خمسة عشر دينارا فأتيت بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال هي لك

20778 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في رجل اشترى سبية من المغنم فوجد معها فضة قال يردها

20779 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلا اشترى امة يوم القادسية من الفيء فأتته بحلي كان معها فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال اجعله في غنائم المسلمين

(93) في الرجل يكون عليه الرقبة)

20780 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن الجريري عن أبي عبد الله [الجسري] جسر عنزة قال قلت لمعقل بن يسار الرجل منا يريد أن يعتق المعتق قال إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق فإنها عقدة من الرق ولكن اشتره ساكتا إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت

20781 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية قال حدثت بهذا الحديث أيوب فقال إنها ليست بتامة

20782 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها قال فكره ذلك وقال ليست بتامة

20783 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن بن أبي خالد عن الشعبي قالا إذا اشتراها واشترط عتقها كانا لا بريانها سليمة

20784 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها فلا يشترط أنه يشتريها للعتق

20785 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن بن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها قال الأجر لمولاها الذي اشترط

(94) في القوم يشتركون في العدل)

20786 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال لا بأس ان يبيع بعضهم من بعض قبل ان يقتسموا

20787 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن بن سيرين قال سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال لا بأس به

20788 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال يتخارج الشريكان

20789 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه

20790 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال كان يكره ان يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به

20791 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب [الخفاف] عن بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن [ج ٤ - ص ٣٣٦]

(95) في شرى ارض الخراج)

20792 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي ان بن مسعود اشترى ارض خراج

20793 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن بن مسعود بمثله

20794 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن بن مغفل قال لا تشترين من أرض السواد شيئا إلا من أهل بانقيا وأهل الحيرة وأهل أليس

20795 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنها كرها ان يشتري من السلطان من ارض الجزية

20796 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا كتب عمر ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا

20797 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال أخبرني نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل ارضا يؤدي عنها الجزية

20798 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب قال أخبرني رجل قال حدثنا بن عون عن بن سيرين قال كانت لهم ارض يؤدون عنها الخراج

20799 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني قال سألت عن شراء ارض الخراج بمائها فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعلوا في اعناقكم صغارا بعد أن أنقذكم الله منه

20800 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر ان رجلا سأل عن شرى أرض الخراج أو شيء هذا معناه فقال يخرج الصغار من عنقه فتجعله في عنقك

20801 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين قال حدثني شيخ أنه سمع بن الزبير يكره شرى أرض الجزية

20802 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال محمد بن [بشر] عن أبي عياض عن سفيان العقيلي أن عمر قال لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئا فإنهم أهل الخراج يبيع بعضهم بعضا ولا من أرضهم

20803 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئا ويقول عليها خراج المسلمين [ج ٤ - ص ٣٣٧]

20804 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس أنه كره شرى أرض السواد

20805 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم عن مجاهد قال سألته عن شرى ارض الخراج فقال لا تبعها ولا تشترها

20806 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره شراء ارض الجزية

(96) الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب)

20807 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال كان شريح يستحلف على الداء الذي لا يرى على علمه وعلى الظاهر البينة

20808 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم ان بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان قال فسأله عثمان فقال بعته بالبراءة فقال أتحلف له لقد بعته وما به عيب تعلمه (1)

20809 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يشتري المتاع أو السلعة فيحدث به العيب قال يلتمس

المبتاع البينة أنه كان عند البائع فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه وقال عمرو بن دينار يحلف على علمه

20810 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس لها شهود قال يحلف البائع بالله ما باعها وبها برص

20811 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [وكيع قال حدثنا] عمر بن [ذر] قال كان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق يعلمه له وقال الشعبي في اليمين المرسلة إنما إثمه وبره على ما تعمد

20812 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن بن عطاء المديني عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة فادعى المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان بن عفان فقال المشتري احلف بالله ما بعتني فقال البائع أحلف بالله لقد بعتك وما أعلم بها عيبا قال فقال عثمان انصفك الرجل

20813 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الزبير بن جنادة قال سألت سالما عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها لا شيء فيها قال لا بأس قال فقلت يؤدي عنها الخراج قال لا بأس قلت أقر بالصغار قال إنما ذلك في رؤوس الرجال [ج ٤ - ص ٣٣٨]

(97) في بيع المحفلات)

20814 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال لي عبد الله إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم

20815 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان يقال التصرية خلابة

20816 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتستقبلوا ولا تستحفلوا

20817 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع احدكم اللقحة أو الشاة فلا يحفلها

20818 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم

(98) في شرى الغلام وبيعه)

20819 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه

20820 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن المبارك عن يونس عن الزهري قال لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه

20821 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن مطرف قال قلت للشعبي يجوز بيعه وشراؤه قال إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته

20822 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن قال لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه

(99) في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الاخر الشيء على من تكون اليمين)

20823 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه

20824 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر

20825 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه

20826 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن شريح أنه أتاه رجل فقال إن هذا باعني جارية ملتوية العنق فقال شريح بينتك أنه باعك ذا وإلا فيمينه بالله ما باعك ذا

20827 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وأبي شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل احلف أنه لم يبعه ذا

20828 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع [بن عمر] عن بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه

20829 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن [بشر] عن حجاج بن أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين على المطلوب

20830 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال الأشعث في والله نزلت كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ﴾ 1

(100) في اجر المعلم)

20831 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير به بأسا

20832 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا ان يعلم المعلم ولا يشارط فإن اعطي شيئا أخذه

20833 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال لا يشترط المعلم وإن اعطي شيئا فليقبله

20834 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن بن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه

20835 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صدقة بن موسى الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر

20836 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره ان يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن

20837 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر أنه كره المعلم أن يشارط

20838 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا وكره الشرط

20839 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن بن طاوس عن أبيه أنه كره ان يعلم بشرط

20840 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال إني لارجو أن يأخذه الله يؤدبهم ويعلمهم

20841 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ايوب بن عائذ الطائي عن عامر قال المعلم لا يشارط فإن اهدي له شيئا فليقبله

20842 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن بن سيرين قال كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام قال فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان

(101) من كره أجر المعلم)

20843 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى لي قوسا ممن كنت اعلمه الكتابة والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها

20844 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن الجريري عن عبد الله بن شقيق الأنصاري قال يكره ارش المعلم فإن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه ويرونه شديدا [ج ٤ - ص ٣٤١]

20845 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا مكفوفا فكان إذا أتاه غداه قال فوجدت في نفسي من ذلك فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شيء يتحفك به فلا خير فيه وإن كان من طعامه وطعام اهله فلا بأس

20846 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرا

(102) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره)

20847 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال إذا اسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت

20848 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلا أسلم في شيء فلم يجده فسأل بن عباس فقال خذ عرضا خذ غنما

20849 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا

20850 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال قال عمر إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره

20851 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن حجاج عن عطية عن بن عمر قال لا بأس بالسلم ولا تصرفه إلى غيره ولا تبعه حتى تقبضه

20852 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال إذا اسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه ولا تسلفن في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر

20853 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال سلم المسلمون فمن اسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ومن اسلم في حنطة كيلا معلوما إلى اجل

20854 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه

(103) في البيعين يختلفان)

20855 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار

[ج ٤ - ص ٣٤٢]

20856 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري والبينة على البائع

20857 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن بن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا إختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة فإن أقام أحدهما البينة أعطي ببينته وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما فإن جاءا بها جميعا رد البيع وإن لم يحلفا رد البيع وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فاعطي الذي حلف وإن لم يكن البيع قائما بعينه أو قال قد استهلك يكلف البائع البينة واليمين على المشتري

20858 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة

(104) في النحل عند الخلوة)

20859 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة فقال ليس بشيء

20860 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن بن عون قال كان محمد يكره أن يخل الشيء المرأة لا يفي به

20861 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه

20862 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل تزوج أمرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته

20863 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها وأن اياسا كان يقضي بها

20864 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحا وبن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة [ج ٤ - ص ٣٤٣]

20865 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال سألت قتادة عن عطية الخلوة قال تلك سمعة لا تجوز

20866 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يجيء على امرأته فيقولون لا نتركك حتى تخلها شيئا قال هي واجبة عليه يؤخذ بها

(105) في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له)

20867 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عون عن بن سيرين قال جاء عقبة بن مسعود إلى أهله فإذا هدية فقال ما هذا فقولوا الذي شفعت له فقال اخرجوها أتعجل اجر شفاعتي في الدنيا

20868 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال سألت عبد الله عن السحت فقال الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلها

20869 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر أتاني دهقان عظيم الخراج فقال تقبلني من العامل لا أتقبله لاعطي عنه شيئا إلا ليؤمنه عامله ويضطرب في حوائجه فلم البث إلا قليلا حتى أتاني بصحيفتي فقلت جزاك الله خيرا وحملني على دابة وآتاني درهما وكساني فقال ارأيت لو لم تتقبله كان يعطيك قلت لا قال لا يصح لك

20870 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال أتى دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد الله بن جعفر يستعين به في شيء على علي فكلم له عليا فقضى له حاجته قال فبعث إليه الدهقان بأربعين ألفا وبشيء معها لا أدري ما هو فلما وضعت بين يدي عبد الله بن جعفر قال ما هذا قيل له بعث بها الدهقان الذي كلمت له في حاجته أمير المؤمنين قال ردوها عليه فانا أهل بيت لا نبيع المعروف

(106) في الرجل يكتب الكتاب على النفر)

20871 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن عن شريح قال شهدته وجاء رجل فقال إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه أيهم شئت أخذت بحقي فقال الرجل إن صاحبي في السوق فقال خذ أيهم شئت

20872 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال قلت لعطاء اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى

20873 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عيينة عن إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك أيهم شاء اخذ بجميع حقه قال هو على شرطه أيهم شاء أخذ بجميع حقه وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل [ج ٤ - ص ٣٤٤]

20874 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم يقول أيهم شئت أخذت بجميع حقي قال هذا بمنزلة الكفيل

20875 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم قال كتبت ذكر حق على عدة أيهم شئت أخذت بحقي فقدمتهم إلى شريح فقال خذ أيهم شئت

(107) في العبد المأذون له في التجارة)

20876 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم انه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم لم يزده العتق إلا صلاحا

20877 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه قال يضمن مولاه القيمة قال سفيان يتبع غرماءه بما بقي من الدين

20878 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ويضمن السيد ثمنه

20879 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال إن اعتقه سيده فالدين على سيده

20880 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا

(108) في العبد يدان بغير إذن سيده)

20881 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم اعتق فأنه يباع بذلك الدين

20882 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده قال ليس على سيده شيء هو في ذمة العبد إذا اعتق فعليه

20883 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء وأموالهم في رقبة العبد إذا اعتق

(109) الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا)

20884 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب قال إن كانت ثيبا رد نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر

20885 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي قال لا يردها ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب

20886 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع قال كان يوجبها عليه ولا يرد عليه البائع شيئا

20887 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز انه امضاها عليه ولم يرد عليه شيئا

20888 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل ان يطلع على ذلك قال احب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك ويجوز عليه

20889 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من ها هنا

20890 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال إن كانت بكرا رد العشر وإن كانت ثيبا رد نصف العشر

20891 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال يرد معها عشرة دنانير

(110) في بيع الحاضر لباد)

20892 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد

20893 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض

20894 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب حدثني مسلم الخياط عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد

20895 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري من الاعرابي للاعرابي قال فقيل له فيشتري منه للمهاجر قال لا

20896 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول نهى أن يبيع حاضر لباد وسمع عمر يقول لا يبيع حاضر لباد

20897 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد

20898 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليس به بأس اليوم إنما اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب الناس غرة اهل البادية لما قدم المدينة قال عطاء لا يصلح اليوم

20899 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بن عون عن بن سيرين عن أنس قال لا يبيع حاضر لباد

20900 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي موسى عن الشعبي قال كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد قال الشعبي وإني لأفعله

20901 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال قال عمر دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر

20902 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن اياس بن دغفل قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا يبيع حاضر لباد

20903 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن خثيم قال قلت لعطاء قوم من الأعراب يقدمون علينا فأشتري لهم قال لا بأس

20904 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب رخصة

20905 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه

(111) ما جاء في ثمن الكلب)

20906 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء [عن سعيد] عن أبي هريرة قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت

20907 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب

20908 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب [ج ٤ - ص ٣٤٧]

20909 حدثنا أبو بكر عن الأعمش قال حدثنا بن سفيان ذكره عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

20910 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد

20911 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن أبي زايد عن أبي الجعد عن بن أبي جحيفة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب

20912 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن بن عباس رفعه قال ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام

20913 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن أشعث عن بن سيرين قال أخبث الكسب كسب الزمارة وثمن الكلب

20914 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي فروة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير

20915 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب

20916 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث

(112) من رخص في ثمن الكلب)

20917 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد

20918 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال لا بأس بثمن الكلب السلوقي

20919 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن بن جريج عن عطاء قال إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه

20920 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما

20921 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن [جستاس] عن عبد الله بن عمرو قال قضى في كلب الصيد بأربعين

درهما وفي كلب الماشية شاة من الغنم وفي كلب الحرث فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي اصابه أن يعطيه وحق على صاحب الدار أن يقبله [ج ٤ - ص ٣٤٨]

20922 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد

(113) في الحبس في الدين)

20923 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية قال كان لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى شريح فقال الرجل إنهم وعدوني أن يحسنوا إلي فقال شريح ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ 1 قال وأمر بحبسه وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهما

20924 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بن سيرين عن شريح أنه كان يحبس في الدين

20925 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن سرية الشعبي يقال لها أم جعفر عن الشعبي قال إذا أنا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه

20926 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب وعبيد الله عن أبي هلال عن غالب القطان عن أبي المهزم ان رجلا أتى أبا هريرة في غريم له فقال احبسه فقال قال أبو هريرة هل تعلم له عينا فآخذه به قال لا قال فهل تعلم له عقارا اكسره قال لا قال فما تريد قال احبسه قال لا ولكني ادعه يطلب لك ولنفسه ولعياله

20927 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب عن أبي هلال عن غالب عن الحسن قضى بمثل أبي هريرة

20928 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى قال شهدت شريحا حبس رستم الضرير في دين قال وكيع ما ادركنا احدا من قضاتنا بن أبي ليلى وغيره إلا وهو يحبس في الدين

(114) في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله)

20929 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال علي لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع [ج ٤ - ص ٣٤٩]

20930 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال قال عبد الله لا حبس إلا في كراع أو سلاح

20931 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وبن أبي زائدة عن مسعر عن أبي عون عن شريح قال جاء محمد بمنع الحبس

20932 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله

(115) من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن)

20933 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه ان الزبير وقف دارا له على المردودة من بناته

20934 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن القاسم بن فضيل عن أبي جعفر أن عليا وعمر وقفا ارضا لهما بتابتلا

20935 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال قال عثمان رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنونها من أحبوا

20936 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال الحبس بمنزلة العتق هو لله في الدار والعقار

20937 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

اصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط انفس منه عندي فما تأمرني قال إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث

20938 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وحفص عن حميد عن أنس ان أبا طلحة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جعلت حائطي لله ولو استطعت أن اخفيه فما أظهر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في فقراء أهلك

20939 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال ألم تر أن حجر المدنيين أخبرني أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله أهله بالمعروف غير المنكر

(116) في بيع الماء وشرائه)

20940 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء يشتريه لأرضه فقال نعم لا بأس بذلك [ج ٤ - ص ٣٥٠]

20941 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن بن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال قلت له بيع الماء في القرب قال لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض

20942 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء

20943 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة

20944 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال منعني جاري فضل مائه فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال سمعت أبا هريرة يقول لا يحل بيع فضل الماء

20945 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال كان مسروق يعجبه ثمن الماء قال وكيع يعني السقاية عن الحمل والظهر ببيعه

20946 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال يكره بيع فضل الماء

20947 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء من عين لهم بعشرين ألفا فقال له عبد الله بن عمرو لا تبعه فإنه لا يحل بيعه

20948 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء

20949 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

20950 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة خرجه أبو بكر هذا في مسنده قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع بن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإذا اعطاه وفى وإن لم يعطه منها لم يف [ج ٤ - ص ٣٥١]

20951 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع نقع البئر يعني فضل الماء

(117) في شهادة الأعمى)

20952 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال كان يقول لا يجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره

20953 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن قيس ان أبا بصير شهد على علي وهو أعمى فرد شهادته

20954 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قالا شهادة الأعمى جائزة

20955 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي قال كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت

20956 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن بن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى

20957 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى

20958 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال شهادة الأعمى جائزة إذا كان عدلا

20959 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ان قتادة شهد عند اياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته

20960 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه

20961 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الأعمى تجوز شهادته ويؤم القوم قالا وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد

(118) في شرى المائة في العطاء)

20962 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا في شرى المائة في العطاء بالعرض قال وقال الشعبي لا يشتري بعرض ولا بغيره [ج ٤ - ص ٣٥٢]

20963 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن بن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض

20964 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال سألت الشعبي عن شرى الزيادة في العطاء قال لا آمر بها ولا أنهى وأنهى عنها نفسي وولدي وقد فعل ذلك من هو خير مني قلت من قال أمير المؤمنين

20965 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن بكر بن عثمان قال كنت اشتري الزيادة في العطاء بخراسان بالحرير والدرهم فحججت فسألت سالما فقال أكرهه بالدرهم وليس به بأس بالعروض وسألت محمد بن كعب القرظي فقال مثله وسألت عطاء فقال مثله وسألت الحسن وبن سيرين فقالا نكرهها بالدرهم ولا نرى بها بأسا بالعروض

20966 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن داود قال سالت الحسن ومحمدا عن بيع العطاء فقالا بعه بعرض

(119) المضارب إذا خالف فربح)

20967 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قالا في المضارب يخالف قالا ينزهان عن الربح ويتصدقان به

20968 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال يتصدقان بالربح

20969 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال

20970 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال الربح على ما اشترطا عليه

20971 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال هو ضامن والربح بينهما

20972 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن شريح قال من ضمن مالا فهو ربحه

20973 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن شريح مثله قال وقال الشعبي يتصدقان بالفضل

20974 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث [مع رجل] ببضاعة فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع فأشهد أنه ضامن للبضاعة ثم اشترى بها ذلك الشيء فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح فسأل بن عمر عن ذلك فقال الربح لصاحب المال [ج ٤ - ص ٣٥٣]

(120) في كسب الحجام)

20975 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال قلت لعكرمة لم كره كسب الحجام قال لا يكره

20976 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبي قلابة قال لولا أن الحجام يلص الدم لم أر به بأسا

20977 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زيد عن أبي اسامة قال سألت سالما والقاسم عن كسب الحجام فلم يريا به بأسا وتلوا ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ﴾ 1 الآية

20978 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه ان عثمان بن عفان قال ما يعجبني غلة الحجام والحمام

20979 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال كان للحارث غلام حجام

20980 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن كسب الحجام فلم ير به بأسا

20981 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال اعلفه ناضحك أو اطعمه رقيقك

20982 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حميد عن أنس قال [حجم] أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاء صاعين من طعام وكلم أهله فخفف عنه من غلته

20983 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن بن أبي ليلى ونافع عن بن عمر أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم خراجك قال ثلاثة آصع قال فوضع عنه من خراجه صاعا واعطاه أجرا

20984 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء قال كان لا يرى بكسب الحجام بالحكمين بأسا

20985 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن بن سيرين عن بن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وآجر الحجام ولو كان حراما لم يعطه

20986 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن بن جريج عن عطاء قال دخلت على بن عباس وغلام له يحجمه قال يا بن عباس ما تصنع بخراج هذا قال آكله وأوكله وأشار بيده إلى فيه

20987 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن أبي جميلة الطهوي قال سمعت عليا يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ كم خراجك قال صاعان قال فوضع عنه صاعا قال فأمرني فأعطيته صاعا

20988 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن بن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآجره ولو كان به بأس لم يعطه

20989 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال كنت عند بن عباس فأتته امرأة فقالت إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم فقال إنهم لا يزعمون شيئا إنما تأكلين خراج غلامك ولست تأكلين ثمن الدم

20990 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام عمالته دينارا

20991 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي جعفر قال لا بأس ان يحتجم الرجل ولا يشارط

20992 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول هو سحت

20993 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون كسب الحجام

20994 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام

20995 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة أن أباه اشترى غلاما له حجاما فكسر محاجمه وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم

20996 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم [عن هشام] بن عروة عن أبيه أن غلمة من الأنصار كان لهم غلام حجام فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كسبه في علف الناضح

20997 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث [ج ٤ - ص ٣٥٥]

20998 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم عن إبراهيم أنه كره كسب الحجام

(121) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث)

20999 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال لها وجب اجرك ورجعت إليك في الميراث

21000 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه فسأل عمران بن حصين فقال أنت ترث أمك وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه قال حميد فلقد رأيتها يقال لها لبنيه

21001 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها قال وقال قتادة كان بن مسعود يقول ذلك

21002 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه

21003 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك

21004 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها

21005 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا برى بأسا أن يأكلها

21006 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما

21007 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال

21008 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه [ج ٤ - ص ٣٥٦]

21009 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد [عن بن] العوام عن عكرمة عن بن عباس قال إذا ردها إليه حق فلا بأس

21010 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال إن السهام لم تردها إلا حلالا

21011 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال يجعلها من حصة غيره

21012 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن [مورع] قال سألت الشعبي عنها فقال إن أخذها فلا بأس وإن امضاها أفضل

21013 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال يجعلها في مثلها

21014 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال قال عمر السائبة والصدقة ليومهما

(122) في الرجل يقرض الرجل القرض)

21015 حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر

عن الشيباني عن محمد بن زيد عن إبن عمر في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه

21016 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد عن عكرمة قال كانوا [لا] يرون بذلك بأسا

21017 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته

21018 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب قال إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء

21019 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن بن حرملة قال بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت سعيد بن المسيب فقال لا يصلح لا تأخذ إلا الدراهم

21020 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا [ج ٤ - ص ٣٥٧]

(123) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالارض ويأخذ بغيرها)

21021 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه ان عليا قال لا بأس ان يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية

21022 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه

21023 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن بن عباس وبن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يأخذ المال بأرض الحجاز ويعطي بأرض العراق أو يأخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز

21024 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز

21025 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج قال كان عبد الرحمن بن الأسود يأخذ الدرهم بالحجاز ويعطيه بالعراق

21026 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذها بالكوفة

21027 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن عون عن محمد قال لا بأس بالسفتجة

21028 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرا وعشرين وسقا شعيرا فقال لها عاصم بن عدي إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر فقالت حتى اسأل أمير المؤمنين عمر فسألته فقال وكيف بالضمان

21029 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن عطاء ان بن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى فذكرت أو ذكر ذلك لابن عباس فقال لا بأس ما لم يشترط

21030 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا بأس بالسفتجة وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها [ج ٤ - ص ٣٥٨]

21031 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن دينار قال سألت الحسن اعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة آخذ مثل دراهمي بالكوفة فقال إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص لا خير في قرض جر منفعة

(124) في شهادة الصبيان)

21032 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول شهادة الصبيان بعضهم على بعض

21033 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم

21034 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس في شهادة الصبيان قال قال الله تعالى ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ 1 وليسوا ممن يرضون قال بن الزبير هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا قال بن أبي مليكة فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول بن الزبير

21035 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم

21036 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ويتأباهم فيما سوى ذلك

21037 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الأعلى عن أبي بكر بن مريم قال سمعت مكحولا يقول إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته

21038 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته قالا إن كان أنبت فأجز شهادته

21039 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان تكتب شهادتهم ويستثبتون

21040 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن عبد الرحمن قال يستثبتون [ج ٤ - ص ٣٥٩]

21041 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال لا تجوز شهادة الصبي

21042 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عبد الملك عن عطاء قال لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا

21043 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال كان لا يجيز شهادة الصبيان

21044 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني قال شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي حتى تبلغ

21045 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال شهدت عند بن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا فقال اكتب شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت وإن رجعوا فليس بشيء

21046 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها

21047 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة وقضى فيها بأربعة آلاف

21048 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض

(125) في القصار والصباغ وغيره)

21049 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الابرص أن عليا ضمن نجارا

21050 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث عن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم

21051 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك

21052 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن علي بن الأقمر عن شريح أنه كان يضمن القصار وقال اعطه ثوبه أو شراءه

21053 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشريح قال كانا يضمنان القصار وشراؤه يوم أخذه

21054 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا في قصار خرق ثوبا يضمن قيمته ويأخذ ثوبه إليه

21055 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في القصار إذا أفسد قال هو ضامن قال وكان لا يضمنه غرقا ولا حرقا ولا عدوا مكابرا

21056 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال أمرني جار لي قصار يقال له ثابت سل إبراهيم عن رجل اعطى غلاما له ثوبا فضاع فسألته فقال أليس يعلم أنه غلام قلت نعم قال هو ضامن

21057 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال سالت إبراهيم عن حائك مشى في غزل بعنقلة من نار فوقعت شرارة فأحرقت الغزل قال يضمن

21058 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية [عن أبيه] عن الحكم قال يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك

21059 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر ومطرف عن عامر قال لا يضمن القصار إلا ما جنت يده

(126) في الأمة تزعم أنها حرة)

21060 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن بن قسيط عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه أولادا فوجدوها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة

21061 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها وجعل فيهم السنة أو الملة في كل رأس رأسين

21062 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال سألته عن جارية أبقت من أرض إلى ارض اخرى فأتت قوما فزعمت أنها حرة فرغب فيها رجل فتزوجها فولدت أولادا ثم علموا أنها أمة فجاء مولاها فأخذها قال يأخذ المولى أمته ويفدي الاب أولاده بعد غرة

21063 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب قال في كل ولد مغرور غرة

[ج ٤ - ص ٣٦١]

(127) في الرجل يحجر على غلامه)

21064 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن صالح بن أبي الأحمر عن عباد بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال من باع عبدا أو رجلا محجورا عليه فما له إتواء

21065 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أتى أهل سوقه فأعلمهم أنه حجر عليه فليس لاحد ان يخالطه

21066 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فلم يجز عليه

21067 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن بن عون عن بن سيرين أنه كان لا يرى في الحجر شيئا

21068 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن قيس عن بكار العتري أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى علي فقال كنت ترسله بدرهم يشتري به لحما قال نعم قال فاجعله مأذونا له

(128) من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه)

21069 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يحجر على حر

21070 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن حصين قال شهدت شريحا فأتاه رجل ومعه بن أخيه قد استعدى عليه فقال الرجل إن بن أخي يكثر السكر يعرض عليه بالشراب قال شريح أمسك عليه ماله وأنفق عليه بالمعروف قال وكان بن أخيه قد خرجت لحيته

21071 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه

21072 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن بن عباس نحوا منه

(129) من كان يرد من الحمق)

21073 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن شريح أنه كان يرد من الحمق الباب [ج ٤ - ص ٣٦٢]

21074 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى مولى لبني تميم قال شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه في جارية فقال الرجل إني اشتريت من هذا جارية حمقاء قال ما أعلمه يرد من الحمق فقال إنه حمق كالجنون قال فقال لها بالفارسية تذكرين ليلة ولدتي قالت نعم قال فقال لها أي رجلين أطول قال فقالت أحد رجليها هذا فردها

21075 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الهوج قال لا يرد منه إلا أن يكون شيئا معروفا يعني حمقا معروفا

(130) في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا)

21076 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن شيخ من الزعافر عن مسروق أنه كان يرد من الصلع

21077 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال سمعته يحدث أن رجلا اشترى من رجل غلاما فلما انصرف به إذا به قرع فخاصم صاحبه إلى شريح قال فقال إني اشتريت من هذا هذا الغلام وبه قرع فانظر إلى قرعه فإن القرع لا يحدث قال فقال شريح لا أجمع أن أكون قاضيا وشاهدا أريه غيري ثم أئتني بهم فليشهدوا لك وإلا فيمينه بالله ما باعكاه وبه هذا القرع

(131) في بيع صكاك الرزق)

21078 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن بن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط وهي الصكاك ويقولون لا تبعه حتى تقبضه

21079 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض

21080 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر بنحوه

21081 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل عامر عن بيع الرزق فقال لا بأس به ولكن لا يبيعه حتى يقبضه

(132) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم)

21082 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم قال يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته

21083 حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبي يحيى قال سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه ومات المكاتب وترك مالا كثيرا لمن يتركه قال فقال سعيد يشرى الذين تمسكوا بقية كتابتهم ثم يكون ما بقي منهم

21084 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه فكرهه حماد ولم ير به الحكم بأسا

21085 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كاتب حصته من عبد قال إن علم أصحابه قبل أن يؤدي [رده] وإن أدى لم يرد

21086 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم ثم توفي العبد وله مال قال يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم لكل رجل سهم

21087 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين قال كان يكره أن يكاتبه احدهما إلا بأذن شريكه فإن فعل

قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما

(133) في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل)

21088 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الليث والشعبي وإبراهيم [قالوا] إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه

21089 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن وبن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل قال بن سيرين إذا اوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم وقال الحسن إذا مات فقد حل دينه

21090 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قال إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه

21091 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه

21092 حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن بن أبي ذئب عن أبان بن عبد العزيز وبن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم كانوا يقضون في دينه إلى أجل [ج ٤ - ص ٣٦٤]

21093 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحسن عن شريح قال إذا أوثق الرجل فهو أجله

(134) في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء)

21094 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الزيت ويرفع للظروف كذا وكذا ويقول لا إلا صبا أو وزنا

21095 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن محمد أنه كان يكره القطر قال بن عون القطر الرجل يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئا من الوزن

21096 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال سألت بن سيرين عن الذي يبيع المتاع في البواش وقد جعلوا بينهم وزن الظروف شيئا معلوما قال يبيعه وزنا كله والظروف معه

21097 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يشتري السمن والعسل على أن يدفع من الظروف كذا وكذا فزعموا أنه مكروه

21098 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن عمران عن حماد قال سألت إبراهيم عن الأعرابي يجيء بالنحى من السمن ويبيعه ويلقي للنحى امنانا فقال لا بأس به

(135) في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت اليك)

21099 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا

21100 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم ان بن عمر باع غلاما له بثمانمائة قال فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان فسأله عثمان فقال بعته بالبراءة فقال تحلف بالله لقد بعته وما به من عيب تعلمه فقال بعته بالبراءة وأبى أن يحلف فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة

21101 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال ما سمى من عيب برئ منه [ج ٤ - ص ٣٦٥]

21102 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال إذا هو سمى برئ

21103 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن بن سيرين في الرجل يبيع الدابة فيقول أبرئ من كذا أبرئ من كذا ابرئ من الجرد قال لا يبرأ إلا من شيء يسميه ويقر به

21104 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن دينار قال قلت للحسن أبيع السلعة وأتبرأ من القروح والجروح والنفائغ (1) والباطن والظاهر فقال لا تبرأ حتى تقول في هذا العين كذا وهذا كذا وإلا رد عليك

21105 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن بن جريج عن عطاء قال لا يبرأ من العيب حتى يسميه ويضع يديه عليه

21106 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن الشعبي قال إن سمى برئ وإن لم يضع يده على العيب

21107 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن رجل عن شريح قال لايبرأ حتى يضع يديه على الداء

21108 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قال ابيعك لحما على بارية (2) وبرئت مما أقلت الأرض قال إذ سمى

(136) من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره)

21109 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا من استأجر اجيرا فليعلمه أجره

21110 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سهل السراج عن الحسن قال قال عثمان من استأجر اجيرا فليبين له أجره

21111 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وبن سيرين أنهما كرها أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره

21112 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن اشعث عن محمد أنه كره أن يستعمل الأجير ما لا يدري ما هو إلا أن يكون شيئا معلوما

21113 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة [ج ٤ - ص ٣٦٦]

(137) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب)

21114 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن اشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع لا أدفعها إليك حتى تحيض فوضعت على يدي عدل فماتت فقال هي مال البائع

21115 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت فقال إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري

21116 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع جارية فظفر بعيب فوضعها على يدي عدل فماتت قالا هي من مال البائع

(138) في نثر الجوز والسكر في العرس)

21117 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين قال شهدت ملاك عباس بن تمام بن عباس بن عبد المطلب ومعنا عكرمة فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه فقال عكرمة ائتونا به على الأطباق فلنأخذ منه حاجتنا

21118 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالنثار في العرسات والولائم

21119 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن بن سيرين أنه كان يحب أن يؤتى به على الاطباق فينالون منه حاجتهم

21120 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا برى به بأسا

21121 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال دعاني عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى عرس فجاؤوا بسكر لينثروه فقال اقسموه بينهم

21122 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد الانصاري قال شهدت ملاكا فجيء بكسر لينثروه فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دعوه فاقتسموه

21123 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن يزيد الخطمي في نثر الجوز قال إن وضعتموه اصبنا منه وإن نثرتموه لم نصب منه

21124 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر

21125 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كره انتهاب الجوز والسكر قال وقال عامر لا بأس إنما كره ما لم

تطب به نفس صاحبه [ج ٤ - ص ٣٦٧]

21126 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم

21127 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سفيان عن أبي حصين عن خالد بن سعد أن أبا مسعود كره نهاب السكر على الصبيان

21128 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال كنت امشي بين إبراهيم والشعبي فسئل عن نهاب السكر في العرس فكرهه إبراهيم ولم ير الشعبي به بأسا

21129 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن حصين عن عكرمة أن كره نثر السكر

(139) في هذه الآية ومن الناس ﴿ من يشتري لهو الحديث ﴾ (1)

21130 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عنها فقال الغناء والذي لا إله الا هو

21131 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال الغناء وشرى المغنية

21132 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ليث عن مجاهد قال هوالغناء والغناء منه والاستماع إليه

21133 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب عن عكرمة قال هو الغناء

21134 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال سمعت عكرمة يقول هو الغناء

21135 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال هوالغناء

21136 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب قال هو الغناء

21137 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هو الغناء ونحوه

21138 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وإبراهيم قال إبراهيم الغناء ينبت النفاق في القلب قال وقال مجاهد ومن الناس من يشتري لهو الحديث الغناء [ج ٤ - ص ٣٦٨]

(140) في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه)

21139 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن عون قال حدثنا المسور بن يزيد ان أمرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتها فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أن تستحلف أنها لم تنفق عليه احتسابا فإن حلفت استغنى

21140 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل ينفق على اللقيط قال لا شيء له

21141 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال المنبوذ حر وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة

21142 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني خالد بن أبي الصلت قال قال لي عمر بن عبد العزيز إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنى أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي استغنى فيه وقضيت أنا يقاصه بما خدمه وما بقي اديته عنه من بيت المال

(141) في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه)

21143 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال اضل رجل بعيرا فوجده عند رجل قد انفق عليه أعلفه وأسمنه فاختصما

إلى عمر بن عبد العزيز وهو يؤمئذ أمير على المدينة فقضى لصاحب البعير ببعيره وقضى عليه بالنفقة قال الشعبي فلم يعجبني ذلك وقال يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه

21144 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب قال رأيت عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها فقال سعيد بن المسيب لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا

(142) في بيع الرقم)

21145 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال من احب بيوعهم إلي بيع الرقم

21146 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كره بيع الرقم وقال إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب

21147 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين أنه كان يقول يرقم الرجل متاعه ما شاء ثم يقول إنما رقمته لأساومكم به ثم يبيعه مناقصة العشرة بتسعة

21148 حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال سألت نافعا وربيعة فقلت نشتري البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا يبين الزيادة فقال لا هذه المخالبة والمكاذبة

21149 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول أبيعكم على رسمي هذا مرابحة ولا يبين الزيادة فقال لا هذه المخالبة والمكاذبة

21150 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن أبي غنية عن ا لحكم أنه قال ذلك وقال إنما هو شبه المساومة

(143) في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته)

21151 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له وأقام الذي هو في يده البينة أنه انتجه فقضى به شريح للذي هو في يده

21152 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال اختصم إلى عبد الله بن عتبة في [لآلئ] (1) وأنا عنده فأقام كل واحد منهما البينة أنها له قال فرأيت عبد الله بن عتبة يحركهن بيده ويقول هي للمتملك (2) هي للذي في يده

21153 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم قال وجد بغل في النهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة هو للذي في ايديهم

21154 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال إذا استوت البينتان فهو للذي في ايديهم

21155 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتجت عنده وشهد شاهدان أنها لفلان ونتجت عنده فهي للذي في يده

21156 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه ويقيم الذي في يده البينة أنه ثوبه فقال هو للذي في يده وقال في الدابة يقيم هذا البينة ويقيم الذي في يده البينة أنها دابته قال هي للذي في يده [ج ٤ - ص ٣٧٠]

21157 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا فاقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما

21158 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له فقضى به بينهما وقال ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل [كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم]

21159 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة [عن] شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبدة [عن] سعيد (1)

21160 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين

(144) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه)

21161 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم فلما حلت قال أمسكها مضاربة قال لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء

21162 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن الحسن قال الوديعة مثل القرض لا تدفع مضاربة حتى تقبض

21163 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كان له على رجل دراهم فقال له اشتر لي بها شيئا فقال لا بأس وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له وإن كانت مضاربة فلا يشتري له بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له

21164 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شيء حتى يقبضه

21165 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه قال لا حتى يقبضه

21166 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن أبي شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال تصرف المضاربة في الدين ولا يصرف الدين في المضاربة

21167 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال سمعت بن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين فاراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال لا حتى يقبضه [ج ٤ - ص ٣٧١]

(145) في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا)

21168 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه

21169 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل يشتري ثوبا ثم رأى فيه عوارا قال يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار

21170 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن محمد قال كان يقول في الرجل يشتري الثوب فيرى فيه العوار إذا تغير عن حاله أحب إلي أن يجوزه ويحط عنه قدر العوار

21171 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن شريح أنه اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر هروية فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال له شريح الذي احدثت بها أشد من الذي كان بها

21172 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عوارا قال يرده وسألت حمادا فقال

برده ويرد معه ارش التقطيع قال شعبة وأخبرني اليهثم عن حماد أنه قال يوضع عنه ارش العوار

21173 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال رأيت بن عمر اشترى قميصا فلبسه فأصابته صفرة من لحيته فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة

21174 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن بن سيرين عن عثمان قال من اشترى ثوبا فوجد به عيبا فهو بالخيار

(146) في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها)

21175 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن بن جريج عن بن شهاب قال قال أبو بكر بن عبد الرحمن النماء مع الضمان يعني الربح

21176 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يرد العبد بالداء قال يرده وله الغلة

21177 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن إبن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال هو فهم [ج ٤ - ص ٣٧٢]

21178 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدا واطلع على عيب وقد استغله قال الغلة للمشتري

21179 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال الغلة له بالضمان

21180 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها قال لا يجعل له من الغلة شيء يعني المستحق وفي إسناده هذا فيمن استغل من بدنه

21181 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وبن إدريس عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان

21182 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال له الغلة بالضمان

21183 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارا لأبيه وكان الأب يرهن فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار وقال غلتها بضمانها

21184 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدا فاستغله

قال يرد الغلة

(147) في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه)

21185 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا اتى ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه

21186 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس انه كرهه

21187 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس النخل قال لا بأس ان يبيعه قبل أن يصرمه قال وكان محمد لا يرى به زمانا بأسا فلما كثروا عليه فيه قال دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم

21188 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة بن الفرات الأنصاري قال بعت [ج ٤ - ص ٣٧٣]

قوما ثوبا وارتهنت منهم رهنا إلى اجل فلما حل الأجل اشتريت منهم نخلا بمالي عليهم فقبضته ويبسته في رؤوس النخل فوقع منهم عرق فأخذته ثم جاءني الذين باعونيه فرغبوا إلي في التمر فبعته منهم إلى أجل فأكثر الناس في ذلك فسألت سالما وقصصت عليه القصة فقال كان في نفسك أن تبيعه منهم فقلت لا والله ولا خطر على قلبي فقال لا باس وسألت القاسم فقال كان في نفسك أن تبيعه منهم قلت لا والله ولا خطر على قلبي قال لا باس

21189 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن موسى النحوي قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة في الرجل يشتري ثمرة النخل قال لا يبيعه حتى يصرمه

(148) من كره للرجل ان يبيع البيع ويستثني بعضه)

21190 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ايوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا

21191 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قلت لسعيد بن المسيب ابيع ثمرة ارضي واستثني قال لا تستثن إلا شجرا معلوما ولا تبرأن من الصدقة قال فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه

21192 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وبن أبي زائدة عن بن عون عن القاسم قال لو لا أن بن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما

راينا بذلك بأسا زاد بن علية عن بن عون فتحدثنا أن بن عمر كان يقول لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة

21193 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يبيع النخلة بكيل

21194 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال قلت لابراهيم أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها قال لا ولكن يقول أبيعك نصفها

21195 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه قال لا يصلح ذلك

21196 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر (1) قال كان يعجبه أن يعلم نخلا

21197 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال أنا شريك فيها قال فكره هذا البيع [ج ٤ - ص ٣٧٤]

21198 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره ان يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا

(149) من رخص في ذلك)

21199 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة

21200 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة

21201 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى باسا ان يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة

21202 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال اشترينا من بن عمر ثنيا واستثنى بعضه

21203 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن يزيد عن بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا ان يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها

21204 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته

باربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة

21205 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال لا بأس ان يبيع السلعة ويستثني نصفها

21206 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها

(150) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق)

21207 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء فأمرني أن اعطيها بقيمة الدراهم دنانير

21208 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال رأيت إبن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها

21209 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب [ج ٤ - ص ٣٧٥]

21210 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال سألت سعيد بن جبير عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض قال لا بأس به

21211 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسا

21212 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا لا بأس بذلك

21213 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع [قال حدثنا سفيان عن يونس] عن الحسن قال لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق

21214 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن قال لا بأس به

21215 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن افلح عن القاسم قال لا بأس به

21216 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي [غنية] عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم

يصرفها ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما

(151) من كره اقتضاء الذهب من الورق)

21217 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن عون عن بن سيرين عن بن مسعود قال كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

21218 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس أنه كره ان يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب

21219 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن بن سيرين قال قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ولا تأخذن الورق من الذهب

21220 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه

21221 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه

21222 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ثم أراد أن ياخذ

بقیمتها دنانیر فکرهه [ج ٤ - ص ٣٧٦]

21223 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني فقلت عندي دراهم ليس عندي دنانير فقال حتى استأمر سعيد بن المسيب فاستأمره فقال له سعيد خذ منه دنانير عينا فإن أبى فدعه موعده الله

21224 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن بن سيرين قال بلغني ان بن مسعود كرهه

21225 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن بن سيرين عن عبد الله مثله

(152) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا)

21226 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان اقطع خبابا ارضا وعبد الله ارضا وسعدا ارضا وصهيبا ارضا فكلا جاري قد رأيته يعطي ارضه بالثلث والربع عبد الله وسعدا

21227 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر يعني بنصف

21228 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال كان سعد وبن مسعود يزارعان بالثلث والربع

21229 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال جاءنا معاذ ونحن نعطي ارضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا

21230 حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ وبنحوه

21231 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع

21232 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك

21233 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف قال حسن [ج ٤ - ص ٣٧٧]

21234 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف

21235 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال ارضي وبقري سواء

21236 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو سمع سالما يقول اكثر رافع بن خديج على نفسه والله لنكرينها كراء الإبل

21237 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال سمعت طاوسا يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع

21238 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن بن الاسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه

21239 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه

21240 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع

21241 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع

21242 حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل عن هشام عن القاسم وبن سيرين أنهما كانا لا يريان باسا أن يعطي الرجل ارضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أوالعشر ولا يكون عليه من النفقة شيء

21243 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال كان أبي لا يرى بكري الأرض بأسا

21244 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال سألت سالما عنه فقال لا بأس به

21245 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن يسار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع

21246 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون ارضهم بالثلث والربع [ج ٤ - ص ٣٧٨]

21247 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن بن عمر أنه كان يدفع ارضه بالثلث

21248 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن بن عمر قال ارضي وبعيري سواء

21249 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر

21250 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث والربع فكان يرسلني وأقاسمهم

(153) من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع)

21251 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا نهانا إذا كان لأحدنا أرض ان يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف وقال من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه

21252 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت بن معقل عن المزارعة فقال اخبرني ثابت بن

الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها

21253 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة سمع عمرا يحدث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

21254 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة قال سمع عمرو عبد الله بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله

21255 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع

21256 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت جالسا مع بن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها ببذري وبقري فآخذ حقي وأعطيه حقه فقال له خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا فأعادها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا [ج ٤ - ص ٣٧٩]

21257 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع

21258 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره المزارعة بالثلث والربع

21259 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره ان يعطي الأرض بالثلث والربع

21260 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض

21261 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن طاوس قال لا تكرى الأرض ولا تذره أو قال تذره

21262 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان برفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا أن يزرع أحدنا إلا ارضا يملك رقبتها أو منحة يمنحها رجل

21263 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصير بن ادهم قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول لا يصلح من الأرض إلا خصلتان ارض

منحكها رجل يملك رقبتها أو ارض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم

21264 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم

21265 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها أو أرض يمنحكها رجل

21266 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال اخبرت عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والاجارة [إلا أن] يشتري الرجل أرضا أو يعار ثم قال [أعار أبي] أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا فخرج إليها فراى البنيان فقال من بنى هذا فقالوا الفلان الذي أعرته فقال أعوض مما أعطيته قالوا نعم قال لا أبرح حتى تهدموه

(154) في كراء الأرض بالطعام)

21267 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال لا بأس بكري الأرض بالطعام [ج ٤ - ص ٣٨٠]

21268 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة

21269 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال سألت سعيد بن جبير عن كرى الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا

21270 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان [عن سعيد] عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى

21271 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى

(155) في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا)

21272 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال كانت دابة في أيدي الناس من الازد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم اضلوها في زمان عمر بن عبد العزيز فأقام الذين هي في أيديهم البينة انهم نتجوها فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن اذينة فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح الآخرون بأكثر منهم فكتب ذلك إلى شريح فكتب

إليه لست من التهاتر والتكاثر في شيء والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في ايديهم أحق وأولئك احق وأولئك اولى بالشبهة

21273 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما فيقيم احدهما شاهدين والآخر اربعة فقال هي بينهما نصفين لأن الاثنين يوجبان الحق

21274 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال هي بينهم على حصص الشهود

21275 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا

21276 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال بعت بغلة من رجل فلبث ما شاء الله فأتاني وقد عرفت البغلة عندي فأتينا شريحا وانطلقت بالذي منه فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب فقال شريح أشهد بأن أحد الفريقين كاذب فقسمها بينهم على ثلاثة أعشار سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده

21277 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده فجعلها على سهم اسباعها

(156) في العبد المأذون له في التجارة)

21278 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا افلس العبد المأذون له في التجارة فدينه في رقبته فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء وليس عليه أكثر من ثمنه

21279 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إن شاءوا أن يبيعوه باعوه وإن شاءوا استسعوه قال فكان شريح يقول ذلك

21280 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال لا يباع حتى يحيط الدين برقبته

21281 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن عون عن بن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي عبدا ركبه دين فقال ماله بدينه ماله بدينه

21282 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن بن سيرين قال دينه في ثمنه

21283 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف

21284 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين قال كان يرى أن يباع للغرماء

(157) في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا)

21285 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيبا قال يأخذه كله أو يرده كله [ج ٤ - ص ٣٨٢]

21286 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيبا قال يأخذه كله أو برده كله

21287 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال إذا اشترى الرجل الغلامين أو السلعتين فوجد بأحديهما عيبا فأراد ردها ردها بقيمتها وجازت عليه التي ليس لها عيب

21288 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبا فقال يرد بقيمته وفي المتاع مثله وقاله محمد

21289 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبا قال يأخذه جميعا أو يرده جميعا

21290 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وبن سيرين قالا إذا ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى فيه عيبا قالا يرده كله

21291 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء في رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبا قال يرده ويلزم ما بقي بالقيمة

21292 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن بسار أن رجلا اشترى من رجل زقاقا من سمن ونقد صاحبه فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم فقال بن عمر خذ بيعك جميعا أو رده جميعا

(158) في المضارب من اين تكون نفقته)

21293 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن الحسن قال نفقة المضارب من جميع المال وقال إبن سيرين ليس كذلك

21294 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف فإن ربح كان من ربحه وإن وضع كان من رأس المال قال وسألت بن سيرين قال ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال

21295 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة ولا يأكل معهم

21296 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه

21297 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف قال إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس

(159) في الشفعة تكون للغائب أم لا)

21298 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة

21299 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حميد الازرق عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين وكان غائبا صاحبها

21300 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال كان يرى الشفعة للصغير والغائب

21301 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع وبها شفيع غائب أو صغير قال الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع والصغير حتى يكبر

21302 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس لغائب شفعة وكان الحارث يرى ذلك

21303 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال للغائب شفعة

21304 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال للغائب شفعة تكتب إليه فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له

(160) في التولية بيع أم لا)

21305 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وبن سيرين قال صار قولهما إلى أن التولية بيع

21306 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال التولية بيع

21307 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن معمر عن الزهري قال التولية بيع ولا تولي حتى تقبض

21308 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بالتولية بأسا [ج ٤ - ص ٣٨٤]

21309 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي قيس عن بن سيرين قال التولية بيع

21310 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال التولية بيع

21311 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن محمد قال التولية بيع

(161) في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه)

21312 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حزن بن بشر عن رجاء بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه فخاصمه إلى شريح فضمنه فبلغ ذلك عليا فقال أساء القضاء يحلف بالله لأبق منه ولا ضمان عليه

21313 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة ووكيع عن بن أبي خالد عن الشعبي في رجل اخذ عبدا آبقا ليرده فذهب منه قال ليس عليه شيء

21314 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال ليس عليه شيء

21315 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه قال فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح قد ابق منك قبله فليس عليه شيء

21316 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج قال قال لي بن [أبي] مليكة إن ذهب منه ليس عليه شيء

21317 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وابي هاشم ومنصور قالوا إن فر من الذي اخذه فليس عليه ضمان

(162) من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل)

21318 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة وبن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال قدم لعثمان طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه فقام إلى جنبه وعثمان يقول في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت فكل

21319 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن بن سيرين قال إذا سمى الكيل والوزن فلا يبيعه حتى يكيله

21320 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا إذا سمى الكيل والوزن فليكله [ج ٤ - ص ٣٨٥]

21321 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أسلمت سلما وسميت كيلا فلا تأخذ جزافا

21322 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال إذا ابتعت طعاما في أوساقه فكله يعني إذا ابتعته كيلا

(163) في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه)

21323 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام شيئا حتى يقبضه

21324 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا برى بأسا بتولية الطعام قبل أن يقبض ويقول هو معروف

21325 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سعيد عن وهب العمي عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يوليه قبل أن يقبضه

21326 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه وكان لا برى بأسا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن

21327 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن سليمان بن بلال بن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي

(164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه)

21328 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال قال لي حكيم ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن اقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه

21329 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وبن أبي زائدة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال بن أبي زائدة ويقبضه

21330 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن بن عمر قال سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال لا بأس به ولكن لا تبيعه حتى تقبضه

21331 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع قال قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض [ج ٤ - ص ٣٨٦]

21332 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال [و] حدثنا محمد بن [بشر] عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب

21333 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبيعه حتى تقبضه

21334 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ولا برى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن

21335 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا يقبضه

21336 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن أبيه قال سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال إنما كان ذلك في الكيل والوزن

21337 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال الطعام الذي نهى عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام

21338 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن بن [جريج] عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها

21339 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله قلت لابن عباس لم قال ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ

21340 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله

(165) من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه)

21341 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ 1 قال الربع من أول نجومه

21342 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم مخافة أن يعجز [ج ٤ - ص ٣٨٧]

21343 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن بن عون قال كان بن سيرين يحب إذا كان المكاتب أن يكتب في الكتاب [واحط] من آخر نجم من نجومك

21344 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته تعجلها من مالك

21345 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن بن عباس أن عمر كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاءه بنجمه حين جاء فقال يا أبا أمية استعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون في آخر نجم قال إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ قال عكرمة وكان أول نجم ادي في الاسلام

21346 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الحكم بن عطية عن محمد بن سيرين قال كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته

21347 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ قال مما أخرج الله لك من مكاتبته

21348 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال تعطيه ما طابت به نفسك وليس فيه شيء موقت

21349 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن القاسم عن مجالد عن مجاهد قالا يوضع عنه

21350 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن ليث عن مجاهد ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ قال مما في يديك

21351 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلاما فأعطاء الربع وقال هذا قول علي ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾

(166) في حريم الآبار كم يكون ذراعا)

21352 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عدي بن الفضيل قال أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا قال أكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره وبن السبيل أول من يشرب

21353 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة فلما كان الاسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ فجعل لكل بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا [ج ٤ - ص ٣٨٨]

21354 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال حريم البئر أربعون ذراعا كلها ليس لأحد ان يدخل عليه في عطنه ولا مائه

21355 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حريم بئر البدء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع قال الزهري وبلغني أن حريم العين خمسمائة ذراع

21356 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن وعن جابر عن الشعبي قالا حريم البئر أربعون ذراعا

21357 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا قال سعيد وحريم بئر [الزرع] ثلاثمائة ذراع

21358 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا في ثلاثة ثلة القليب يعني حريم البئر وطول الفرس وحلقة القوم

(167) في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء)

21359 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن أبي حمزة السكري عن بزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال دبرت امراة من قريش غلاما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال كاتبيه فإن ادى مكاتبته فذاك وإن حدث به حدث عتق قال وأراه ما كان عليه لها من كتابته شيء

21360 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الاحنف عن أبيه عن بن مسعود في الرجل يبيع مدبرته خدمته قال ما أخذ سيده فهو له وما بقي فلا شيء

21361 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس بن الاحنف عن أبيه عن بن مسعود بمثل حديث عباد إلا أنه قال لا شيء لكم إذا مات صاحبكم

21362 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج قال أخبرني داود بن حريث قال شهدت شريحا قضى بذلك

21363 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ عنه ما بقي [ج ٤ - ص ٣٨٩]

21364 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أيوب وهشام عن بن سيرين قال لا يباع المدبر إلا من نفسه

21365 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن بن سيرين قال كان يكره بيعه ولا يرى بأسا أن يكاتبه

21366 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه

(168) في مال اليتيم يدفع مضاربة)

21367 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن بن عون أن بن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها إلى زوجها مضاربة

21368 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا

21369 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر

21370 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى ري له

21371 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس ان يعمل الوصي بمال اليتيم قلت لابراهيم إن توى يضمن قال لا

21372 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس ان يعمل الوصي بمال اليتيم له أوبة

21373 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة ويقول اضمنه ولا تعرضه لبر ولا بحر

21374 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم إن اتجرت فيه فربحت فله وإن ضاع ضمنت وإن وضعته فهلك فليس عليك

21375 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر

21376 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن الضحاك ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ 1 قال يبتغي لليتيم في ماله [ج ٤ - ص ٣٩٠]

(169) في الأكل من مال اليتيم)

21377 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن الحسن العرني رجل من أهل الكوفة أن رجلا قال يا رسول الله أضرب يتيمي قال اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك قال فما آكل من ماله قال بالمعروف غير متأثل من ماله ولا واقيا مالك بماله

21378 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال ما أكلت من مال اليتيم فهو دين عليك ألا ترى إلى قوله ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ﴾ 2

21379 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله ﴿ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ 3 قال إنما هو قرض الا ترى إلى قوله ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ﴾

21380 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ يستسلف منه يتجر فيه

21381 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة

21382 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبدة بن أبي أسامة عن أبي يحيى عن بن عباس في قوله تعالى ﴿ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ قال من ماله

21383 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير وعن سفيان عن عاصم عن أبي وائل قالوا بالقرض

21384 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن محمد بن كعب قال أتته امراة فسألته فقالت إن بني وإخوة لهم من أبيهم وهم ايتام في حجري وكان لي مال كنت أنفقه عليهم حتى ذهب ولهم مال فما ترى قال ضعي يدك مع أيديهم وكلي بالمعروف

21385 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن عطاء وعكرمة ﴿ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ قالا يضع يده عليه

21386 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله ﴿ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ﴾ قالت أنزل ذلك في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه

21387 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن يزيد عن الشعبي قال أرسلتني امراة إليه أسأله عن يتامى في حجرها قامت عليهم هل تأكل من أموالهم شيئا قال نعم بالمعروف

21388 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سلمة العشرية عن عائشة قالت كلي من مال اليتيم وأعلمي ما تأكلين

21389 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن هشام عن إبراهيم قال قالت عائشة إني لأكره أن يكون مال اليتيم [عندي حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي]

21390 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن مغيرة الأزرق عن الشعبي في وإلى مال اليتيم يأكل من الرسل والثمن من حساب الآخر

(170) في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك)

21391 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة ثم أراد أن يبيعه قال يبيعه إن شاء

21392 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس بن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل يعلمه ثم يخرجه قبل أن ينقضي شرطه قال يرد على معلمه ما انفق عليه

21393 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سألته عن رجل آجر غلامه سنة واراد أن يخرجه قال له أن يأخذه قال وسألت حمادا فقال لا يأخذه إلا من مضرة

21394 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت أبا الضحى يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له

(171) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها)

21395 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن أبي نجيح قال سأله رجل وأنا اسمع عن رجل استودع مالا يتجر فيه فقال كان عطاء يقول ما كان فيه من عناء فهو لرب المال وقال مجاهد ليس لرب المال ولا للمستودع وهو للمساكين [ج ٤ - ص ٣٩٢]

21396 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الحسن قال لا تحرك الوديعة إلا باذن ربها فإن فعل هو ضامن وله الربح

21397 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو بغيرها عن حالها فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به وليس لواحد منهما

21398 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن خالد عن أبي قلابة قال سئل بن عمر عن مال اليتيم فقال هو مضمون حتى تدفعه إليه قال إنه قد كان فيه فضل قال اصنع بفضله ما شئت هو مضمون حتى تدفعه إليه

21399 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن بن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده مال الايتام فيعمل به قال هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به

(172) في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا)

21400 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول إن اعطيتني برا فبكذا وإن اعطيتني شعيرا فبكذا قال يسمي في كل نوع منها ورق مسماه فإن اعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك

21401 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن اسلم المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا أنه كرهه

21402 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه قال سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه اعطاه قال لا يصلح

21403 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم فإن لم يدفعه فكذا وكذا لشيء آخر معلوم قال لا يصلح

21404 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول إن كان برا فبكذا وإن كان شعيرا فبكذا أنه كرهه

(173) في السلم بالثياب)

21405 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن اسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن سعيد بن المسيب قال لا بأس في السلم في الثياب ذرع معلوم إلى أجل معلوم [ج ٤ - ص ٣٩٣]

21406 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن إبراهيم بن قصيد قال سألت بكير بن عبد الله بن الاشج عن السلم في الثياب قال لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا

21407 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال سئل عامر عن السلم في الكرابيس فقال قد كنت أفعله

21408 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن سالم عن عامر قال إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس

21409 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر وعطاء قالا لا بأس في السلم في الصوف والاكسية

21410 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن بن عباس أنه سئل عن السلم في الكرابيس فقال لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم

21411 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال كان بن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء باسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان

21412 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال سئل بن عباس عن رجل اسلم في سبائب اتنشر قبل ان يستوفين قال

لا

(174) من رد المكاتب إذا عجز)

21413 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه رد في الرق

21414 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قال المكاتب قد عجزت رد رقيقا

21415 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وبن أبي زائدة عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء ان بن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق

21416 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال إذا دخل في نجم وقد استبان عجزه رد

21417 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأنى به [ج ٤ - ص ٣٩٤]

21418 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كاتب غلامه على مائة أوقية فأداها إلى عشر اواق ثم عجز رد في الرق

21419 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن الحكم قال لا يرد حتى يعجز عن سنين

(175) في بيع المجازفة لما قد علم كيله)

21420 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال إذا علمت مكيلة شيء فلا تبعه جزافا

21421 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قلت لأبي الرجل يقول قد كلت في هذه الجابية كذا وكذا منا ولا أدري لعله ينقص أو يسرق أو تشبه الجابية أو كان فيه غلط لا أبيعك كيلا إنما أبيعك جزافا قال كان بن سيرين يكرهه وكان الحسن لا يرى به بأسا

21422 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل كان جزافا فقال له ما في بيتك كان من حنطة فبكذا وما كان من شعير فبكذا وكذا قال فكرهه إبراهيم

21423 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر أنه سأل الشعبي عن قوم من الأعراب يقدمون علينا بالطعام فنشتري منهم كيلا ثم نقول بيعونا

جزافا قال لا حتى نتاركوا بالبيع

21424 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء أنه لم يكن يرى بأسا أن يبيعه جزافا إذا أعلمه أنه يعلم كيله

21425 حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح أبو عصام العسقلاني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال سألت الحسن ومجاهدا وعكرمة عن رجل ياتي الرجل فابتاع من بيته طعاما فيه مجازفة ورب الطعام قد علم كيله فكرهه كلهم

21426 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع بن نافع قال لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالأوساق فتلقى بالمصلى فيقول الرجل كلت كذا وكذا ولا أبيعه مكايلة إنما أبيعه مجازفة فلم يروا به بأسا

21427 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كنا [نتلقى] الركبان فنشتري منهم الطعام مجازفة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله

(176) في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته)

21428 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وأشعث وإسماعيل عن الشعبي عن شريح في مكاتب مات وعليه دين وبقية من مكاتبته قال

يضرب مواليه بما حل من نجومه وقال حماد يضربون بما حل ما لم يحل

[ج ٤ - ص ٣٩٥]

21429 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أخطأ شريح وإن كان قاضيا كان زيد بن ثابت يقول بالدين قبل المكاتبة

21430 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حل من نجومه مع الغرماء وإن لم يكن له نجم حال بدئ بالغرماء فأخذوا دينهم فإن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته فإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته

21431 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يضرب مولاه مع الغرماء بما حل من نجومه

21432 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شريح قال يبدأ بالدين

21433 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أشعث عن الشعبي والحكم أنهما قالا إذا كان على الرجل الدين وبقية من مكاتبته قال ينظر إلى ما حل عليه من نجومه وما كان لغرمائه فيقسم ذلك بالحصص

21434 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح وسفيان وبن أبي ليلى كانوا يقولون إذا مات وعليه دين حل ما عليه فيضرب المولى مع الغرماء بجميع المكاتبة

21435 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال كان زيد بن ثابت يبدأ بالدين

21436 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال يبدأ بالدين

(177) في البينتين إذا استوتا)

21437 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن ناسا من بني فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان فأمر مروان بن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن اصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت

21438 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وبن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال إذا استوت البينتان فهي للذي في أيديهم

21439 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري أنه قال في القوم إذا اختلفت شهادتهم واستووا في التعديل والعدد فاليمين على من ادعى عليه [ج ٤ - ص ٣٩٦]

(178) في تلقي البيوع)

21440 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض

21441 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن بن عمر أن لا تلقوا البيوع بأفواه السكك

21442 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن إياس بن [دغفل] قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تلقوا الركبان

21443 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن محمد قال نهى عن تلقي الجلب فإن تلقى رجل فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر

21444 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع

21445 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان للبيع

21446 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي

21447 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن بن عمر وأبي هريرة قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق

(179) في المضاربة والعارية والوديعة)

21448 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا ان يخالف

21449 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن

21450 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشترى ضمن وقال حماد يتصدقان بالربح

21451 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال المضارب مؤتمن وإن خالف امرك

21452 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة [ج ٤ - ص ٣٩٧]

21453 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال المضارب مؤتمن وإن خالف

21454 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال استودعت ستة آلاف فذهبت فقال لي عمر ذهب لك معها شيء قلت لا قال فضمنني

21455 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال إذا شرط رب المال على المضارب لا ينزل بطن واد فنزل فهو ضامن

21456 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال من قاسم الربح فلا ضمان عليه

21457 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال لا ضمان عليه هو أمين

21458 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان بن أخي شريح أنه قال إذا خالف في الوديعة والكرى فهو ضامن

21459 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال لا تجاوز مكان كذا وكذا قال ضمن إن جاوزه

21460 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي نحوه

21461 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن بن سيرين قال لا تشترط على المضارب شيئا فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه

21462 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة وقال لا تخرج من المصر فخرج قال لا ضمان عليه

21463 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه لا يجاوز فجاوز فهو ضامن

21464 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن اياس بن معاوية قال هو ضامن

21465 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إن نهاه ان يخرج فخرج فهو ضامن [ج ٤ - ص ٣٩٨]

21466 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن

21467 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة

21468 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر

21469 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم

(180) في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا)

21470 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وعن أشعث عن الحكم أنهما كانا لا يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضا

21471 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبي قال هو رهن

21472 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال لا يكون رهنه حتى يقبضه صاحبه

21473 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ 1 قال لا يكون الرهن إلا مقبوضا

(181) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة)

21474 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالا مضاربة على أن يعطيه بضاعة

21475 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي رواد عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كرهه

21476 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة واشترط عليه بضاعة أنه كرهه وكان بن سيرين لا يرى به بأسا

21477 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا ان يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة أو يعمل له عملا [ج ٤ - ص ٣٩٩]

(182) في بيع أم الولد إذا أسقطت)

21478 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال قال عمر بن الخطاب في أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا

21479 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبيه أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت اسقطت من مولاها سقطا فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربا وقال بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا اثمانها

21480 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إذا حملت الأمة من سيدها ثم اسقطت قال إن كان استبان خلقه فهي أم ولد لا سبيل إلى بيعها

21481 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال إذا انكسر في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة

21482 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا إذا اسقطت الأمة من سيدها فهي حرة

21483 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال تعتق أم الولد إذا اسقطت إذا علم أنه كان سقطا

21484 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به

(183) في الرجل يبضع الرجل فيحتاج اليها)

21485 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال سألته قلت إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق قال إذا قدمت اشتريت لاصحابها حاجتها ولم تحبسها قلت بلى قال لا بأس هو خير لصاحب البضاعة

21486 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رجل دفعت إليه دراهم يشتري بها شيئا فصرفها في حاجته ثم ردها فاشترى بها الذي أمر به قال هو ضامن حتى يسلمها إلى ربها

(184) في الرجل يشتري الشيء فيستزيد)

21487 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن ماهان قال مر بن مسعود على رجل يزن دويرة قد أرجح فقال اقسم لسان الميزان فإذا استقام فزده من مالك ما شئت [ج ٤ - ص ٤٠٠]

21488 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن [بن] أبي الهذيل كذا قال أبو الأحوص قال رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبلا فأبى أن يزيده فرأيت عمارا ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب عليه

21489 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن بن أبي الهذيل عن عمار مثله

21490 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن بهدل أبي الوضاح الشيباني عن رجل عن علي أنه مر على عائشة وقد اشترت لحما وهي تقول زدني فقال له زدها هو اعظم لبركة البيع

21491 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يستزيد على البيع

21492 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال رأيت عمارا اشترى قثاء من رجل فنازعه حبلا وعمار يقول زدني والآخر يقول لا

21493 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع بن عمر يقول له إذا اشتريت لحما فلا تستزد

(185) في الجارية متى يجوز عطيتها)

21494 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو قال قال أبو الشعثاء لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها

21495 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

21496 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت

21497 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها

21498 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال عهد إلى عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا

21499 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها [ج ٤ - ص ٤٠١]

21500 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد قال محمد لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا وقال الحسن حتى تلد ولدا أو تبلغ إنا ذلك

21501 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال قلت له أرأيت إن عنست قال لا يجوز

21502 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله [عن] عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة خناقان لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها

21503 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال عهد إلى عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا قال إسماعيل قلت للشعبي أرأيت إن عنست يجوز قال نعم

(186) في ثمن السنور

21504 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال كان لا يرى بأسا بثمن الهر

21505 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور وبيعه وأكل لحمه وأن ينتفع بجلده

21506 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا لا بأس به

21507 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرا فقال لا بأس بشرائه كره ثمنه للبائع

21508 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال سألت عطاء عنه فقال لا بأس به

21509 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال أرى أنا سفيان ذكره عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر

21510 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر

(187) في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا)

21511 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال بعث علي محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب يأمر في الكتاب إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقي كان ميراثا لولده

21512 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال قلت له إن شريحا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالا وولدا يؤدي عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي رده على ولده فقال أن شريحا كان يقضي فيها بقضاء عبد الله

21513 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته

21514 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله

21515 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شيء

21516 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله في مكاتب مات وترك مالا وولدا أحرارا قال يؤدي ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده

(188) في الرجل يعتق العبد وله مال)

21517 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ميسر عن أبيه عن جده أن عبد الله اعتقه فقال أما إن مالك لي ولكنه لك

21518 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن سيرين أن انسا سأل غلاما له عن ماله فأخبره فقال أنت ومالك

21519 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة ان امراة من قوم عائشة اعتقت مملوكا فسألت عائشة فقالت إذا اعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له

21520 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العنبس عن عمران بن عمير عن أبيه عن عبد الله اعتق غلاما له فقال أما إن المال لي ولكنه لك

21521 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن بن سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له فسأله عن ماله فأخبره فقال أنت ومالك

21522 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا اعتق العبد تبعه ماله

21523 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال المال للعبد إلا ان يستثنيه السيد

21524 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا اعتق الرجل غلامه تبعه ماله

21525 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا اعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد

21526 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال إذا اعتق العبد تبعه ماله

21527 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال قال أحب ان يبين له إن أراد أن يمسكه مسكه وإن أراد أن يجعله معه جعله

21528 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا اعتق العبد مملوكه وله مال فماله مملوكه

21529 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال إذا اعتقه فالمال للسيد

(189) في الرجل يسلم وله أرض)

21530 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن عمر وعلي قالا إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها

21531 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي إن أقمت في ارضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن احق بها

21532 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل اليس أسلما في عهد عمر فأتيا عمر فأخبراه باسلامهما فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رءوسهما وأن يأخذ الطسق من أرضيهما

21533 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك اسلمت فقال عمر ادفعوا إليها ارضها تؤدي عنها الخراج

21534 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من نهر الملك فكتب عمر أن خيروها [ج ٤ - ص ٤٠٤]

21535 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ففرض له عمر في الفين ورفع عن رأسه الجزية ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج

21536 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال سالت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين قال عبيد الله قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز

21537 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج

(190) في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته)

21538 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذ منه

21539 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لهم ما أخذوا منه

21540 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن ا لشعبي عن مسروق قال يجعله في مثله

21541 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب وما كان من كسبه وماله هو لمولاه

21542 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال يجعله في مثله

21543 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال هو لمولاه وقال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم يجعله في الرقاب

(191) في المكاتب يسأل فيعطى)

21544 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر عن جعفر بن أبي ثروان أن عليا حث الناس على بن التياح فجمعوا له أكثر من مكاتبته ففضلت فضلة فجعلها علي في المكاتبين

21545 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن قال مكاتب سأل في رقبة أو أو رقبتين فاعطي عطاء فلما كثر في عين أبي

موسى ما أعطي أمر به وبما اعطي فأدخل ثم نظر الذي سأل فيه فأعطاه إياه فأخذ الفضل فجعله في رقبته أو رقاب [ج ٤ - ص ٤٠٥]

21546 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن بزيد بن أبان عن صبيح بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حث الناس على مكاتبه فجمعوا له فأدى مكاتبته وبقيت فضلة فجعلها عبد الله في المكاتبين

(192) في الرجل يقول للرجل قم على نخلي)

21547 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقول عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا

21548 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم

21549 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن ا لفضيل عن سالم قال النخل يعطى من عمل فيه منه

21550 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع

21551 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ان يستأجر الاجير يعمل في الأرض بالثلث والربع

21552 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال كان يكره ان يستأجر الأجير فيقول لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا

(193) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب)

21553 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون قال سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأسا

21554 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث قال وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا

21555 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث

21556 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا ان يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع

21557 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك قال شرط بغير لا غير

21558 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع

21559 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن زيد قال سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع فلم يريا به بأسا

(194) في الرجل يضطر إلى مال المسلم)

21560 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم فقلت يأكل الميتة وقال عبد الله بن دينار ياكل مال الرجل المسلم فقال سعيد بن المسيب اصبت إن الميتة تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم

21561 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال

(195) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها)

21562 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال من باع حبلى أو اعتقها واستثنى ما في بطنها قال له ثنياه فيما قد استبان خلقه وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له

21563 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق

21564 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها قال له ثنياه

21565 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال هما حران

21566 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن بن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا له ثنياه

21567 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها قالا له ذلك

21568 حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن بن عمر قال سالته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها قال له ثنياه

(196) في الرجل يشتري الجارية أو الغلام)

21569 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد به جنونا قال إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ويجعل ما أخذ في مثله

21570 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع قال كان يوجبه عليه ولا يرد البائع شيئا

21571 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال كان برى أن يحط عنه بقدر العيب إذا وجد بها داء بعد الموت

21572 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن بن جريج عن عطاء قال لا عهدة بعد الموت

(197) من قال القرض حال)

21573 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي واصحابه وعن عبيدة عن إبراهيم قالوا القرض حال وإن كان إلى أجل وبه ياخذ أبو بكر

(198) في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه)

21574 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها قالا يبيعها ما لم تلد في ملكه

21575 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس قال يبيعها

21576 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال هي أم ولد

21577 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال لا يبيعها هي بمنزلة أم ولد

(199) في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة)

21578 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فقوم المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة قال رأس المال تسعمائة [ج ٤ - ص ٤٠٨]

21579 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعا مضاربة وقوماه بينهما قال رأس المال ما قوم به المتاع وليس قيمتها بشيء

21580 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل على الرجل المتاع فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة

(200) في بيع ده دوازده)

21581 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بزيد عن بن عباس أنه كره بيع ده دوازده وقال بيع الأعاجم

21582 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره بيع ده دوازده وده دوزاده قلت له فكيف اصنع قال قل أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا

21583 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال كنا نكرهه ثم لم نر به بأسا

21584 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وبن سيرين أنهما قالا لا بأس ببيع ده دوازده

21585 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعدة بن ذكوان قال شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده

21586 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق أنه كره بيع ده دوازده قال يقول اشتريته بكذا وكذا وأبيعكه بكذا وكذا

21587 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال كان يكرهه وقال عكرمة هو حرام

21588 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن بن عباس قال هو ربا

(201) في بيع أمهات الأولاد)

21589 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه

21590 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت اعتقت فقضى به عمر حياته وعثمان من بعده فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها قال الشعبي فحدثني

بن سيرين قال قلت لعبيدة ما ترى قال رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك الخلاف [ج ٤ - ص ٤٠٩]

21591 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق سألا بن عمر بالابواء قالا تركنا بن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة فقال عبد الله بن عمر أبو حفص عمر أتعرفانه قال أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته وهي حرة من بعد موته وأيما رجل وطىء جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه

21592 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل من الحي وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه فقال إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها

21593 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من تستر

21594 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال أتت عليا أم ولد فقال إن عمر قد أعتقكن

21595 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك فإذا عمر اسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب

21596 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال قيل لابن عمر إن [بن] الزبير يبيع أمهات الأولاد فقال بن عمر لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب يستمتع منها صاحبها حياته فإذا مات فهي حرة

21597 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد فقال لكن عمر القوي الامين اعتقهن

21598 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عامر قال قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها

21599 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أشعث عن سالم عن بن أبي عروبة عن بن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها

(202) إذا فجرت يرقها أم لا)

21600 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك فهي على حالها إذا مات سيدها عتقت

21601 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال كان الحسن وإبراهيم لا يريان ان تباع أم الولد وإن بغت وكان بن سيرين يرى أن تباع

21602 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني قال كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد هي حرة وإن بغت

21603 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال أم ولد لا يرقها الحدث

21604 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال لا تباع أم الولد وإن فجرت

21605 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير [بن] حازم قال سأل سالم بن عبد الله رجل قال أم [ولد] لابي فجرت أبيعها قال لا فجورها على نفسها وهي امراة حرة

21606 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال قال عمر في أم الولد إن هي احصنت وأسلمت عتقت وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت

(203) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه)

21607 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه قال إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه وياخذ عبده وإن ظهر عليه بعد ما أعتقه الذي أخذه أخذ من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فاعتق

21608 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال يأخذ منه مرة أخرى ويصير ولاؤه للذي أعتقه

21609 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير [عن] أشعث عن الحسن قال لا شرى له ولا عتق له ومن فعل ذلك فهو فاسق

21610 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن أبي خالد عن الشعبي قال سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه قال الشعبي لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة

21611 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فاعطاه مالا وقال اشتريني فاشتراه فاعتقه ثم اطلع على

ذلك قال البيع جائز ويؤخذ الثمن الذي اشترى به العبد [ج ٤ - ص ٤١١]

21612 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد اعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه قالوا لا يجوز

21613 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال لا يجوز ويعاقب من فعله

21614 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قالا لا يجوز ومن فعل ذلك فهو فاسق

(204) ما جاء في بيع الخمر)

21615 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال ماله قاتله الله ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واكلوا أثمانها

21616 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم لنا فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهريقوه

21617 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آية الربا قام

رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر

21618 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

21619 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير

21620 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال سمعت الشعبي يحدث عن بن عمر قال قال عمر لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل اكله وشربه

21621 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو حيان عن أبي الفرات عن أبي داود قال كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إلا إن بائع الخمر وشاربها في الاثم سواء إلا ومقتني الخنازير وآكلها في الاثم سواء [ج ٤ - ص ٤١٢]

21622 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا اثرى من بيع الخمر فقال اكسروا كل آنية له وسيروا كل ماشية له

21623 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن قال [سمعت أبي] عبد الرحمن يقول لا يصلح بيع الخمر ولا شربها

21624 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن بكر بن عبد الله قال لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنبيعها فننتفع بأثمانها قال أهريقوها

21625 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة وجوه لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها

21626 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن بن عمر قال سمعته يقول لا يصلح بيع الخمر ولا شربها

21627 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن بزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والاصنام

21628 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن جهيم قال سأل رجل عطاء قال ورثت عرشا قال بعه عنبا قال فإن لم أجد أحدا يشتريه قال فبعه عصيرا قال فإن لم أجد أحدا يشتريه قال فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر

(205) في اللقطة ما يصنع بها)

21629 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني أبي قال وجدت عشرة دنانير فأتيت بن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة فإن لم تعرف فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم

21630 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها فأنشدها حولا أو قال سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول اللهم فله فإن أبي فعلي وإلي ثم قال هكذا إفعلوا باللقطة أو بالضالة

21631 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة فقال عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك [ج ٤ - ص ٤١٣]

21632 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال التقطت دينارا فقال لا ياوي الضالة إلا ضال قال فأهوى به الرجل ليرمي به فقال لا تفعل قال فما أصنع به قال تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به

21633 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال سئل بن عمر عن اللقطة فقال ادفعها إلى الأمير

21634 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رواس قال التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها ثم ايسرت فسألت عليا فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له

21635 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني رواس عن علي مثله إلا أنه لم يقل عرفها

21636 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها خير

21637 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين أغنها عني فقال واف بها الموسم فوافيت بها الموسم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقلت فأغنها عني فقال إلا أخبرك بخير سبلها تصدق بها فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت

21638 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال تعرف اللقطة سنة فإن لم تجد لها طالبا فاعطها أهل بيت من المسلمين فقراء قل لهم هذه قرض من صاحبها عليكم فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجيء فهي عليكم منه

21639 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي ألقه فأبيت فلما أتيت المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم يكون كسبيل مالك [ج ٤ - ص ٤١٤]

21640 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال عرفها سنة فأنشد ذكرها فإن جاء من يعرفها فاعطها إياه وإلا فتصدق بها فإن جاء فخيره بين الأجر واللقطة

21641 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال في اللقطة عرفها لا آمرك ان تأكلها لو شئت لم تأخذها

21642 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

(206) ما رخص فيه من اللقطة)

21643 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها

21644 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله هو مولى لآل طلحة بن عبيد الله قال سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الرجل يجد سوطا فقالت لا بأس به يصل به المسلم

يده قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا أحل ما حرم الله الوعاء يكون فيه النفقة

21645 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن بن عمر أنه وجد تمرة فاكلها

21646 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصي والسوط

21647 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عقبة الكناني قال سمعت عطاء قال لا بأس ان يلتقط السير والعصي والسوط

21648 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن أبي بشر أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم

21649 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال إذا كان إليها محتاجا فليأكلها

21650 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم

21651 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن أبي رزين قال لو وجدتها وأنا محتاج إليها لا كلتها

21652 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد

21653 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن شيخ سمعه قال رأيت بن عمر وجد تمرة فمسحها ثم ناولها مسكينا

21654 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عقبة بن عبيد الله قال حدثني ميسرة بن عميرة أنه لقي أبا هريرة فقال ما تقول في اللقطة الحبل والزمام ونحو هذا قال تعرفه فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به

21655 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن إذا كان إليها محتاجا يا كلها

21656 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن وردان قال سألت سالم بن عبد الله عن ضالة الابل فقال معها سقاؤها وحذاؤها دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه قال وسألته عن ضالة الغنم فقال عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو لأخيك أو للذئب

21657 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب وسأله عن ضالة الابل فقال ما تريد إليها معها سقاؤها وحذاؤها تأكل المرعى وترد الماء

21658 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت كنت جالسة عند عائشة فأتتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن اصنع فقالت عرفي واحلبي واعلفي ثم عادت فسألتها فقالت عائشة تأمريني ان آمرك أن تذبحيها أو تبيعيها فليس لك ذلك

21659 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى ولا أراها إلا ابنة كعب قال وجدت خاتما في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به

21660 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال كنت قاعدا عند بن عمر فأتاه رجل فقال ضالة وجدتها فقال اصلح إليها وأنشد قال فهل علي ان شربت من لبنها قال بن عمر ما أرى عليك في ذلك

21661 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن عطاء قال رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين [ج ٤ - ص ٤١٦]

21662 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن عطاء وأبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن معاوية بن عبد الله بن بدر عن أبيه قال وجدت ثمانين دينارا في عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر فقال عرفها سنة قلت فإن لم تعرف قال فاستمتع بها

(207) من كره أخذ اللقطة)

21663 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال لا ترفعها من الأرض فلست منها في شيء

21664 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن مجاهدا وبن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حقة فيها جوهر فلم يعرضا له

21665 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سرية الربيع بن خثيم عن الربيع أنه كره أخذ اللقطة

21666 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن أبي عتبة الدهان قال سألت جابر بن زيد عن اللقطة أخذها من الطريق فكرهها

21667 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو تميم بن سلمة شك منصور قال كان شريح يمر بالدينار فلا يتعرض له

21668 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى دينارا مطروحا سدسه فرسله حتى أتى به قريبا من

مكان الامام فتركه

21669 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا واقد بن عبد الله قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فسأله رجل ترك اللقطة خير أو اخذها قال لا بل تركها

21670 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال قلت لابن عمر وجدت لقطة قال ولم أخذتها

21671 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن أبي الفرات المكي قال سمعت طاوسا وسأله رجل فقال وجدت دينارا فأخذته قال ضعه مكانه قال قد ظلمته

21672 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبي حيان عن الضحاك بن المنذر بن جرير عن أبيه عن جرير قال الضالة لا يأخذها أو لا يأويها إلا ضال

21673 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال [ج ٤ - ص ٤١٧]

21674 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا يضم الضالة إلا ضال وقال علي لا يأكل الضالة إلا ضال

21675 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك قال وجدت بعيرا فسالت عمر فقال عرفه فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته فقلت قد شغلني قال فأرسله حيث وجدته

(208) في اللقطة تضيع من الذي أخذها)

21676 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال من أخذ شيئا يريد الحشية فلا ضمان عليه

21677 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن

21678 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن رجل عن علي في رجل أخذ ضالة فضلت منه قال هو أمين

(209) من رخص في السلم في الحيوان)

21679 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا

21680 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن الشيباني عن عامر كان لا يرى بذلك باسا

21681 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسا

21682 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال لا بأس بالسلم في الحيوان عند أصحاب [الشاء] إذا سميت الآجال والاسنان

21683 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه لم ير باسا أن يسلم في الحيوان أسنانا مسماة إلى أجل مسمى

21684 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يرى باسا بالسلم في الحيوان وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الاسنان إذا طابت بذلك نفس المعطي والآخذ

21685 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران الأحول عن مجاهد قال سمعته يقول كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا شرى [ج ٤ - ص ٤١٨]

21686 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معمر بن سام عن أبي جعفر قال لا بأس بالسلم في الحيوان

21687 حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن الزهري أنه لم ير بأسا بالسلم في الوصفاء إذا كان سن معلوم

21688 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن بن جريج عن عطاء أنه لم ير بذلك بأسا

21689 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال سألت بن عمر عن السلم في الحيوان في الوصفاء فقال لا بأس به

(210) من كرهه

21690 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يكره السلم في الحيوان

21691 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن بن سيرين أن عمر وحذيفة وبن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان

21692 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص فسأل بن مسعود فكره السلم في الحيوان

21693 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر من الربا أن يسلم في سن

21694 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [وكيع قال حدثنا] حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال شهدت شريحا رد السلم في الحيوان

21695 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال شهدت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان

21696 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا النضر بن أبي مريم أبو لينة عن الضحاك أنه رخص في السلم في الحيوان ثم رجع عنه

21697 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عبد الله لا تسلم في الحيوان

21698 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن عمار صاحب السابري قال سمعت سعيد بن جبير يسال عن السلم في الحيوان فنهى عنه فقال قد كنت بادربيجان سنتين نراهم يفعلونه ولا ننهاهم فقال سعيد انشر بذري عند من لا يريده كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه [ج ٤ - ص ٤١٩]

21699 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال قلت لابن عمر أمراؤنا ينهونا عنه يعني السلم في الحيوان في الوصفاء قال فاطع امراءك إن كانوا ينهون عنه وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري وعبد الرحمن بن سمرة

(211) في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها)

21700 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها

21701 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال كنت جالسا عند فضالة بن عبيد فاتاه رجلان يختصمان إليه في باز فقال أحدهما وهبت له بازي رجاء أن يثيبني وأخذ بازي ولم يثبني فقال له الآخر وهب لي بازيه ما سألته ولا تعرضت له فقال فضالة رد عليه بازيه أو أثبه منه فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام

21702 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن الافريقي قال كتب عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فلم يثب عليها وأراد أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر

21703 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن بن ابزى عن علي قال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

21704 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

21705 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال هو أحق بها ما لم يرض منها

21706 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن هشام عن بن سيرين عن شريح قال من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة والجانب المستعذب يثاب من هبته أو ترد عليه

21707 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن دينار عن بن عمر قال من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس ان يرد

21708 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه [ج ٤ - ص ٤٢٠]

21709 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن مطرف عن عامر قال إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت

(212) من كره الرجوع في الهبة)

21710 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وبن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها فمثله مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

21711 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

21712 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعود في عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

21713 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد

21714 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يعود في قيئه

21715 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاوس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه

21716 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه

(213) في شرى السكران وبيعه)

21717 حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه

21718 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال في السكران أما بيعه وشراؤه فلا يجوز هو بمنزلة السفيه

21719 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال كان لا يجيز بيعه ولا شراءه [ج ٤ - ص ٤٢١]

(214) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة)

21720 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن خالد عن بن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على الآخر بعشرة قالا إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما

21721 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين واشترى الآخر نصفها بعشرة فقال الشعبي إن باعها مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعها مساومة فالنصف والنصف وقال الحكم هو بينهما نصفان

21722 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان وعن قتادة مثل ذلك

21723 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر قال الربح على قدر رؤوس أموالهما

(215) الرهن يقال لصاحبه إن لم تجىء بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك)

21724 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك قال ليس له ذلك

21725 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل برهن عنده الرجل الرهن فيقول إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك قال الرهن لا يغلق وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك قال لا يكون أمين نفسه ولا بيعه

(216) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه)

21726 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك أو نصيبا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه [ج ٤ - ص ٤٢٢]

21727 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وبن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان موسرا ضمن وإن كان معسرا اعتق منه ما أعتق

21728 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال وقال بن عمر إن لم يكن له مال سعى العبد

21729 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وامنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر فقال عمر أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه

21730 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه فأتيت بن مسعود فذكرت ذلك له فقال لا تفسد على شركائك فتضمن ولكن تربص حتى يشبوا

21731 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله

21732 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا

21733 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن بن عون ان عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم أغلى القيمة

21734 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال أن كان شريح ليحبسنه به

21735 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد

21736 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن أسامة بن زيد قال سألت عنه سليمان بن يسار فقال مثل ذلك فقلت له إنه صغير فقال السنة

21737 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا اعتق الرجل نصيبا من مملوك له في شرك فأنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا وإن كان معسرا استسعى العبد [ج ٤ - ص ٤٢٣]

21738 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين أثنين فيعتق أحدهما نصيبه فقال هو ضامن لنصيب صاحبه

21739 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه قال يتم عتقه فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف وكان الولاء للذي أعتق

21740 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه قال فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غليمة له

21741 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه

(217) ما العدل في المسلمين)

21742 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج

21743 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا أو تعلم عليه حوبة في

دينه

21744 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به

21745 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال سأل عمر رجلا عن رجل فقال لا نعلم إلا خيرا فقال عمر حسبك

21746 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن محمد قال قل شريح ادع وأكثر وارطب وائت على ذلك بشهود عدول فأنا قد أمرنا بالعدول وائت فسل عنه فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم إن يفرقوا أن يقولوا هو مريب فلا تجوز شهادة مريب فإن قالوا ما علمناه إلا عدلا مسلما فهو إن شاء الله كذلك وتجوز شهادته

(218) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب)

21747 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال ابتعت جارية [وشرطت] على أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر فإذا مت فهي حرة فسألت الحكم بن عتيبة فقال لا بأس به وسألت مولى عطاء أو سئل فكرهه قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال البيع جائز والشرط باطل وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال هذا فرج سوء وسألت الزهري فأخبرني أن بن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن

جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن فقال عمر لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك [ج ٤ - ص ٤٢٤]

21748 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وبن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال قال عمر ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك

21749 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ان لا تباع

21750 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها قال لا يقربها

21751 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها

21752 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول لا يطأ فرجا فيه شرط

21753 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب قال ليس بشيء

21754 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ولا يمهر

قال وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت

21755 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن اشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق

21756 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتت امرأة فقالت إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع قال ابنتك على شرطها

21757 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان بن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية فاشترطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن فسأل بن مسعود عمر فكره أن يطأها [ج ٤ - ص ٤٢٥]

21758 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال [لعبد] الله لا يقربها

(219) في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره)

21759 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد اعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين

21760 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال سئل علي عن رجل اعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين قال يعتق ويسعى في القيمة

21761 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم قال أعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرها فقال عبد الله تسعى في قيمتها

21762 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أعتق عبدا له في مرضه ثم مات وعليه دين وليس له مال غيره قال يسعى في قيمته فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم ونظر ما بقي من شيء فللورثة ثلثاه وله ثلثه

21763 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن مطرف عن الشعبي في رجل اعتق عبده عند موته وليس له مال غيره قال يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته

(220) الرجل يعتق عبده في مرضه

21764 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره قال أجيزه بذمته شيء جعله لله لا أرده وقال شريح اجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه

21765 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مسهر عن إسماعيل قال قلت للشعبي أي القولين أعجب إليك قال قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى وقول شريح أعجبهما الي في القضاء

21766 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن بن مسعود قال يعتق ثلثه

21767 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [حسين] بن علي عن زائدة عن منصور قال قال إبراهيم في رجل اعتق غلاما له عند موته وليس له مال غيره فقال إبراهيم يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه

21768 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد [ج ٤ - ص ٤٢٦]

(221) إذا أعتق بعض عبده في مرضه)

21769 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس قال زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند موته قال يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي

21770 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء في رجل أعتق ثلث عبده في مرضه قال يقام في ثلثه فإن كان أوصى بوصايا استسعى العبد

21771 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله فإن أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث

21772 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى قال سئل هشام عن رجل أعتق شقصا من مملوك له عند موته فحدثنا عن حفص بن سليمان عن الحسن أنه قال هو في ثلثه لا يعدو ذلك

(222) في شهادة السمع أله أن يسمع بها)

21773 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم [قالا] شهادة السمع جائزة

21774 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فأنه يأتي القاضي فيقول لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا

21775 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه فرات قال كان لي على رجل خمسون درهما فذهبت اتقاضاه ورجل يسمع فقمت به إلى شريح فجحدني فقال شريح بينتك فقلت رجل كان يسمع وهو مقر لي فقال ادع به فدعوت به فشهد فقال قم فاعطه حقه

21776 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر قال كان شريح لا يجيز شهادة مختبئ

21777 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن بيان أبي بشر قال كان الشعبي لا يجيز شهادة مختبئ

21778 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ قال قال عمرو بن حريث كذا يفعل بالخائن الظالم أو قال الفاجر

21779 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين لا تعده إلى غيره أو اعرض عنهم وخلهم وأهل دينهم [ج ٤ - ص ٤٢٧]

(223) في الحكومة بين اليهود والنصارى)

21780 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال سألت عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا فقال احكم بينهم بحكمك في المسلمين لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين

21781 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم

21782 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا

21783 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال نسخت هذه الآية ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ 1 احكم بينهم أو اعرض عنهم 2

21784 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن عطاء قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم

21785 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا بعثت به يهود مع يهود ومنافق

21786 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية

21787 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا

21788 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [عبد الرحيم بن سليمان عن عامر] عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية [ج ٤ - ص ٤٢٨]

21789 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما

(224) شهادة شارب الخمر تقبل أم لا)

21790 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن محمد بن كردوس عن أبيه أن رجلا حد في الخمر فشهد عند شريح فسألني عنه فقلت من خير شبابنا فأجاز شهادته

21791 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن شداد عن بن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر إن تاب فاقبل شهادته

21792 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه اجاز شهادة رجل ضرب في الخمر

(225) في شهادة الأخ لأخيه)

21793 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه اجاز شهادة الأخ لأخيه

21794 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال تجوز شهادة الأخ لاخيه

21795 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال تجوز شهادة الأخ لاخيه إذا كان عدلا

21796 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لاخيه

(226) الرجل يحلف فينكل عن اليمين)

21797 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن ا لحارث قال نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح عليه فقال الرجل أنا احلف فقال شريح قد مضى قضائي

21798 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك

21799 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم ان بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان فقال له [لعثمان] بعته بالبراءة فأبى أن يحلف فرده عثمان عليه

21800 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وبن شبرمة قالا اشترى عبد الله غلاما لامرئ فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام في البرد فخاصمه إلى الشعبي فقال لعبد الله بينتك أنه دلس عليك عيبا فقال ليس لي بينة فقال للرجل احلف أنك لم تبعه داء فقال الرجل إني أرد اليمين على عبد الله فقضى الشعبي باليمين عليه فقال إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام

(227) في القاضي يأخذ الرزق)

21801 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال كان زيد لا يأخذ على القضاء أجرا

21802 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن القاسم عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا وذكر عن القاسم نحوه أو شيء هذا معناه

21803 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مروان البصري عن يونس بن أبي الفرات عن الحسن قال أكره أن آخذ على القضاء أجرا

21804 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحصين عن القاسم عن عمر قال لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم

21805 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى باسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين

21806 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال بلغنا أو قال بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة

(228) في بيع الثمرة متى تباع)

21807 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم وقال بن عمر حتى يبدو صلاحها

21808 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال قال عمر من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب

21809 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل [ج ٤ - ص ٤٣٠]

21810 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

21811 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال لا يباع النخل حتى يشتد [نواه] وتؤمن عليه الآفة

21812 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا

21813 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

21814 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة

21815 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل لأنس وما بدو صلاحها قال تحمر أو تصفر

21816 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر قال لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر

21817 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه

21818 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال قلت لابن عباس متى يباع النخل قال إذا احمر أو أصفر

21819 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ان زيد بن ثابت قال لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا قال الزهري فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال إن العامة تكون بعد طلوع الثريا

21820 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر عن شرى الثمرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

21821 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وبن مسعود أنهما قالا لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر

21822 حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

21823 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال سمعت أبا هريرة يحدث عن معاوية قال نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض

21824 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

21825 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها قالوا وما بدو صلاحها قال حتى تذهب عامتها ويخلص طيبها

21826 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فصيل بن غزوان عن بن أبي [نعم] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

(229) الرجل يأخذ من مال عبده أو امته)

21827 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن إبن عمر قال يأخذ من مال مملوكه ما شاء

21828 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن بن عون قال سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده فقال لا أعلم ذلك من الاحسان

21829 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن فضيل عن رافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالوا من كان له عبد مخارج وامة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئا

(230) القاضي يقضي في المسجد)

21830 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال كتب عمر بن عبد العزيز لا يقعدن قاضي في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فانهم نجس قال الله تعالى ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ 1

21831 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن المثنى [بن] سعيد قال رأيت الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد

21832 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال رأيت يحيى بن يعمر يقضي في المسجد

21833 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذكوان عن شريح أنه كان إذا كان يوم مطر قضى في داره

21834 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن بن عيينة قال رايت الحسن يقضي في المسجد

(231) في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد)

21835 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب وأعتق العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة إلا أن تكون ردت وهم كذلك

21836 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق قال لا تجوز

21837 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما

21838 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال لا تجوز وقال الحكم تجوز

21839 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنها لا تجوز

21840 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه قال إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال فإنها لا تجوز

21841 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء ان عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد فشهادتهم جائزة

(232) في الاشهاد يشهد رجلين أو أكثر)

21842 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال حدثنا بن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيابا إني امنتكم على دمائكم واموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤوا محدثا مغيلة فإن أنتم احدثتم أو اويتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب [ج ٤ - ص ٤٣٣]

21843 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه ثم مر بعده فقال ألم أنهك فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدقة عمر شهد عبد الله بن الأرقم ومعيقيب وكان في صدقة علي شهد فلان وفلان كتب

21844 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن أبي الجراح قال حدثني موسى بن سالم قال لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان اشترى منه فتاة دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن وقد دفع إليه الثمن فأعتقه فليس لوجه الله فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء فشهد الزبير بن العوام وعبد الله بن عامر وزياد

(233) الرجل يشتري السلعة وبها عيب)

21845 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب وحدث بها عيب آخر قال ابطل الاخر الأول

21846 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول إذا حدث عنده داء غير الذي دلس له فإنه يمضي عنده ويضع عنه ما يضع ذلك الداء من ثمنه

21847 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال كان يقال يرد الداء بدائه فإن حدث عيب فهو من مال المشتري ويرد البائع قيمة المبيع

21848 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن بن سيرين قال هو من مال المشتري ويرد البائع قيمة العيب

(234) الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا مرابحة فيزداد)

21849 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قال مر رجل بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثوب أراه قال يزاد فقال له بعضهم بكم ابتعت أراه قال هو بزيادة على ثمنه ثم قال كذبت وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال يا رسول الله ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالفضل

(235) السلم في اللحم والرءوس)

21850 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره السلم في اللحم [ج ٤ - ص ٤٣٤]

21851 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال لا بأس بالسلم في الرءوس إذا رآه قدرا معلوما

21852 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن بن عمرو عن قيس بن سعد عن طاوس أنه كره اللحم بالقديد نسيئة

21853 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يعلم

(236) التجارة في السابري)

21854 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كره لبس الحرير والسابري الرقيق والتجارة فيهما

21855 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع الخمر الرقاق فكرهها

21856 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال قال عطاء الحرير أحب إلي من السابري

(237) العبد بين رجلين يعتقه أحدهما)

21857 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم [الصائغ] عن نافع عن بن عمر في عبد بين اثنين

فأعتق أحدهما نصيبه قال عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه وكانوا شركاء في الولاء

21858 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال إن كان موسرا ضمن وكان الولاء له وإن كان معسرا سعى العبد وكان الولاء بينهما

21859 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق

21860 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد كان في بين رجلين فأعتقه أحدهما قال الولاء بينهما يعني إذا استسعى العبد

21861 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال الولاء للذي أعتق سعى العبد أو لم [يسع

(238) في الحبس في الكفالة)

21862 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح أنه حبس ابنه عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه

(239) في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة)

21863 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته

21864 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد اذن له

(240) في المدبر من اين هو)

21865 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال المدبر من الثلث

21866 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا المدبر من الثلث

21867 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن اشعث عن الشعبي أن عليا كان يجعل المدبر من الثلث وأن عامرا كان يجعله من الثلث

21868 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن بن أبجر عن الشعبي عن شريح قال هو من الثلث وقال مسروق هو فارغ من جميع المال

21869 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن الأعمش عن إبراهيم قال المدبر من الثلث

21870 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث

21871 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال المدبر من الثلث

21872 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال المدبر من الثلث

21873 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال هو من جميع المال [ج ٤ - ص ٤٣٦]

21874 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد قال المدبر من جميع المال

21875 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن [العلاء] والنعمان [عن] مكحول قال المدبر من الثلث

21876 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال المدبر من الثلث

(241) من قال الكفن من جميع المال)

21877 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال كتب عمر بن عبد العزيز في الكفن أنه من رأس جملة المال ليس من الثلث

21878 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال

21879 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ليث عن طاوس قال إن كان المال كثيرا فمن جميع المال وإن كان قليلا فمن الثلث

21880 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا الكفن من جميع المال

21881 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الكفن من جميع المال

21882 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن حماد قال الكفن من رأس جملة المال لا من الثلث ولا من غيره

21883 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا الكفن من جميع المال

21884 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خلاس قال الكفن من الثلث وقال سعيد بن المسيب من جميع المال

21885 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال الكفن من جميع المال

21886 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال من جميع المال

21887 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي قلابة قال الكفن من جميع المال [ج ٤ - ص ٤٣٧]

21888 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال تكفن المراة من نصيبها

21889 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال

21890 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن [أبي] عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال يكفن من الثلث

(242) من قال اللقيط حر)

21891 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا فأعتقه

21892 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة يقول وجدت منبوذا فذكره عريفي لعمر فأتيته فقال هو حر وولاؤه لك ورضاعه علينا

21893 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في اللقيط قال له نيته إن نوى أن يكون حرا فهو حر وإن نوى أن يكون عبدا فهو عبد

21894 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال اللقيط حر

21895 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي خالد عن عامر قال اللقيط حر

21896 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال اللقيط لا يسترق

21897 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال اللقيط حر

21898 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب أعتق لقيطا

21899 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن اللقيط فقالا هو حر قال شعبة فقلت للحكم عمن قال عن الحسن البصري عن علي

21900 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال خرجت من الدار وليس لي ولد فوجدت لقيطا فأتيت به عليا فالحقه في مائه

21901 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن حوط عن إبراهيم قال عمر هم مملوكون

21902 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى الجهني قال رايت ولد زنا الحقه علي في مائه

21903 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر

(243) في المواصفة في البيع)

21904 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده

21905 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره المواصفة

21906 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن زيد بن أسلم قال قلت لابن عمر الرجل يقول اشتر هذا البيع وأشتريه منك فكرهه

21907 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم عن أبي الفضيل قال سمعت الحسن [وسئل] عن الرجل يساوم الرجل بالحرية فيقول ليس

عندي فيقول اشتره حتى اشتريه منك فكرهه وقال هذه المواصفة

21908 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير به بأسا

21909 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [إسحاق بن منصور قال حدثنا] محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال قلت لطاوس الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول اشتر وأشتري منك ولولا مكانه ما اشتريتها منك فكرهه طاوس

21910 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل اشتر هذا البز وأشتريه منك فكرهه

(244) بيع اللبن في الضروع)

21911 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع

21912 حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه

21913 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها الا بكيل

21914 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا

21915 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن ا لحسن أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء

21916 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن وهب بن عقبة قال سألت الشعبي عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال لا تصلح إلا يدا بيد

21917 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة

21918 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها بيع اللبن في الضروع

(245) في الامام العادل)

21919 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم [بن] سليمان عن عبد الله بن مسلم عن بن سابط عن عبد الله بن عمرو قال في الجنة قصر يدعى عونا حوله المروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل

21920 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن مجاهد قال قال عمر ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق إمام مقسط ومعلم الخير وذو الشيبة في الاسلام

21921 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن اشعث عن الحسن عن قيس بن عباد قال لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين يوما

21922 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط

21923 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام العادل لا ترد دعوته [ج ٤ - ص ٤٤٠]

(246) الرجل يحفر البئر في داره)

21924 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوم أرادوا أن يحفروا في دارهم حشا أو حماما قال ملكهم يصنعون فيه ما شاؤا

21925 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن بن أشوع أنه سد بئرا حفرها جاره خلف حائطه

21926 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في حائط في دار قوم قال إن شاء نقب فيه بابا

21927 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي أيوب عن أبي قلابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضاروا في الحفر

(247) في رجل قال لغلامه إن فارقت غريمي فأنت حر)

21928 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو أن رجلا قال لغلامه الزم فلانا فإن فارقته فأنت حر فقال اشهدوا إني قد فارقته فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير مكة فأجاز عتقه قال فكان الحسن يرى ذلك

21929 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لا يعتق

(248) الرجل يدعي شهادة القاضي أوالوالي)

21930 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان عن عمرو بن إبراهيم الأنصاري عن عمه الضحاك قال اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته فقال لهما عمر إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما وإن شئتما قضيت ولم أشهد

21931 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد قال [إئتيني] بشاهد آخر [قالت] أنت شاهدي فاستحلفها وقضى لها

21932 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن بن شبرمة عن الشعبي قال سألته عن رجل كان له على رجل مال فأشهد شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين فقال الشعبي جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس معه فجاء الآخر عليه بشاهد ثم قال لشريح أنت تشهد لي فقال شريح أئت الأمير حتى أشهد لك

(249) في شرى تراب الصواغين)

21933 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب الصواغين يعني شراءه [ج ٤ - ص ٤٤١]

21934 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شرى تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب

21935 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال سالت الشعبي عن شراء تراب الصواغين فكرهه وقال هو غرر قال محمد وكان أبي يشتريه بالعروض

21936 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس ان يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب

(250) الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال)

21937 حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن [بردان] بن أبي النضر قال كنت بعت من رجل طعاما فأعطى الرجل أجر الكيال فسألت الشعبي عن ذلك فقال اعطه أنت فإنما هو عليك

(251) جعل الآبق)

21938 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن جريج عن عطاء أو بن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا ما زلنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم

21939 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر فجاء به فجعل بن مسعود فيه أربعين درهما

21940 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو أثني عشر درهما

21941 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله

21942 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير

21943 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما

21944 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن جريس عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس بجعل الابق [ج ٤ - ص ٤٤٢]

21945 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال المسلم يرد على المسلم

21946 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما

21947 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن سيرين عن شريح وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما

21948 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق يوجد المسلم يرد على المسلم

21949 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن جريج عن إبن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارا

21950 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال قلت لعبد الله بن عتبة أيجتعل في الآبق قال نعم قلت الحر قال لا

21951 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان

الذي أخذه

(252) في الوالي والقاضي يهدى إليه)

21952 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أخذ هدية فقد اكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر

21953 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال خطب علي بالكوفة وبيده قارورة فقال ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هدية أهداها إلي دهقان

21954 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال أهدى الاصبهبذ إلى عبد الحميد اربعين الفا أو أقل أو أكثر فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه وإلا فاحسبها له من خراجه

21955 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال الرشوة في الحكم سحت

21956 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال قال عمر بابان من السحت ياكلهما الناس الرشاء ومهر الزانية

21957 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن السحت فقال الرشاء

21958 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال هدايا الأمراء غلول

21959 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن أبي قزعة عن أبي يزيد المديني قال سئل جابر بن عبد الله عن هدايا الأمراء فقال هي في نفسي غلول

21960 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي معاذ عن طاوس قال هي سحت

21961 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر فقال له عمر ارفعهم إلى أبي بكر قال ولم أرفع إليه رقيقي قال فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم فبات ليلته ثم اصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر فقال له عمر ما بدا لك قال رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخولها فظننت أنهم هؤلاء الرقيق فقال أبو بكر هم لك فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال لمن تصلون فقالوا لله فقال اذهبوا أنتم لله

21962 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بن اللتبية على صدقات بني سليم فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجيء أحدكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي افلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا

21963 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامة فقام إليه رجل من الأنصار كأني انظر إليه فقال يا رسول الله أقبل عني عملك قال وما ذاك قال سمعتك كذا وكذا قال فأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليأتنا بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى

21964 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة ان عليا استعمل رجلا من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير أو زهير بن ضبيعة فلما جاء قال يا أمير المؤمنين إني اهدي إلي في

عملي أشياء وقد اتيتك بها فإن كانت حلالا أكلتها وإلا فقد أتيتك بها فقبضها علي وقال لو حبستها كان غلولا

21965 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما

21966 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

21967 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير عن يحيى بن سعيد قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بن رواحة إلى أهل خيبر أهدوا له فروة فقال هو سحت

21968 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن الحارث عن يحيى بن سعيد قال كتب عمر إلى أهل العراق إن لنا هدايا دهاقيننا

21969 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال لعن الله الراشي والمرتشي

(253) في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه)

21970 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ قال أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد عن عبد الرحمن بن علقمة قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف فأهدوا إليه هدية فقال هدية أم صدقة قالوا هدية [قال] إن الهدية يطلب بها وجه الرسول وقضاء الحاجة وإن الصدقة يبتغى بها وجه الله قالوا لا بل هدية فقبلها منهم وشغلوه عن الظهر والعصر

21971 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت ما هو خير منها

21972 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أيوب بن ميسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد لمن لا يهدي لك وعد من لا يعودك

21973 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حصين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما أتى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال إني لا آكل الصدقة فرفعها ثم أتاه من الغد بمثلها فقال ما هذا فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا

21974 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال قال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطايا فأقول يا رسول الله أعطه من هو أحق إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فأما أن تموله وإما أن تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

21975 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فرددته فلما جئته به قال ما حملك أن ترد ما أرسلت به إليك قال قلت يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أن خيرا لك ألا تأخذ من الناس قال إنما ذاك أن تسأل الناس وما جاءك من غير مسألة فإنما رزق رزقه الله

21976 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة ان الأسود اهدى إلى شريح ناقة فقبلها

21977 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ان شريحا اهدى للأسود ناقة فسأل علقمة فقال ما ترى قال أخوك اكرمك أرى ان تقبلها فقبلها

21978 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال ربما أهدى بن الهيثم إلى إبراهيم الحلة من الفضة فيقبلها

21979 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا الأعمش قال أهدي إلى إبراهيم طلاء فكان حلوا فنبذه

21980 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن بسير بن عمرو عن أبيه ان أويسا القرني عري فكساه أبي فقبله

21981 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن مهزم عن محمد بن واسع الازدي قال لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال سهم في المسلمين أو تجارة من حلال أو إعطاء من أخ مسلم عن ظهر يد أو ميراث في كتاب الله

21982 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في رجل عرض عليه رجلان مالا أحدهما أخ مسلم والآخر له قرابة مع السلطان من أيهما يقبل قال من القرابة

21983 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن جريج عن عطاء قال قال أبو الدرداء إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته وإن كان محتاجا إليه فلينفقه وإن كان مستغني عنه فليضعه في اهل الحاجة

21984 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش قال ولدت امراة للمسيب غلاما فاشترى له خيثمة ظئرا فارسل بها إليه

21985 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تردوا الهدية واجيبوا الداعي ولا تضربوا المسلمين

21986 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [أبو] معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت [ج ٤ - ص ٤٤٦]

21987 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فاعطوه ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه

21988 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فقال لاصحابه كلوا

21989 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ عن الزهري قال قال رسول الله نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة

(254) الرجل يصانع عن نفسه)

21990 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو قال سمعت جابر بن زيد يقول لم نجد في ذلك الزمان له أشياء انفع لنا من الرشاء

21991 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود لما أتى ارض الحبشة أخذ في شيء فاعطى دينارين حتى أخذ سبيله

21992 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك

21993 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [هشيم] عن حجاج عن عطاء وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا لا بأس ان يصانع الرجل إلى نفسه وماله إذا خاف الظلم

21994 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله

21995 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا برى ان يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه

(255) أكل الربا وما جاء فيه)

21996 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله آكل الربا وموكله سواء

21997 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب عن كعب الاحبار قال لأن ازني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم الله إني اكلته حين اكلته وهو ربا

21998 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله قال قال عبد الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد [ج ٤ - ص ٤٤٧]

21999 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن رجل عن بن عباس قال غلقت عليكم أبواب الربا فأنتم تلبسون محارمها

22000 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن آكل الربا ومؤكله كاتبه وشاهديه

22001 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده

22002 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني قال قال عمر ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا

22003 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويهوي باصبعه إلى اذنيه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا ان لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

22004 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية

22005 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا سبعون حوبا أيسرها نكاح الرجل أمه وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه

22006 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبي هانئ عن عامر قال قرأت كتاب أهل نجران فوجدت فيه إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصالح من يأكل الربا

22007 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴾ 1 قال يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق

22008 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله

22009 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن أشعث وداود عن الشعبي قال خطب عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم وننهاكم عن أشياء لعلها لا تصلح لكم وإن آخر ما عهد إلينا

النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينهن لكم إنما هو الربا والريبة فدعوا الربا والريبات [ج ٤ - ص ٤٤٨]

22010 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال قال عمر لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته

22011 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال دفع عبد الله بن يزيد الأنصاري إلى غلام له أربعة آلاف فلحق بأصبهان فاتجر حتى صارت عشرين ألفا ثم هلك فقيل له إنه كان يقارب الربا فأخذ أربعة الاف وترك ما سوى ذلك

22012 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك

(256) في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض)

22013 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبي يعفور عن أيمن قال سمعت يعلى يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها ألى المحشر

22014 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه من سبع أرضين

22015 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرت أنه ما من أحد يسرق أرضا يكون له توبة ما وجد أرضا [فحفرها]

22016 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أرضين

22017 حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال كنت جالسا عند علي فأتاه رجل فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك فغضب فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال ما هن قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض

22018 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن جعفر بن عتيك عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الغلول إلى الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقها الرجل الرجلان والجاران يكون بينهما الأرض فيسرق أحدهما من صاحبه فيطوقه من سبع ارضين [ج ٤ - ص ٤٤٩]

22019 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن بن سابط قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أهل لغير الله ومن آوى محدثا ومن عق والديه ومن سرق المنار قال قلت وما المنار قال الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه

22020 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن مسروق قال من ظلم شبرا من الأرض فطوقته ذوات الأرض يوم القيامة لم تحمله

22021 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب قال سمعت بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملعون من انتقص شيئا من تخوم الأرض بغير حقه

(257) من قال المسلمون عند شروطهم)

22022 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم

22023 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال سمعت عمر يقول المسلم عند شرطه

22024 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن عامر عن شريح قال المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله

22025 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا يقول لكل مسلم شرطه

22026 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال جاءت امراة إلى الشعبي فقالت إن ابنتي بيعت على شرط أن لا تباع قال ابنتك على شرطها

22027 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق الثوري عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا اشترى من رجل بعيرا وهو مريض فاستثنى البائع جلده فبرأ البعير فاختصما إلى عمر فأرسلهم إلى علي فقال علي يقوم البعير في السوق فيكون له شروى جلده

22028 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن زيد في رجل باع من رجل بعيرا واشترط رأسه فقال له شروى الرأس

22029 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال باع رجل من رجل بعيرا مريضا واشترط رأسه وأمسكه فبرا البعير فلم بخره فقال له شريح اعطه شرواه فذكرته لعامر فقال قضى علي وشريح بالشروى

22030 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال المسلمون عند شروطهم [ج ٤ - ص ٤٥٠]

22031 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن يزيد بن يزيد [بن] جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال قال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط

(258) النجش في البيع)

22032 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونواعباد الله إخوانا

22033 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى قال سمعته يقول الناجش آكل الربا خائن

22034 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى مثله

22035 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا

22036 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال النجش لا يحل

(259) من كره ان يأكل ربح ما لم يضمن)

22037 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حسين المعلم عن قيس بن سعيد عن مجاهد قال قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا حديثا تجمع لي فيه أبواب الربا قال لا تأكل شف شيء ليس عليه ضمانة

22038 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال تدري إلى اين بعثتك بعثتك إلى أهل الله ثم قال إنهم عن أربع عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك

22039 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب ان جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمنوا

(260) من رخص في العينة)

22040 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم اصابهم

22041 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة

22042 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وعن سفيان عن جابر عن القاسم قالوا لا بأس بالعينة

22043 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل بن سيرين عن العينة قال كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة

22044 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال سألت بن سيرين عن بيع الحرير فقال كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه فإن وجد ربحا بالنقد باعه وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه

22045 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال قلت للقاسم الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل قال نعم

(261) الرهن في العينة)

22046 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال خذ رهنا في العينة

22047 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر بن حويزة قال سألت الشعبي عن الرهن في العينة فقال لا بأس به

22048 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن إبراهيم قال في الرهن في العينة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة

22049 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه كرهه

(262) بيع السمك في الماء وبيع الآجام)

22050 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن بن مسعود قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

22051 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة [البالة] [ج ٤ - ص ٤٥٢]

22052 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن [الزبير] بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص

22053 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام

22054 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام

(263) بيع خدمة المدبر

22055 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه

22056 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بخدمة المدبر وكان الزهري يقوله

22057 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن يونس ان رجلين كان بينهما غلام فأعتقاه على ان يخدمهما ما عاشا فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك بن سيرين فلم ير به بأسا

22058 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر

(264) من كره شرى السرقة)

22059 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال إذا دخلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة

22060 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واثمها

22061 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن بن سيرين قال قلت لعبيدة اشتري السرقة وأنا اعلم أنها سرقة قال لا قلت فأشتري الخيانة وأنا أعلم أنها خيانة قال لا قلت فاشتري نيل العمل قال وهل تستطيع تركه

22062 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة بمثله [ج ٤ - ص ٤٥٣]

(265) في أجر السمسار)

22063 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن سفيان عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار الا بأجر معلوم

22064 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال قلت لابن عباس مالا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا

22065 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وبن سيرين قالوا لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد

22066 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ليث أبو عبد العزيز سألت عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها

22067 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال كان سفيان يكره السمسرة

(266) من كان لا يرى في الحيوان شفعة)

22068 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا في العبد شفعة قالا لا

22069 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء

22070 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول ليس في الحيوان شفعة

22071 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال قال عثمان لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة

22072 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال سألت عطاء في الثوب شفعة قال نعم

(267) الكيس يدعيه رجلان)

22073 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن بن أبي ليلى وبن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا لي نصفه وهذا لي كله قال بن شبرمة للذي قال هو لي كله نصفه خالصا ويكون ما بقي بينهما وقال بن أبي ليلى الثلثين نصف المال لأن صاحب النصف قد برئ من النصف ويعطى الذي يدعي النصف الثلث لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين [ج ٤ - ص ٤٥٤]

(268) من قال لا يباع الرهن إلا عند سلطان)

22074 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يباع الرهن إلا عند سلطان

22075 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن خالد قال بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء فقال قل له إن عندي غزل رهن قد خشيت أن يفسد فأمرني أن أبيعه

(269) من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس)

22076 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت

22077 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن مسلم الخياط قال كنت ابتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم والخبط فيحتكره

(270) المرأة تصدق من بيت زوجها)

22078 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها وله مثله بما

اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك زاد أبو معاوية من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا

22079 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال [سألته] امرأة [فقالت] ياتي المسكين افأتصدق من مال زوجي بغير إذنه فكرهه وقال لها أله ان يتصدق بحليك بغير إذنك

22080 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال لا تصدق المرأة إلا من قوتها فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ويكون الأجر بينهما

22081 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء بغير إذنه فقالت ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته [ج ٤ - ص ٤٥٥]

22082 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

22083 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أمري وأمر صاحبتي فقال بأي أمركما قال تصدق من بيتي بغير إذني قال الأجر بينكما قال أرأيت إن منعتها قال لها ما أحسنت ولك ما بخلت به

22084 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا رسول الله إنا كل على أبائنا وأزواجنا وابنائنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلينه وتهدينه

22085 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا امامة الباهلي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجه عام حجته الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بأذنه قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل أموالنا

(271) بيع الشريك جائز في شركته)

22086 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح قالوا بيع الشريك جائز ما لم ينه

22087 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال كل شريك بيعه في شركته جائز الا شركة ميراث

(272) الربحان في الوزن)

22088 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للوزان زن وأرجح

22089 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال كان لي على الحسن بن علي دين فأتيته أتقاضاه فوجدته قد خرج من الحمام وقد اثر الحناء بأظافره وجاريته تحك عنه الحناء بقارورة فدعا بعيب فيه [دراهم] فقال خذ هذا فقلت هذا أكثر من حقي قال خذه فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو سبعين درهما

22090 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس في الربحان في الوزن [ج ٤ - ص ٤٥٦]

(273) الراشي والمرتشي)

22091 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما

22092 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

22093 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال الراشي والمرتشي والمغتر قال وكيع يعني المغتر الذي يقول أرتشي القاضي

22094 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن بن مسعود قال السحت الرشوة

(274) الراهن يرهن العبد فيعتقه)

22095 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه قال عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن

22096 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال سألت الحسن بن صالح وشريكا عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه قالا عتقه جائز وقال شريك يسعى العبد للمرتهن وقال الحسن بن صالح ليس عليه سعاية

22097 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه قال لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده

22098 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول إذا اعتق الرجل عبده خرج من الرهن وإذا دبره خرج من الرهن وإذا كانت امة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن وإن كان السيد موسرا اتبع المرتهن السيد بالرهن وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن وقال سفيان يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر أم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء لأن خدمتهما للمولى

(275) الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم)

22099 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بالرجلين يشتركان فيجيء هذا بدنانير والآخر بدراهم وقال الدنانير عين كله فإذا أرادا أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير وأخذ صاحب الدراهم دراهم ثم اقتسما الربح قال هشام وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ودنانير ودنانير [ج ٤ - ص ٤٥٧]

(276) في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء)

22100 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت شريحا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء

22101 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن أبيه قال رأيت محارب بن دثار وحمادا والحكم واحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ينظر إلى الحكم مرة والى حماد مرة والخصوم بين يديه

22102 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش قال قال لي القاسم اجلس إلي وهو يقضي بين الناس

(277) الشراء بالعرض الابل ونحوها)

22103 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزورا بوسق من تمر فأرسلني إلى خولة بنت حكيم فأوفته وقال خياركم الموفون الطيبون

22104 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال اشترى مهرا من أعرابي بمائة صاع من تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انطلق فقل لهم يأكلوا حتى يشبعوا ويكتالوا حتى يستوفوا يعني الكيل فخرج الرجل وهو يجبذ بمرفقيه يعني يشتد

22105 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع

(278) القوم يشهدون للرجل بالشيء)

22106 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال شهدت القاسم بن عبد الرحمن وخاصم إليه رجل عامل من عمال الحجاج غصبه طعاما كان له فسأله القاسم البينة فجاء بينته فشهدوا أنه أخذ طعاما له من بيوته فقال لهم القاسم كم تخبروني بكيل ما أخذ من الطعام

(279) الرجل يشتري من الرجل الدابة)

22107 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن قال شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة فقال للقاسم مره فليعطيني كفيلا إذا ادركني في هذه الدابة درك فقال هل كنت اشترطت عليه ذلك عند عقدة البيع قال لا قال ليس له ذلك [ج ٤ - ص ٤٥٨]

(280) الرجل يشتري الشيء فيذوقه)

22108 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حسان بن بشر قال رأيت سالم بن عبد الله مر بصاحب صبر يعني صحباه فأخذ منه فذاقه فقال كيف تبيع هذا

22109 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها يعني يذوقها

22110 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس إذا اشترى الشيء بأن يذوقه قبل أن يشتريه

(281) الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها)

22111 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيباني عن الشعبي وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد فكرها ذلك

22112 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس إذا باعها بالنقد ان يشتريها بدون ما باعها إذا قاصه

(282) من قال الكفالة والحوالة سواء)

22113 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قالا الكفالة والحوالة سواء

(283) القوارير الصحاح بالمكسورة)

22114 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذا كانت أفضل من الصحاح وكان بن سيرين يكره ذلك إلا وزنا بوزن

(284) اللبن يغش بالماء)

22115 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشابن لبن لبيع [ج ٤ - ص ٤٥٩]

(285) الرجل يكسر الدرهم عند البقال)

22116 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنهم كرهوا أن يكسر الدرهم عند البقال فيأخذ غير الذي كسره فيه

22117 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين أنه كان يكره تعجيل الدرهم للبقال وسئل عن ذلك الحسن فقال والله ما بلغ منا هذا

22118 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أشعث عن بن سيرين في الرجل يسلم إلى البقال الدرهم قال لا يأخذ إلا الذي أسلم فيه وإن وضعه عنده فليأخذ ما شاء

22119 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن محمد أنه كره ان يعطي البقال الدرهم فيأخذ منه البيع ولكن يأخذ منه فإذا تم درهم اعطاه

(286) الرجل يشتري المحفلة فيحلبها)

22120 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر

22121 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو فيها بخير النظرين إن ردها رد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام

22122 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا

(287) الخص يدعيه أهل الدارين)

22123 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال سألته عن الخص يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه قال هو للذي بليهم يليهم الأنصاف

22124 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن زكريا عن حميد قال تقدمت مع أبي إلى شريح فسمعته يقضي بالخص إلى من كانت القمط

(288) من كره أجلا بأجل)

22125 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر أنه كره كالئا بكالئ يعني دينا بدين

22126 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء انه كره أجلا بأجل يعني دينا بدين [ج ٤ - ص ٤٦٠]

22127 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع كالئ بكالئ يعني دينا بدين

(289) في بيع العصير

22128 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى أبا أباه كان يبيع العصير

22129 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عفان عن المغيرة بن شعبة قال سئل بن عمر عن بيع الكرم فقال زبوه ثم بيعوه

22130 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد عن أبيه ان صاحب ضيعته أتاه فقال إن الاعناب قد كثرت فقال اتخذه زبيبا بعه عنبا فقال إنه أكثر من ذلك قال فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه لا ائتمنك على شيء بعدها

22131 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن حصين أن أبا عبيدة كان له كرم فكان يقول لوكلائه بيعوه عنبا فإن لم يشتر فبيعوه عصيرا حين تعصرونه

22132 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن حماد عن إبراهيم قالا لا بأس ببيع العصير ما لم يغل

22133 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع العصير ممن يجعله خمرا قال أحب إلي أن يبيعه من غير أن يجعله خمرا وإن باعه فلا بأس

22134 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن بيع العصير فقال بعه ما كان حلوا

22135 حدثنا أبو بكر قال حدثنا اسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرا أو عنبا فلا بأس

22136 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع نا الحسن بن صالح عن أبي طوف عن عطاء قال لا تبع العنب ممن يجعله خمرا

22137 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سألت سفيان عن بيع العصير فقال بع الحلال ممن شئت

22138 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا تبع العصير ممن يجعله خمرا [ج ٤ - ص ٤٦١]

(290) الرجل يهب الهبة)

22139 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عمر في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت قال له أن يرجع في القيمة يوم وهب

22140 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب وكتب أن الزيادة للموهوب له

(291) الرجل يحلف على اليمين الفاجرة)

22141 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال صدق في والله نزلت كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه فقلت إذا يحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فذكر مثل قول عبد الله فنزلت هذه الآية ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ 1

22142 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك

22143 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نسطاس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار وأوجب الله له النار

22144 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتطع مال مسلم بيمينه ظالما لقي الله وهو عليه غضبان [ج ٤ - ص ٤٦٢]

22145 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

22146 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حلف على ماله ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض

22147 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحارث بن سليمان الكندي عن كردوس الثعلبي عن أشعث بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو أجذم

22148 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور عن محفوظ بن علقمة عن أبي الدرداء قال من حلف على يمين عسب أصاب فيها مأثما صدق فيها أو فجر

22149 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه الأنصاري عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة

22150 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار

22151 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين امرئ مسلم ليقتطعه لم يبارك له فيه

(292) في رجل رأى جارية تباع فقالت إني مسروقة)

22152 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال سمعت الحسن وسئل عن رجل رأى جارية في السوق تباع فقالت إني مسروقة فقال تشترى ولا تصدق وسالت قتادة فكره ذلك

(293) الرجل يكاتب المكاتب)

22153 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كاتب عبده وله عبد أو أمة فهو من مكاتبته وإن كان له ولد قد كتمهم فليس له ذلك [ج ٤ - ص ٤٦٣]

22154 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه

22155 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عطاء قال قلت له رجل كاتب عبدا له أو قاطعه فكتمه مالا له رقيقا أو عينا أو مالا غير ذلك قال هو للعبد وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى

22156 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال أم ولده وولده يدخلون جميعا في مكاتبته

(294) الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه)

22157 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن رجلا كاتب غلاما له واشترط ولاءه وميراثه وداره فلما أدى مكاتبته عتق بزمان فخاصم أولياؤه في ميراثه فأبطل شريح ذلك فقال المولى فما يغني عني شرطي منذ عشرين سنة فقال شريح شرط الله قبل شرطك منذ خمسين سنة

22158 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن خالد بن عدي أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط عليه سهما من ميراثه فكتب أنه ليس لأحد شرط ينقص أو يتبعض شيئا من فرائض الله

22159 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا سهما من ميراثك قال لا شرط الله قبل شرطهم

22160 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم بنحو من قول عطاء

(295) في أجر المغنية والنائحة)

22161 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كره أجر المغنية زاد فيه عبدة وقال ما أحب أن آكله

22162 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر النائحة والمغنية

22163 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن [ج ٤ - ص ٤٦٤]

22164 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة ﴿ وأكلهم السحت ﴾ 1 قال مهر البغي وما كان يأخذ الكهان على كهانتهم

(296) الرجل يشتري الصك بالبز

22165 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو

22166 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب قال لا يصلح

22167 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال هو غرر

22168 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن الحسن قال إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز

(297) إنظار المعسر والرفق به

22169 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثني أبو اليسر قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه

22170 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

22171 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو قال سمعت عبيد بن عمير قال كان رجل يداين الناس أو يبايعهم وكان له كاتب ومتجازي فيأتيه المعسر والمستنظر فيقول له أجل وانظر وتجاوز ليوم يتجاوز عنا فيه فلقي الله ولم يعمل خيرا غيره فغفر له

22172 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوسب الرجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا يخالط الناس فيقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر فقال الله لملائكته فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه [ج ٤ - ص ٤٦٥]

22173 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود بنحو منه ولم يرفعه

22174 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريم أو مجاعته كان في ظل العرش يوم القيامة

22175 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول كان رجل فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال هل عملت خيرا قال ما أعلمه قال انظر قال ما أعلمه إلا أني كنت رجلا أجازف الناس وأخالطهم فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر فأدخله الله الجنة قال عقبة وأنا سمعته يقول ذلك

22176 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف ان سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

(298) في السوم في البيع)

22177 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال عليك بأول السومة أو باول السوم فإن الأرباح مع السماح

22178 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن بن أبي حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد السلعة أحق بالسوم

22179 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن بن عمر قال أرتم الله بالسوم

(299) في التجارة والرغبة فيها)

22180 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي فاني قد كنت استحله وقد كنت أصبت من الودك نحوا مما كنت أصبت من التجارة قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي يحمل صبيانه وناضح كان يسنى عليه قالت فبعثنا بهما إلى عمر قالت فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال رحمة الله علي أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا

22181 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جامع بن أبي راشد قال قال عمر لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس

22182 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن شريك عن بن أبي مليكة قال قالت عائشة كان أبو بكر أتجر قريش

22183 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي فتركت التجارة واقبلت على العبادة

22184 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن أبي سيرين قال نبئت أن أبا بكر كان أتجر قريش

22185 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال لدرهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي

22186 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مكاثرا حلالا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان

22187 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة سمعه وقال حدثنا حجير بن الربيع العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كتبت عليكم ثلاثة أسفار الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه أبتغي بمالي من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي ولو قلت إنها شهادة لرأيت أنها شهادة

22188 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو أشدد عليك سلاحك وثيابك فائتني قال فشددت علي سلاحي وثيابي ثم أتيته فوجدته يتوضأ فصعد في البصر وصوبه فقال يا عمرو إني اريد أن أبعثك وجها يسلمك الله ويغنمك فأرغب لك من المال رغبة صالحة قال قلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك قال يا عمرو نعما بالمال الصالح للرجل الصالح

22189 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن مهزم عن محمد بن واسع الأزدي قال لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال سهم في المسلمين أو تجارة من حلال أو عطاء من أخ مسلم عن ظهر يد أو ميراث في كتاب الله [ج ٤ - ص ٤٦٧]

22190 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قدمت عير إلى المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقا فقسمها في أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه

22191 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يحثني على الأحزاب والطلب وقال أبو قلابة الغني من العافية

22192 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد ﴿ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾ 1 قال التجارة

(300) ما نهي عنه من الحلف)

22193 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رواية قال إن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب

22194 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق

22195 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق

22196 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن زاذان قال كان علي ياتي السوق فيسلم ثم يقول يا معشر التجار إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة

22197 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن سلمة بن زياد بن سالم بن أبي الجعد عن سالم قال قال بن مسعود الأيمان تلقح البيوع وتمحق الكسب

22198 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبتاع في الأسواق بالمدينة وكنا نسمي أنفسنا السماسرة فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة

22199 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث قيس بن أبي غرزة

22200 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف حنث اوندم [ج ٤ - ص ٤٦٨]

22201 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

22202 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن مجمع الأنصاري قال سمعت خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال سمعت أبا هريرة يقول الكذب ملح البيع ينفق السلعة ويمحق الكسب

(301) من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة)

22203 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور عن يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد أما بعد فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس

22204 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن بن عمر أنه كره أن يكاتب الرجل عبده إذا لم يكن له حرفة

22205 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كاتب بن عمر غلاما له فجاء بنجمه حين حل فقال من أين لك هذا قال كنت أسأل وأعمل قال تريد أن تطعمني أوساخ الناس أنت حر ولك نجمك هذا

22206 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي أن سلمان أراد أن يكاتب غلاما له فقال من أين قال أسأل الناس قال تريد أن تطعمني اوساخ الناس فأبى أن يكاتبه

22207 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال إن شاء كاتب عبده وإن شاء لم يكاتبه

22208 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني حميد عن جدته عن بن عباس أنه كاتب عبدا له واشترط عليه ألا يستكد الناس

(302) من قال إذا فرضت نخذ ما فرضت)

22209 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن الحسن قال إذا فرضت عددا نخذ عددا واذا فرضت وزنا نخذ وزنا

22210 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يسلف عددا ويأخذ وزنا [ج ٤ - ص ٤٦٩]

22211 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن آدم قال رأيت إياس بن معاوية ولي سكر نبق فكان يستقرض القصب وزنا ويرده وزنا

22212 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا في رجل اقترض من رجل دراهم عددا بأرض فجازت بوزنها أيقضيه وزنا فكرها ذلك وقالا لا يقضيه إلا مثل دراهمه

22213 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه عن سعيد بن المسيب في رجل كان له على رجل ألف لبنة من لبن كبار والكبار تباع مائتين والصغار خمسين ومائتين قال نقصه من حقه فهو يحلله إن شاء

22214 حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن بن جريج عن عطاء قال الوزن بالوزن والعدد بالعدد

(303) في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا)

22215 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطا

22216 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك بأسا ما لم يكن شرطا أو نية

(304) في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه)

22217 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه فإن دلست له أو غدرت رد عليه الثمن واطلب جاريتك قال وكان شريح يقول ردها بدائها

(305) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها)

22218 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده قال لا أعلم به بأسا

22219 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال بعت من رجل جارية وشرطت عليه أن تبعها نفسي قال فتبعها نفسي فخاصمته إلى شريح فقال قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط

22220 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما

(306) في المكاتب يقول لمواليه أعجل لك وتضع عني)

22221 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه حط عني واعجل لك

22222 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء بن السائب عن طاوس قال لا بأس أن يقول لمكاتبه عجل لي وأضع عنك

22223 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لمكاتبه أضع عنك وعجل لي فكرهه

22224 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى فيقول له قبل محل الأجل عجل لي وأضع عنك لم ير بأسا قال ولم أر أحدا كرهه إلا بن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض

22225 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وبن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول عجل لي وأضع عنك

22226 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس في الرجل يقول لمكاتبه عجل لي وأضع عنك لا بأس به قال وكيع وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين

(307) من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا)

22227 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن بن عمر قال لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا

22228 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ليأخذ الرجل مكاتبه عروضا

22229 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة وقال لا إلا بعرض

22230 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة واحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين قال هذا لا ترى به بأسا

(308) ما جاء في ثواب القرض والمنيحة)

22231 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن سليم بن أذنان عن علقمة سمعه يقول لأن أقرض رجلا مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة

22232 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زقاقا كان له كعتق رقبة

22233 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة بن قيس قال قال عبد الله لأن أقرض مالا مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة

22234 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن قبيصة بن حصين أو حصين بن قبيصة بن حصين عن بن مسعود أنه قال من منح ورقا أو لبنا أو أهدى زقاقا أو طريقا فعدل رقبة

22235 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قرض مرتين كإعطاء مرة

22236 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال من منح منيحة لبن كان له بكل حلبة عشر حسنات غزرت أو بكأت

22237 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال من منح لبنا أو أرضا كان له أجر

22238 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها

22239 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال قلت لأبي هريرة ما حق الإبل قال أن تمنح الغزيرة وأن تعطي الكريمة وتطرق الفحل [ج ٤ - ص ٤٧٢]

22240 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لأن أقرض مائة درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة

22241 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنة على أجرهن يعني من عظيمة المنيحة والأضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط

22242 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن علي بن الأقمر عن شريح قال ما أقرض رجل رجلا قرضا يحسبه ولا مالا إن كان المقرض أفضلهما وإن قضى فأحسن

22243 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء لأن أقرض رجلا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما إني أذا أقرضتهما ردا علي فاتصدق بهما فيكون لي أجران

(309) في بيع الأصنام)

22244 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن بزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة

22245 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال مر عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع فقال مسروق لو أعلم أنه يشقص لغرمتها ولكني أخاف أن يعذبني فمنعني والله ما أدري أي الرجلين رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته يتمتع من الدنيا

22246 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن جرير بن حازم عن عبد الكريم عن مجاهد أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير وخمرا فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم أمره أن يكسر الأصنام فيجعلها فضة ونهاه عن الخمر والخنازير

(310) في كسب الأمة)

22247 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي صالح الفزاري عن عباية بن رفاعة بن رافع الأنصاري أن جده توفي وترك أمة نفل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فكره كسب الأمة وقال لعلها لا تجد فتبغي بنفسها

22248 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة

22249 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس قال سمعت عثمان يقول لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا تكلف الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المكاسب ما طاب لكم

22250 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب

(311) الدينار الشامي بالدينار الكوفي)

22251 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن الحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة قال لا بأس به

22252 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال لا بأس به

22253 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم عن الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضله فضة فكرهه

22254 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن بن سيرين أنه سئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه

22255 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال يكره دينار شامي بدينار كوفي ودرهم ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي فتعطيه دينارا شاميا وتشتري الفضل منه بشيء ولا تفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما

22256 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن موسى بن مسلم قال سألت طاوسا قلت دينار ثقيل بدينار أخف منه ودرهم قال لا بأس به

(312) الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط)

22257 حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل الدينار فيفضل القيراط من ذهب قال لا بأس أن يأخذ به كذا كذا درهما

22258 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في الرجل يشتري الذهب بالدراهم فيزن الدينار فيزيد فيأخذ بفضلها قال لا بأس وكره ذلك بن سيرين وقال خذ به جمع ذهبا وبنصفها فضة [ج ٤ - ص ٤٧٤]

22259 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن يزيد قال كان بن سيرين يكره الوازنة

22260 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يبيع الرجل الدينار فيأخذ بعضه ذهبا وبعضه فضة قال وكان الحكم لا يرى بذلك بأسا

22261 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن بن عون قال سألت محمدا قلت أشتري الدنانير اليسيرة وأقول أنت بريء من وزنها قال لا أعلم به بأسا

(313) في أجر القسام)

22262 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف قال دخل علي بيت المال فاضرط (1) به قال لا أمسي وفيك درهم فدعا رجلا من بني أسد فقال أقسمه فقسمه حتى أمسى فقال الناس لو عوضته قال إن شاء ولكنه سحت فقال لا حاجة لنا في سحتكم

22263 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كل حساب تحسبه فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل

22264 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم قال قلت لسعيد بن المسيب ما ترى في كسب القسام فكرهه قلت إني أعمل فيه حتى يعرق جبيني فلم يرخص لي فيه قال قتادة وكان الحسن يكره كسبه قال قتادة وقال بن سيرين إن لم يكن خبيثا فما أدري ما هو

22265 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال إني لأعجب من الذي يأثمه الناس حتى يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا

22266 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أن يأخذ أجرا

22267 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال أربع لا يؤخذ عليهن أجرا قراءة القرآن والأذان والقضاء والمقاسم

(314) في أجر الكساح)

22268 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال سئل الحسن عن كسب الكساح فقال ما تريدون إليهم دعوهم فلولاهم لسيل بكم

22269 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنهم كانوا يكسحون لهم فيعطوهم اجورهم

22270 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن عن مطرف عن الحسن أنه كان يكره أجر الكساح

22271 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن رجل عن بن عباس أن رجلا سأله فقال أصبت مالا من كنس هذه الحشوش فقال فيه قولا شديدا

22272 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن الشعبي أنه كره أن يسلم الرجل غلامه كساحا

22273 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبان بن يزيد قال حدثنا أبو عبد الله السهمري أن بن عمر سئل عن كسب الكناس فقال خبيث كسب خبيث أكل خبيث لبس خبيث

(315) من كان ينهى عن الملامسة والمنابذة)

22274 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة

22275 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وبن نمير عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة

22276 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة

22277 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(316) الرجل يسلم في الطعام)

22278 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام فيحل الأجل فيجيء فيقول هذا طعامك قد كلته فخذه قال لا يأخذه حتى يعيد كيله

22279 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا صابئ بن عمرو قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام فيجيء إلى المدينة فيأخذه ويقول اشتر مني قال من شاء خادع نفسه يقبضه ثم يبيعه إن شاء [ج ٤ - ص ٤٧٦]

(317) في جريب أرض بجريبي أرض)

22280 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن جريب أرض بجريبي أرض وذراع أرض بذراعي أرض فكرهه

22281 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة قال سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا أرضا بعشرين جريبا أرضا فلم ير به بأسا

(318) في غزل الكتان بكتان غير مغزول)

22282 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة قال سالت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان وزنا بوزن فكرهاه

22283 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان غير مغزول وزنا بوزن فكرهاه

(319) الرجل يمر برقيق على العاشر)

22284 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل مر برقيق على عاشر فقال هؤلاء أحرار قال الحكم ليس بشيء وقال حماد إني أخاف أن يعتقوا

22285 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مر بمملوك على عاشر فقال هو حر فقال كان لا يرى أن يعتق بهذا القول ولا يرى بأسا أن يقوله

22286 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد عن إبراهيم في الرجل يمر بالرقيق على العاشر فيقول هم أحرار ينوي من العمل قال لا يعتقون

(320) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة)

22287 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة فركب البحر فكسر به فهلكت ألفان وبقيت ألف فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا كيف يقسمان قال لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد

22288 حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن عتيبة فقال إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من ماله فقال اذهب فاعمل بما بقي فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد [ج ٤ - ص ٤٧٧]

22289 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في المضارب الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال

22290 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن عوف عن بن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح قال الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض

22291 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن خالد عن أبي قلابة قال هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا

22292 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف قال للآخر النصف ولصاحب المال النصف وقال أبو هاشم للآخر النصف وما بقي فبين صاحب المال والوسط

(321) من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا)

22293 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم وعن مطرف عن الشعبي في الشريكين يشتركان قال لا يحتسبان حتى يجتمعا

(322) من كره بيع المرابحة)

22294 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن عباس أنه كره بيع المشاقة يعني المرابحة

(323) من قال إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها)

22295 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن سفيان عن طاوس عن الشعبي قالا إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها

22296 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما

22297 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن بن [جريج] قال كتب عمر بن عبد العزيز إذا استهلكت الهبة أو أيثب منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع [ج ٤ - ص ٤٧٨]

(324) الخياط وصاحب الثوب يختلفان)

22298 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقول امرتك بقرطق فيقول الخياط أمرتني بقميص قال هو قول الخياط

(325) القوم يمرون بالإبل)

22299 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها وقال أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتقل ما فيها فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها

22300 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر إذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي ثلاثا فإن إجابكم فاستسقوه وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها

22301 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها ألا إن خاتمها صرارها فإن أرمل

القوم فينادي الراعي ثلاثا فإن أجاب شربوا وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا

22302 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركين فقالا يا غلام هل عندك لبن تسقينا فقلت إني مؤتمن ولست ساقيكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت ثم قال للضرع اقلص فقلص

(326) السلف في الطعام والتمر)

22303 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين والثلاثة فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

22304 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يمان عن سالم عن بن عباس قال إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس [ج ٤ - ص ٤٧٩]

22305 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس وأبي إسحاق عن الأسود مثله

22306 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال سمعت بن عباس يقول لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم

22307 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم

22308 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان قال لا بأس بالسلم في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم

22309 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم

22310 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن سعيد بن المسيب أنه قال في السلم لا تؤخر عنه لتزداد عليه ولا يعجل لك لتضع عنه

22311 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه

22312 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن بن أبي اوفى قال كنا نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا

22313 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن اشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن قال سم كيلا معلوما وأجلا معلوما

22314 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال كان أبو ميسرة يسلم في الحنطة

22315 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفني درهما بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال حسن

22316 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال قال بن عمر لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم

22317 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال كان بن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل

معلوم ما خلا الحيوان [ج ٤ - ص ٤٨٠]

22318 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى بن أبي اوفى فسألته فقال كنا نسلم في الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ولا ندري عند أصحابه منه شيء أم لا

22319 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ 1

(327) من كره النهبة ونهى عنها

22320 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت وقال لا تحل النهبة

22321 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة

22322 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال من انتهب فليس منا

22323 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي في غزاة فأصابتنا مجاعة فأصبنا غنما فانتهبناها قبل أن تقسم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي متوكئا على قوسه حتى أتى على قدرونا فكفأها بقوسه وقال ليست النهبة بأحل من الميتة

22324 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ليث عن مبارك عن بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن

22325 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن خلف عن أبي الزبير عن جابر قال من انتهب نهبة ذات شرف يشهره بها المسلمون فليس منا قيل لأبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

22326 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة

22327 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة [ج ٤ - ص ٤٨١]

22328 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة

(328) في الشركة بالعروض)

22329 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض وكان بن أبي ليلى يقول لا بأس به

22330 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن بن سيرين أنه كره الشركة بالعروض

22331 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد قال لا يكون الشركة والمضاربة بالدين والوديعة والعروض والمال الغائب

22332 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يكره الشركة بالعروض

(329) في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء)

22333 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن داود عن بكر قال زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وحازه ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك

22334 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته قال إبن إدريس ورأيت بن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته

22335 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته

22336 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء ما كان قائما بعينه فهي أحق به

22337 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال لا يكون للولد على والده دين

(330) الحر يرهن نفسه فيقر بذلك)

22338 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه [ج ٤ - ص ٤٨٢]

(331) البيض الذي يقامر به)

22339 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال كان يكره شرى قمار الصبيان من الصبيان وكان الحسن يرخص فيه

22340 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عاصم عن بن سيرين قال كل شيء فيه قمار فهو من الميسر

22341 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان يعني شراءه

22342 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال لا بأس به

(332) رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمسمائة)

22343 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه بعني من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة قال يبطل شرطه

22344 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال لا يجوز أو كلمة نحوها

(333) المماسحة في البيع)

22345 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبي يعقوب الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال بايعت محمد بن سعيد سلعة فقال هات يدك أماسحك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة في المماسحة

(334) في البز يدفع مضاربة)

22346 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة

22347 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلى الرجل المتاع مضاربة ويحبسه عليه درهم

(335) في تزيين السلعة)

22348 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن [بكير] عن بن سيرين عن شريح قال يزين الرجل سلعته بما شاء [ج ٤ - ص ٤٨٣]

22349 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن سيرين قال لا بأس بالتزيين وكره الغش

22350 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت فدعا بها ونظر إليها واجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة

22351 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت لعلنا نصيب بها بعض شباب قريش

22352 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب وبن عون عن محمد أن رجلا صبغ ثوبا له لون الهروي فجاء رجل فقال بكم تبيع الهروية فمكث ثم ساومه فاشتراه منه فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي فخاصمه إلى شريح فقال لو استطاع أن يزين ثوبه بأفضل من ذلك لزينه وأجازه عليه

22353 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن مجالد عن أبي بردة عن أبيه قال أتى عمر غلاما له يبيع الرطب فقال نقها فإنه أحسن وأتاه غلام له وهو يبيع الحلل فقال إذا كان الثوب ضيقا فانشره وأنت جالس وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم

(336) في العسر يرد منه أم لا)

22354 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد من العسر

22355 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عون عن بن سيرين عن شريح أنه كان لا يرد من الأدفان ويرد من الأباق والأدفان الذي يتوارى في المصر والأباق الذي يلحق بأرضه

22356 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عامر قال يرد من عوار الظفر ويرد من الشامة والشائنة

22357 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن جهضم الأزدي قال خاصمت إلى شريح في بغلة حمارة فردها

22358 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن بن سيرين عن شريح انه كان يرد من كل عيب [ج ٤ - ص ٤٨٤]

(337) في العثار

22359 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من العثار ويقول كل الدواب تعثر وقال وكيع قال سفيان هو عيب يرد منه

22360 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من العثار ويقول كل الدواب تعثر

(338) الشاة تأكل الذبان

22361 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اختصم إلى شريح في شاة تأكل الذبان قال لبن طيب وعلف مجان فأجازها

(339) العذرة تعر بها الأرض

22362 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة

22363 حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها

22364 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر بن الخطاب أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم

22365 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن زياد بن الحسن عن بن عباس أنه كره أن يدمل الأرض بالعذرة

22366 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حجاج بن حسان قال حدثني صخر عن أبي جعفر أنه كره أن يدمل الأرض بالعذرة

(340) من رخص في ذلك)

22367 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بابي مولى أم سلمة أو عائشة قال رأيت سعدا يحمل مكتلا من عذرة الناس إلى أرض له يقال لا زغابة فقلت له يا أبا إسحاق أتحمل هذا قال إن مكتل عرة مكتل حب [ج ٤ - ص ٤٨٥]

(341) في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ 1)

22368 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ﴾ قال إذا كانت عندك الشهادة فقد دعيت

22369 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن قال إذا ابتدأ ليشهد وإذا دعي ليقيمها

22370 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن الحسن عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال هو الرجل يشهد على الشهادة ثم يدعى لها

22371 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير قال قلت لأبي مجلز إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره قال دع ما تكره ولكن إذا شهدت فدعيت فأجب

22372 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال من دعي إلى شهادة فليجب ولكن لا تشهد إلا على ما تعلم

22373 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن ثابت قال سمعت عطاء وسئل ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قبل أن شهدوا أو بعد قال لا بل بعد ما شهدوا

22374 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن المسيب قال كانوا إذا قرأ شهدوا

22375 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال الشاهد بالخيار ما لم يشهد

22376 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد قال الذي عنده الشهادة

22377 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا

22378 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال إذا كانوا قد شهدوا

(342) من قال إذا أحيا أرضا فهي له

22379 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال من أحيا أرضا فهي له

22380 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الثقفي قال كتب عمر أنه من أحيا مواتا فهو أحق به

22381 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن بن أبي رافع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية فهو له صدقة

22382 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق

22383 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن أبي بكر بن حفص برفعه قال من أحيا أرضا على وعرة من المصر فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر

22384 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال من أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها

22385 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثل حديث معتمر

22386 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله

رقبتها

22387 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال من أحيا أرضا مواتا لم تكن لأحد قبله فهي له قال هشام وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز

22388 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن هشام الدستوائي عن عبيد الله بن حميد الحميري عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها

22389 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال سئل الحسن عن الرجل يترك دابته بالأرض القفر فيأخذها رجل ويقوم عليها حتى يصلحها قال هي لمن أحياها

22390 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له

(343) الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين)

22391 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم في رجل وهب لرجل له عليه دين قال ليس له أن يرجع فيه [ج ٤ - ص ٤٨٧]

22392 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال قال لي الحكم أتاني بن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهب له أله أن يرجع فيه قلت لا وسألت حمادا فقال بلى له أن يرجع فيه

(344) الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم)

22393 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال ماتت امرأة لخال لي وكان موسرا فتركت خادما وولدا صغارا فقال سعيد بن جبير لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده من الخادم ويطأها

22394 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سفيان بن العلاء قال سألت الحسن وطاوسا عن ذلك فقالا لا بأس أن يطأها

22395 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت عند أبي بردة فاقتوى أبو بردة بعض جواريها قلت حدثك بن عون عن محمد قال إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده وهم صغار قومها عليه قيمة وأشهد بثمنها قال نعم سمعته

22396 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسماعيل بن عبد الملك أن امرأة ماتت وتركت ولدا صغيرا وجارية فاراد الأب أن يشتري الجارية فقال سعيد قومها في السوق قيمة ثم أشهد على نفسك بثمنها ثم اصنع بها ما بدا لك

(345) أجر حوانيت السوق)

22397 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن أبيه قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ من اهل السوق أجر

22398 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن الهيثم العطار عن الأصبغ بن نباتة قال كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل

22399 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن نمير الهمداني قال سألت الحسن عن دكاكين السوق فكره بيعها وشراءها وإجارتها

22400 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب فرأى دكانا قد أحدث في السوق فكسره

22401 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن مجالد بن سعيد قال أول من أخذ من السوق أجرا زياد [ج ٤ - ص ٤٨٨]

(346) في مطل الغني ودفعه)

22402 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه

22403 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على ملي فليحتل

22404 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن مسلم عن هارون أبو عثمان العجلي قال قال عبد الله بن مسعود لو كان المعك رجلا كان رجل سوء والمعك طرف من الظلم

22405 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح قال المعك طرف من الظلم

22406 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وعبدة بن سليمان عن عاصم عن بن سيرين عن أبي هريرة قال المطل ظلم

22407 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن شريح قال المعك طرف من الظلم

(347) في التفريق بين الشهود

22408 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأزدي أن عليا أول من فرق بين الشهود

22409 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن محرز بن صالح أن عليا فرق بين الشهود

(348) في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن

22410 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن أيوب أبي العلاء قال سمعت الحسن يقول يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية

22411 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

22412 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال يبدأ بالكفن قبل الدين [ج ٤ - ص ٤٨٩]

22413 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وإسماعيل عن الحسن مثله

22414 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال يبدأ بالكفن قبل الدين

22415 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن حجاج عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية

(349) الرجل يدفع إلى الرجل الغنم)

22416 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمير بن سعيد قال كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من الجبن وكذا وكذا من السمن وكذا وكذا من المصل فسألت علقمة ومسروقا وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه

22417 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمير بن سعيد أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد الله عنه فكرهه

(350) من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض)

22418 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرق بيعان إلا عن تراض

22419 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع ثم قال سمعت أبا هريرة يقول هكذا البيع عن تراض

22420 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال ما كان التخيير إلا بعد البيع قال وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعراب فخيره بعد البيع

22421 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن سفيان عن طاوس انه كان يحلف ما التخيير إلا بعد الرضا

22422 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما

22423 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من أمرأته نصيبها من ميراثه ثم قال إذا أنا مت فخيروها

(351) الرجل يستأجر الدار شهرا)

22424 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عن شريح في رجل استأجر بيتا أشهرا وقال إلى أجل فسكنه ثم أراد أن

يخرج منه فقال إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ وعليه أجر ما سكن

[ج ٤ - ص ٤٩٠]

22425 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح بنحو من حديث عباد

22426 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال عليه أجر ما سكن

(352) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل)

22427 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم قال سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده قال لا أعلم به بأسا

22428 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع متى جئت بثمنها فهي رد عليك قال يبطل شرطه ويجوز عليه البيع

22429 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في بيع فالبيع يهدمه

(353) في كرى الأرض البيضاء بالذهب)

22430 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يزرع ثلاثة

رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة

22431 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به

22432 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال سألت سعدا عن كرى الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به ذلك قرض الأرض

22433 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بكرى الأرض بالذهب والفضة

22434 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن سعيد بن جبير قال لا باس بكرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة [ج ٤ - ص ٤٩١]

22435 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عمر قال كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون بكرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأسا

22436 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة

22437 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي الفضيل عن سالم قال أما الأرض البيضاء فإنا نكريها بالذهب والورق

22438 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق وما أراد إن استأجرها به

22439 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار قال سألت أبا جعفر عن الأرض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع تستأجرها بالدراهم والدنانير قال هو حسن كذلك نفعل بالمدينة

22440 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون على السوقي من الزرع وما

صعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكري بالذهب والورق

22441 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال إن كنت مكريها فأكرها بذهب أو فضة

22442 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال سألت سعيد بن جبير عن إجارة الأرض فقال لا بأس بها

(354) الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها)

22443 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته

22444 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز فسأل عنه فقالوا رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها فأمره أن يردها ويأخذ نفقته

22445 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال ما تقول في

المزارعة قال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في ارض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا إنه ليس لظهير قال أليست الأرض أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زارع فلانا قال فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم قال رافع فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بورق [ج ٤ - ص ٤٩٢]

(355) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني)

22446 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ولا تجوز إلا على وصية

22447 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله ما خانا ولا كتما ولا بدلا وإنهما لوصيته فأجاز شهادتهما

22448 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون عن بن سيرين عن عبيدة ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ 1 قال من أهل الكتاب

22449 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ قال من أهل دينكم

22450 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن التيمي عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك

22451 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك

22452 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن هشام عن بن سيرين قال سألت عبيدة عن ذلك فقال من غير اهل دينكم

22453 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن بن سيرين ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ قال من سائر الملل

22454 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجحفي عن الزهري في قوله تعالى ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ قال هم من أهل الميراث

(356) الرجل يكتري الدابة)

22455 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال من اكترى على أنه ضامن فليس بضامن

22456 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج قال قلت لعطاء أو قال له إنسان يستكري الرجل يضمن قال لا

22457 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الكراء والضمان

(357) باب الطين اثنين بواحد)

22458 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن عون عن محمد بن سيرين قال سألت عن الطين الذي يصبغ به الثياب اثنين بواحد فكرهه

(358) الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه)

22459 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أسلم إلى رجل في طعام حديث فلم يلقه حتى صار حديث ذلك العام عتيقا قال له حديث سنته التي لقيه فيها وكان شريح يقول ذلك

22460 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال يعطيه حديث سنته التي يتقاضاه فيها

(359) الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه)

22461 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن القاسم عن شريح وعبد الله كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بغير إذنهم أن

له النقض وإن بنى بإذنهم فله النفقة

22462 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص أو حدثنا عنه عن أشعث عن علي بن عبيد الله الغطفاني عن علي بنحوه

22463 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال من بنى في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه ومن بنى في حق قوم بإذنهم فله نفقته

22464 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال سألت عامرا عن رجل أعار جارا له حائطا فبنى عليه فأراد أن يقلع بناءه قال يغرم لصاحب الحائط ما أنفق

22465 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن كليب عن إبراهيم أن رجلا أعار رجلا حائطا فبنى عليه فأراد أن يقلع بناءه فقال شريح لصاحب الحائط ضع رجلك حيث شئت يعني يقلع بناءه

22466 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة وأبي هاشم قالا من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله قيمة البناء

22467 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء أن رجلا أعار رجلا حائطا فبنى عليه فقال شريح لصاحب الحائط أردد عليه نفقته

(360) القوم يختلفون في النقد)

22468 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بن سيرين عن شريح أنه كان يقول إذا اختلفوا في النقد لك الجيد والحسن والطيب فإن ذهب الأعلى فاترك الأسفل

22469 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن أبي الجراح قال حدثني موسى بن سالم قال لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان بن فلان اشترى منه فناءه دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن

22470 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال اشترى حذيفة من رجلين من النخع ناقة فجاء بهما في منزله فأخرج لهما كيسه فأنكرا عليه فقال حذيفة أي والله

منكما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط على صاحبه شرطا لم يف له به كان كالمدلي جاره إلى غير منعة

(361) الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه)

22471 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام فهو ضامن لما نقص

22472 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عطاء في رجل يكاري الطعام إلى الأرض بكيل إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم قال إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس

22473 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن سفيان عن عاصم عن بن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان والزيادة له قال الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على الملاح

22474 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن أبي عروبة قال سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال له الزيادة وعليه النقصان [ج ٤ - ص ٤٩٥]

(362) في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض)

22475 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل ان يقبض ما خلا الكيل والوزن

22476 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله

22477 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن محمد قال إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه

22478 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه قال إنما يقول ذلك في الكيل والوزن

22479 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله

22480 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء مثله

22481 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه

22482 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون قال قلت للقاسم بن محمد الرجل يشتري المتاع وهو غائب أيبيعه قبل أن يقدم قال القاسم كنا نقول حتى يقدم

(363) من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة)

22483 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء

22484 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة وعلينا معاوية فأصبنا فضة وذهبا فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في اعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين

22485 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن بزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض فذهبنا لنزايد بيننا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل

22486 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ليس بينهما فضل ولا يباع عاجل بآجل

22487 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم

22488 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن نافع عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

22489 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل والذهب بالذهب وزن بوزن فما زاد فهو ربا ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها

22490 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن فضيل بن غزوان قال حدثني أبو دهقانة قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى به صاعا من تمر جيد وكان تمرهم دونا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا التمر

فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علينا تمرنا

22491 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن أبي دهقانة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

22492 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

22493 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة حتى خلص إلى الملح فقال عبادة إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية

22494 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء [ج ٤ - ص ٤٩٧]

22495 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر قال أيها الناس لا تشتروا دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرما قيل وما الرما قال الذي تدعونه الربا

22496 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال سئل علي عن الدرهم بالدرهمين فقال الربا العجلان

22497 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير

22498 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر عن الذهب والفضة فقال بن عمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن

22499 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإن ذلك هو الربا العجلان

22500 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إسحاق عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا

22501 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يعلى عن الكلبي عن أبي سلمة عن أبي رافع عن أبي بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزن بوزن والفضة بالفضة وزن بوزن الزائد والمستزيد في النار

22502 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا

22503 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن قيس بن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة فقلت يا أم المؤمنين أبيعها بدراهم فقالت الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل

22504 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول شهدت بن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال

إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا قال أيزدادون قال نعم قال لا إلا وزنا بوزن [ج ٤ - ص ٤٩٨]

(364) من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس)

22505 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

22506 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال سمعت بن عمر يقول إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه

22507 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة قال سمع عمرو بن عمر يقول قال عمر إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره يعني في الصرف

22508 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي

22509 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن عباس عن اسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النساء

22510 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن وبن سيرين قالا إذا بعت ذهبا لفضة فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء

22511 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي الأخضر قال سئل بن عمر عن الذهب يباع بنسيئة فقال سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال كل ساعة استنسأه فهو ربا

22512 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال لا يفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما

22513 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن شريح قال أحب إلي في الصرف أن يتصادرا وليس بينهما لبس

(365) من كره الصرف)

22514 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن شهيد قال جاء ليل العقيلي إلى بن سيرين ومعه رجل فقال إن هذا يسألك عن الصرف فقال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان

22515 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف [ج ٤ - ص ٤٩٩]

22516 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي امامة قال سمعته يقول الصرف ربا

22517 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل قال سئل علي عن الصرف فقال ذلك الربا العجلان

22518 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال لو مررت بدار صيرفي وأنا عطشان ما استسقيه ماء

(366) الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر)

22519 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

22520 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

22521 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وبن أبي مليكة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع

عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع

22522 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن نافع عن بن عمر قالا من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع

22523 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

22524 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه

22525 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة وشريح قالا إذا باعه وله مال فماله للمشتري

22526 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا وشرط ماله قال ماله له وإن لم يشترط فماله لسيده

22527 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا بيع وله مال فماله للمشتري

22528 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول أبيعك وماله

(367) في دابة بدابة ودرهم معجلة)

22529 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم الدابة معجلة والدراهم نسيئة

22530 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد بقرة ببقرة بينهما درهم والدرهم نسيئة قال محمد لا بأس به وكرهه الحسن

22531 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة

(368) في العنب متى يباع)

22532 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال سمعته يقول لا يباع العنب حتى يسود

22533 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود

(369) في الشفعة على رؤوس الرجال)

22534 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال في الشفعة على قدر الأنصباء

22535 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر وعن سفيان عن بن جريج عن عطاء قالا الشفعة بالحصص

22536 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن عامر قال الشفعة على رؤوس الرجال

22537 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال الشفعة على رؤوس الرجال وقال الحسن هي على قدر الأنصباء

22538 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول الشفعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال

22539 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي شيبة عن الحكم قال هي على رؤوس الرجال

22540 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال الشفعة على قدر الأنصباء

(370) الشفعة بالأبواب والحدود)

22541 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال الشفعة بالحدود ولا شفعة بالأبواب

22542 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال الشفعة بالأبواب

22543 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال الشفعة بالحيطان

22544 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال الشفعة بالأبواب ليس بشيء إنما الشفعة بالحدود

(371) الصفر بالحديد نسيئة)

22545 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة فكره ذلك حماد ولم ير به الحكم بأسا

(372) المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا)

22546 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن محمد قال أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال كله فقال لا آخذه إلا نجوما فكتب له عثمان عتقه فأخذ المال وقال أنا أعطيكه نجوما فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال

22547 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن أبي ضبة قال رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته فقال مولاه لا أقبله منك إنما كاتبتك لآخذه منك نجوما في السنين ينفعني ولعلك مع ذلك تموت فأرثك فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال ثم أجراه عليه نجوما وأمضى عتقه [ج ٤ - ص ٥٠٢]

22548 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها عليه نجوما فأتاه بمكاتبته كلها فأبى أن يقبلها المولى إلا نجوما فأتى المكاتب عمر فأرسل إلى مولاه فجاء فعرض عليه المال فأبى أن يأخذه فقال عمر يا يرفا ادفعه في بيت المال وقال للمولى خذها نجوما وقال للمكاتب اذهب حيث شئت

(373) في الفلس بالفلسين)

22549 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد

22550 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس مثله

22551 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد قال لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد

(374) الرجل يبيع العبد وعليه دين)

22552 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه وإذا باعه وله مال فماله للذي أبتاعه يعني المشتري

22553 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا بيع العبد وعليه دين وله مال فماله للذي ابتاعه

22554 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن عون وهشام وأشعث عن محمد عن شريح في العبد يباع وعليه دين دينه على من باعه وأكل ثمنه

22555 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أتي في عبد ركبه دين فقال ماله بدينه

(375) رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا)

22556 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن سيرين قال اشترى رجل من رجل دابة فسافر عليها فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح فقال له أنت أذنت له في ظهرها

22557 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم في رجل اشترى دابة فأهزلها ثم وجد بها عيبا قال يردها فيرد معها ما بين الهزول والسمن [ج ٤ - ص ٥٠٣]

(376) الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما)

22558 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن رجلين شهدا عند شريح فأمضى الحكم ثم رجع أحدهما فلم يقبل شريح رجوعه

22559 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم وحماد قال الحكم لا يرد وقال حماد يرد

22560 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في رجلين شهدا بشهادة ثم رجعا جميعا فحكم بها قال يرد الحكم

22561 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلا شهد عند شريح بشهادة فجاء فرجع فقال شريح قد قبلنا شهادتك

22562 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان إذا مضى الحكم جازت الشهادة ويغرم الشاهد إذا رجع

(377) القوم يشتركون في الزرع)

22563 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع فقال أحدهم قبلي الأرض وقال الآخر قبلي الفدان وقال الآخر قبلي البذر وقال الآخر علي العمل فلما استحصد الزرع تفاتوا

فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم قال واصل فحدثت به مكحولا فقال لهذا الحديث أحب إلي من وصيف قال وكيع أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان قال وكيع ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزا لأن الناس يعملون به

(378) من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

22564 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار

22565 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا

22566 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا [ج ٤ - ص ٥٠٤]

22567 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا بن عتبة قال حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار

22568 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة وعطاء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضى

22569 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا

22570 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا

22571 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه أتى في رجل اشترى من رجل برذونا فأراد أن يرده قبل أن يفترقا فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتى في مثل ذلك فرده على البائع فرجع الشعبي إلى قول شريح

22572 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكان بن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع

22573 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

22574 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن زياد عن سعيد بن المسيب قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

22575 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

(379) من كان يوجب البيع إذا تكلم به)

22576 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن شريح قال إذاتكلم بالبيع جاز عليه

22577 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال سمعت عمر يقول إنما البيع عن صفقة أو خيار

22578 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال البيع جائز وإن لم يتفرقا [ج ٤ - ص ٥٠٥]

(380) الرجل يقول إن بعتك غلامي فهو حر)

22579 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن ا لحسن في رجل قال لرجل إن بعتك غلامي فهو حر وقال الآخر أن اشتريته فهو حر قال يعتق من مال البائع لأنه حنث قبله

22580 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال حر من مال البائع لأنه حنث أولهما

(381) في المحاقلة والمزابنة)

22581 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

22582 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

22583 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا

22584 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة

22585 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم

22586 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة المحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل

22587 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

22588 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر

22589 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال بعت ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت بن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا [ج ٤ - ص ٥٠٦]

22590 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

22591 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن نافع قال المحاقلة في الزرع كالمزابنة في النخل

22592 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة

22593 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن بن عباس قال التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة قال إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به

22594 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن بن عباس قال لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار

22595 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

22596 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير

والعرايا الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل

(382) البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة)

22597 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن مجمع عن عمرو بن دينار عن بن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة ربا

22598 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مد ذرة بمد حنطة نسيئة

(383) الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه)

22599 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال اشترى عمر من رجل فرسا واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما فحمل عليه عمر رجلا من عنده فعطب الفرس فجعلا بينهما شريحا فقال شريح لعمر سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت فقال له قضيت بمر الحق قال زكريا قال عامر وبعثه على قضاء الكوفة وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة

22600 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن بن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت فضمنه سلمان بن ربيعة

22601 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت قال يضمن المشتري

22602 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال يضمن المشتري إذا كان بالخيار

22603 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده قال إن كان سمى الثمن فهو له ضامن وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن

22604 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال كان بن أبي ليلى يقول إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء وقال سفيان يضمن القيمة

(384) الرجل يسأل الشهادة فيقول لا)

22605 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل عندك شهادة فيقول لا ثم يجيء فيشهد قال هي جائزة

22606 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل فجعل الرجل

يذكره شيئا في شهادته فيقول لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له وإني قد ذكرته وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به

(385) في بيع المكاتب)

22607 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء عن بن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب

22608 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه ولا يباع للرق

22609 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريها على أن ولاءها لمواليها فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق

(386) في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها)

22610 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مبارك عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن امرأة كوتبت فولدت ولدين في مكاتبتها ثم ماتت فسئل عن ذلك عبد الله بن الزبير فقال إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما فإذا أديا عتقا

22611 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ولد المكاتبة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها فإن ماتت سعى فيما بقي من مكاتبتها فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا ردوا

22612 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال ولدها بمنزلتها في السعي يعني المكاتبة

(387) العمرى وما قالوا فيها)

22613 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث

22614 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

22615 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له

22616 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لمن أعمرها

22617 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى ميراث لأهلها

22618 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن اعمر عمرى فهي سبيل الميراث

22619 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده

22620 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى ميراث

22621 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال كنا جلوسا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمرى جعلت لرجل حياته فقال هي له حياته وموته فأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده فقال شريح لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم [ج ٤ - ص ٥٠٩]

22622 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى فهي له يصنع بها ما شاء

22623 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن الحنفية عن علي قال العمرى بتات

22624 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال أتاه أعرابي فقال رجل اعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال بن عمر هي له حياته وموته فقال الأعرابي إنما جعلتها صدقة قال ذلك ابعد لك منها

22625 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال سالت إبراهيم عن السكنى قال ترجع إلى ورثة المسكن فقلت يا أبا عمران أليس كان يقال من ملك شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته قال ذلك في العمرى

22626 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن الحسن قال سمعته يقول إذا اعطى الرجل الرجل الدار حياته فهي له حياته وبعد موته

22627 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن بن سيرين عن شريح قال جاءه رجل أعمى يخاصم في أمة أعمرها فقضى لها شريح للذي أعمرها فقال الرجل قضيت علي فقال ما أنا قضيت عليك

ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته

22628 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا قال هي لك حتى تموت فهي له حياته وموته

22629 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس قال من أعمر عمرى فهي له ولورثته

22630 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره

22631 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن الحنفية قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها [ج ٤ - ص ٥١٠]

22632 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى له ولعقبه بتلة ليس للمعطي فيها شرط ولا ثنيا

22633 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها

(388) من قال لصاحب العمرى أن يرجع)

22634 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا يرجع صاحب العمرى ما داما حيين

(389) في الرقبى وما سبيلها)

22635 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى قال من أرقب رقبى فهي له

22636 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الرقبى فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث

22637 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي العمرى والرقبى سواء

22638 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال سمعت مجاهدا يقول من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعمرها والرقبى مثلها قلت لمجاهد ما الرقبى قال قول الرجل هي للآخر مني ومنك

22639 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس قال الرقبى والعمرى سواء قال وكيع العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا قبضت فهي جائزة

(390) في عسب الفحل)

22640 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

22641 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب الفحل [ج ٤ - ص ٥١١]

22642 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي

22643 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام

22644 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الفحل

(391) من رخص في ذلك)

22645 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال قلت للحسن إن لنا تيوسا نؤاجرها قال لا بأس ما لم تحلب أو تبسس

22646 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال لا تاخذ على ضراب الفحل أجرا ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك

22647 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع قال كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب

(392) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال)

22648 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن

22649 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن بن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة

22650 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن سالم قال قال الشعبي لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل

22651 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام

22652 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن إنما هو كطعام بطعام

(393) شرط الضمان في المضاربة)

22653 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن قال ليس بضامن [ج ٤ - ص ٥١٢]

22654 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال كل شرط في مضاربة فهو ربا وهو قول قتادة

22655 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه قال الربح بينهما ولا يلتفت إلى ضمانه

(394) ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم)

22656 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال قال عمر بن الخطاب إذا كان للمشرك مملوك فأسلم أنتزع منه فيبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه

22657 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا

22658 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها وإذا أسلمت أمة باعها

22659 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه

22660 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مبارك عن الحسن قال من كان فيهم فأسلم فهو حر وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين

22661 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه في المسلمين ودفع ثمنه إلى مولاه وقال الحسن لا يحرم مسلم كافرا

22662 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري قال مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما

(395) من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها)

22663 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ 1 قال لا تعط لتزداد [ج ٤ - ص ٥١٣]

22664 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثني من سمع عكرمة يقول لا تعط العطية فتريد أن تأخذ أكثر منها

22665 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ قال لا تعط لتعطى أكثر منه

22666 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن [بن] أبي رواد قال سمعت الضحاك ﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ 1 قال كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة

22667 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ قال لا تعطي شيئا على أن تستكثر على ربك

22668 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن نافع عن إبن عمر عن القاسم بن أبي بزة في قوله ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ قال لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه

22669 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن سعيد بن جبير قال الرجل يعطي ليثاب عليه ﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾

22670 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال الهدايا

22671 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال كان الرجل يعطي قرابته ليكثر بذلك ماله

22672 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة ﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ هو الذي يتعاطى الناس بينهم من معروف التماس الثواب

(396) في الإذن على حوانيت السوق)

22673 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على حوانيت السوق إذن

22674 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وبن علية وعبد السلام عن داود عن الشعبي قال إذا فتح الساقي بابه وجلس فقد أذن

22675 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وخيثمة وأصحابنا ياتونا في حوانيت السوق فلا يزيدون على أن يقولوا السلام عليكم ثم يدخلون [ج ٤ - ص ٥١٤]

22676 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عمران بن حدير عن عكرمة أنه قيل له كان بن عمر يستأذن على حوانيت السوق فقال ومن يطيق ما كان بن عمر يطيق

22677 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون قال كان بن سيرين يأتي في حجرة بري فيقف ثم يقول السلام عليكم ثم يلج

22678 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن شعيب قال كان أبو العالية ياتي في بيت بري فيقول السلام عليكم ألج فأقول رحمك الله إنما هي السوق فيقول إن الرجل ربما خلا على حسابه وربما خلا على الدراهم يتفقدها

22679 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن عون قال كنت مع مجاهد في سوق الكوفة وخيام للخياطين مقبلة على السوق مما يلي دور البكاء فقال كان بن عمر يستأذن في مثل هذه قال وقلت كيف يصنع قال كان يقول السلام عليكم ألج ثم يلج

22680 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن درهم أبي عبيد المحاربي قال رأيت عليا أصابته السماء وهو في السوق فاستظل بخيمة الفارسي فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته وجعل علي يقول إنما أستظل من المطر فأخبر الفارسي بعد أنه علي فجعل يضرب صدره

(397) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق)

22681 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق

22682 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل

22683 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل

22684 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق

22685 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين

22686 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن [جويبر] عن الضحاك قال يجيز شهادة النساء

22687 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن مبارك عن الحسن قال تجوز شهادتهم في الدين وفيما لا بد منه [ج ٤ - ص ٥١٥]

22688 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سأل المغيرة بن سعيد الشعبي اتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق قال نعم

22689 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق

(398) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة)

22690 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة

22691 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال لا تبرأن من الصدقة

22692 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء قال إذا بعت ثمرتك وثمرة حائطك فالصدقة في الحائط وقال بن أبي مليكة هي على المبتاع

(399) في الرجل يأخذ من مال ولده)

22693 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه

22694 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلا خاصم أباه في مال كان أصابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت ومالك لأبيك

22695 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن خليفة عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد من كسب الوالد

22696 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير الليثي عن أمه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه

22697 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

22698 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه

22699 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن عبد الله قال سمعت الشعبي يقول قالت عائشة ولد الرجل من كسبه يأكل من ماله ما شاء [ج ٤ - ص ٥١٦]

22700 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي غصبني مالي قال أنت ومالك لأبيك

22701 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه

22702 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي مثله

22703 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله

22704 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال الرجل في حل من مال ولده

22705 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال صنع رجل في ماله شيئا ولم يستأذن أباه قال هشام قال أبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر فقال أردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك

22706 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن بن جريج قال كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة

22707 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال أنت من هبة الله لأبيك أنت ومالك لأبيك ثم قال ﴿ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ (1)

22708 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك

(400) من قال لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه)

22709 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن بن سيرين قال على الولد أن يبر والده وكل إنسان أحق بالذي له

22710 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون قال جاء رجل فقال للقاسم بن محمد أيعتصر الرجل من مال ولده ما شاء فقال ما أدري ما هذا

22711 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال خذ من مال ولدك ما أعطيته ولا تأخذ منه ما لم

22712 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل بن عمر فقال عبد الله ما هي لي فقال له حمزة يا ابتاه فأنت في حل فأطعم منها ما شئت

22713 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعد ما أنفق عليه

22714 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به

(401) ما يحل للولد من مال أبيه)

22715 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو قال قال رجل لجابر بن زيد ان أبي يحرمني ماله يقول لا اعطيك منه شيئا قال كل من مال أبيك بالمعروف

(402) من كان يقضي بالشفعة للجار)

22716 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار

22717 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار

22718 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار

22719 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته

22720 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار

22721 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا

22722 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال سمعت الشعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب

22723 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن راشد السلمي قال سمعت الشعبي يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار [ج ٤ - ص ٥١٨]

22724 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار قال فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام

22725 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه

22726 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار

22727 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره

22728 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار

22729 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه ما كان

22730 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك

(403) في الشفعة للذمي والأعرابي)

22731 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال الشفعة للمشرك والأعرابي وغيره وقال الشعبي لا شفعة لأعرابي ولا مشرك

22732 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مهاجر عن الشعبي قال ليس لأعرابي ولا لمن لا يسكن المصر

22733 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حميد عن الحسن قال ليس لليهودي ولا النصراني شفعة

22734 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي المقدام بن قرة قال حدثني جار لي أن شريحا قضى لنصراني بشفعة

22735 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس بن الربيع عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز لليهودي والنصراني شفعة

22736 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن الشعبي قال ليس ليهودي ولا نصراني شفعة

22737 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أنا سفيان لليهودي والنصراني شفعة

22738 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال كان لا يرى للكفار شفعة

(404) في الشفعة للأعرابي)

22739 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن شريح قال للأعرابي شفعة

22740 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم قال للأعرابي شفعة قال وكيع حدثنا سفيان قال له شفعة

22741 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن أبي حصين عن الشعبي قال لا شفعة للأعرابي

22742 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن أشوع قال ليس للأعرابي شفعة

(405) من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة)

22743 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

22744 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال قال عثمان لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف (1) يقطع كل شفعة

22745 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم

22746 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس بن معاوية أنه كان يقضي بالجوار حتى جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز ألا يقضي به إلا ما كان بين شريكين مختلطين أو دارا يغلق عليها باب واحد [ج ٤ - ص ٥٢٠]

22747 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن جريج قال أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبد العزيز قال إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة

22748 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قال عمر إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم

(406) من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه)

22749 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما

22750 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام (((مسمار))) عن عبيدة قال سمعت إبراهيم يقول إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة

22751 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الشفعة فقال إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة

(407) من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار)

22752 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال لا شفعة إلا في تربة

22753 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال لا شفعة إلا في حرث أو عقار

22754 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك

22755 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء الأرض والدار والجارية والخادم قال فقال عطاء إنما الشفعة في الأرض والدار قال فقال له بن أبي مليكة تسمعني لا أم لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول مثل هذا

(408) في الدار تباع ولها جاران)

22756 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن ليث عن الشعبي قال في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فايهما سبق فهو أحق بالشفعة

22757 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال سمعت الشعبي يقول من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له

22758 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر قالا يلزمه وهو جائز عليه

22759 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر

(409) في الشفيع يأذن للمشتري)

22760 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له

22761 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع

(410) الرجل يقرض الرجل الدراهم)

22762 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن بن مسعود كان يكره إذا اقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها

22763 حدثنا أبو بكر قال حدثنا قطن بن عبد الله [أبو مري] عن أشعث الحداني قال سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد تجيء الكبار ولي

جارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي فضل دراهم العطاء على دراهمي قال لا بأس به

22764 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن زكريا قال قلت لعامر الرجل يستقرض فإذا خرج أعطاه عطاء خيرا منها قال لا بأس ما لم يشترط أو يعطيه التماس ذلك

22765 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال إذا أقرضت شيئا تقضينا أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض

22766 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قال سألتهما عن الرجل يقرض الرجل الدرهم فيأخذ خيرا من الذي اعطى فقالا إن لم يكن نوى فلا بأس

22767 حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي في رجل أقرض رجلا عشرة دراهم فيأتي بعشرة ودانقين قال لا تقبل قلت له إنه قد طابت نفسه بها قال وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس

22768 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد بن دينار عن عامر في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضي أجود منه قال ذلك أخبث

22769 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون عن بن سيرين قال استقرض رجل من بن مسعود درهما فقضاه فقال له الرجل إني تجاوزت لك من جيد عطائي فكره ذلك بن مسعود وقال مثل دراهمي [ج ٤ - ص ٥٢٢]

22770 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال استلف مني بن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي فقال ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله قلت نعم

22771 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطي أجود منها قالا لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك

22772 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال سألته الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها قال لا بأس ما لم يتعمد أو يشترط

22773 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت شيخا يقال له المغيرة قال قلت لابن عمر إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي قال لا بأس ما لم تشترط

(411) في الرجل يأخذ من الرجل المتاع)

22774 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه فإن الربح لصاحب الثوب

22775 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول

22776 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل

22777 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح قال قلت لشريح آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق فإن بعته أخذت الربح وإلا رددته قال فلا تفعل

(412) في الرجل يبيع الشيء ليس له

22778 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع [ج ٤ - ص ٥٢٣]

22779 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجار بن أبجر عن علي في رجل كان في يده ثوب فأقام رجل عليه البينة فقال ادفع إلى هذا ثوبه واتبع من اشتريت منه

22780 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال كانت القضاة تقضي من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى

(413) في القوم يكونون شركاء في الدار)

22781 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن الشعبي في القوم يكونون شركاء في الدار فاشترى بعضهم من بعض قال ليس للآخرين شفعة

22782 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن مثله

22783 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج قال قلت لعطاء ابتعت أنا ورجل دارا ولرجل سدس وللآخر نصف فباع يعني صاحبي آخذه أنا وهم جميعا أو آخذه دونهم قال لا بل تأخذه دونهم

22784 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج قال أخبرني بن أبي حسين وطاوس قالا هم فيه سواء

(414) في الرجل يرهن الرجل فيهلك)

22785 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك

22786 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي حصين قال سمعت شريحا يقول ذهبت الرهان بما فيها

22787 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن هشام عن محمد عن شريح مثله

22788 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الرهن بما فيه

22789 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية قال سألت بن أبي نجيح عن الرهن إذا هلك قال كان عطاء يقول الذهب والفضة والعروض يترادان والحيوان لا يترادان هو من الأول

22790 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كان (((أم))) الرهن (((الولد))) أكثر مما رهن فيه فهو أمين في الفضل فإن كان ناقصا فأحسن من ذلك أن يرد عليه النقصان

22791 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال الرهن بما فيه [ج ٤ - ص ٥٢٤]

22792 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن عون عن محمد بن سيرين قال الرهن بما فيه

22793 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عمير قال سمعت بن عمر يقول في الرهن يترادان الفضل

22794 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال يترادان الفضل في الرهن

22795 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل

22796 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ذهب بما فيه وإن كان أقل رد الراهن الفضل

22797 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك قال قلت لإبراهيم رجل رهن مائة درهم فهلكت المائة فقال إن أحسن ما يترادان في الفضل

22798 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شريح قال الرهن بما فيه قال شعبة فقلت للحكم في قوله إذا كان أقل أو أكثر سواء قال نعم

22799 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن هو لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه

22800 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عامر بن مسعود الجمحي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا إلى أجل فلما حل الرهن قال المرتهن داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن

22801 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه

22802 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء قال ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه

22803 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل (((الظهار))) وإذا كان أقل رد عليه

22804 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن عون عن محمد بن سيرين قال الرهن بما فيه [ج ٤ - ص ٥٢٥]

22805 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن [يزيد عن بن جابان] قال خاصمت إلى شريح في خاتم ذهب فقال الرهن بما فيه

(415) في التفريق بين الوالد وولده)

22806 حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين أن زيد بن حارثة قدم يعني من أيلة فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منهم تبكي قال ما شأن هذه فأخبر أن زيدا باع ولدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اردده أو اشتره

22807 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن أبي ليلى عن الحكم عن علي قال بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما فلما أتيته قال جمعت أم فرقت قلت فرقت قال فأدرك أدرك

22808 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال كتب عمر لا تفرقوا بين الأخوين

22809 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ وربما قال عن أبيه أن عمر قال لا تفرقوا بين الأم وولدها

22810 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن حميد بن هلال قال قال عقال أو حكيم بن عقال قال كتب عثمان بن عفان إلى عقال أن يشتري مائة أهل بيت يرفعهم إلى المدينة ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده

22811 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه غزا مع أبي موسى فلما فتحوا تستر كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع

22812 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي قال سمعت بن أبي جبلة القرشي يقول كانوا يفرقون بين السبايا فيجيء أبو أيوب فيجمع بينهم

22813 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد ووالده وبين الأخوة

22814 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم

22815 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال قال كتب عثمان إلى أبي أن اشتري مائة أهل بيت ولا تفرق بين والد وولده

22816 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها

22817 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن انه كان يكرهه ويقول لا باس به إذا وصف أو وصفت

22818 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع

22819 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل أيصلح أن يفرق بينهم قال فقال لا أعلم ذلك حراما ولكن يكره عندنا

22820 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يبيع رقيقا من رقيق الإمارة وأن يبيع أهل البيت جميعا ولا يفرق بينهم

22821 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال كتب عمر ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن

22822 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين قال نبئت أن ابنا لابن عمر قال له يكره أن يفرق بين الأمة وأختها وقد فرقت بيني وبين أمي

22823 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر يرفعه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي اعطى أهل البيت أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم

(416) من رخص فيه وفعله

22824 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له قال منصور فقلت له أليس كانوا يكرهون التفريق قال بلى ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعا صالحا

22825 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا لا بأس أن يفرق بين المولدات

22826 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن قال لا بأس به إذا أوصف أو أوصفت وقال وكيع السبي لا يفرق بينهم فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به [ج ٤ - ص ٥٢٧]

22827 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا فاما المولدون فلا بأس

(417) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه)

22828 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال قال عبد الله لا غلت في الإسلام يعني لا غلط

22829 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط

22830 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال غلطت فقال الشعبي ليس بشيء البيع خدعة وقال القاسم يرده

22831 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطي بالبعير مائة وثلاثين ومائة وعشرين فيأبى فأتاه رجل من النخاسين فقال قد أخذتها منك بألف أقرع فباعها فلما حسب حسابها ندم فخاصمه إلى شريح فاجاز البيع وقال البيع خدعة

(418) في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته)

22832 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فتكون زيادته لمن اشترى ونقصانه على البائع

22833 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن بن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله فقالا لا حتى يجري فيه الصاعان فتكون له الزيادة وعليه النقصان

22834 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام فيزيد فقالا إن كان غلط رده وإن كان زيادة رده

22835 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال سمعت مورقا العجلي يقول لقد بعثنا بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا ما هو الأفضل من بين الكيلين

22836 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن بن جريج عن عطاء قال إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا فعليك [ج ٤ - ص ٥٢٨]

(419) الحر يقر على نفسه بالعبودية)

22837 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد

22838 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي قال لا يسترق حر باقراره على نفسه بالعبودية

22839 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يقول كنت مملوكا لفلان أو كانت امي مملوكة لفلان فقال فلان أنتم عبيدي اليوم قال إذا كانوا قد حرروا في العتق وعرف أنهم موالي لا يكونون لهذا مملوكين للذين يدعون إلا أن يجيء بشهود عدول يشهدون أنهم مملوكيه اليوم

(420) في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين)

22840 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن بن أبي غنية عن الحكم قال إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعا

(421) من قال الكفيل غارم)

22841 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن عامر عن شريح قال الكفيل غارم

22842 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن بن عون عن محمد قال لشريح كفيلي حيل دونه ومالي اقتضى مسمى ومال غريمي اقتسم دوني فقال إن كان مخيرا فالكفيل غارم وإن كان مالك اقتضى مسمى فأنت أحق به وإن كان مال غريمك اقتسم دونك فهو بالحصص

22843 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في عام حجة الوداع يقول الدين مقضي والزعيم غارم يعني الكفيل

(422) في قوله ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ 1)

22844 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله تعالى ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ قالا مالا وأمانة [ج ٤ - ص ٥٢٩]

22845 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال أداءه وماله

22846 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن بن سيرين عن عبد الله قال إذا صلى

22847 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن يونس عن الحسن ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ قال دينا وأمانة

22848 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال مالا

22849 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة عن إبراهيم قال صدقا ووفاء

22850 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال مالا

22851 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء قال قال بن عباس ﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾ الخير المال

22852 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن إبن أبي نجيح عن مجاهد فكاتبوهم ﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾ قال كائنة أخلاقهم ما كانت

22853 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله فكاتبوهم ﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾ قال الخير القرآن والإسلام وقال سعيد بن أبي الحسن الإسلام والغنى

(423) في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره)

22854 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبيدة عن أبي صالح عن الشعبي قال من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء إنما هي حمالة تحملها

(424) فيمن لا تجوز له الشهادة)

22855 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية ألا لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه

22856 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال أرد شهادة ستة الخصم المريب ودافع المغرم والشريك لشريكه والأجير لمن استأجره والعبد لسيده [ج ٤ - ص ٥٣٠]

22857 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم

22858 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بن سيرين قال قال شريح لا أجيز شهادة خصم ولا مريب ولا دافع مغرم ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده

(425) في شهادة الولد لوالده)

22859 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامرأته

22860 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا كل واحد منهما لصاحبه

22861 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه ولا شهادة المرأة لزوجها وكان يجيز شهادة الرجل لابنه وشهادة الرجل لامرأته

22862 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول لا تجوز شهادة الرجل لابنه ولا شهادة الابن لأبيه ولا شهادة الزوج لزوجته ولا شهادة الزوجة لزوجها

22863 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته فقيل له إنه زوج فقال ومن يشهد للمرأة إلا زوجها

22864 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال كان بن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها

22865 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب

22866 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج

22867 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي [ج ٤ - ص ٥٣١]

(426) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض)

22868 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني

22869 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

22870 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه اجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي

22871 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن بن سيرين قال شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع

22872 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال تجوز

22873 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت حمادا فقال أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض

22874 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الإسلام ملة والشرك ملة تجوز شهادة بعضهم على بعض

22875 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وكذلك يقول

(427) من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها)

22876 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض

22877 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن إدريس عن ليث عن عطاء قال لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين

22878 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين

22879 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري قال لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

22880 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

22881 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو الشعبي أو الحسن قال لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني

22882 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم

22883 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي فقال الحكم لا تجوز شهادة أهل دين على دين

22884 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين قال وكيع كان بن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي

(428) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض)

22885 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين

22886 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض

(429) في العبد يكفل

22887 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عياش عن شريح وعن جابر عن عامر قالا لا كفالة للعبد

(430) في شهادة الأقطع

22888 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده قال وكانت تجوز شهادته

22889 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال شهد عند شريح أقطع فأثنى عليه خيرا فقال شريح نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف فإن توبته فيما بينه وبين الله [ج ٤ - ص ٥٣٣]

22890 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع

(431) في الصلح بين الخصوم

22891 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال أتي علي في بعض الأمر قال وكيع في شيء فقال إنه لجور ولولا أنه صلح لرددته

22892 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال أيما أمرأة صولحت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها

22893 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها فضاعت الدراهم فخاصمها إلى شريح فقال اتهمها قال لا قال إن شئت أخذت خمسين

22894 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول اذهبوا فاصطلحوا

22895 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن بن سيرين أنه قال ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول اذهبوا إلى عبيدة

22896 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال قال عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن

22897 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن بن سيرين قال بعث عمر بن الخطاب قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار قال فأعطاه احدهما واعطى الآخر دينارا من عنده فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله

(432) من قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما)

22898 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عاصم عن الشعبي قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال

22899 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بن سيرين قال جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال تؤمراني عليكما قالا نعم فقضى بينهما

(433) في كسر الدراهم وتغييرها)

22900 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله يعني بن أبي فروة عن غيلان قال قلت لعمر بن عبد العزيز لو غيرت هذه الدراهم فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي قال أردت أن تحتج علينا الأمم قال تريد أن تغير توحيدا بنا وهم بيننا

[ج ٤ - ص ٥٣٤]

22901 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

22902 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن جريج عن عطاء قال أثم الناس في (1) الدراهم البيض

(434) في إنفاق الدرهم الزيف)

22903 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع بن أبي ليلى قال قال عمر ما زافت عليه ورقه فلا يحالف الناس أنها طيبة ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته

22904 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال قال علي إذا كان لأحدكم درهم لا ينفق عنه فليبتاع لها ذهبا فليبتاع بالذهب ما ينفق عنه

22905 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال باع بن مسعود نفاية بيت المال مرة ثم لقي عمر فلم يعد لذلك

22906 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال

22907 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال جعلني عبد الله على بيت المال فكنت إذا مر بي درهم زيف أكسره ويقول لا يغر به المسلمون

22908 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون قال قلت لمحمد بن سيرين اشتري بالدرهم الزيف وأبينه قال لا بأس

22909 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث فاشترى ولم يشهد

22910 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال قلت للحسن يا أبا سعيد يجتمع عندي الدراهم البخاس فأبيعها وأبينها قال لا بأس

22911 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد أنه كان إذا وقع في يده درهم كسره وقال ما يحل أن يغر به مسلم

22912 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس أن سعيد بن جبير كان في يده درهم فقلت له أزينه فأعطانيه وقال لو كان رديا لم أعطكه

(435) في رجل يركبه الدين)

22913 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه

22914 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال كان يبيع ما فوق الإزار

22915 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس قال فخطب عمر بن الخطاب فقال أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم

22916 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين

22917 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وآجره

22918 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن بن سيرين عن شريح أنه كان إذا فلس رجلا قسم ما بقي بين غرمائه

(436) في السلم في الحرير من رخص فيه)

22919 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا لا بأس بالسلم في الحرير

22920 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع نرجو أن لا يكون به بأس

22921 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن يونس عن السرع بن عقيق قال قلت لابن عمر ما تقول في السرق قال وما السرق فقلت الحرير أو شقق الحرير قال يا أهل العراق إنكم تسمون اسماء منكرة أولا تقول شقق الحرير قلنا فإن له في السوق سعرا نشتريه بسعر ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك قال إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف شئت [ج ٤ - ص ٥٣٦]

(437) منكره السلم في الحرير)

22922 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الوليد المزني عن رجل عن أبي معقل أنه كره السلم في الحرير

22923 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سئل طاوس عن السلم في العروض أو قال العروض قال لا بأس وسئل عن السلم في الحرير فقال لا أدري ما الحرير

22924 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن مسروق أنه كره السلم في الحرير

(438) في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن)

22925 حدثنا أبو بكر قال حدثنا [هشيم] عن أشعث عن الشعبي وعن مغيرة عن إبراهيم قال ما ذهب من الرهن من شيء فبحساب ذلك

22926 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال سألت عن رجل ارتهن دارا فاحترقت قال حقه فيما ذهب وحقه فيما بقي

22927 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل ارتهن دارا فاحترقت قال حقه في العرصة

22928 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوبا فائتكل قال يلقي منه بقدر ما نقص من قيمة الثوب

(439) من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء)

22929 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين فهو احق به من الغرماء حتى يستوفي

22930 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفى

22931 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن وعليه دين سوى دين صاحب الرهن قال المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت [ج ٤ - ص ٥٣٧]

22932 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن إدريس عن هشام عن الحسن قال إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء

(440) في شهادة الرجل وحده)

22933 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين

22934 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي فأجاز شهادتي وبئس ما صنع

22935 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي

22936 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال قال لي شريح تشهد أنه خطك بيدك لما زين عليك قلت نعم فأجاز شهادتي وحدي

22937 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته وحده

(441) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده)

22938 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن بن مغفل في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ثم يقدر له على مال قال لا يعارضه يؤدي وديعته

22939 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن داود عن الشعبي قال هو أسعد به

22940 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء قال كان لرجل من اصحابنا على رجل مال فجحده ثم وقع له عندي شيء فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا يأخذه وسألت بن مغفل فقال يؤدي أمانته ويطلب حقه فإن كان له بينة وإلا استحلفه

22941 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ (1)

22942 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال يقبض ما لم يحلف

22943 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيقع له عنده المال قال الحكم قال إبراهيم لا بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف

22944 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وكذلك نقول

22945 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال مكتوب في التوراة لا تخن الخائن خيانته تكفيك

22946 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسكين أبو هريرة التيمي سألت مجاهدا عن ذلك فقال لا يحويه

22947 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال لا يحويه

22948 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما رجل خانني فذهب مني بدرهم فصارت له عندي دراهم أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي قال لي لا تأخذ لكي لا آخذ قال الآخذ لكني آخذ

22949 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد الأمانة ولا تخن من خانك

22950 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة

22951 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال وكذلك نقول

22952 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال هو أسعد به

(442) في العبد يفلس فيقر بالدين)

22953 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله

22954 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال لا يقضي دين المملوك إلا ببينة

22955 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة

(443) في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه)

22956 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن بن سيرين قال كان يكره أن يقول أدلك على المتاع وتشركني فيه

22957 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال أدلك على بيع كذا وكذا وتشرك أخي قال البيع عن تراض

22958 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير عن سفيان عن زكريا عن الشعبي أنه كان يكره أن يدل الرجل على المتاع على أن يشركه

(444) في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين)

22959 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس في قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ﴾ 1 قال الرجلان يجلسان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين دون الآخر

22960 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال ما من حكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الرحمن فإن قال له اطرحه طرحه في مهوى أربعين خريفا قال وقال مسروق لأن أقضي يوما آخذ بحق وعدل احب إلى من سنة أغزوها في سبيل الله

22961 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ألأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كان بلاء سليمان الذي

ابتلي به في ناس من أهل الجرادة كانت الجرادة امرأة وكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم به

22962 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال قال عمر ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل وقضى بالحق ولم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه

22963 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعا أبا العالية قال قال علي القضاة ثلاثة إثنان في النار وواحد في الجنة فذكر اللذين في النار قال رجل جار متعمدا فهو في النار ورجل أراد الحق فأخطأ فهو في النار آخر أراد الحق فأصاب فهو في الجنة قال فقلت لرفيع أرأيت هذا الذي اراد الحق فأخطأ قال كان حقه إذا لم يعلم القضاء لا يكون قاضيا

22964 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار قال فبلغ ذلك عمر فقال صدق أبو موسى [ج ٤ - ص ٥٤٠]

22965 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في قوله ﴿ وفصل الخطاب ﴾ 1 قال العلم بالقضاء

22966 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحكم عن شريح قال الشهود والأيمان

22967 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ﴾ 2 قال ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه

22968 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن زياد قال ﴿ وفصل الخطاب ﴾ أما بعد

22969 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال الشهود والأيمان

22970 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان

22971 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال ما شددت على لهوات خصم ولا لقنته حجته

22972 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن عبد الملك عن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه قال لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان

(445) ما لا يحله قضاء القاضي)

22973 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة

22974 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة (((الولد))) قالت جاء رجلان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما [ج ٤ - ص ٥٤١]

قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما اسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة قالت فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه

22975 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبوسلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعه فإنما أقطع له قطعة من النار

22976 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول للخصوم سيعلم الظالمون حق من نقصوا إن الظالم ينتظر العقاب وإن المظلوم ينتظر النصر

22977 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عوف عن محمد قال كان شريح مما يقول للخصم يا عبد الله والله إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ولكني لست أقضي بالظن ولكن أقضي بما أحضرني وإن قضائي لا يحل لك ما حرم عليك

(446) في القضاء وما جاء فيه)

22978 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل عليه ملك فسدده

22979 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحارث العكلي قال كانت بنو إسرائيل إذا استقضي للرجل منهم أو ليس لهم من النبوة (1)

22980 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بعض المدنيين عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين

22981 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن شريح قال إنما القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين

22982 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الرحمن قال كان شريح يقول للشاهدين إني لم ادعكما ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما [ج ٤ - ص ٥٤٢]

22983 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فرات بن أبي بحر قال سمعت الشعبي وقال له رجل اقض بيننا بما أراك الله قال إني لست برأيي أقضي

22984 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال لما أمر داود بالقضاء قطع به فأوحى الله إليه سلهم البينة واستحلفهم

22985 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال كتب الحكم بن ايوب في نفر (((الظهار))) يستعملهم على القضاء فقال جابر بن زيد لو أرسل إلي لهربت

22986 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب قال لما توفي عبد الرحمن بن أذينة ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى الشام فوافق ذلك عزل صاحبها فهرب حتى أتى اليمامة فلقيته بعد ذلك فقال ما وجدت مثل القاضي إلا كمثل رجل سابح في بحر وكم عسى أن يسبح حتى يغرق

22987 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين

(447) في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه)

22988 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو الهمداني عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال كيف تقضي قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن سنة من رسول الله قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

22989 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال يا معاذ بم تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ولم يقض فيه الصالحون قال أؤم الحق جهدي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

22990 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها فإن جاءك

ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم وإن شئت أن تتاخر فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك [ج ٤ - ص ٥٤٣]

22991 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال يا ايها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك ثم إن الله قد رأى من الأمر ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون فإن أتاه امر ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه ولا يقول إني أرى وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك إلى ما لايريبك

22992 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثل حديث أبي معاوية

22993 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن الأعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد الله نحوه إلا أنه زاد فيه فإن أتاه أمر لا يعرفه فليقر ولا بستحي

22994 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان بن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به وإن لم يكن

في القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإن لم يكن قال فيه برأيه

(448) شهادة شاهد مع يمين الطالب)

22995 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد مع يمين

22996 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد مع يمين

22997 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين قال وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم

22998 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق

22999 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن سوار بن عبد الله قال قلت لربيعة قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق قال وجد في كتاب سعد

23000 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبد الحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد قال فأنكر عليه ناس من أهل الكوفة وكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه أن يقضي باليمين مع الشاهد فقال شيخ من مشيختهم أو قال من كبرائهم شهدت شريحا يقضي باليمين مع الشاهد [ج ٤ - ص ٥٤٤]

23001 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحي بن سعيد عن شعبة عن حصين قال قضي عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد مع يمين صاحب الحق

23002 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد العتكي أن يحي بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين

(449) في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها)

23003 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى بجور فقال الشعبي أما الجور فلا أقول فيه يقول إنه لا ينبغي له أن يجور وكين أيما قاض قضى فجاء قاض من بعده قال ينبغي له أن ينظر في قضائه ويوليه من ذلك ما كان تولى

(450) من قال لا يباع حر في إفلاس)

23004 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال لا يباع حر في إفلاس وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى

(451) في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء)

23005 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب بن العلاء عن قتادة وابي هاشم في رجل ادعى قبل رجل مالا فقال اعطني كفيلا حتى

أتي ببينتي قال ليس له ذلك

23006 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن عقبة بن أبي العيزار قال أتيت الشعبي برجل لي عليه حق لم يكن لي عليه بينة فقال خذ لي منه كفيلا فأبى أن ياخذ لي منه كفيلا

(452) في الرجل يساوم الرجل بالشيء)

23007 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن يسار قال رأيت أبا الدرداء ساوم رجلا فحلف أن لا يبيعه ثم أعطاه بعد ذلك بذلك الثمن فقال أبو الدرداء إني أخشى وأكره أن أحملك على إثم [ج ٤ - ص ٥٤٥]

23008 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب عن معاذ أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه ثم دعاه أن يبيعه فكره أن يشتري منه

23009 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذا ساوم رجلا بشيء فحلف أن لا يبيعه فذكر نحوه

23010 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عاصم عن بن سيرين بنحو منه قال هذا حرز ليمينه

(453) في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى)

23011 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل قال إن صهيبا باع داره من عثمان واشترط سكناها كذا وكذا

23012 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبد الله عن عتبة أن تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته وقال إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها

23013 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن امرأتين باعتا دارين لهما واشترطتا سكناها حياتهما فقال عامر

تسكنان حتى تموتا

23014 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة البارقي قال سمعت شريحا يقول لكل مسلم شرطه

(454) الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط)

23015 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال وقع حائط لرجل بينه وبين جاره فخاصمه جاره إلى شريح فلم يجزه على بنائه وقال لجاره اذهب فاستر على نفسك

(455) في ثواب إنظار المعسر والرفق به)

23016 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا يخالط الناس فيقول لغلمانه تجاوزوا فقال الله لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه

23017 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة [ج ٤ - ص ٥٤٦]

23018 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

23019 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان فيمن كان قبلكم رجل أتاه الملك ليقبض روحه فقال هل عملت خيرا قال ما أعلمه قال انظر قال ما أعلمه إلا أني كنت رجلا أجازف الناس في الدنيا وأخالطهم فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر فأدخله الله الجنة قال عقبة وأنا أسمعه يقول ذلك

23020 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الشعبي عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ حقك في عفاف واف أو غير واف حدثنا أبو بكر قال حدثنا

23021 حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه

(456) فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به)

23022 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير قال شهد رجلان عند شريح لرجل على شيء قال الأعمش أراه قال على بغل فقال تشهدان هذا اشتراه من هذا قال أحد الشاهدين قال أشهد أنه فاجر فقال شريح وما يدريك أنه فاجر قم لا شهادة لك

23023 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن الجعد بن ذكوان قال تقدم رجل إلى شريح قال فدعا بشاهد له فقال أين ربيعة الكويفر فجاء فقال شريح أقررت بكفرك فرد شهادته

23024 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امراته ثم رجعا عن شهادتهما قال الطلاق باق إن لم يكن دخل بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما يعني من الصداق

(457) في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى)

23025 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عثمان البتي عن بعض أصحاب إبراهيم في رجل أذن لعبده فلفه دين ومات المولى وعليه دين قال يبدأ بدين المولى قبل دين العبد قال البتي لا يعجبني ذلك يبدأ بدين العبد قبل دين المولى لأنه قد أغلق رقبته [ج ٤ - ص ٥٤٧]

(458) في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع)

23026 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن بن جريج قال قلت لعطاء آتي حريفي فاشتري منه المتاع وأزيده على ثمنه قال لو شئت أخذته منه بدون ذلك قلت أبيعه منه مشاقة قال لا يعني مرابحة

(459) في بعض النخل كيف هو)

23027 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال قبض أن ينظر إليه ويقبله

(460) الضمان يلزمه الرجل)

23028 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون عن بن سيرين في رجل قال لرجل إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك فقال شريح إن أخطت يده رجله غرم

23029 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عون عن بن سيرين قال جاء رجل إلى شريح فقال إني استودعته هذا وإنها ذهبت وهو ينظر فقال شريح شهودك أنها ذهبت وهو ينظر

(461) القرية تقبل وفيها العلوج والنخل)

23030 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن الشيباني قال سألت سعيد بن جبير عن القرية يتقبلها وفيها العلوج والبيوت والنخل والشجر فكره ذلك

23031 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبيدة عن إبراهيم قال سأله رجل وأنا أسمع أيتقبل الرجل الأرض فيها العلوج والثمار والبيوت فقال لا

23032 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره قبالة الرءوس ولم ير بالقرى بأسا

(462) الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل)

23033 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبع أذرع [ج ٤ - ص ٥٤٨]

23034 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع

(463) في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره)

23035 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره

23036 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره قال وقال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم

23037 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى بناءا فليدعمه بحائط جاره

(464) ما ذكر في شهادة الزور)

23038 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال قال بن مسعود عدلت شهادة الزور

بالشرك بالله ثم قرأ ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ 1

23039 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية ﴿ واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ﴾ 2

23040 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب ألا لا يؤسر أحد في الاسلام بشهادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول

23041 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمر عن بن الحنفية ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ قال شهادة الزور

23042 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر وشريك عن عاصم عن وائل بن ربيعة قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله وتلا أحدهما ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ 1 وتلا الآخر ﴿ واجتنبوا قول الزور ﴾

(465) شاهد الزور ما يصنع به)

23043 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه

23044 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين قال كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو إلى سوقه ويقول إنا قد زيفنا شهادة هذا

23045 حدثنا أبو بكر قال حدثنا المسعودي عن أبي حصين قال جلس إلى القاسم فقال أي شيء كان يصنع شريح بشاهد الزور إذا أخذه قال قلت كان يكتب أسمه عنده فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه

23046 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الجعد بن ذكوان قال شهدت شريحا ضرب شاهد الزور خفقات ونزع عمامته عن رأسه

23047 حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على هلال رمضان فاتهمهم فضربهم سبعين سبعين وأبطل شهادتهم

23048 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال شاهد الزور يعزر

23049 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال شاهد الزور يضرب شيئا ويعرف الناس ويقال إن هذا يشهد بزور

23050 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال شاهد الزور يضرب ما دون أربعين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين

23051 حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الله بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا

23052 حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن الجعد أبي عثمان قال كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقة خفقات ونزع عمامته [ج ٤ - ص ٥٥٠]

(466) في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن)

23053 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن فتلف العلف فقال هو من مال الذي اشتراه قال وقال محمد مثل هذا

(467) في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر)

23054 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال إذا قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر فباعه ثم فعله قال ليس عليه شيء

23055 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب وعن الحجاج عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه إن دخلت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا لا يعتق

23056 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لغلامه إن فعلت كذا وكذا فأنت حر أو لامرأته فأنت طالق قال إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع

23057 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن بن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وبن شبرمة في الرجل يقول إن

فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق فيبيع الغلام أو يطلق المراة ثم يحنث في يمينه قالوا يلزمه العتق والطلاق

(468) في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها)

23058 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي وعن بن سيرين أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص

23059 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فرات بن أبي بحر عن أبيه قال شريح رفعت إليه قصة فقال إني لست أقرأ الكتب

(469) من كان يستحلف الرجل مع بينته)

23060 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته

23061 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن المغيرة عن سعيد بن أشوع عن شريح قال قبح الله بينتك إن لم تحلف على حقك

23062 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول قال قلت للشعبي أستحلف الرجل مع بينته قال نعم

23063 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف مع البينة

23064 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال أقام رجل على رجل بينته فقال خصمه يمينه أحب إلي من شهوده فاستحلفه فنكل فقال شريح بئس ما أثنيت على شهودك ورد شهادتهم وقال عبد الله بن عتبة لا أعطيك حقا لا تحلف عليه

(470) الرجل يستأجر السفينة فتغرق)

23065 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن بن شبرمة وبن أبي ليلى في سفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها متاع قال بن شبرمة لا يضمن وقال بن أبي ليلى يضمن وقال سفيان لا نرى عليه ضمانا

(471) في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى)

23066 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن جابر قال سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم قال الحكم الدرهم له وقال الشعبي الدرهم لصاحب الدابة

(472) في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه)

23067 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي في رجلين اشتركا فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا فعمل أحدهما بما عنده فتوى فلم يره شريكا فقال النقصان وما توى عليه وليس على الآخر منه شيء

23068 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال قال سفيان لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما

(473) في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه)

23069 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن بن أبي ليلى أنه قال في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه فخرق الثوب قال يضمن القصار [ج ٤ - ص ٥٥٢]

(474) في المريض يبري الوارث من الدين)

23070 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض قال إذا أبرأ الوارث من الدين برئ

23071 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله

23072 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال كل شيء يوزن فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد

(475) من قال الحق لا يبطله طول الترك)

23073 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال الحق جديد لا يبطله طول الترك

(476) في عبد سرق عبدا فباعه)

23074 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه فمات في يد المشتري قال ذهبت دراهم المشتري ويتبع صاحب العبد السارق

(477) في رجل يشتري الفلوس)

23075 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال سالت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدرهم هل هو صرف فقال نعم فلا تفارقه حتى تستوفيه

(478) في الرجل يشتري البز جماعة)

23076 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة كل ثوب بعشرة دراهم وبعضه خير من بعض فيكون في بعضه خرق قال يرد بعشر قال سفيان غيره وهو أحب إلي

(479) في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه)

23077 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مطرف عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه قال يضمن [ج ٤ - ص ٥٥٣]

(480) في شهادة الشاهد على الشاهد)

23078 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح قال قلت للجعد بن ذكوان شهدت شريحا يقول اجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما

23079 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين

23080 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال كان يقول لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين

(481) ما ذكر في المقاواة)

23081 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا بالمقاواة

(482) في الكسب)

23082 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة

23083 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

(483) في البطيخ والقثاء وأشباهه)

23084 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال سألت عمرا ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار والورد وما لا يخرج جميعا قال كان يقول لا يشتري إلا ما يخرج جميعا

(484) في السلم في العنب)

23085 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مغيرة قال قلت لإبراهيم الرجل يسلم في العنب فلم ير به بأسا قال قلت أسلم في العنب أيأخذ بسرا قال لا

(485) في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه)

23086 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا سأله فقال إني جعلت جاريتي حرة إن نقصتها من كذا وكذا فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن يبيعها فيرى أن يبيعها بأقل مما قلت قال إن لم تخف السلطان أو لولا أني أخاف السلطان عليك [ج ٤ - ص ٥٥٤]

(486) في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة)

23087 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا لا يريان بأسا أن يشتري الرجل البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة ثم يبيعه مرابحة قالا علم صاحبه منه مثل ما يعلم

(487) في التاجر الصدوق)

23088 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال سمعت أبا نضرة يقول التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عند الله تعالى يوم القيامة

23089 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن نمير قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حمزة عن الحسن قال التاجر الأمين الصادق مع الصديقين والشهداء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال صدق الحسن أو ليس في جهاد

(488) في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته)

23090 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب في رجل أعتق عبده وشرط خدمته قال إذا أعتقه بطل شرطه

23091 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد أبي حيان التيمي عن أبيه أن جارة لشريح دخلت عليه ومعها جارية فقالت يا

أبا أمية إني أعتقت جاريتي هذه قال قد أسمع ما تقولين قالت وشرطت عليها خدمتي ما دمت حية فقال شريح ها هي هذه إن شاءت فعلت

23092 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي كيران عن الضحاك في امرأة أعتقت خادما لها ثم استثنت قال الضحاك يعتق

23093 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى بن مسعود فقال إني أعتقت أمتي هذه واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلى الفرج أو قال غير الفرج فلما غلظت رقبتها قالت إني حرة قال ليس ذلك لها خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها

23094 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سعيد بن جمهان عن سفينة أن أم سلمة أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش

(489) في الكتاب في السلف)

23095 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما في طعام معلوم إلى أجل معلوم من صالح طعام كذا أو شراؤه

(490) في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله)

23096 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال لو بعت رجلا طعاما بالحال فنقله إلى بيته ثم أقلته منه وقبضته في بيته فإن شئت بعت منه بنسيئة وقال قتادة لا تشتره منه حتى تنقله إلى بيتك

(491) في كر من بر بمائة ميزان من علف)

23097 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال كان يقال في كر من بر بمائة ميزان من علف نسيئة لا بأس به

(492) في الرجل يستقرض الطعام العتيق

23098 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال سئل بن عباس عن رجل استقرض طعاما عتيقا فقضى مكانه حديثا قال إن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به

(493) في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم

23099 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سهل السراج قال سألت الحسن عن الرجل يعين الرجل من المشركين قال أو ما بلغك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي

23100 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن بشر بن منصور عن حماد أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري لأهل الذمة

(494) في الرجل يبيع الدين إلى أجل)

23101 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن زيد عن أبي عبد الرحمن الشقري في رجل يبيع الدين إلى أجل فباعه المشتري من رجل أيشتريه صاحبه الذي باعه قال إذا لم يكن فيه موالية فلا بأس [ج ٤ - ص ٥٥٦]

23102 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن مهدي عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم أنه باع من اخته بيعا إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه فباعه قال فسألت بن المسيب فقال أبصر أن يكون هو أنت قلت أنا هو ذالك الربا فلا تأخذ منها إلا رأس مالك

(495) الرجل يؤجر داره سنين)

23103 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال ليس لميت شرط

23104 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك قال تنتقض الاجارة وتبطل العارية وقال مكحول تمضي العارية وتبطل الاجارة وقال إياس بن معاوية يمضيان إلى غايتهما قال ايوب عن محمد بن سيرين إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته

23105 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي خالد عن عامر أنه سئل عن أمراة أسلمت غلاما لها اشهرا فماتت المرأة قبل ذلك فقال عامر لأختها هو غلامك إن شئت قبضتيه وإن شئت تركتيه

(496) السمسار يضمن)

23106 حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن بن عون عن محمد أنه كان يكره أن يضمن السمسار

(497) في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين)

23107 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن بن أبي ذئب عن الزهري في رجل دين غلاما له ثم مات وعليه دين قال يسعى فيه

(498) في الرجل يشرك الرجل بغير وزن)

23108 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حذيفة بن اليمان قال سمعت الشعبي يقول إذا أشرك الرجل الرجل ولم ينقد فليس عليه وضيعة إنما هي طعمة أطعمها إياه [ج ٤ - ص ٥٥٧]

(499) رجل باع غلاما بغنم)

23109 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل باع غلاما له بغنم فتمنى بخت الغنم فزادت ثم وجد بالغلام عيبا دلس له قال يرده وله شروا غنمه أو يعطها إياه بأعيانها كما أخذها

(500) في رجل رهن مصحفا)

23110 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يرهن المصحف بالقرض قال لا يقرأ فيه وإن أذن صاحبه وإن كان في بيع فأذن له صاحبه قرا فيه وإلا لم يقرأ فيه

(501) في الرجل يستأجر الدار وغيرها)

23111 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون قال كان محمد يكره أن يستأجر العرصة فيبني فيها من أجرها

(502) من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا)

23112 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون قال كان محمد يكره أن يعجل الساكن شيئا من الأجر

(503) في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا)

23113 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون قال كان رجل آجر نفسه سنة بألف درهم قال فقال لي سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي فسألته فقال لا اعلم به بأسا

(504) في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره)

23114 حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد قال كان القاسم بن محمد خاصم إلى قاض فقضى عليه فعزل ذلك القاضي فجاء غيره فكان يقضي للقاسم فقيل له لو خاصمت إليه فقال لا إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي

(505) في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن اخذت نصفه فبكذا)

23115 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن بن عون عن محمد قال لا بأس بالثوب أن يقول الرجل إن تأخذه كله فبعشرة وإن أخذت نصفه فبأحد عشر [ج ٤ - ص ٥٥٨]

(506) في كتاب القاضي إلى القاضي)

23116 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عيسى بن أبي عزة قال كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي

23117 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي زائدة قال جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية فجئت وقد عزل إياس واستقضى الحسن فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عنه ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة فقال لرجل يقوم على رأسه اذهب بهذا إلى بن زياد فقل له أرسل إلى فلان بن فلان فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا قال فذهب بي ففعل

23118 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال كتاب القاضي إلى القاضي جائز

(507) من كان يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه)

23119 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة قال كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه

(508) في رجل اشترى البيع)

23120 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن داود بن سنان أن رجلا اشترى حائط رمان بثمانمائة درهم فباع منه بعشرين درهما ثم باع ما بقي مرابحة فأخبر صاحبه فخاصمه إلى أمير السوق فأبراه منها قال فسألت القاسم وسالما فقالا هذا لا يصح

(509) في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا)

23121 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا اشترى الرجل الدابة فوجد بضرسها عيبا فأراد ردها فإنه يحلف بالله إنه لمن أجل ضرسها ردها وإن كان عيبا سوى ذلك لم يحلف

23122 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حسين بن الحارث عن علي بن مدرك النخعي أن رجلا اشترى من رجل جارية فلم يجد لها أضراسا فخاصمه إلى شريح فقال شريح بينتك أنه باعها وليس لها أضراس وإلا فيمينه بالله أنه باعكها ولها أضراس [ج ٤ - ص ٥٥٩]

(510) في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء)

23123 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال سالت إبراهيم عن حذاء أخذ لي نعلين بغير اجر فافسدهما قال إني لأكره أن أضمنه ولم أعطه اجرا

23124 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن بشير عن بن شبرمة عن الشعبي بنحو منه

(511) في رجل غصب رجلا طعاما)

23125 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في رجل أخذ طعاما لرجل يعني غصبه قال عليه مثله

23126 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى الخياط قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل استأجر حمالا يحمل عليه طعاما فوضع حملا منها في أهله ثم قال انظروا كما تبيعون فاحسبوه علي فقال سعيد عليه طعام مثل طعامه

(512) في الرجل يدعي على أبيه الدين)

23127 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان شريح يحلف البتة في الرجل يدعي على أبيه الدين فإن حلف وإلا أخذه

منه ويكون لأبيك على إنسان دين يدعيه فيقيم البينة فإن حلف مع بينتك وإلا لم يعطك

23128 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف البتة على ما غاب وشهد قال فقلت لعامر أرأيت لو أن رجلا ادعى على أبي مالا لا علم لي به أكان علي أن أحلف البتة قال نعم فأنكرنا ذلك إنكارا شديدا فقال رد اليمين على من هو أعلم بها منك قال وكان عامر يأخذ به

23129 حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه

23130 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يستحلف الرجل فيما ادعى على أبيه على علمه

23131 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال اختصم رجلان إلى الحسن فقال له استحلفه في حق كان لأبيه لم يشهد أباه قال فقال الحسن وهل يحلف على هذا أحد يعقل

(513) في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم)

23132 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن رجل يصيب المال الحرام قال إن سره أن يتبرأ منه فليخرج منه

23133 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن مالك بن دينار قال قال رجل لعطاء بن أبي رباح رجل أصاب مالا من حرام قال ليرده على أهله فإن لم يعرف أهله فليتصدق به ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه

23134 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال زعم مالك بن دينار أن رجلا سأل عطاء فقال إني كنت غلاما فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة قال ردها إلى أهلها قال لا أعرفهم قال تصدق بها فمالك من ذلك أجر وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا قال وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك

23135 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال سأل رجل أبا جعفر عن رجل قال صديق لي أصاب مالا حراما فخالط كل شيء منه من أهله وما لهم ثم إنه عرف ما كان فيه فأقبل على الحج وجوار هذا البيت فما ترى له قال أرى له أن يتقي الله ثم لا يعود

23136 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن سليمان بن عبد الله قال قال الحسن من احتاز من رجل مالا أو سرق من رجل مالا وأراد أن

برده إليه من وجه لا يعلمه فأوصله إليه قال [لا] بأس

(514) في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر)

23137 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن إياس بن معاوية سئل عن مملوك بين ثلاثة فكاتب أحدهم نصيبه وأعتق أحدهم نصيبه فمات المملوك وترك مالا فقضى الحسن وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية

(515) في مكاتب مات وله ولد من أمة)

23138 حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي بن رباح قال سالت الزهري عن مكاتب تزوج حرة فأولدها واشترى جارية فأولدها فمات وبقي عليه شيء من مكاتبة أيهما يسعى فيما بقي عليه قال ولده الذي من جاريته

(516) في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها)

23139 حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن الرجل يكون في الدار حينا فيجيء أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم قال لا حتى يشهدوا أنها له اليوم [ج ٤ - ص ٥٦١]

23140 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال إذا كانت الدار خطة فأراد القوم أن يقتسموها فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة فإذا ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أو باعني بكذا وكذا فإن طلبت امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت كأنه يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا أو فلانة ورثت فلانا أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبلة فورثته فإنه يأخذ بحقه وإن كان رجل من ولد صاحب الخطة يدعي فيها وينكر الذين في أيديهم نصيبه فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان وورثه فلان وورثته أنا بعد وإذا أقر الورثة أنه قد كان لصاحب الدار امراة وادعى أهلها نصيبها فهو ثابت عليهم وإن قالوا قد كان طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها وإلا فقد وجب الميراث لها وإذا كانت الدار شرى وهي في يد قوم فهي للذي في أيديهم فإن ادعاه إنسان فيها فعليه البينة أن له فيها حقا

23141 حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال ما أحدثوا شيئا أعجب إلي من قولهم يشهد أنها له اليوم

(517) في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى المواضع)

23142 حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد قالا لو أن رجلا قال لرجل أذهب إلى باب الدار ولك خمسمائة درهم قال كان له ذلك

(518) في رجل اشترى عبدا فأعتقه)

23143 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن مغيرة والشعبي في رجل غرب وله ريبة في قسمه فأغر مغرة عتقه ثم علم بعد ذلك قالا جاز عتقه ويعتق من مال الذي غره والولاء له

(519) في الرجل يساوم بالشيء)

23144 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلا آخر يريد أن يساومه فهدنا (1) الرجل المساوم فرأى عمر بن الخطاب أنها شركة

(520) في الذي يرد منه)

23145 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن أيوب عن محمد أن رجلا باع عبدا له بقصاص شعره كبة فخاصم إلى شريح فقال كتمت الشين وواريته فلم يجزه ورده [ج ٤ - ص ٥٦٢]

(521) في الرجل يشتري الدراهم يغيرها دنانير)

23146 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو قال سألت عطاء أشتري بألف درهم فأقول قبل عقده أجعلها مائة دينار قال لا بأس

(522) ما ذكر في الغش)

23147 حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا

23148 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا الغش حرام

23149 حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من غشنا

(523) من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا)

23150 حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن انه كان يأمر أهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا معلوما يحسبوا فيه

(524) في الشهود يختلفون)

23151 حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن حفص عن محمد بن طلحة قال إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل فلا بأس

(525) من قال لايقبل من خصم حتى يحضر خصمه)

23152 حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن حنش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك سوف ترى كيف تقضي قال علي فما زلت بعدها قاضيا

23153 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما قالا لا تقبل من خصم خصومة حتى يحضر خصمه

(526) في الرجل ياخذ جارية ابنه)

23154 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن عون قال قلت للحسن الرجل يأخذ جارية ابنه قال لا [ج ٤ - ص ٥٦٣]

23155 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج

23156 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حسن عن ليث عن مجاهد والحكم مثل ذلك

(527) في أفنية الدور)

23157 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال كان يقول أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم وأصحاب الأرض أحق بنقوض أرضيهم

23158 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة قال كتب عمر بن عبد العزيز من غلب الماء على شيء فهو له

(528) في رجلين اشتركا فيقر أحدهما)

23159 حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى عفرة قال سألت سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا فيقر أحدهما عن صاحب الثمن فقدما المدينة فباعا طائفة من البر فربحا وبقيت طائفة فقال الذي انقد المال لصاحبه إن شئت أن تنقد ما بقي وأنت على شركتك وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك فقال لا يحل هذا وسألت القاسم فقال مثل ذلك

23160 حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال سألت الحسن عن رجلين اشتريا متاعا فباعاه فربح بنقد ونسيئة فقال أحدهما لصاحبه انقذني رأس مالي فما بقي فهو لك قال فكره الحسن

(529) في الرجل يكون له على الرجل الدين

23161 حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن بن سيرين في الرجل يقضي من القمار قال لا بأس وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا لا بأس به

(530) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة)

23162 حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا هارون البربري قال سألت الحكم وحمادا عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأشهد عليه به فجاء الرجل يريد أن يأخذ منه ماله فقال قد دفعته إليك فقال الحكم عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه وقال حماد يصدق فيه كما يصدق في مثله